Coordenação: Patrícia Bezerra, Ana Santos e Bruno Vaz
Organização: Sarah Crepalde, Gabriela Crepalde e Adeilson Mendes
Prefaciadora: Camila Tabatinga

# LEGAL OPERATIONS

O guia completo para a transformação do mercado jurídico

Autores:

Ana Santos
Ananda Pinheiro
Ana Schwartz
Bruna Nesello
Bruno Vaz
Camila Madjarov
Dalmo Ribeiro
Daniel Cabral
Danielli Anara
Débora Obara
Emanuelle Silva
Érica Toledo
Felipe Sampaio
Fernanda Corrêa
Francine Portugal
Gabriela Reis
Gabriela Rossi
Gislene Antonio
Guilherme Brusarosco
Henrique Pieroni
Ingrid Castor
Isabella Lima
Isabella Greathouse
Izabela Paes
Juliana Alves
Marília Goulart
Michelle Koguta
Naiara Couto
Nathalya Pereira
Patricia Lobato
Patrícia Bezerra
Paulo Fernandes
Pedro Serafim
Sabrina Paiva
Tayane Rodrigues
Thais Honorato
Thaisa Nogueira
Theonio Freitas
Viviane de Oliveira

# *Legal Operations:*

## O Guia Completo para a Transformação do Mercado Jurídico

**SGT Editora**

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**
**(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Legal operations : o guia completo para a transformação do mercado jurídico. -- 1. ed. -- São Paulo : Caeli Grafica e Editora, 2026.

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-83587-34-3

1. Advocacia como profissão - Brasil - Manuais 2. Direito - Brasil 3. Escritórios de advocacia - Administração 4. Escritórios de advocacia - Planejamento.

26-390104.0 CDU-34(81)

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Brasil : Direito 34(81)

Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

# SUMÁRIO

**PREFÁCIO**..... 5

**CAPÍTULO 1** - Liderança Jurídica e times de Alta Performance..... 7

**CAPÍTULO 2** - A Transformação Contínua do Jurídico ..... 18

**CAPÍTULO 3** - Gestão de Mudanças no Jurídico.....28

**CAPÍTULO 4** - A Origem Global do Legal Operations ..... 38

**CAPÍTULO 5** - Contencioso Inteligente..... 49

**CAPÍTULO 6** - O Ecossistema Legal Tech - Tipos de Ferramentas, Critérios de Escolha, Cases de Implantação e Retorno sobre Investimento.....59

**CAPÍTULO 7** - A Evolução do Departamento Jurídico Moderno.....70

**CAPÍTULO 8** - Legal Ops para Escritórios De Advocacia ..... 81

**CAPÍTULO 9** - O Jurídico como Centro De Valor e Inovação ..... 92

**CAPÍTULO 10** - Orçamento Jurídico e Gestão Financeira.....102

**CAPÍTULO 11** - Modelos Operacionais Jurídicos: Estruturas Centralizadas, Híbridas e Distribuídas .....113

**CAPÍTULO 12** - CLM e Gestão de Contratos de Ponta a Ponta ..... 121

**CAPÍTULO 13** - O Perfil Profissional do Legal Ops ..... 132

**CAPÍTULO 14** - Redesenho de Processos Jurídicos .....143

**CAPÍTULO 15** - Legal Operations: Integração do Jurídico com o negócio na prática – Uma Visão Multidisciplinar Aplicada à Realidade dos Escritório .....154

**CAPÍTULO 16** - Controladoria Jurídica e Legal Operations: Da Base Operacional à Inteligência Estratégica.....165

**CAPÍTULO 17** - Inteligência Artificial Aplicada ao Jurídico: Ferramentas, Limites e o Futuro da Prática Legal ..... 173

**CAPÍTULO 18** - Legal OPS & Customer Success - O Jurídico no Centro da Experiência do Cliente ..... 183

**CAPÍTULO 19** - Legal OPS em Compras, RH e Compliance..... 192

**CAPÍTULO 20** - Contratos com Escritórios Externos (LAW FIRMS) ..... 203

**CAPÍTULO 21** - O Papel da Governança na Consolidação do Legal Operations ..... 212

**CAPÍTULO 22** - Como construir uma área de Legal Operations do zero ..... 220

**CAPÍTULO 23** - Diagnóstico e Mapeamento de Maturidade Operacional..... 232

**CAPÍTULO 24** - Como reduzir 60% da Demanda Repetitiva no Jurídico ..... 241

**CAPÍTULO 25** - Gestão de Riscos Jurídicos em Legal Operations: Matriz de Riscos, Distinções Funcionais e Mecanismos de Mitigação ..... 253

**CAPÍTULO 26** - Implantação Tecnológica: do RFP ao GO-LIVE..... 263

**CAPÍTULO 27** - A adaptação do Legal Ops ao Cenário Brasileiro ..... 275

**CAPÍTULO 28** - Da intenção à estrutura: como um teste de 60 dias transformou iniciativas dispersas em área de Legal Ops com escopo, time e resultado ..... 284

**CAPÍTULO 29** - O Jurídico 2030: previsões e cenários..... 294

**CAPÍTULO 30** - Frameworks de Entrega e Execução no Jurídico: Eficiência Operacional na Prática ..... 305

**CAPÍTULO 31** - Gestão de Bases Documentais e Knowledge Management..... 316

**CAPÍTULO 32** - JURIMETRIA E LEGAL ANALYTICS - Estruturação de Dados, BI Jurídico e Previsibilidade ..... 327

**CAPÍTULO FINAL** - Indicadores, Métricas e Dashboards ..... 338

# PREFÁCIO

Se existe algo que aprendi ao longo da minha trajetória é que nenhuma transformação acontece sozinha. Por trás de cada processo estruturado, de cada tecnologia implementada e em cada resultado alcançado, existem pessoas.

As pessoas estão — e sempre estarão — no centro de tudo. É por não se conformarem com o modelo tradicional que elas encontram forças para romper o *status quo*. Cabe a elas a decisão de construir um jurídico mais eficiente, mais estratégico e mais conectado.

Este livro constitui, essencialmente, a síntese dessa transformação. Um movimento de transformação jurídica vem ganhando força e redefinindo a forma como enxergamos a gestão jurídica, posicionando-o como peça fundamental na entrega de valor para a organização. É a combinação entre tecnologia, inovação, uso inteligente de dados e foco em eficiência: um movimento que compreende que o conhecimento técnico continua, e deve continuar, indispensável, mas que, sozinho, já não responde às necessidades de um mercado dinâmico, complexo e orientado por resultados.

O que mais me despertou, ao ler cada capítulo desta obra, foi o quanto me reconheci nas situações. Cada tema abordado aqui, seja contratos, processos, fluxos, tecnologia, dados, contencioso ou liderança, nasce de perguntas reais e de profissionais que viveram o processo de transformação.

Acredito que seja exatamente nesse ponto que se concentra a verdadeira essência desta obra. Não foi construída por uma única voz, a obra veio do coletivo. Foi construída por muitas mãos, histórias e vivências reais. O que mais valorizei nessa construção conjunta foi a transparência em expor não apenas as vitórias, mas os caminhos que precisaram ser corrigidos.

É exatamente isso que torna esta obra algo além de uma referência técnica: ela é, antes de tudo, um registro de trajetórias. De pessoas que entenderam que eficiência não significa perder a essência do Direito. De profissionais que compreenderam o negócio, entenderam

fluxos operacionais, dialogaram com áreas afins e souberam traduzir riscos legais em linguagem acessível, e que, com isso, criaram estruturas capazes de liberar o jurídico para dedicar energia ao que realmente importa.

O *Legal Operations* não é um destino, é uma jornada contínua de evolução. E essa evolução passa por processos, tecnologia, dados e indicadores, mas que começa, inevitavelmente, por uma mudança de mentalidade. Essa mudança nos convida a sair do operacional excessivo para assumir um papel mais estratégico, nos desafia a transformar informações em inteligência, atividades em resultados e conhecimento em valor para as organizações.

Esta obra assenta-se em algo no qual acredito profundamente: o conhecimento compartilhado tem o poder de acelerar transformações e conectar pessoas.Quando profissionais do Direito dividem experiências, aprendizados, barreiras enfrentadas, erros e acertos, todo o mercado jurídico cresce junto.

Este não é só um livro sobre Legal Operations. É um convite à ruptura: questionar modelos que já não sustentam a complexidade do presente, propor caminhos que ainda não têm nome, e gerar valor onde antes só havia burocracia. É assim, que se constrói o futuro da gestão jurídica — não esperando por ele, mas fabricando-o.

Que estas páginas incomodem, antes de inspirar. Que provoquem, antes de confortar. E que sirvam de apoio a quem acredita, de verdade, que o jurídico pode deixar de ser suporte, para se tornar protagonista dentro das organizações.

A transformação do mercado jurídico não é uma promessa distante. Ela já começou, e está sendo escrita por gente como nós: profissionais que se recusam, todos os dias, a se acomodar diante do óbvio. É esse movimento — feito de escolhas pequenas, concretas, cotidianas — que dá forma ao futuro que este livro ajuda a desenhar.

*Camila Tabatinga Araujo*

# CAPÍTULO 1

# Liderança Jurídica e times de Alta Performance

*Ananda Pinheiro*[1]

## 1. Introdução

A advocacia contemporânea encontra-se inserida em um cenário de profundas transformações estruturais, impulsionadas pelo avanço tecnológico, pela crescente complexidade das demandas jurídicas e pela intensificação da competitividade no mercado de serviços legais. Nesse contexto, o domínio técnico do Direito, embora ainda essencial, revela-se insuficiente para garantir a sustentabilidade e o crescimento das organizações jurídicas.

A transição de um modelo tradicional, centrado exclusivamente na expertise jurídica, para uma abordagem orientada à eficiência operacional e à geração de valor estratégico, tem exigido dos profissionais do Direito o desenvolvimento de competências até então periféricas à sua formação, tais como gestão de pessoas, liderança, análise de dados e organização de processos. O futuro das profissões jurídicas está diretamente relacionado à capacidade de adaptação às novas dinâmicas de trabalho, nas quais a tecnologia e a gestão desempenham papéis centrais.

Entretanto, observa-se, na prática, um desalinhamento recorrente entre a ascensão profissional e a preparação para o exercício da liderança. Advogados altamente qualificados tecnicamente são frequentemente promovidos a posições de gestão sem o devido

[1] Ananda Pinheiro, advogada, CEO da AB Consultoria em Gestão Jurídica, gestora de Controladoria Jurídica e Head de Marketing, vice-presidente da comissão de empreendedorismo jurídico da OAB Caruaru/PE, com especializações em Controladoria Jurídica, gestão Jurídica, gestão de tempo, liderança, pós Graduada em Advocacia Extrajudicial e Gestão de departamentos jurídicos. Consultora e Mentora em Gestão Jurídica e Gestão de Tempo, idealizadora do perfil @soucontroller, coautora do livro Gestão Jurídica do básico ao avançado, e do livro Controladoria Jurídica do básico ao avançado práticas e tendências co idealizadora da Comunidade Estratégica, uma comunidade digital voltada para gestores e advogados apaixonados por gestão e do Curso Controladoria Estratégica.

desenvolvimento de habilidades gerenciais, o que resulta em estruturas organizacionais fragilizadas, baixa eficiência operacional e dificuldades na condução de equipes.

Nesse sentido, o campo de *Legal Operations* emerge como um elemento estruturante na reorganização das operações jurídicas, ao promover a integração entre pessoas, processos, tecnologia e dados. Mais do que uma função de suporte, *Legal Operations* consolida-se como um modelo de gestão capaz de sustentar a construção de equipes de alta performance, alinhadas a objetivos estratégicos e orientadas por indicadores mensuráveis.

Este artigo analisa os elementos centrais da liderança jurídica contemporânea. formação de times multidisciplinares, cultura de performance e decisões orientadas por dados, destacando seu impacto na eficiência e na competitividade dos escritórios de advocacia.

## 2. Modelos de liderança

A compreensão dos modelos de liderança aplicáveis ao contexto jurídico exige, inicialmente, o reconhecimento de que a liderança, enquanto fenômeno organizacional, não é estática, mas sim dinâmica e adaptativa às transformações do ambiente em que se insere. Nesse sentido, diferentes abordagens teóricas têm buscado explicar os estilos de liderança e sua influência sobre o desempenho das equipes.

Tradicionalmente, a advocacia estruturou-se sob um modelo de liderança predominantemente técnico, no qual o conhecimento jurídico constituía o principal fator de autoridade e legitimidade. Nesse modelo, o líder era reconhecido por sua capacidade técnica e experiência profissional, sendo responsável, sobretudo, pela supervisão direta das atividades desempenhadas pela equipe.

Contudo, à medida que as organizações jurídicas se tornaram mais complexas, esse modelo passou a apresentar limitações significativas. A centralização das decisões, a ausência de delegação estruturada e a dependência excessiva da figura do líder técnico comprometem a escalabilidade das operações e dificultam a construção de ambientes colaborativos.

Nesse contexto, ganham destaque modelos contemporâneos de liderança, como a liderança transformacional, a liderança situacional e a liderança adaptativa. A liderança

transformacional, conforme proposta por Bass e Avolio,[2] caracteriza-se pela capacidade do líder de inspirar e engajar sua equipe em torno de objetivos comuns, promovendo mudanças positivas no comportamento organizacional.

No ambiente jurídico, tais modelos assumem especial relevância, uma vez que a heterogeneidade das equipes, compostas por advogados, assistentes, controllers, analistas e profissionais de apoio, exige uma abordagem flexível e estratégica por parte da liderança.

Adicionalmente, destaca-se a importância da liderança adaptativa, que propõe a atuação do líder como agente de transformação em contextos de incerteza e mudança. Nesse modelo, o líder não apenas resolve problemas técnicos, mas também mobiliza pessoas para enfrentar desafios complexos, promovendo aprendizado organizacional e desenvolvimento contínuo.

Sob a perspectiva de *Legal Operations,* a liderança jurídica contemporânea deve transcender o papel tradicional de supervisão e assumir uma função estruturante, voltada à organização dos fluxos de trabalho, à definição de indicadores de desempenho e à promoção de uma cultura orientada a resultados. Isso implica, necessariamente, a capacidade de integrar conhecimentos técnicos e gerenciais, bem como de tomar decisões fundamentadas em dados confiáveis.

A liderança jurídica está passando por uma mudança de paradigma: além do conhecimento técnico, hoje exige também competências estratégicas, comportamentais e analíticas para conduzir equipes de alta performance.

Diante dessa evolução conceitual, torna-se possível visualizar de forma comparativa as principais diferenças entre o modelo tradicional de liderança jurídica e o modelo estruturado, alinhado às práticas contemporâneas de *Legal Operations*:

[2] DIAS, Maria. ESTILOS DE LIDERANÇA E DESEMPENHO DE EQUIPES NO SETOR PÚBLICO. Belo Horizonte, MG. Disponível em: https://www.scielo.br/j/read/a/KZmhT4JL9DvdctJht4zTThv/?format=pdf&lang=pt

| CRITÉRIO | MODELO TRADICIONAL | MODELO ESTRUTURADO (*LEGAL OPERATIONS*) |
|---|---|---|
| Base de autoridade | Conhecimento técnico individual | Capacidade de gestão, estratégia e tomada de decisão |
| Centralização | Alta centralização no líder | Descentralização com delegação estruturada |
| Gestão de equipe | Reativa e informal | Planejada, com definição de papéis e responsabilidades |
| Tomada de decisão | Baseada em experiência individual | Baseada em dados e indicadores |
| Organização do trabalho | Não padronizada | Estruturada por processos e fluxos |
| Controle de prazos | Dependente de pessoas | Sistematizado (controladoria e sistemas) |
| Comunicação interna | Informal e descentralizada | Estruturada e orientada a alinhamento |
| Cultura organizacional | Implícita e não gerida | Intencional, com foco em performance |
| Uso de tecnologia | Acessório | Estratégico e integrado à operação |
| Papel do líder | Executor técnico | Gestor estratégico e desenvolvedor de pessoas |
| Escalabilidade | Limitada | Alta, baseada em processos e estrutura |

*Fonte: Quadro 1 elaborado pela autora (2026).*

A análise comparativa evidencia uma mudança estrutural na forma como a liderança jurídica é concebida e exercida. Enquanto o modelo tradicional está ancorado na centralização do conhecimento técnico e na atuação individual do líder, o modelo estruturado propõe uma abordagem sistêmica, na qual a liderança assume um papel estratégico na organização dos fluxos de trabalho, na gestão de pessoas e na utilização de dados como suporte à tomada de decisão. Essa transição não representa apenas uma evolução operacional, mas uma transformação na lógica de funcionamento das organizações jurídicas, impactando diretamente sua eficiência, capacidade de crescimento e sustentabilidade no longo prazo.

# 3. Times Multidisciplinares

A crescente complexidade das demandas jurídicas contemporâneas têm exigido das organizações a superação de modelos estruturais centrados exclusivamente na atuação do advogado como figura única na condução dos serviços. Nesse cenário, a constituição de times multidisciplinares apresenta-se como um dos pilares fundamentais para a construção de operações jurídicas eficientes e escaláveis.

A literatura organizacional já evidencia, há décadas, que equipes compostas por profissionais com diferentes formações, habilidades e perspectivas tendem a apresentar melhores resultados em ambientes complexos e dinâmicos. A diversidade de competências dentro das equipes amplia a capacidade de resolução de problemas, promove inovação e melhora a qualidade das decisões.

No contexto jurídico, essa multidisciplinaridade se materializa na integração entre advogados, profissionais de controladoria jurídica, analistas de dados, equipes comerciais, setores financeiros e especialistas em tecnologia. Essa configuração rompe com o modelo tradicional da advocacia, no qual o advogado acumulava funções técnicas, operacionais e, muitas vezes, administrativas.

A transformação digital no Direito impulsiona a necessidade de equipes híbridas, capazes de dialogar com diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido, a atuação integrada entre Direito e gestão torna-se essencial para a eficiência operacional e para a geração de valor ao cliente.

Conforme aponta a *Corporate Legal Operations Consortium* – CLOC, organizações jurídicas de alta performance são aquelas que estruturam suas operações com base em papéis bem definidos, evitando a sobrecarga de profissionais e aumentando a produtividade.

A formação de times multidisciplinares é uma necessidade estratégica, não apenas uma tendência: ela permite especializar funções, otimizar fluxos de trabalho e construir uma operação mais eficiente, integrada e orientada a resultados.

## 4. Cultura de Performance

A construção de equipes de alta performance está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento de uma cultura organizacional orientada a resultados. Nesse contexto, a cultura de performance pode ser compreendida como o conjunto de valores, práticas e comportamentos que direcionam a atuação dos colaboradores em busca de objetivos estratégicos previamente definidos.

De acordo com Schein (2009)[3], a cultura organizacional manifesta-se em três níveis: artefatos visíveis, valores compartilhados e pressupostos básicos. No ambiente jurídico, esses elementos refletem-se na forma como as equipes lidam com prazos, qualidade das entregas, comunicação interna e relacionamento com clientes.

Historicamente, muitos escritórios de advocacia desenvolveram culturas baseadas na informalidade dos processos e na centralização das decisões, o que dificulta a mensuração de resultados e a padronização das atividades. Esse modelo, embora funcional em estruturas menores, torna-se ineficiente à medida que o volume de demandas aumenta.

A cultura de performance, por sua vez, pressupõe a existência de metas claras, indicadores de desempenho bem definidos e mecanismos de acompanhamento contínuo. No contexto organizacional, a consolidação de equipes de alta performance está diretamente relacionada à capacidade de integrar, de forma coerente, os direcionamentos estratégicos da organização, sua estrutura operacional e o comportamento das pessoas que a compõem. No

[3] SCHEIN. Edgar. Cultura Organizacional e Liderança. Tradução de Lúcia Simonini. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

ambiente jurídico, esse alinhamento não se limita à definição de metas institucionais, mas exige a construção de rotinas operacionais consistentes, capazes de orientar a execução das atividades, garantir previsibilidade nos resultados e sustentar o desenvolvimento contínuo da equipe.

Nesse sentido, a cultura de performance no ambiente jurídico deve ser sustentada por alguns pilares fundamentais:

- **Clareza de responsabilidades**: definição objetiva das atribuições de cada membro da equipe, constituindo o primeiro elemento estruturante de uma cultura de performance, uma vez que a definição objetiva das atribuições de cada membro da equipe reduz ambiguidades, evita sobreposição de funções e permite maior responsabilidade individual. No ambiente jurídico, essa clareza é fundamental para assegurar o cumprimento de prazos, a qualidade das entregas e a eficiência na condução dos processos, independente do tamanho da estrutura do escritório e do volume de demandas.

- **Padronização de processos**: construção de fluxos operacionais previamente definidos, que orientam a execução das atividades de forma consistente e replicável. A ausência de padronização tende a gerar variações na qualidade das entregas, retrabalho e dependência excessiva de conhecimento individual, enquanto sua implementação contribui para a previsibilidade dos resultados e a escalabilidade das operações jurídicas.

- **Monitoramento contínuo**: representa um dos pilares da gestão orientada a resultados, consistindo no acompanhamento sistemático de indicadores de desempenho e metas estabelecidas. Esse monitoramento permite não apenas avaliar a produtividade da equipe, mas também identificar gargalos operacionais, desvios de execução e oportunidades de melhoria, possibilitando intervenções mais rápidas e assertivas por parte da liderança.

- **Feedback estruturado**: configura-se como um mecanismo essencial de alinhamento e desenvolvimento profissional, sendo caracterizado pela comunicação clara, periódica e orientada a resultados sobre o desempenho dos colaboradores. Diferentemente de interações informais, o feedback estruturado permite a correção de rotas, o

fortalecimento de comportamentos desejados e o engajamento da equipe com os objetivos organizacionais.

> *Feedback* seria ação, impacto e o que deve ser feito diferente/reforçado. O *feedback* vem acompanhado da transparência e em comunicação eficiente. Não é possível "cobrar" sem definir quais são as expectativas e sem ser transparente sobre os objetivos, metas e missão da empresa e da equipe. (Tavares, 2023, p.184).

- **Responsabilização**: relacionada ao compromisso dos profissionais com os resultados esperados e com o cumprimento de prazos e padrões estabelecidos. Trata-se de um elemento que reforça a cultura de performance ao estabelecer uma relação clara entre responsabilidade, execução e resultado, promovendo maior senso de pertencimento e comprometimento por parte da equipe.

Assim, a cultura de performance não deve ser compreendida como um conceito abstrato, mas como uma construção prática e contínua, baseada em disciplina operacional, clareza estratégica e liderança efetiva. Essa construção, entretanto, não ocorre de forma imediata, exigindo tempo, consistência e desenvolvimento coletivo da equipe ao longo do tempo. Nesse sentido:

> Uma equipe de desempenho superior não se constrói da noite para o dia. É necessário que se trabalhe com o time durante algum tempo para que as pessoas evoluam coletivamente. Mesmo equipes compostas por ótimos indivíduos podem ter problemas e necessitar de tempo para evoluir. Indivíduos são como as cores individuais em um quadro. Elas podem ser lindas ou feias individualmente, mas a composição do quadro final é o que vale. Compor esse quadro final pode levar algum tempo e esforço de liderança. (Mandelli, Loriggio, 2017, p. 153)

# 5. Decisão Orientada a Dados

A evolução das organizações jurídicas está diretamente relacionada à sua capacidade de utilizar dados como base para a tomada de decisões. Em um cenário caracterizado pela alta complexidade e pelo grande volume de informações, a gestão baseada em intuição ou experiência isolada torna-se insuficiente para garantir resultados consistentes.

A tomada de decisão orientada a dados, também conhecida como *data-driven decision making*, consiste na utilização sistemática de informações quantitativas e qualitativas para fundamentar escolhas estratégicas.

No setor jurídico, essa abordagem ainda enfrenta desafios significativos, especialmente em razão da baixa maturidade na gestão da informação. Muitos escritórios e departamentos jurídicos não possuem sistemas estruturados de coleta, armazenamento e análise de dados, o que limita sua capacidade de geração de insights.

No Brasil, estudos realizados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (2022)[4] indicam que a digitalização dos processos judiciais ampliou significativamente a disponibilidade de dados, criando novas oportunidades para a análise e gestão estratégica da informação. No entanto, a transformação desses dados em conhecimento útil ainda depende da implementação de práticas adequadas de governança da informação.

Nesse contexto, *Legal Operations* desempenha um papel central ao estruturar mecanismos de coleta e análise de dados, permitindo a criação de indicadores de desempenho relevantes para a gestão jurídica. Entre os principais indicadores utilizados destacam-se:

- Taxa de cumprimento de prazos;
- Tempo médio de tramitação processual (*lead time*);
- Produtividade por profissional;
- Taxa de êxito em demandas;
- Volume de processos por fase;

[4] CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça em Números 2022. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/

- Tempo de resposta ao cliente.

A utilização desses indicadores possibilita uma visão mais precisa da operação, permitindo a identificação de gargalos, a otimização de processos e a melhoria contínua das atividades.

Além disso, a adoção de decisões baseadas em dados contribui para a redução de riscos organizacionais. A análise de dados permite antecipar cenários, identificar padrões e tomar decisões mais assertivas, reduzindo a dependência de percepções subjetivas.

No ambiente jurídico, essa mudança representa uma ruptura significativa com modelos tradicionais de gestão, nos quais decisões eram frequentemente baseadas na experiência individual do líder. A gestão orientada a dados, por sua vez, promove maior transparência, previsibilidade e segurança nas decisões.

Dessa forma, a consolidação de uma cultura *data-driven* nas organizações jurídicas não apenas melhora a eficiência operacional, mas também fortalece a capacidade estratégica das lideranças, contribuindo para a construção de equipes de alta performance.

# 6. Conclusão

A análise dos elementos que compõem a liderança jurídica contemporânea evidencia que a construção de times de alta performance não é resultado de ações isoladas, mas de uma estrutura integrada que envolve liderança, multidisciplinaridade, cultura organizacional e gestão baseada em dados.

A transformação da advocacia, impulsionada por fatores tecnológicos e mercadológicos, exige uma mudança paradigmática na forma como as organizações jurídicas são estruturadas e conduzidas. Nesse novo cenário, o papel do líder jurídico ultrapassa a dimensão técnica, assumindo uma função estratégica na organização das operações e no desenvolvimento das equipes.

A formação de times multidisciplinares representa um avanço na busca por eficiência e especialização, permitindo distribuir tarefas adequadamente e otimizar fluxos de trabalho.

Já a construção de uma cultura de performance garante a sustentabilidade dos resultados, promovendo disciplina operacional, clareza de metas e responsabilização dos profissionais.

Por fim, a adoção de decisões orientadas a dados consolida-se como um diferencial competitivo essencial, possibilitando maior precisão na gestão e redução de riscos organizacionais.

Diante desse contexto, pode-se afirmar que a evolução da advocacia não está apenas na atualização técnica, mas na capacidade de integrar gestão, tecnologia e liderança. Organizações jurídicas que compreendem e implementam esses elementos tendem a se destacar em um mercado cada vez mais exigente, consolidando-se como estruturas eficientes, estratégicas e orientadas a resultados.

---

## Referências


DIAS, Maria. **Estilos de liderança e desempenho de equipes no setor público**. Belo Horizonte, MG. Disponível em: https://www.scielo.br/j/read/a/KZmhT4JL9DvdctJht4zTThv/?format=pdf&lang=pt

SCHEIN. Edgar. **Cultura Organizacional e Liderança.** Tradução de Lúcia Simonini. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça em Números 2022. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/

MANDELLI, Pedro; LORIGGIO, Antônio. **Liderando para alta performance**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

TAVARES, Leticia **et al. Legal Operations como começar: um guia de insigths e dicas práticas para suas operações legais.**

# CAPÍTULO 2

# A Transformação Contínua do Jurídico

*Fernanda da Silva Corrêa Farias*[5]

## 1. Introdução

O ambiente corporativo contemporâneo atravessa uma transformação estrutural impulsionada por tecnologia, novos modelos organizacionais e crescente pressão por eficiência, previsibilidade e gestão de riscos. Tradicionalmente marcado por uma atuação técnica e reativa, o departamento jurídico passa a ser demandado por maior alinhamento estratégico ao negócio e por métricas claras de desempenho.

Essa mudança, contudo, não se limita à incorporação de ferramentas tecnológicas. Trata-se de uma transformação sistêmica que envolve cultura organizacional, governança de dados e adoção de práticas de melhoria contínua. O desafio contemporâneo do jurídico não é apenas inovar, mas sustentar sua evolução de forma estruturada e estratégica.

Nesse contexto, conceitos como evolução incremental, transformação disruptiva, Kaizen, cultura organizacional e governança tornam-se fundamentais para compreender os caminhos possíveis de modernização do jurídico e os riscos de iniciativas isoladas e não sustentáveis.

## 2. Evolução Incrimental V.S Evolução Disruptiva

A evolução incremental encontra fundamento nas teorias de melhoria contínua e gestão da qualidade, difundidas por autores como W. Edwards Deming e pela filosofia Lean.

[5] Advogada, MBA pela FGV em Desenvolvimento Humano de Gestores, especialista em Legal Operations, com mais de uma década de atuação na coordenação e gestão de equipes em escritórios de advocacia.

No contexto jurídico, traduz-se em aperfeiçoamentos progressivos de processos, padronizações e ajustes operacionais que reduzem variabilidade e aumentam previsibilidade, com baixo risco organizacional e elevado potencial de aprendizado institucional.

A evolução disruptiva, por sua vez, dialoga com os estudos de inovação disruptiva de Clayton Christensen, caracterizando-se pela ruptura com modelos tradicionais de atuação. No ambiente jurídico, manifesta-se por meio da incorporação de novas tecnologias, criação de estruturas de *Legal Operations*, automação de fluxos complexos e redefinição do papel do advogado como gestor e parceiro estratégico do negócio.

No plano incremental, observam-se iniciativas como padronização contratual, aprimoramento de fluxos internos, revisão de SLAs e melhor aproveitamento de sistemas já implementados. Já a abordagem disruptiva envolve a criação de estruturas formais de *Legal Operations*, automação avançada de documentos, uso de *analytics* jurídicos e redefinição do papel do advogado como gestor estratégico.

A escolha entre abordagens incremental e disruptiva não deve ser pautada por modismos, mas pela análise da maturidade organizacional e da capacidade de absorção de mudanças. Em contextos pouco estruturados, iniciativas disruptivas podem gerar instabilidade e resistência cultural; já ambientes excessivamente incrementais correm o risco de estagnação. A evolução sustentável do jurídico tende, portanto, a combinar ambos os modelos de forma estratégica e progressiva.

## 2.1. Exemplos Práticos de cada Abordagem:

Na evolução incremental, quando bem estruturada, permite que o departamento jurídico consolide ganhos progressivos sem comprometer a estabilidade operacional, por exemplo: padronização gradual de *workflows* dentro de um sistema de gestão de processo, de forma progressiva e orgânica.

Inicialmente a equipe jurídica operacional identifica um padrão de comportamento dos processos e ajusta o *workflow,* conforme esse padrão. Sendo mais específica ainda: Toda vez que um departamento jurídico recebe uma ação, como padrão deve-se enviar esse processo

judicial a uma equipe para realizar a regularização processual junto ao Tribunal de origem, de que forma isso está padronizado? Um bom *workflow* ajuda tanto num padrão de comportamento quanto na gestão. E assim, cada etapa desse processo é implementado de forma sequencial, permitindo ajustes, validação, sem risco para a operação.

O resultado dessa abordagem incremental costuma ser o aumento do controle das regularizações processuais assim como uma eficaz gestão da demanda, com números de demanda, prazo de cumprimento e índice de atrasos, além do fortalecimento da cultura de documentação de todo o processo interno da ação. O risco envolvido é baixo, pois as mudanças ocorrem de forma controlada, e eventuais problemas podem ser corrigidos sem impacto sistêmico.

Já a evolução disruptiva exige maior capacidade de absorção de mudanças e tolerância ao risco. Um exemplo dessa modalidade seria a implementação de uma nova plataforma de gestão de processos com inteligência artificial, capaz de realizar revisão automatizada de prazos processuais e análise de riscos.

Esse tipo de iniciativa redefine completamente o fluxo de trabalho. A equipe jurídica passa a atuar prioritariamente na validação de análises automatizadas, na negociação estratégica e na definição de parâmetros de risco aceitáveis. A implementação exige treinamento extensivo, revisão de governança, integração com sistemas legados e gestão ativa da resistência cultural.

Os ganhos potenciais são significativos: redução no tempo de análise processual, maior previsibilidade de riscos e liberação da equipe para atividades estratégicas. Contudo, os riscos também são elevados. Falhas na implementação podem comprometer a operação, gerar perda de confiança na tecnologia e criar resistência duradoura à inovação.

## 2.2. Matriz de Decisão para Escolha do Modelo

A escolha entre abordagens incremental e disruptiva não deve ser pautada por modismos, mas pela análise criteriosa de variáveis organizacionais. A maturidade do

departamento jurídico, a cultura da organização e a capacidade de absorção de mudanças são fatores determinantes.

Departamentos jurídicos com baixo nível de maturidade operacional, caracterizados por ausência de padronização, indicadores inconsistentes e processos pouco documentados tendem a fracassar em iniciativas disruptivas. Nesses contextos, a evolução incremental oferece caminho mais seguro e sustentável. A construção progressiva de capacidades permite que a organização desenvolva competências essenciais antes de enfrentar transformações mais complexas.

Por outro lado, ambientes altamente maduros, com processos bem estabelecidos, governança sólida e cultura orientada a dados, possuem maior capacidade de absorver rupturas. Nesses casos, iniciativas disruptivas podem gerar saltos significativos de desempenho sem comprometer a estabilidade operacional.

Organizações que enfrentam pressão competitiva intensa, mudanças regulatórias abruptas ou crescimento acelerado podem necessitar de transformações disruptivas mesmo sem maturidade plena. Nesses cenários, a abordagem híbrida, combinando estabilização incremental de processos críticos com iniciativas disruptivas pontuais tende a apresentar melhores resultados.

A análise de risco também deve considerar a capacidade de reversão. Mudanças incrementais são, por natureza, mais reversíveis. Se um processo padronizado não gera os resultados esperados, pode-se ajustá-lo ou retornar ao modelo anterior com relativa facilidade. Já iniciativas disruptivas, especialmente aquelas que envolvem investimentos elevados em tecnologia ou reestruturação organizacional, possuem custos de reversão significativamente maiores.

Portanto, a escolha não deve ser binária. A evolução sustentável do jurídico tende a combinar ambos os modelos de forma estratégica e progressiva, criando um portfólio de iniciativas que equilibra risco, retorno e capacidade organizacional.

# 3. Kaizen e Melhoria Contínua

No universo interdisciplinar que fundamenta o *Legal Operations*, o Kaizen ocupa posição central. Embora frequentemente traduzido no Ocidente como "melhoria contínua", sua essência, oriunda do Sistema Toyota de Produção, ultrapassa a mera solução de problemas pontuais.

Kaizen representa um sistema organizacional baseado na observação constante dos processos e na participação ativa de todos os níveis da organização, especialmente do gemba, o local onde o trabalho efetivamente ocorre. Não se trata de corrigir falhas isoladas, mas de aperfeiçoar continuamente o sistema para que ele entregue, de forma estável e previsível, aquilo para o qual foi concebido.

No contexto de *Legal Operations*, a adoção do Kaizen conecta-se diretamente aos objetivos de eficiência, previsibilidade, controle de riscos e qualidade. Sua implementação promove melhoria progressiva de indicadores, engajamento da equipe operacional nas decisões, fortalecimento da cultura organizacional e formação de lideranças orientadas por dados.

A aplicação prática dessa filosofia pode ser observada no ambiente de um departamento jurídico, por meio da reestruturação do processo de tratamento de publicações jurídicas em um escritório de advocacia.

A partir da observação conjunta com a equipe operacional, foram implementadas etiquetas padronizadas no sistema de gestão, permitindo a classificação automatizada dos prazos e a geração estruturada de indicadores. Como resultado, houve uma redução superior a 90% dos erros manuais e um aumento de 50% na agilidade do processo, além da criação de uma base confiável para a análise de desempenho.

Esse caso demonstra que a disciplina da melhoria contínua é, muitas vezes, mais transformadora do que iniciativas disruptivas isoladas.

Contudo, a implementação de práticas de melhoria contínua não se sustenta apenas por meio de ferramentas ou indicadores. A incorporação do Kaizen exige uma transformação

cultural capaz de romper padrões tradicionais de hierarquia, resistência à mudança e centralização decisória. Sem alinhamento cultural, iniciativas de melhoria tendem a se esgotar no entusiasmo inicial. A consolidação da evolução contínua no jurídico depende, portanto, de uma cultura organizacional orientada ao aprendizado, à colaboração e à responsabilidade compartilhada pelos resultados. Melhoria contínua é mentalidade, um olhar para operações do que pode ser mais eficiente. É a mentalidade transformando resultados práticos

# 4. Transformação Cultural

O ambiente organizacional contemporâneo é frequentemente descrito como um mundo VUCA — marcado por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Essa dinâmica, antes associada predominantemente à gestão corporativa, passou a integrar também a realidade do jurídico. A velocidade das transformações regulatórias, tecnológicas e mercadológicas impõe às organizações jurídicas a necessidade de adaptação contínua.

Entretanto, existe uma tensão estrutural nesse cenário. Embora o ordenamento jurídico brasileiro seja caracterizado por frequentes alterações legislativas, departamentos jurídicos e escritórios de advocacia historicamente estruturam-se sob lógica de estabilidade, forte hierarquia técnica e centralização do conhecimento. A resistência à revisão de fluxos internos, processos e modelos de gestão revela que a maior barreira à modernização do jurídico não é tecnológica, mas cultural.

A transformação cultural não ocorre de forma espontânea. Exige gestão estruturada da mudança, definição clara de objetivos, governança de implementação e acompanhamento contínuo dos resultados. Iniciativas isoladas tendem a gerar entusiasmo temporário, mas raramente consolidam novos padrões organizacionais.

Nesse contexto, a mudança de mentalidade torna-se elemento central. A incorporação de práticas de *Legal Operations* e melhoria contínua demanda que profissionais do direito ampliem sua atuação para além da técnica jurídica, adotando visão sistêmica, orientação por dados e responsabilidade compartilhada pelos resultados organizacionais. Trata-se de uma transição da excelência individual para a excelência sistêmica.

A consolidação dessa transformação requer comunicação transparente, envolvimento genuíno da equipe desde as fases iniciais, treinamento contínuo e liderança pelo exemplo. Projetos-piloto permitem ajustes progressivos e reduzem riscos, enquanto mecanismos de reconhecimento reforçam comportamentos alinhados à nova cultura. A participação ativa do gemba — o local onde o trabalho efetivamente ocorre — fortalece o senso de pertencimento e aumenta a sustentabilidade das mudanças implementadas.

Quando a melhoria contínua deixa de ser iniciativa pontual e passa a integrar a identidade organizacional, cria-se um ambiente orientado ao aprendizado constante e à adaptação estratégica. A transformação cultural, portanto, não se limita à adoção de ferramentas ou estruturas formais de Legal Operations; ela exige revisão profunda de crenças, comportamentos e critérios de tomada de decisão.

A construção de uma cultura orientada à melhoria contínua demanda tempo, disciplina e consistência. Não se transforma uma organização em poucas semanas, mas por meio de processos estruturados, lideranças comprometidas e governança adequada. É essa base cultural que permite sustentar a evolução incremental, absorver iniciativas disruptivas e garantir a maturidade institucional do jurídico no longo prazo.

## 5. Governança para Evolução Sustentável

A governança para evolução sustentável deve ser compreendida como arquitetura institucional da melhoria contínua. Estruturas formais de acompanhamento, definição clara de papéis, ciclos periódicos de revisão e transparência de indicadores criam ambiente no qual a evolução deixa de depender exclusivamente da vontade individual de líderes específicos.A governança reduz a personalização da mudança e fortalece sua institucionalização.

Quando projetos de melhoria são concluídos, inicia-se uma etapa frequentemente negligenciada: a institucionalização dos resultados alcançados. A melhoria contínua não possui um fim em si mesma; o que se encerra são ciclos de implementação, não o princípio que os orienta. A sustentabilidade da evolução depende da consolidação de práticas, métricas

e responsabilidades na estrutura organizacional. Sem governança, a transformação retorna ao estágio de intenção.

Além disso, o agente de melhoria — seja ele gestor de *Legal Operations*, coordenador ou liderança técnica — precisa desenvolver competências estruturais: capacidade de diagnóstico situacional, leitura crítica de dados, articulação entre áreas, condução de testes controlados e implementação disciplinada de soluções.

A governança para evolução sustentável exige definição clara de papéis, acompanhamento sistemático de indicadores e mecanismos formais de revisão periódica dos processos. Não basta implementar melhorias; é necessário garantir que permaneçam estáveis, mensuráveis e passíveis de aprimoramento contínuo. O mapeamento das evoluções, a documentação das decisões e a visibilidade das etapas conferem segurança à gestão e previsibilidade à operação.

Nesse contexto, o papel da liderança deixa de ser apenas patrocinador de projetos e passa a ser guardião do sistema de melhoria. Sustentar a cultura exige consistência, exemplo e domínio técnico sobre aquilo que se está gerindo.

Mais do que dominar metodologias específicas — como DMAIC, os sete passos do Kaizen ou os oito passos do TBP — o agente de melhoria precisa desenvolver competências estruturais. Disseminar mudanças com clareza, compreender profundamente a situação atual, contextualizar dados, trabalhar de forma colaborativa, testar hipóteses e implementar soluções de maneira disciplinada são habilidades centrais para a consolidação de um jurídico orientado à melhoria contínua.

Na prática, todo processo de evolução sustentável percorre um ciclo essencial: compreender a realidade existente, desenvolver propostas de mudança, testar em escala controlada e implementar com acompanhamento estruturado. A simplicidade desse roteiro não reduz sua relevância; ao contrário, evidencia que a transformação organizacional depende menos de complexidade metodológica e mais de consistência na execução.

Quando a governança está alinhada à cultura e à mentalidade de melhoria, o jurídico alcança maturidade institucional. A evolução incremental encontra sustentação, iniciativas

disruptivas tornam-se absorvíveis e a organização desenvolve capacidade adaptativa permanente.

A modernização do jurídico não será definida pela adoção isolada de tecnologias ou pela criação formal de departamentos de *Legal Operations*, mas pela capacidade de integrar estratégia, método, cultura e governança em um sistema coerente de evolução contínua.

# 6. Conclusão

A transformação do jurídico não é um evento pontual, mas um processo contínuo que demanda visão estratégica, disciplina metodológica e, sobretudo, compromisso cultural. Neste capítulo, analisamos as duas grandes vertentes de evolução: incremental e disruptiva, bem como os pilares que sustentam qualquer processo de modernização duradouro: o Kaizen – melhoria contínua, a transformação cultural e a governança estruturada.

A escolha entre abordagens incrementais e disruptivas revela-se, na prática, uma decisão eminentemente estratégica. Organizações com menor maturidade operacional tendem a encontrar na evolução incremental um caminho mais seguro e sustentável para o aperfeiçoamento de seus processos, enquanto contextos mais estruturados podem absorver transformações de caráter disruptivo com maior eficácia.

Nesse cenário, o ponto de equilíbrio entre ambos os modelos depende de uma análise criteriosa da maturidade organizacional, da capacidade institucional de absorver mudanças e do nível de risco que se está disposto a assumir.

O Kaizen demonstra que a melhoria contínua, quando genuinamente incorporada à rotina da equipe, produz resultados expressivos sem os riscos associados às transformações abruptas. Mais do que uma metodologia, trata-se de uma mentalidade, um olhar permanente sobre o que pode ser feito de forma mais eficiente, com participação ativa de todos os níveis da organização.

A transformação cultural surge, como o maior desafio, pois a maior resistência ao novo reside na barreira humana, resistência à revisão de processos, na centralização do

conhecimento e na rigidez hierárquica historicamente presentes nesse ambiente. Superar esse obstáculo exige gestão estruturada da mudança, comunicação transparente, liderança pelo exemplo e envolvimento genuíno de toda a equipe desde o início do processo.

A governança, por sua vez, constitui o elemento que transforma a intenção em institucionalização. Na ausência de estruturas formais de acompanhamento, da definição clara de responsabilidades e de ciclos periódicos de revisão, as melhorias implementadas tendem a perder consistência e efetividade ao longo do tempo.

É a governança que assegura que o processo de evolução organizacional não permaneça condicionado à atuação ou à vontade de lideranças específicas, mas seja incorporado de forma permanente à cultura e à identidade institucional do departamento jurídico.

Quando essa integração entre estratégia, cultura e governança ocorre, o departamento jurídico deixa de reagir às mudanças e passa a desenvolver a competência institucional de antecipá-las e absorvê-las com maturidade, tornando-se, de fato, um parceiro estratégico indispensável para as organizações que habitam um mundo em transformação permanente.

---

## Referências bibliográficas


Site: Mudança para o Crescimento do Negócio | Artigo KAIZEN™
Visita: 03/01/2026 às 20:33

Apostila Kaizen [livro eletrônico]. -- Campinas, SP: FM2S Educação e Consultoria, 2022. PDF

Site: Cultura Kaizen como motor de sustentabilidade | KAIZEN™
Visita: 05/01/2026 às 22:08

Site: O que é Mundo VUCA: características e como lidar com ele?
Visita: 03/01/2026 às 21:00

# CAPÍTULO 3

# Gestão de Mudanças no Jurídico

*Gabriela Rossi*[1]

## 1. Introdução

Transformar a forma como um departamento jurídico opera exige muito mais do que implementar ferramentas, revisar fluxos e adotar sistemas. Mudanças alteram e impactam hábitos, crenças, rotinas e métodos de trabalho construídos, muitas vezes, ao longo de anos. Por isso, a Gestão de Mudanças se torna um elemento central na atuação de *Legal Ops*, pois garante que a evolução não seja apenas técnica, mas cultural e, sobretudo, sustentável.

Neste capítulo, exploramos os quatro pilares da mudança no *Legal Ops:* comunicação interna, engajamento de lideranças, gestão de resistências e manutenção da cultura, sob uma perspectiva executiva e prática, com exemplos aplicáveis à rotina de departamentos jurídicos corporativos. Esses pilares não operam de forma isolada; são interdependentes e, quando bem executados, elevam o jurídico a um novo patamar de maturidade, atuação estratégia e performance.

## 2. Comunicação Interna

O primeiro pilar é a **Comunicação Interna**, responsável por promover clareza, transparência e alinhamento organizacional. Nenhum processo de mudança prospera sem uma

[1] Gabriela Rossi, é advogada com mais de 20 anos de experiência em Direito Empresarial, Gestão Jurídica, Controladoria Jurídica e Legal Operations, atuando na liderança de operações jurídicas de abrangência nacional. Ao longo de sua trajetória, consolidou experiência na estruturação e otimização de processos, implantação de controles internos, governança, gestão de riscos, desenvolvimento de indicadores estratégicos (KPIs), dashboards gerenciais e reportes executivos para apoio à tomada de decisão da alta administração. Possui atuação na liderança de equipes multidisciplinares e na condução de projetos de melhoria contínua, automação de processos e transformação da gestão jurídica, com foco em eficiência operacional, inovação e geração de valor para as organizações.
Sua formação executiva contempla, certificação em Controladoria Jurídica, Gestão Jurídica-Legal Operations e IA, Gestão de Projetos, Auditoria, Gestão Documental, Análise de Dados para Tomada de Decisão, Inovação e Inteligência Artificial aplicada ao Direito, áreas em que desenvolve iniciativas voltadas à modernização e ao fortalecimento da gestão jurídica estratégica.

comunicação eficaz, pois toda transformação somente pode ser compreendida, assimilada e executada quando adequadamente estruturada e transmitida.

Por essa razão, é fundamental que as equipes compreendam com precisão o que será alterado, as razões que justificam a mudança e as expectativas atribuídas a cada área envolvida. A comunicação reduz incertezas, fortalece a confiança e minimiza o risco de interpretações divergentes.

Quanto mais estruturada for a comunicação — por meio de comunicados formais, materiais explicativos, rituais de alinhamento e canais internos de interação — maior tende a ser a aderência ao projeto e o engajamento dos envolvidos.

Um dos erros mais recorrentes em processos de transformação é a comunicação vaga ou insuficiente. Seus efeitos manifestam-se rapidamente na forma de retrabalho, ruídos entre áreas, redução da produtividade e desalinhamento entre a equipe de Legal Operations e seus clientes internos, comprometendo a efetividade das iniciativas implementadas.

No ambiente jurídico, em que precisão, previsibilidade e segurança são fundamentais, a clareza assume um papel mais estratégico. A comunicação interna funciona como a ponte entre a visão da transformação e a prática diária das equipes. É ela que evita ruídos, reduz inseguranças e cria um ambiente onde as pessoas entendem o propósito das iniciativas e o impacto que terão em suas rotinas.

Uma comunicação eficaz deve ser clara, transparente e contínua. Mas do que informar, precisa contextualizar. Ela apresenta o "porquê" antes do "como", conecta os objetivos organizacionais à realidade de cada área e está sempre acompanhada de materiais de apoio, manuais revisitados, apresentações e vídeos curtos, comunicados recorrentes e dashboards de acompanhamento.

É importante lembrar: pessoas precisam saber onde estão, o que se espera delas e quais caminhos existem para evoluir dentro da área de *Legal Ops*. Para isso, a comunicação deve ser multicanal, intranet, newsletters, e-mails, reuniões de alinhamento e espaços de troca direta. Quando bem estruturada, a comunicação prepara o terreno para as etapas da transformação, reduz resistências e fortalece o engajamento das equipes.

## 2.1. Aplicação Prática da Comunicação em Projetos de Implantação

Em projetos de implementação de sistemas de gestão de processos, especialmente no

contexto jurídico, a comunicação interna desempenha papel determinante para o sucesso da iniciativa. Organizações mais maduras não tratam a comunicação como etapa acessória, mas como um eixo estratégico da gestão da mudança.

Nesses cenários, é comum que a comunicação seja iniciada semanas antes do *go-live*, estruturada a partir de um cronograma claro e sustentada por diferentes formatos de conteúdo. Entre as práticas mais adotadas estão a disponibilização de vídeos curtos e explicativos, a realização de sessões de perguntas e respostas e a criação de dashboards simplificados que permitem acompanhar a evolução da adoção do sistema.

Essa abordagem multicanal e contínua contribui significativamente para a redução de riscos operacionais. Observa-se, na prática, a diminuição de chamados emergenciais, a mitigação da insegurança dos usuários e a redução da resistência à mudança, fatores frequentemente associados a falhas de comunicação em projetos dessa natureza.

Além disso, a efetividade da comunicação pode (e deve) ser monitorada por meio de indicadores que avaliem não apenas o alcance, mas também o nível de compreensão e adesão das equipes envolvidas.

## 2.2. Diretrizes para uma Comunicação Interna Eficaz

Para garantir consistência e efetividade na comunicação durante a implantação, recomenda-se observar os seguintes pontos:

- Clareza na mensagem: definição objetiva do que será feito, porque a mudança é necessária e quando ocorrerá;
- Disponibilização de materiais de apoio: conteúdos práticos e acessíveis, como manuais, vídeos e apresentações;
- Comunicação contínua e multicanal: utilização de diferentes meios e reforços ao longo do tempo;
- Conexão com a rotina das equipes: explicitação dos impactos práticos no dia a dia dos usuários;
- Monitoramento por indicadores: acompanhamento da adesão, engajamento e entendimento da comunicação.

# 3. Engajamento de Líderes

O segundo pilar é o **Engajamento de Líderes**, elemento fundamental para sustentar a mudança e legitimar o processo. Líderes não podem apenas estar informados, precisam estar comprometidos e ativos.

Eles funcionam como multiplicadores da visão, modelam comportamentos e têm a capacidade de reduzir resistências antes mesmo que elas se tornem visíveis. Quando líderes participam desde o início, compreendem o impacto e reforçam a importância da transformação, o jurídico avança com consistência.

Nenhuma transformação acontece "debaixo para cima". Para que iniciativas de *Legal Ops* ganhem tração, é indispensável que as lideranças estejam envolvidas desde o início e que atuem como defensoras e multiplicadoras da mudança.

Líderes que se engajam compreendem a visão estratégica, interpretam o impacto, antecipam desafios e traduzem mensagens estratégicas para suas equipes. Sua postura é um termômetro para o restante da organização: quando demonstram alinhamento e segurança fortalecem a confiança, quando hesitam, ampliam incertezas.

Por isso, é indispensável que no projeto de Gestão de Mudanças inclua debates exclusivos para lideranças, com reuniões de acompanhamento, relatórios, dashboards e sínteses estratégicas que facilitem a tomada de decisão. Além disso, líderes devem ter clareza sobre seu papel: apoiar novas práticas, reforçar os rituais de governança, estimular a adoção de sistemas/melhorias, e, atuar como mediadores entre a alta gestão e as equipes operacionais. O engajamento das lideranças é, em essência, o alicerce que impede que o projeto enfraqueça ou se paralise diante dos primeiros obstáculos.

## 3.1. Aplicação Prática do Engajamento das Lideranças-Vetor de Transformação

O engajamento das lideranças é um dos principais fatores de sucesso em iniciativas de transformação na área jurídica, especialmente em projetos relacionados a *Legal Operations*.

Mais do que apoiar institucionalmente, espera-se que os gestores atuem de forma ativa e visível ao longo de toda a jornada de implementação.

Um exemplo prático dessa atuação ocorre quando gestores jurídicos participam efetivamente de comitês de *Legal Ops*, utilizam *dashboards* nas reuniões de acompanhamento e passam a demandar indicadores objetivos para a tomada de decisão, em substituição a percepções subjetivas. Esse comportamento sinaliza, de forma clara, a prioridade estratégica da iniciativa e influencia diretamente a postura das equipes.

Como resultado, observa-se uma aceleração na incorporação de uma cultura orientada por dados, com maior foco em eficiência, previsibilidade e melhoria contínua. A atuação consistente das lideranças, nesse contexto, não apenas legitima a mudança, mas também reduz resistências e fortalece o engajamento organizacional

### 3.2. Diretrizes para o Engajamento das Lideranças

Para garantir a efetividade do papel das lideranças em processos de transformação, recomenda-se observar os seguintes aspectos:

- Participação desde a fase inicial: envolvimento dos líderes desde a concepção do projeto, e não apenas na etapa de execução;
- Patrocínio executivo: existência de apoio claro e visível da alta gestão;
- Tomada de decisão orientada por dados: utilização consistente de indicadores e métricas;
- Governança estruturada: realização de fóruns executivos periódicos para acompanhamento da evolução do projeto;
- Atuação como agentes de mudança: líderes engajados como multiplicadores das novas práticas e diretrizes.

## 4. Resistências e Apoio

O terceiro pilar: **Resistências e Apoio**, frequentemente o mais desafiador. Toda mudança gera desconforto, especialmente em ambientes jurídicos, que tradicionalmente valorizam previsibilidade e estabilidade. As resistências podem surgir por insegurança

tecnológica, receio de perda de autonomia, apego a práticas consolidadas ou sobrecarga temporária.

A gestão de mudanças precisa reconhecer e acolher essas sensações, mapeá-las e tratá-las com responsabilidade. Da mesma forma, é importante identificar grupos que apoiam a transformação, pois eles impulsionam o movimento, testam novas práticas e ajudam a disseminar confiança. Resistir não é, necessariamente, um problema, muitas vezes é apenas um sinal de falta de informação, apoio ou segurança.

No ambiente jurídico, em que a previsibilidade constitui um valor fundamental, a resistência à mudança pode surgir como uma reação natural. Nesse contexto, o ponto de partida para uma transformação bem-sucedida é a realização de um diagnóstico consistente, capaz de ouvir as equipes, identificar preocupações legítimas e mapear os grupos mais sensíveis aos impactos das mudanças propostas.

Paralelamente, é fundamental identificar e fortalecer os grupos de apoio. Multiplicadores, profissionais que naturalmente abraçam novidades podem atuar como influenciadores positivos. Envolvê-los em projetos/pilotos, testes, pilotos e validações geram senso de pertencimento e acelera a disseminação da mudança. Gerenciar resistências e fortalecer apoios é reconhecer a dimensão humana da transformação e transformá-la em uma aliada estratégica.

## 4.1. Gestão de Resistências e Construção de Apoio

Em processos de transformação na área jurídica, a resistência à mudança não deve ser tratada como um obstáculo isolado, mas como um fenômeno natural e previsível. A forma como essa resistência é gerida pode determinar o ritmo e a efetividade da adoção das novas práticas propostas pelo Legal Operations.

Um exemplo recorrente ocorre na implementação de padronização de peças jurídicas. Ao identificar resistência por parte de determinados profissionais, uma abordagem eficaz consiste em envolver advogados influentes no desenvolvimento de modelos piloto. A partir dessa construção colaborativa, é possível coletar feedbacks estruturados, realizar ajustes e, principalmente, demonstrar ganhos objetivos em termos de tempo e qualidade.

Esse movimento, além de aumentar a aderência técnica das soluções, contribui para a legitimação da mudança dentro das equipes. Na prática, a resistência inicial tende a ser gradualmente substituída por uma adesão progressiva, impulsionada pela evidência concreta de benefícios e pela influência de pares.

Esse processo aumenta a aderência técnica das soluções e legitima a mudança dentro da equipe. A resistência inicial tende a ser substituída por adesão progressiva, impulsionada por evidências concretas e pela influência de pares.

### 4.2. Diretrizes para Gestão de Resistências

Para lidar de forma estruturada com resistências e fortalecer o apoio interno, recomenda-se observar os seguintes pontos:

- Mapeamento de resistências: identificação prévia dos principais pontos de objeção e grupos mais impactados;
- Escuta estruturada: criação de canais formais para coleta de percepções, dúvidas e sugestões das equipes;
- Planos direcionados: desenvolvimento de estratégias específicas para públicos mais sensíveis à mudança;
- Identificação de influenciadores: envolvimento de profissionais-chave como multiplicadores e patrocinadores informais;
- Acompanhamento próximo: monitoramento contínuo durante a transição, com ajustes rápidos conforme necessário.

## 5. Manutenção da Cultura

O quarto e último pilar é a Manutenção da Cultura. A transformação organizacional não se encerra com a implementação das mudanças; ao contrário, é nesse momento que seu verdadeiro processo de consolidação se inicia.

Para que a área de *Legal Operations* se estabeleça como parte integrante da identidade do departamento jurídico, é indispensável preservar e fortalecer a cultura construída ao longo da jornada de transformação. Isso exige a revisão contínua de processos, o acompanhamento

sistemático de indicadores, a integração adequada de novos colaboradores e o reforço permanente dos comportamentos alinhados aos objetivos estratégicos da organização.

Uma cultura orientada pelos princípios de *Legal Operations* valoriza a tomada de decisões baseada em dados, a transparência, a eficiência, a padronização e a melhoria contínua. Sua sustentação depende da manutenção de mecanismos consistentes de governança, tais como reuniões periódicas de acompanhamento, análises de desempenho, revisões estruturadas de fluxos de trabalho, atualização de diretrizes internas e programas de onboarding voltados à assimilação da cultura organizacional. Da mesma forma, o reconhecimento de boas práticas, por meio da divulgação de casos de sucesso, campanhas internas e iniciativas de valorização das equipes, contribui para o fortalecimento dessa cultura.

Um dos principais riscos observados após a conclusão de projetos de transformação é o chamado "efeito elástico", fenômeno pelo qual a organização gradualmente retorna a práticas e comportamentos anteriormente adotados. A manutenção da cultura constitui o principal mecanismo de prevenção contra esse movimento, assegurando que os avanços alcançados sejam efetivamente incorporados à rotina institucional.

Quando adequadamente cultivada, a mudança deixa de ser percebida como um projeto temporário e passa a integrar o funcionamento cotidiano da organização. Com o tempo, a rotina transforma-se em cultura, e a cultura consolida-se como identidade.

Ao fortalecer essa base cultural, o departamento jurídico amplia sua previsibilidade, sua segurança operacional, sua eficiência e sua maturidade estratégica. Mais do que sustentar os resultados já alcançados, cria as condições necessárias para promover novas evoluções de forma consistente, independentemente de mudanças de pessoas, lideranças ou estruturas organizacionais.

## 5.1. Sustentação da Cultura e dos Resultados

A consolidação de iniciativas de *Legal Operations* não se encerra com a implementação de ferramentas ou a revisão de processos. Um dos maiores desafios das organizações jurídicas está na capacidade de sustentar, ao longo do tempo, os ganhos obtidos, especialmente em contextos de mudanças de liderança ou reestruturações organizacionais.

Nesse sentido, a institucionalização de práticas e rotinas de governança torna-se um fator crítico. Um exemplo prático pode ser observado em departamentos jurídicos que adotam rituais mensais de análise de indicadores, realizam revisões periódicas de fluxos e estruturam processos de integração para novos colaboradores já alinhados à cultura de *Legal Ops*.

Além disso, a manutenção da cultura está diretamente associada à capacidade da organização de reforçar comportamentos desejados, reconhecer resultados alcançados e evitar a regressão a práticas anteriores, menos eficientes.

### 5.2. Diretrizes Práticas para Manutenção da Cultura

Para garantir a perenidade das práticas e resultados, recomenda-se observar os seguintes aspectos:

- Rituais de governança: realização de reuniões periódicas para acompanhamento de indicadores e tomada de decisão;
- Revisão contínua: atualização sistemática de métricas, fluxos e processos conforme a evolução da operação;
- Integração de novos colaboradores: incorporação estruturada à cultura e às práticas de *Legal Ops* desde o onboarding;
- Reconhecimento e comunicação: valorização de boas práticas e divulgação de resultados alcançados;
- Mecanismos de sustentação: implementação de controles e diretrizes que evitem o retorno a práticas anteriores.

A implementação de *Legal Operations* não se sustenta apenas com sistemas e processos bem desenhados. O que realmente garante resultado é a forma como a mudança é conduzida no dia a dia.

## 6. Considerações Finais

Na prática, áreas jurídicas que têm sucesso combinam quatro movimentos simples e consistentes: comunicam bem, engajam suas lideranças, tratam as resistências de forma estruturada e criam rotinas que sustentam a nova forma de trabalhar. Não se trata de ações

complexas, mas de disciplina na execução.

Quando a comunicação é clara, as lideranças dão o exemplo, as equipes são ouvidas e os resultados passam a ser acompanhados com frequência, a mudança deixa de ser um esforço pontual e passa a fazer parte da rotina. É nesse momento que os ganhos começam a aparecer de forma mais consistente, com mais eficiência, menos retrabalho e maior previsibilidade.

Por outro lado, quando esses elementos não estão presentes, o cenário tende a ser o oposto: baixa adesão, retorno a práticas antigas, aumento de retrabalho, decisões baseadas em percepções em vez de dados, desalinhamento entre áreas e perda gradual dos avanços conquistados. Surgem inseguranças, sobrecargas das equipes mais engajadas, falta de padronização e dificuldade em sustentar qualquer evolução no médio e longo prazo.

No fim, *Legal Ops* funciona melhor quando deixa de ser um projeto e passa a ser uma forma de operar. E isso acontece quando a mudança é simples de entender, fácil de aplicar e constantemente reforçada no dia a dia.

E áreas jurídicas que incorporam essa lógica fortalecem sua eficiência operacional e ampliam, de forma consistente, seu papel estratégico, sustentável dentro das organizações, preparado para o futuro.

---

## Referências Bibliográficas


CLOC (Corporate Legal Operations Consortium). **A estrutura Core 12 da CLOC orienta e apoia a excelência operacional**. Disponível em: https://cloc.org/wp-content/uploads/2024/11/What-is-Legal-Operations_August2020.pdf

DUARTE, Luis Gustavo Potrick. **Dominando Legal Ops**. 1. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025.

SAMICO, Paulo; TOCCI, Guilherme; MILAGRES, Francisco; LOPES, Ianda. **Jurídico 5.0 e Operações Exponenciais**. São Paulo: SaraivaJur, 2024

SALOMÃO, Celina. **A nova era da gestão jurídica: inovação, tecnologia e legal operations.** Revista Justiça & Cidadania, 2024.

# CAPÍTULO 4

# A Origem Global do *Legal Operations*

*Isabella Cristina Silva Greathouse*[6]

*Juliana Alves Moreira Costa*[7]

## 1. Introdução

Por muito tempo, a área jurídica foi vista como um espaço essencialmente técnico, cujo valor se media pela qualidade dos pareceres e pela capacidade de interpretar leis. Falar em gestão, eficiência ou indicadores de desempenho soava estranho à profissão, e a administração do departamento ficava em segundo plano, delegada a secretárias, assistentes ou a algum advogado sobrecarregado de demandas.

Quem cuida da 'empresa dentro da empresa' nos departamentos jurídicos e escritórios — controlando orçamento, gerenciando fornecedores e transformando dados em decisões estratégicas? Essa é a essência do *Legal Operations*, ou *Legal Ops*, uma função que nasceu da necessidade real de fazer o jurídico funcionar com a eficiência de um negócio.

## 2. Como surgiram as funções de Legal Ops nos EUA

Para entender o *Legal Ops*, é preciso voltar ao seu contexto de origem. Nas décadas de 1970 e 1980, os departamentos jurídicos das grandes empresas norte-americanas funcionavam

[6] Advogada e Coordenadora de Gestão Jurídica no Rolim Goulart Cardoso Advogados, com foco em eficiência operacional, gestão de projetos e otimização de processos jurídicos. Graduada em Direito pela FUMEC, com especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e em Direito Processual Civil pelo CAD. Integra a Comissão de Gestão, Controladoria Jurídica e *Legal Operations* da OAB/MG, contribuindo para a disseminação de boas práticas de gestão e inovação na advocacia.

[7] Advogada e Controller Jurídico com sólida experiência na área. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva, especialista em Gestão Jurídica pelo IBMEC/MG e MBA em Advocacia de Alta Performance pela PUC Minas. Certificada em *Legal Operations (Future Law),* Controladoria Jurídica (Radar) e Compliance Anticorrupção (LEC). Secretária Adjunta da Comissão de Gestão, Controladoria Jurídica e *Legal Operation*s da OAB/MG. Comprometida com excelência e evolução contínua da Gestão Jurídica.

de forma descentralizada: cada área de negócio contratava escritórios de advocacia conforme sua necessidade imediata, sem critérios padronizados, contratos estruturados ou controle de custos. A ausência de governança sobre os gastos jurídicos era a regra, não a exceção.

Dois grandes catalisadores aceleraram o *Legal Ops* nos Estados Unidos: a transformação do papel do advogado interno e as crises econômicas. Até os anos 1980, os escritórios de advocacia eram protagonistas das decisões jurídicas corporativas, e o advogado interno atuava, na prática, apenas como intermediário.

O ponto de virada começou nos anos 1990, quando empresas de tecnologia, finanças e manufatura passaram a questionar publicamente o aumento das despesas legais. As primeiras respostas vieram de dentro das próprias empresas, com estruturas internas dedicadas a gerenciar de forma mais inteligente os recursos jurídicos já existentes. Nascia, ainda de forma não sistematizada, o embrião do que viria a ser chamado de *Legal Operations.*

A crise financeira de 2008 foi o segundo divisor de águas. Com o aperto orçamentário, as empresas cortaram custos e passaram a fiscalizar com rigor os gastos com escritórios externos. Esse contexto transformou o *Legal Ops* de luxo corporativo em necessidade estratégica. Profissionais com habilidades em gestão financeira, análise de dados e tecnologia tornaram-se cada vez mais valorizados dentro dos departamentos jurídicos.

A mesma pressão que transformou a gestão dos departamentos internos chegou ao mercado de serviços jurídicos como um todo. Clientes passaram a exigir previsibilidade de custos, transparência nos honorários e alternativas ao modelo tradicional de cobrança por hora trabalhada. O mercado de advocacia respondeu: escritórios que incorporaram práticas de gestão mais sofisticadas tornaram-se parceiros mais competitivos, ao passo que os que resistiram à mudança foram progressivamente pressionados pela concorrência e pela insatisfação de seus clientes.

Ao longo da década de 2010, o avanço tecnológico exerceu papel determinante na redefinição das fronteiras de atuação de *Legal Ops.* A incorporação progressiva de soluções digitais, como sistemas voltados à administração do ciclo de vida contratual, ferramentas de controle e auditoria de despesas jurídicas (*e-billing*) e plataformas de gestão de contencioso, alterou significativamente a forma como os departamentos jurídicos organizam seus fluxos de trabalho.

Mas, recentemente, a introdução de aplicações de inteligência artificial voltadas ao contexto jurídico intensificou esse movimento, ampliando a capacidade de processamento, padronização e extração de insights a partir de grandes volumes de dados. Esse conjunto de transformações não apenas viabilizou ganhos relevantes de eficiência e escalabilidade, mas também introduziu novas camadas de complexidade operacional.

## 2.1 ACC, CLOC E O Movimento de Profissionalização

A profissionalização do *Legal Operations* foi estruturada por organizações que perceberam a necessidade de reunir profissionais, fomentar o intercâmbio de conhecimento e estabelecer padrões para a função. Duas entidades se destacam como protagonistas desse movimento: a *Association of Corporate Counsel* (ACC) e o *Corporate Legal Operations Consortium* (CLOC).

A ACC, fundada em 1982 nos Estados Unidos e presente em mais de 85 países com mais de 45.000 membros, foi uma das primeiras organizações a reconhecer formalmente o *Legal Operations* como função distinta e estratégica no ambiente corporativo. Ao longo das décadas, dedicou grupos de trabalho, publicações e eventos ao tema, sendo seu ACC *Chief Legal Officer Survey* (pesquisa anual realizada pela ACC) uma referência global para compreender tendências e desafios dos departamentos jurídicos. Sua contribuição foi essencial para legitimar a área e colocá-la na agenda dos *General Counsels* (Diretor Geral Jurídico), demonstrando que gerir bem o jurídico é, antes de tudo, uma responsabilidade de liderança.

O CLOC surgiu em 2015 como uma iniciativa voltada especificamente aos profissionais de *Legal Operations*, fundado por líderes de grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício que trabalhavam de forma isolada em suas organizações. Em poucos anos, cresceu para reunir mais de 3.000 membros em mais de 40 países, produzindo o CLOC *State of the Industry*, um dos *benchmarks* mais relevantes da área, e promovendo o CLOC *Global Institute*, considerado o maior evento de *Legal Operations* do mundo.

Desde sua fundação, o CLOC adota uma visão de ecossistema: a profissionalização da gestão jurídica envolve advogados internos, gestores, especialistas em tecnologia e prestadores de serviços, o que confere ao modelo uma aplicabilidade que transcende contextos e fronteiras.

Completando esse movimento, universidades norte-americanas e europeias passaram a oferecer cursos, especializações e disciplinas em MBAs voltados à gestão jurídica, e certificações específicas em *Legal Operations* foram desenvolvidas para profissionais de diferentes formações. Esse avanço acadêmico consolidou o *Legal Operations* como campo de conhecimento autônomo, com metodologia, vocabulário e práticas próprias, transformando o que nasceu como uma necessidade prática das empresas em uma profissão estruturada e reconhecida globalmente.

A expansão do *Legal Operations* para o Brasil acompanhou, com certa defasagem, o movimento já consolidado nos Estados Unidos e na Europa. O CLOC – aqui, CLOB – formalizou presença no país dentro de sua estratégia global, dando acesso a benchmarks internacionais, eventos e uma rede que permite ao gestor jurídico brasileiro dialogar com pares de outros países. A ACC, por sua vez, conta com capítulos ativos no Brasil, conectando advogados internos à sua rede global de recursos e iniciativas voltadas à gestão jurídica corporativa. Esse movimento foi impulsionado, em grande parte, por empresas multinacionais que passaram a replicar internamente as práticas de suas matrizes, trazendo a cultura de eficiência, controle de custos e orientação a dados que caracteriza o *Legal Operations*.

A profissionalização da área é especialmente relevante no Brasil, dado seu ambiente regulatório complexo (carga tributária elevada, legislação trabalhista densa e alto volume de litígios). Sem processos estruturados e uso estratégico de tecnologia, os departamentos jurídicos geram ineficiências que afetam o negócio — o Legal Ops oferece a metodologia para reverter esse quadro, transformando o jurídico de centro de custos em gerador de valor. O crescimento de cursos, certificações e comunidades sobre o tema no país mostra que uma nova geração de profissionais vem se preparando para gerir o jurídico com o mesmo rigor estratégico de outras áreas da organização.

## 2.2 Os 12 Domínios do CLOC e seus pilares

Um dos legados mais concretos do CLOC para a área de *Legal Operations* foi a definição de um conjunto de 12 domínios de competências essenciais que estruturam a função. Publicado e continuamente atualizado pela organização, esse modelo serve como mapa de referência tanto para os profissionais que atuam na área quanto para as organizações que desejam avaliar a maturidade de suas operações jurídicas (CLOC, 2024).

Estes domínios não foram criados para descrever a realidade de um único tipo de organização ou profissional. Não são uma "receita". Eles representam as diretrizes para uma gestão jurídica inteligente, indicando o que precisa ser desenvolvido para otimizar os fluxos de trabalho, eficiência, qualidade e valor sustentável. A seguir, cada domínio é apresentado com suas especificidades:

### 2.2.1 Business Intelligence — Inteligência de Negócios

Este domínio trata da capacidade de orientar decisões com base em dados e não em intuição. Envolve a definição de indicadores de desempenho, o acompanhamento de métricas e a construção de relatórios e painéis que permitam visualizar resultados e tendências.

O objetivo é transformar os dados produzidos pelo trabalho jurídico em insumos concretos para decisões estratégicas, com capacidade de comunicar resultados de forma clara e objetiva para lideranças e *stakeholders*.

### 2.2.2 Financial Management — Gestão Financeira

A gestão financeira compreende o planejamento e acompanhamento do orçamento, previsão de gastos, gestão de custos internos e de fornecedores externos e o alinhamento entre investimentos jurídicos e resultados estratégicos.

A maturidade nesse pilar aparece quando o jurídico deixa de apenas administrar o orçamento e passa a participar das decisões de alocação de recursos, demonstrando claramente o retorno sobre os investimentos. É um domínio de impacto imediato porque torna visíveis os desperdícios, quais atividades consomem mais recursos do que deveriam e onde os investimentos trarão maior retorno.

### 2.2.3 Firm & Vendor Management — Gestão de Escritórios e Fornecedores

A relação com fornecedores externos — sejam escritórios de advocacia, consultorias especializadas, prestadores de serviços técnicos ou plataformas de tecnologia — é um dos pontos de maior impacto financeiro e qualitativo na operação jurídica.

Este domínio trata justamente da estruturação dessa relação: como selecionar fornecedores com critérios objetivos, como negociar contratos e acordos de prestação de serviços, como definir expectativas claras de entrega e como avaliar periodicamente o

desempenho dos parceiros externos. O objetivo é criar um ecossistema de parceiros alinhados às métricas de eficiência e valor.

### 2.2.4 Information Governance — Governança da Informação

Trata da definição de políticas claras para organizar, proteger, armazenar e compartilhar dados e documentos jurídicos. Em um contexto regulatório complexo, marcado por legislações de proteção de dados como a LGPD, práticas sólidas de governança são essenciais tanto para conformidade quanto para mitigação de riscos.

Uma governança da informação madura abrange tanto documentos físicos quanto ativos digitais armazenados em ambientes locais e na nuvem, com controles de acesso, políticas de retenção e planos de resposta a incidentes.

### 2.2.5 Knowledge Management — Gestão do Conhecimento

A gestão do conhecimento trata de implementar processos para capturar, estruturar e disponibilizar o conhecimento produzido pelo trabalho jurídico, tornando-o acessível a toda a organização. Inclui a criação de repositórios de precedentes, modelos de documentos, guias de melhores práticas e fluxos de compartilhamento de informação entre profissionais.

Quando bem estruturada, a gestão do conhecimento evita retrabalho, acelera o atendimento de demandas recorrentes e preserva o conhecimento institucional mesmo diante de mudanças na equipe.

### 2.2.6 Organization Optimization & Health — Otimização Organizacional e Saúde

Esse domínio está relacionado à estrutura e ao bem-estar da equipe jurídica. Envolve estratégias de contratação, planos de desenvolvimento profissional e a promoção de um ambiente de trabalho saudável, com dinâmicas que promovam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Um time bem estruturado e engajado é essencial para a sustentabilidade das operações jurídicas.

### 2.2.7 Practice Operations — Operações da Prática Jurídica

Trata da eficiência do trabalho jurídico em si, analisando como os advogados e profissionais jurídicos executam suas tarefas no dia a dia. Seu principal objetivo é minimizar

atividades repetitivas, manuais e de baixo impacto por meio de políticas, processos, ferramentas e alocação inteligente de recursos, permitindo que os profissionais se concentrem em trabalhos de maior valor agregado, para que possam construir parcerias estratégicas com outras áreas do negócio.

### 2.2.8 Project & Program Management — Gestão de Projetos e Programas

A adoção de metodologias estruturadas de gestão de projetos, como Legal Project Management (LPM), é um indicador de maturidade das organizações jurídicas contemporâneas. Envolve tratar demandas complexas como projetos com escopo, prazo, responsáveis, recursos e indicadores claros. A adoção de práticas de gestão de projetos no jurídico gera um impacto cultural relevante: aumenta a clareza sobre o que será feito, por quem, em que prazo e com quais recursos, tornando o trabalho mais transparente e previsível.

### 2.2.9 Service Delivery Models — Modelos de Entrega de Serviços

Esse domínio trata de como o trabalho jurídico é distribuído entre os diferentes recursos disponíveis (tecnologia, equipe interna, escritórios e fornecedores externos) de forma a garantir que cada demanda seja atendida pelo recurso mais adequado, no menor custo e com a maior qualidade possível.

Não existe um modelo único: a composição ideal varia conforme o volume, a complexidade, o risco e a sensibilidade a custos de cada tipo de trabalho. A maturidade passa por mapear os tipos de demanda, padronizar fluxos de atendimento, estruturar relações com fornecedores alternativos e desenvolver manuais que orientem toda a equipe sobre como o serviço jurídico é prestado.

### 2.2.10 Strategic Planning — Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico conecta os objetivos do jurídico com a estratégia da organização. Esse domínio envolve estabelecer metas mensuráveis, criar *roadmaps*, entender capacidade e demanda e conectar o trabalho jurídico aos resultados do negócio.

Com um planejamento estruturado, o jurídico toma decisões guiadas por dados, prioridades e visão de futuro — e não apenas reage ao dia a dia. Isso orienta onde investir, o que priorizar, como alocar recursos e como evoluir a função jurídica com consistência.

### 2.2.11 Technology — Tecnologia

O domínio de Tecnologia trata de escolher, implementar e governar ferramentas que automatizam tarefas, aumentam eficiência e apoiam decisões baseadas em dados, sempre com propósito, planejamento e métricas. Inclui soluções como sistemas de gestão de contratos (CLM), plataformas de gestão de demandas (*matter management*), ferramentas de *e-discovery* e *e-billing*, até soluções de inteligência artificial aplicadas à análise de documentos, pesquisa jurisprudencial e automação de processos repetitivos.

Adotar tecnologia com estratégia significa não apenas comprar ferramentas, mas garantir que sejam implementadas com planejamento, resolução de problemas reais e resultados mensuráveis."

### 2.2.12 Training & Development — Treinamento e Desenvolvimento

Esse domínio envolve atrair, desenvolver, engajar e reter as pessoas da área jurídica, por meio de trilhas de carreira, capacitação contínua e avaliações de desempenho. Como o principal ativo do jurídico são as pessoas, esse domínio garante o desenvolvimento de competências técnicas e habilidades como liderança, comunicação, gestão de projetos e uso de tecnologia.

A maturidade nesse domínio ocorre quando existe um programa consistente de treinamento e desenvolvimento contínuo, específico para a área jurídica e o negócio, de alta qualidade e replicável, que apoia a integração de novos profissionais e o desenvolvimento contínuo da equipe, abrangendo competências técnicas e interpessoais.

## 2.3 Benchmarks Internacionais

Os *benchmarks* internacionais são fundamentais para a evolução dos departamentos jurídicos, ao oferecer referenciais objetivos de custos, maturidade, tecnologia e geração de valor entre organizações de diferentes portes, setores e países.

Entre as principais fontes globais estão o CLOC *State of the Industry Report* e o ACC *Law Department Management Benchmarking Report*. As duas publicações seguem calendários distintos: ao tempo deste trabalho, o CLOC já havia publicado sua edição de 2026, enquanto a edição mais recente do relatório ACC/MLA era a de 2025. Os dados a seguir refletem, em cada caso, a edição mais atualizada de cada fonte.

Os dados mais recentes do CLOC apontam um gap estrutural de produtividade: a demanda por serviços jurídicos continua crescendo em áreas como *compliance* regulatório (63%) e cibersegurança (58%), enquanto orçamento e número de funcionários se mantêm estagnados. Apenas 47% dos departamentos jurídicos esperam aumento no gasto interno e somente 32% preveem crescimento no número de advogados.

Paralelamente, apenas 37% esperam aumento nos gastos com escritórios externos, queda expressiva frente aos 58% do ano anterior, sinalizando que o gasto externo deixou de ser a principal válvula de escape para o aumento da demanda.

A tecnologia surge como resposta central a esse cenário, com potencial para liberar tempo dos advogados para atividades estratégicas. A adoção de IA saltou de 34% para 52% das empresas em um ano, segundo o ACC/MLA 2025, e o CLOC 2026 reforça a tendência: 85% dos departamentos já contam com supervisão ou recursos dedicados à IA, marcando a transição dos projetos-piloto para a governança em nível empresarial.

Os *benchmarks* financeiros reforçam a importância da análise proporcional dos custos jurídicos. O gasto total com o departamento jurídico representa, em média, 0,53% da receita das empresas, com pouco mais da metade direcionada a recursos internos, segundo o ACC/MLA 2025. No gasto externo, o número mediano de escritórios utilizados caiu de 14 para 10, com crescimento na adoção de ALSPs (Prestadores de Serviços Jurídicos Alternativos), reforçando a diversificação dos modelos de prestação de serviços jurídicos externos.

Outro aspecto relevante é a consolidação da função de *Legal Operations* como eixo estratégico. O CLOC 2026 aponta estratégia tecnológica (80%), gestão financeira (72%) e gestão de fornecedores (62%) como os principais focos dessas equipes, permitindo que os departamentos respondam ao aumento de demanda por meio de disciplina operacional em vez de simples expansão de recursos.

A adoção de *benchmarks* internacionais deixou de ser tendência e tornou-se necessidade para áreas jurídicas que buscam maturidade e relevância estratégica, ao possibilitar identificar lacunas e implementar práticas modernas de gestão jurídica.

## 3. Considerações Finais

A trajetória do *Legal Operations* evidencia como eficiência e estratégia tornaram-se inseparáveis da prática jurídica nas organizações modernas. Das primeiras iniciativas de controle de custos nas corporações norte-americanas dos anos 1980 à consolidação dos 12 domínios do CLOC e à adoção acelerada de inteligência artificial nos departamentos jurídicos, o *Legal Ops* deixou de ser uma resposta a crises pontuais para tornar-se um modelo permanente de gestão, referenciado por *benchmarks* internacionais e sustentado por uma comunidade global de profissionais.

Esse percurso deixa uma lição fundamental: o direito, para ser entregue com qualidade nas empresas modernas, não pode prescindir de gestão. E a gestão do direito, o que é, em essência, o *Legal Operations*, exige profissionais capacitados, com uma visão que vai além da técnica jurídica e abraça o pensamento estratégico, a análise de dados, a gestão de pessoas e a inovação tecnológica.

---

## Referências


ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL (ACC). *Our history*. Washington, DC: ACC, 2024. Disponível em: https://www.acc.com/about/our-history. Acesso em: abr.2026.

ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL; MAJOR, LINDSEY & AFRICA. ***Association of Corporate Counsel (ACC) and Major, Lindsey & Africa (MLA) launch 2025 law department management benchmarking report.*** Washington, DC, 2025. Disponível em: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/17/3100937/25851/en/ASSOCIATION-OF-CORPORATE-COUNSEL-ACC-AND-MAJOR-LINDSEY-AFRICA-MLA-LAUNCH-2025-LAW-DEPARTMENT-MANAGEMENT-BENCHMARKING-REPORT.html. Acesso em: abr. 2026.

CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM (CLOC). ***2026 state of the industry report: rising legal demand outpaces budget and staffing growth, forcing operational shift***. San Jose: CLOC, 2026. Disponível em: https://cloc.org/newsdesk/cloc-releases-2026-state-of-the-industry-report-rising-legal-demand-outpaces-budget-and-staffing-growth-forcing-operational-shift/. Acesso em: abr. 2026.

CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM (CLOC). ***Core 12: evaluate the maturity of your legal operations.*** [S. l.]: CLOC, 2024. Disponível em: https://cloc.org/cloc-core-12/. Acesso em: abr. 2026.

CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM (CLOC). ***Insights from Legalweek 2026: how legal operations is reshaping legal departments*.** Disponível em: https://cloc.org/blog/cloc/insights-from-legalweek-2026. Acesso em: 26 abr. 2026.

CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM (CLOC). ***What is legal ops.*** Disponível em: https://cloc.org/what-is-legal-ops/. Acesso em: 26 abr. 2026.

DUARTE, Luis Gustavo Potrick. ***Dominando legal ops: integrando pessoas, processos e tecnologias***. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2025.

FEIGELSON, Bruno et al. (org). **Departamento jurídico 4.0 e legal operations**. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

QUESTEL. ***What is legal operations (legal ops)?*** Disponível em: https://www.questel.com/resourcehub/what-is-legal-operations-legal-ops/. Acesso em: 26 abr. 2026.

# CAPÍTULO 5

# Contencioso Inteligente

*Thaisa Nogueira*[8]

## 1. Introdução

Quando se fala em *Legal Operations*, é comum que a atenção se concentre na gestão de contratos, na adoção de novas tecnologias ou na criação de indicadores gerenciais. O contencioso, por outro lado, ainda costuma ser tratado como um mal necessário: uma estrutura que simplesmente existe, cresce de forma contínua e precisa ser administrada com os recursos disponíveis. Essa visão, ainda presente em muitos departamentos jurídicos, revela uma das maiores oportunidades de evolução da gestão jurídica no Brasil.

A realidade é que o contencioso de massa é, antes de tudo, uma operação. Envolve volume, custo, prazo, produtividade, qualidade de entrega e resultados mensuráveis. Mas envolve também um elemento decisivo: *a causa*. E é justamente essa dimensão que, com frequência, permanece fora do radar da gestão tradicional.

Enquanto grande parte da energia é direcionada à defesa de processos já judicializados, poucos departamentos se dedicam de forma estruturada a compreender por que essas demandas surgem, quais padrões se repetem, em que pontos da jornada do cliente ou da operação elas se originam e como evitar que novos litígios sejam gerados.

Ao longo dos últimos anos, em projetos desenvolvidos com departamentos jurídicos e escritórios de advocacia de diferentes portes e segmentos, um padrão tem se repetido com notável frequência: a operação existe, os dados existem e, muitas vezes, os sistemas também existem. O que ainda falta é a inteligência capaz de conectar essas estruturas e convertê-las em decisão.

[8] **Thaisa Nogueira** é advogada e especialista em Legal Operations, com mais de 15 anos de experiência no setor jurídico. Atua em projetos de transformação jurídica, eficiência operacional, gestão de processos, dados e tecnologia aplicada ao contencioso e às operações legais. Atualmente é Consultora de Legal Optimization na Alvarez & Marsal, integrante do CLOC Brasil, com trajetória em liderança de equipes multidisciplinares e estruturação de operações jurídicas escaláveis.

O resultado costuma ser um contencioso gerido pelo retrovisor — com informações tardias, decisões baseadas em percepção e não em evidência, além de oportunidades de prevenção consumidas pela urgência cotidiana.

Gerir o contencioso com inteligência, portanto, vai muito além de implantar dashboards ou acompanhar a performance de escritórios externos. Significa reposicionar uma área historicamente reativa como função estratégica do negócio, capaz de antecipar riscos, influenciar decisões corporativas, gerar previsibilidade e atuar sobre as causas que alimentam a litigiosidade.

Esse é o verdadeiro conceito de contencioso inteligente: não apenas responder melhor aos processos existentes, mas construir uma operação capaz de aprender com eles, evoluir a partir deles e, progressivamente, reduzir a necessidade de sua própria existência. É sobre essa transformação — e sobre como implementá-la na prática — que trata este capítulo.

## 2. Automação e Padronização

Não há inteligência possível quando falta estrutura. Essa premissa, embora simples, sintetiza um dos maiores desafios enfrentados por departamentos jurídicos que desejam evoluir a gestão do contencioso. Antes de falar em previsibilidade, analytics ou estratégia orientada a dados, é indispensável construir uma operação organizada, padronizada e capaz de ser replicada em escala.

Em muitas estruturas jurídicas, a ausência de padronização aparece de formas diferentes — e todas comprometem o desempenho. Em alguns casos, o problema está nos dados: campos preenchidos de maneira inconsistente, nomenclaturas divergentes entre equipes, registros incompletos em fases críticas do processo. Em outros, o gargalo está nos fluxos operacionais: cada advogado, analista ou escritório parceiro conduz a demanda segundo práticas próprias, sem critérios homogêneos de execução.

Há ainda cenários em que o problema é mais profundo: a operação cresceu sem desenho prévio e passou a funcionar com base em rotinas informais, exceções constantes e conhecimento disperso entre pessoas-chave.

Independentemente da origem, o efeito costuma ser o mesmo: baixa produtividade, retrabalho recorrente, dificuldade de controle, dados pouco confiáveis e enorme esforço manual para consolidar informações básicas. Nesse contexto, torna-se inviável falar em automação robusta. Afinal, automatizar processos desorganizados significa apenas executar ineficiências em maior velocidade.

A construção de uma operação inteligente começa por um diagnóstico realista da situação atual. Não da estrutura imaginada nos organogramas ou fluxogramas institucionais, mas da operação como ela de fato acontece no dia a dia. É necessário compreender como as demandas ingressam, como são distribuídas, quem atua em cada etapa, onde as informações são registradas, quais controles paralelos existem e onde estão os principais pontos de ruptura.A partir dessa leitura, três frentes devem ser tratadas de forma integrada:

**I. Padronização dos dados**

O primeiro passo é definir quais informações realmente importam para a gestão do contencioso e em quais momentos elas devem ser capturadas. Nem todo dado é relevante, e nem toda operação precisa da mesma estrutura informacional.

O ponto essencial é que os dados estratégicos precisam estar organizados em campos previamente definidos, com taxonomias claras e, sempre que possível, opções padronizadas de preenchimento. Sem isso, qualquer análise futura dependerá de tratamento manual, interpretação subjetiva e alto custo operacional.

**II. Padronização dos fluxos**

Tão importante quanto organizar os dados é estruturar a forma de trabalho. Cada fase da jornada processual deve possuir critérios claros de execução: responsáveis, prazos, insumos necessários, checkpoints de qualidade e entregas esperadas.

Isso inclui não apenas a atuação interna do departamento jurídico, mas também a relação com escritórios externos, áreas de negócio, fornecedores e times de suporte. Quando fluxos são mal definidos, proliferam dúvidas, retrabalho, atrasos e decisões inconsistentes. Fluxos bem desenhados reduzem dependência individual, aumentam previsibilidade e criam o ambiente adequado para ganho de escala.

**III. Automação progressiva**

Somente depois de dados e fluxos estruturados, a automação passa a gerar valor real. Nesse estágio, torna-se possível identificar atividades repetitivas, operacionais e de alto volume que podem ser absorvidas por tecnologia. Após identificadas, a recomendação mais eficiente costuma ser a implantação progressiva: iniciar pelas automações de menor complexidade e maior impacto, consolidar ganhos e, então, avançar para iniciativas mais sofisticadas.

O objetivo não é transformar a atuação jurídica em atividade mecânica, mas liberar o especialista das tarefas repetitivas e operacionais para que concentre energia no que realmente exige julgamento crítico, negociação e estratégia. Em outras palavras: padroniza-se o que não precisa ser reinventado para valorizar aquilo que depende de inteligência humana.

Em projetos de transformação do contencioso, um erro frequente é começar pela tecnologia. A lógica parece atraente, mas apesar de a tecnologia ser um excelente acelerador, raramente é o ponto de partida correto. O verdadeiro ponto de partida continua sendo o processo. No contencioso inteligente, primeiro se organiza. Depois se automatiza. Só então se escala.

## 3. Estratégia Orientada a Dados

Estruturar dados é condição necessária, mas não suficiente. Muitos departamentos jurídicos conseguem organizar cadastros, padronizar campos e melhorar seus registros operacionais, mas encontram um segundo desafio: transformar dados disponíveis em informação útil para a tomada de decisão.

É nesse ponto que diversos projetos perdem força. Não por falta de tecnologia, mas por ausência de clareza sobre o que se deseja analisar e quais decisões precisam ser aprimoradas. A gestão orientada a dados não começa em dashboards ou ferramentas de BI. Começa com uma pergunta mais relevante: *Quais decisões o jurídico precisa tomar de forma mais eficiente?*

É essa resposta que deve orientar os indicadores, os cruzamentos analíticos e o modo como a informação será utilizada e uma forma prática de compreender essa evolução é dividir a maturidade analítica em três níveis de indicadores:

**I. Indicadores descritivos: o que está acontecendo**

São os dados básicos de visibilidade operacional e envolvem volume de processos ativos, distribuição por matéria ou região, ticket médio de condenação, tempo médio de tramitação, taxa de êxito geral, por exemplo. Esse primeiro nível oferece o retrato da carteira e da operação. Sem ele, não há base confiável para análises mais avançadas.

**II. Indicadores relacionais: por que está acontecendo**

No segundo nível, os dados passam a ser cruzados para revelar padrões e causas. É nesse estágio que surgem os insumos mais valiosos para decisões estratégicas. Alguns exemplos desse nível de indicador envolvem a compreensão do impacto da qualidade dos subsídios no resultado do processo, como estão performando determinadas teses e escritórios e como cada magistrado tem se posicionado sobre cada tema.

**III. Indicadores preditivos: o que esperar**

Com histórico consistente, torna-se possível avançar para projeções e cenários. Nesse nível, jurimetria e analytics agregam valor real (desde que exista uma base de dados confiável) e as perguntas a serem respondidas efetivamente geram predição e tomada de decisão estratégica.

É nesse nível que o jurídico começa a impactar decisões de negócio, conectando informações processuais com a operação, a estratégia comercial e o posicionamento competitivo da organização, identificando melhorias capazes de reduzir a judicialização na origem.

Um erro comum é querer medir tudo. O resultado costuma ser excesso de informação e pouca capacidade de ação. No contencioso inteligente, o foco deve estar no que influencia decisões. Nesse sentido, é importante destacar, que indicadores não servem apenas para gerir a operação jurídica. Servem também para dialogar com a liderança da empresa, justificar investimentos, sustentar mudanças estratégicas e demonstrar valor de forma objetiva.

O jurídico que consegue explicar com clareza o comportamento da carteira, os fatores que impactam resultados e os riscos futuros deixa de apenas reagir aos problemas e passa a antecipar cenários, influenciar decisões e conduzir transformações com base em evidências.

# 4. Redução de Contingências

A redução de contingências representa um dos maiores avanços na jornada do contencioso inteligente, pois desloca o foco da reação para a prevenção, e compreender o comportamento da carteira é o ponto de partida.

Na prática, isso significa usar os dados do contencioso para responder uma pergunta central: *por que os processos surgem?* Quando o jurídico consegue identificar onde, quando e por quais motivos as demandas se repetem, torna-se possível intervir antes que novos litígios cheguem ao Judiciário.

Esse movimento exige que o jurídico ultrapasse suas fronteiras tradicionais e atue de forma integrada com áreas como operações, atendimento, comercial, produto, compliance e financeiro. É justamente nessa interface que reside grande parte do valor estratégico da função.

Toda gestão eficiente de contingências começa por análise. Com indicadores estruturados, o jurídico passa a mapear os principais vetores de litigiosidade da organização: os padrões que explicam a maior parte das ações judiciais. Raramente existe uma causa única. O mais comum é a combinação de fatores que, repetidos em escala, alimentam o volume contencioso.

Depois de identificar os vetores de litigiosidade, o próximo passo é transformar diagnóstico em ação. Se a origem estiver no atendimento, pode ser necessária revisão de processos, treinamento ou melhoria de canais de resolução extrajudicial. Se estiver no produto, ajustes contratuais ou operacionais podem reduzir o conflito. Se estiver na comunicação, clareza de informação e alinhamento de expectativas tendem a gerar impacto relevante.

Nesse contexto, o jurídico assume papel estratégico: traduz dados processuais em linguagem de negócio e demonstra, com evidências, o custo financeiro e reputacional de manter falhas recorrentes. Não se trata apenas de apontar problemas, mas de contribuir para soluções.

Por outro lado, reduzir contingências não significa apenas evitar novas ações – significa também gerir com inteligência as demandas já existentes. Em muitas operações, a definição da política de acordos ainda é feita por percepção subjetiva ou políticas rígidas pouco aderentes à realidade.

Uma gestão orientada a dados leva em consideração critérios mais eficientes, que considerem os índices de êxito/derrota, o custo pela tramitação do processo e a qualidade das provas (subsídios), por exemplo, para definição da estratégia. Com isso, a política de acordos deixa de ser reativa e passa a integrar a estratégia de gestão de risco.

Quando bem executada, a gestão de contingências reposiciona o departamento jurídico dentro da organização. O jurídico deixa de ser apenas a área que recebe processos e passa a ser a área que ajuda a evitar que eles existam. Nesse sentido, reduzir contingências é mais do que uma meta operacional. É uma das expressões mais concretas do contencioso inteligente: usar o passado para corrigir o presente e proteger o futuro.

## 5. Gestão de Escritórios Externos

A relação entre departamentos jurídicos e escritórios é uma das mais tradicionais do mercado jurídico e, ao mesmo tempo, uma das menos estruturadas. Durante muitos anos, a escolha de parceiros esteve baseada em reputação, indicação pessoal ou histórico de relacionamento.

A renovação de contratos ocorria por inércia e a avaliação de desempenho, quando existente, dependia mais de percepção subjetiva do que de critérios objetivos. Esse modelo ainda persiste em muitas organizações — e seu custo é relevante. Sem métricas claras de performance, o cliente perde capacidade de negociação, reduz sua visibilidade sobre resultados e limita oportunidades de melhoria contínua.

No contencioso inteligente, a gestão de escritórios externos deixa de ser uma relação informal e passa a ser tratada como função estratégica: estruturada desde a contratação, acompanhada por indicadores consistentes e orientada à geração contínua de valor.

A seleção de escritórios deve considerar as necessidades reais da operação, e não apenas prestígio de mercado. Processos formais de seleção, como RFPs e comparativos técnicos, reduzem subjetividade e tornam a decisão mais eficiente. O objetivo não é contratar o escritório mais conhecido, mas o parceiro mais aderente à estratégia da operação.

Nesse sentido, além de um processo eficiente de escolha, é fundamental que os escritórios contratados sejam acompanhados de forma contínua. No contencioso, alguns indicadores se mostram especialmente relevantes, como a taxa de êxito, o cumprimento de

prazos, a qualidade técnica, a aderência aos padrões operacionais definidos e o custo por resultado, relacionando o investimento realizado à performance obtida. Mais importante do que analisar cada indicador de forma isolada é acompanhar tendências ao longo do tempo, consistência na entrega e comparabilidade entre parceiros.

Outro fator importante para uma gestão eficiente dos escritórios é o modelo de cobrança, pois ele influencia diretamente o comportamento do escritório. Formatos exclusivamente fixos por processo podem desestimular eficiência e modelos totalmente atrelados ao êxito podem gerar incentivos inadequados, como resistência a acordos vantajosos.

Por isso, operações mais maduras têm adotado modelos híbridos, combinando uma base fixa compatível com a operação, componentes variáveis ligados a performance e bônus por eficiência ou redução de contingências, mas sempre com métricas previamente definidas e transparentes.

Quando bem estruturada, a remuneração deixa de ser apenas tema financeiro e passa a funcionar como mecanismo de alinhamento estratégico. Esse método de gestão deve ser aplicado também à rotina de feedbacks, pois um erro comum é só discutir performance quando há problemas relevantes. Reuniões periódicas de acompanhamento, compartilhamento de indicadores e planos conjuntos de melhoria tornam a relação mais produtiva e madura. O escritório compreende expectativas com clareza, ajusta rotas com antecedência e atua de forma mais proativa.

Quando há critérios claros de seleção, indicadores consistentes, remuneração alinhada e cultura de feedback, a relação evolui. O escritório deixa de ser mero executor de peças e passa a exercer o papel dos escritórios no contencioso inteligente: integrar a estratégia jurídica da empresa e gerar valor contínuo, para além da condução de processos.

## 6. Conclusão

Ao longo deste capítulo, foram exploradas quatro frentes que sustentam o contencioso inteligente: a padronização da operação, o uso estratégico de dados, a atuação sobre as causas da litigiosidade e a gestão qualificada de escritórios. Isoladamente, cada uma dessas iniciativas já produz ganhos relevantes. Quando integradas, porém, transformam a forma como o jurídico opera e se posiciona dentro da organização.

O contencioso inteligente não deve ser compreendido como um projeto pontual, com início, meio e fim. Trata-se de um modelo de gestão em evolução contínua, que amadurece à medida que processos se consolidam, dados ganham confiabilidade, a tecnologia se integra à rotina e a cultura organizacional se torna mais orientada a desempenho e prevenção. O ponto de partida, entretanto, precisa ser o mesmo: a decisão de deixar de gerir o contencioso apenas de forma reativa.

Essa mudança de perspectiva exige reconhecer que processos judiciais não são apenas eventos jurídicos. Em muitos casos, representam sintomas de falhas operacionais, contratuais, comerciais ou relacionais que se repetem ao longo do tempo. Exige reconhecer também que o departamento jurídico detém informações valiosas sobre a operação e sobre os riscos do negócio — dados que, quando bem utilizados, podem influenciar decisões muito além da esfera judicial.

Para as organizações que desejam iniciar essa jornada, algumas diretrizes práticas se mostram essenciais:

i. Começar pelo diagnóstico, e não pela tecnologia;
ii. Definir quais decisões precisam ser tomadas com mais qualidade;
iii. Construir conexão com o negócio;
iv. Gerir parceiros externos com método.

O contencioso continuará existindo em maior ou menor escala. O que muda, nas organizações mais maduras, é a forma como ele é compreendido e utilizado. Deixa de ser apenas uma estrutura de resposta a litígios e passa a ser fonte de inteligência, prevenção e geração de valor.

Quando essa transição acontece, o departamento jurídico também muda de lugar. Deixa de ser percebido como centro de custo e passa a ser reconhecido como função estratégica, capaz de antecipar riscos, proteger resultados e contribuir diretamente para a sustentabilidade do negócio. Esse é o verdadeiro sentido do contencioso inteligente. E ele começa, sempre, por uma escolha de gestão.

## Referências

**CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)**. Justiça em números 2025. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/11/justica-em-numeros-2025.pdf. Acesso em 20 de abril de 2026.

**FARRAN, Maria Eliza Belotto.** Criando uma boa gestão de escritórios externos a partir de processos definidos. In: VALENTE, Aline (coord.). *Jurídico 5.0 & Operações Exponenciais*. Rio de Janeiro: Saraiva, 2024. p. 57-60.

**MIORIN, Alexandre; PRADO, Fernando.** Transformando dados em resultados: uma perspectiva abrangente na criação de uma base de dados jurídica. In: VALENTE, Aline (coord.). *Jurídico 5.0 & Operações Exponenciais*. Rio de Janeiro: Saraiva, 2024. p. 162-167.

**O'CONNOR**, Vivianne. Jurídico e EBITDA – Como a engenharia jurídica influencia nos resultados financeiros das empresas. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/legal-business/juridico-e-ebitda. Acesso em 17 de abril de 2026.

# CAPÍTULO 6

# O Ecossistema *Legal Tech* - Tipos de Ferramentas, Critérios de Escolha, Cases de Implantação e Retorno sobre Investimento

*Paulo Henrique Fernandes e*
*Pedro H. F. M. Serafim*

---

## 1. Introdução

A transformação digital não poupou o Direito. Chegou a ele com força suficiente para redesenhar estruturas que permaneciam intactas há décadas. Escritórios de advocacia, departamentos jurídicos corporativos e tribunais enfrentam hoje um volume de dados, processos e demandas que simplesmente não pode mais ser gerenciado com as ferramentas do século passado.

É nesse contexto que emerge o conceito de *Legal Tech*, o conjunto de soluções tecnológicas desenvolvidas especificamente para o setor jurídico, com o objetivo de tornar o trabalho mais eficiente, previsível e estratégico.

O ecossistema *Legal Tech* brasileiro ainda está em processo de maturação, mas já apresenta soluções competitivas em diversas frentes, a AB2L (Associação Brasileira de *Lawtechs* e *LegalTechs*) faz um trabalho árduo ao tentar catalogar e segmentar todas, de maneira constante.

Compreender esse ecossistema em profundidade é, hoje, uma competência essencial para qualquer operador do Direito que queira manter relevância profissional nos próximos anos. Não se trata de uma escolha entre adotar ou não adotar tecnologia. Trata-se de entender quais ferramentas fazem sentido para cada contexto e como extrair delas o máximo de valor.

# 2. Tipos de Ferramentas

O mercado de *Legal Tech* abrange hoje uma gama extensa de categorias de soluções. Entender como elas se organizam é o primeiro passo para identificar quais são relevantes para cada contexto de atuação. Em linhas gerais, as soluções podem ser agrupadas em cinco grandes frentes: gestão de processos e demandas, automação documental, inteligência artificial aplicada ao jurídico, compliance e gestão de riscos, e comunicação e acesso à justiça.

## 2.1 Plataformas de Gestão de Processos e Demandas

São os sistemas que centralizam o acompanhamento de processos judiciais, prazos, audiências e tarefas. Funcionam como o núcleo operacional da rotina jurídica. No Brasil, soluções como *E-law, Espaider, Projuris e XJur* são referências consolidadas no mercado.Esses sistemas oferecem integração com os principais tribunais do país, permitindo a captura automática de movimentações processuais, disparo de alertas de prazo e distribuição de tarefas entre os membros da equipe.

A principal entrega dessas plataformas é a redução do risco operacional. Um prazo perdido pode significar desde a extinção de um processo até uma responsabilidade civil do advogado. Ter um sistema que monitora e alerta de forma automatizada é, portanto, menos uma conveniência e mais uma necessidade estrutural para qualquer operação com volume relevante de demandas.

Essas plataformas também entregam algo subestimado na avaliação: visibilidade gerencial. Ver em tempo real quantos processos estão ativos, quais prazos vencem e como está distribuída a carga da equipe melhora a qualidade das decisões estratégicas. Gestão jurídica sem dados é gestão às cegas.

## 2.2. Ferramentas de Automação Documental

A produção de documentos jurídicos, sejam contratos, petições, pareceres ou notificações, consome uma parcela expressiva do tempo de qualquer equipe jurídica.

Ferramentas de automação documental permitem criar modelos inteligentes com variáveis dinâmicas que se ajustam a partir de informações inseridas pelo usuário, eliminando retrabalho manual e reduzindo riscos de erro humano em documentos repetitivos.

Plataformas como VIX CLM, *ContractFlow* e *DocuSig*n operam nessa frente. No contexto corporativo, a integração entre automação documental e gestão de contratos, o chamado CLM ou *Contract Lifecycle Management*, representa um dos maiores ganhos de eficiência disponíveis para departamentos jurídicos hoje. Um contrato que antes percorria dezenas de e-mails antes de ser assinado pode, com a ferramenta certa, tramitar de forma estruturada, rastreável e em uma fração do tempo anterior.

Vale destacar que automação documental não significa padronização de baixa qualidade. Quando bem estruturada, ela libera o profissional jurídico das tarefas mecânicas para que ele concentre atenção nas partes do trabalho que exigem raciocínio estratégico, interpretação e julgamento. Essa é a lógica central de toda boa implementação de *Legal Tech*: não substituir o profissional, mas potencializá-lo.

## 2.3 Inteligência Artificial Aplicada ao Jurídico

A inteligência artificial chegou ao Direito com força e velocidade que surpreenderam até os mais otimistas com a tecnologia. Hoje, ferramentas de IA são capazes de pesquisar jurisprudência com precisão contextual, analisar contratos em segundos, identificar cláusulas abusivas, sugerir precedentes relevantes e redigir minutas iniciais de documentos. Soluções como *Harvey AI, Lexis AI* e o ChatGPT com *prompts* especializados fazem parte desse ecossistema em rápida evolução.

No Brasil, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal Superior do Trabalho já adotam ferramentas de IA para triagem de processos e identificação de casos repetitivos, o que representa uma mudança estrutural na forma como o Judiciário opera. Para advogados e departamentos jurídicos, as ferramentas de IA representam tanto uma oportunidade de ganho de produtividade quanto um imperativo competitivo. Quem as ignora tende a operar com custos maiores e menor capacidade analítica do que seus concorrentes.

É fundamental, porém, compreender os limites dessas ferramentas. A IA generativa opera com base em probabilidades estatísticas e não em raciocínio jurídico estruturado. Ela pode cometer erros graves, como citar jurisprudências inexistentes, fenômeno conhecido como alucinação. Por isso, qualquer output de IA em contexto jurídico deve ser revisado por um profissional habilitado antes de qualquer uso externo ou formal. A IA é um copiloto extremamente capaz, mas a responsabilidade sobre o produto final é sempre do profissional que o assina.

## 2.4 Ferramentas de Compliance e Gestão de Riscos

A crescente complexidade regulatória, representada pela LGPD, pela Lei Anticorrupção, pelas agendas ESG e por normas setoriais em constante atualização, fez com que compliance deixasse de ser uma área periférica para se tornar estratégica em praticamente todas as empresas de médio e grande porte. Nesse cenário, ferramentas de gestão de riscos, mapeamento de processos, controle de obrigações e monitoramento de conformidade ganham relevância crescente.

Soluções como SAP GRC, *MetricStream, eComply.io* e plataformas nacionais como Click Compliance permitem que empresas monitorem seu nível de aderência normativa em tempo real, identifiquem vulnerabilidades antes que se tornem problemas e documentem evidências de *due diligence*, o que é fundamental em investigações regulatórias e processos de responsabilização.

O compliance tecnológico não é apenas proteção contra sanções: é também um elemento de governança que agrega valor à reputação da organização perante reguladores, investidores e parceiros comerciais.

## 2.5 Plataformas de Comunicação e Acesso à Justiça

O quinto grupo relevante é composto por ferramentas que facilitam a comunicação entre advogados e clientes, a colaboração entre equipes e o acesso à informação jurídica.

Portais do cliente, sistemas de gestão de atendimento, plataformas de ODR (*Online Dispute Resolution*) e soluções de mediação digital integram esse segmento.

No Brasil, plataformas como Acordo Fechado, *ConciliaJud*, Consumidor.Gov e Serasa Limpa Nome demonstram como a tecnologia pode desburocratizar processos e reduzir o custo de acesso à Justiça, especialmente em demandas de menor valor e maior volume, como as que envolvem relações de consumo.

# 3. Como cscolher a ferramenta certa

## 3.1 Comece pelo problema, não pela ferramenta

Já vi projetos de *Legal Tech* serem questionados por equipes que ainda nem haviam passado pela fase de maturação da ferramenta. Quando se perguntava o motivo da insatisfação, a resposta raramente tinha substância: não havia sugestões de melhoria, não havia apontamentos concretos sobre o que faltava. Havia, no fundo, a resistência do 'mas sempre foi assim'. Começar pela dor real do negócio, e não pela tecnologia que parece mais moderna, é o que separa uma implementação que gera resultado de uma que gera desculpas.

## 3.2 Avalie com critérios, não com demonstrações

Definida a dor, o processo de avaliação começa com três perguntas que precisam ter resposta clara antes de qualquer conversa com fornecedor. Onde está a dor: prazo, volume, retrabalho, falta de visibilidade, risco não gerenciado? Quem sente a dor: o jurídico, o negócio, o financeiro? Qual o custo atual do problema: horas desperdiçadas, multas contratuais, retrabalho mensurável?

Com esse diagnóstico em mãos, o processo de seleção passa por cinco etapas. A primeira é a RFP: um questionário padronizado enviado aos fornecedores pré-selecionados para filtrar quem avança com base em critérios objetivos, sem demonstração ainda. A segunda é onde a maioria erra: a demo com roteiro próprio. Não são todos os fornecedores que abrem espaço para isso, mas é justamente aí que se revela o problema.

Demo é versão ensaiada do produto. O que importa é como ele se comporta sob pressão, com dados sujos e usuários sem treinamento. Prepare cenários reais e insista em vê-los ao vivo. A terceira é a Prova de Conceito: duas a quatro semanas com usuários reais valem mais do que qualquer slide. A quarta é a avaliação do contrato: portabilidade de dados, SLA e cláusulas de saída são pontos que aparecem tarde demais na maioria dos processos. A quinta é a mais ignorada: a decisão por comitê multidisciplinar. Liderança escolhe, time rejeita.

Ferramenta imposta sem participação do usuário final tem adoção baixa e ROI comprometido antes mesmo do go-live. E não se trata só de aprovação: tecnologia nova em processo velho não funciona. A implantação exige redesenhar o processo que a ferramenta vai suportar, e quem precisa estar nessa mesa é exatamente quem será afetado por ele. TI, financeiro, negócio e operação não são convidados, são parte da solução.

# 4. Cases de Implantação

A teoria da *Legal Tech* só ganha vida quando confrontada com a prática. Os casos a seguir são ilustrativos e baseados em padrões recorrentes de implantação observados no mercado jurídico brasileiro. Revelam não apenas os ganhos possíveis, mas também os desafios típicos que surgem ao longo do caminho e que raramente aparecem nos materiais de marketing das fornecedoras de tecnologia.

## 4.1 Departamento Jurídico Corporativo: Automação Contratual

Um departamento jurídico de uma empresa de logística com atuação nacional implantou uma plataforma de CLM após identificar que o ciclo médio de aprovação de contratos levava 23 dias úteis. Em um setor em que a velocidade contratual está diretamente ligada à competitividade comercial, esse número representava um gargalo estratégico de primeira ordem.

O processo de implantação durou seis meses e envolveu três fases: mapeamento e categorização de todos os tipos contratuais existentes, construção de *templates* padronizados com variáveis dinâmicas, e integração com o ERP da empresa para automatizar o fluxo de

aprovação interna. O resultado, após 12 meses de uso, foi a redução do ciclo contratual para sete dias úteis em 80% dos contratos de baixa e média complexidade, liberando o time jurídico para concentrar esforço nos contratos de alta complexidade e nas negociações que realmente demandavam atenção estratégica.

O principal aprendizado desse *case* foi a importância da etapa de mapeamento. A tentação de pular esse passo para começar logo a usar o sistema foi resistida pela liderança jurídica, e essa decisão foi determinante para o sucesso. Sistemas implantados sobre processos mal mapeados reproduzem e amplificam os problemas existentes em vez de resolvê-los.

## 4.2 Escritório de Advocacia: Gestão Processual e Redução de Risco

Um escritório boutique com foco em direito trabalhista e aproximadamente 40 advogados implantou uma plataforma de gestão processual após um incidente de prazo que resultou em perda de ação por ausência de manifestação tempestiva. O evento, além do impacto jurídico imediato, gerou uma crise de confiança interna e motivou a liderança do escritório a tratar tecnologia jurídica como prioridade estratégica.

A implantação do sistema de gestão processual, com integração direta aos tribunais trabalhistas, levou quatro meses. O projeto enfrentou resistência inicial de parte da equipe, que via na ferramenta uma forma de controle e não de apoio. Essa percepção foi revertida por meio de sessões de treinamento focadas em como o sistema protegia o profissional e não apenas o escritório, afinal, um prazo perdido afeta diretamente a carreira do advogado responsável.

Dois anos após a implantação, o escritório zerou os incidentes de prazo perdido e reduziu em 35% o tempo gasto em tarefas administrativas de acompanhamento processual, redirecionando essa capacidade para atividades de maior valor agregado como análise estratégica de casos e relacionamento com clientes.

### 4.3 Startup Jurídica: IA para Democratização do Acesso ao Direito

Uma *startup* brasileira desenvolveu uma plataforma baseada em IA para triagem e orientação jurídica inicial a pessoas físicas de baixa renda, população que historicamente não tem acesso a aconselhamento jurídico preventivo. A ferramenta utiliza processamento de linguagem natural para identificar a natureza do problema jurídico apresentado pelo usuário, classifica a demanda e oferece informações básicas sobre direitos, prazos e caminhos de resolução.

O *case* ilustra uma dimensão muitas vezes esquecida no debate sobre *Legal Tech:* seu potencial de inclusão. Quando bem aplicada, a tecnologia não apenas torna o trabalho jurídico mais eficiente para quem já o pratica. Ela pode estender o alcance do Direito a quem hoje não tem acesso a ele. Esse é um dos horizontes mais promissores e menos explorados do ecossistema *Legal Tech* brasileiro.

## 5. ROI, TCO E PAYBACK: medindo o retorno do investimento

Um dos maiores obstáculos à adoção de *Legal Tech* nas organizações não é técnico nem cultural: é narrativo. Nem todo sócio ou diretor está preparado para a conversa sobre retorno financeiro aplicado ao jurídico. Mas quando essa conversa acontece bem, ela muda algo importante: o jurídico deixa de ser visto como departamento técnico e passa a demonstrar visão de negócio. *ROI, TCO e Payback* não estão atrelados ao produto final da empresa e não vão necessariamente aumentar as vendas, mas um resultado positivo traz ganho financeiro real, e isso a liderança entende.

### 5.1 Os Três Conceitos Fundamentais

*ROI, Return on Investment*, ou Retorno sobre o Investimento, é o indicador que mede a relação entre o ganho gerado por um investimento e o seu custo total. A fórmula é direta: subtrai-se o custo do investimento do ganho obtido, divide-se o resultado pelo custo e

multiplica-se por cem para obter o percentual. Um ROI positivo indica que o investimento gerou mais valor do que consumiu.

No contexto jurídico, os ganhos incluem redução de horas em tarefas operacionais, eliminação de retrabalho, diminuição de incidentes como prazos perdidos ou contratos mal monitorados, e aumento de capacidade produtiva sem necessidade de contratação.

**ROI = [(Ganho obtido – Valor investido) ÷ Valor investido] × 100**

*TCO, Total Cost of Ownership,* corrige o erro mais comum na avaliação: considerar apenas o preço da licença. O custo real inclui implantação, customização, treinamento, manutenção e migração futura. Na prática, o TCO pode ser duas a três vezes superior ao valor da licença anual. *Payback* é o período para o investimento se pagar integralmente. Em *LegalTech*, varia entre 12 e 24 meses, com os primeiros benefícios perceptíveis a partir do terceiro ou quarto mês. Comunicar esse ciclo com antecedência evita que o projeto seja abandonado antes de maturar.

## 5.2 A pergunta que antecede o ROI: quanto custa não ter a ferramenta?

O debate sobre retorno em *Legal Tech* costuma começar pela pergunta errada: quanto custa essa solução? A pergunta estratégica é outra: quanto custa a operação do jeito que ela está hoje? Antes de qualquer cálculo futuro, é necessário mapear o custo real da ineficiência atual: o tempo dedicado a tarefas automatizáveis, convertido em valor hora; o custo de retrabalho por erros evitáveis; o custo de oportunidade de demandas não atendidas; e o custo histórico de incidentes como prazos perdidos ou contratos mal monitorados.

Um departamento que dedica 40% do tempo da equipe a tarefas administrativas está pagando, todos os meses, 40% da folha salarial jurídica para fazer o que um sistema faria por uma fração desse valor. Quando esse número chega ao CFO, a conversa muda de 'será que vale?' para 'por que ainda não fizemos isso?'

Esse mapeamento é o que chamamos de baseline: a fotografia honesta da operação antes da tecnologia. Sem ele, qualquer resultado futuro será contestável. Para construí-lo,

trabalhe com três categorias: indicadores de eficiência, que capturam tempo médio por tarefa e taxa de retrabalho; indicadores de risco, que registram incidentes operacionais e valor de multas; e indicadores de ciclo, que medem tempo de aprovação contratual e capacidade de atendimento por colaborador. A coleta deve acontecer antes da implantação, usando as mesmas métricas que serão monitoradas após o go-live.

É esse paralelo que transforma percepção em evidência. Primeiro engajamos as pessoas, mostrando que a tecnologia vai sanar o retrabalho que consome o dia a dia. Depois mostramos aos diretores o retorno financeiro. A tecnologia vem por último: ela é a solução, não o ponto de partida.

### 5.3 O argumento além dos números

Nem todo benefício da *Legaltech* é diretamente quantificável em termos financeiros. A melhora na reputação da área jurídica perante o negócio, a redução do estresse operacional da equipe, o aumento do tempo dedicado a trabalho de alta complexidade e o posicionamento competitivo da organização como um todo são ganhos reais, ainda que de mensuração mais subjetiva.

Em organizações em que o argumento financeiro não é suficiente para aprovar o investimento, é frequentemente o argumento estratégico que faz a diferença. Mostrar que a concorrência já opera com determinada tecnologia, que o mercado começa a demandar certas capacidades dos prestadores jurídicos ou que uma ferramenta específica é condição para crescimento em determinados segmentos pode ser o elemento decisivo. O gestor jurídico que aprende a articular esses dois planos, o financeiro e o estratégico, tem uma vantagem decisiva em qualquer conversa sobre tecnologia.

## 6. Considerações Finais

O ecossistema *Legaltech* não é um fenômeno passageiro nem uma moda de mercado. É a resposta estrutural do Direito a um mundo que opera em velocidade, volume e complexidade crescentes. Profissionais que compreendem esse ecossistema, seus tipos de

ferramentas, seus critérios de escolha e sua lógica de retorno, têm uma vantagem competitiva real sobre os que ainda enxergam tecnologia como um custo opcional.

O Direito do século XXI será praticado com tecnologia. A questão não é se as ferramentas *Legaltech* farão parte da operação jurídica, mas se os profissionais serão protagonistas ou retardatários nessa transição. Compreender o ecossistema, escolher com critério, implantar com método e medir com honestidade são os quatro movimentos que separam os escritórios e departamentos que crescem dos que ficam para trás.

---

Ensaio fundamentado nas experiências práticas e profissionais dos autores.

# CAPÍTULO 7

# A Evolução do Departamento Jurídico Moderno

*Ingrid Kety de Sales Castor*[9]

## 1. Introdução

Durante muito tempo, o departamento jurídico foi visto, nas organizações, como uma área essencialmente reativa: acionada exclusivamente quando o problema já havia surgido, o contrato já estava em disputa, o conflito se transformado em processo ou quando a decisão empresarial já estava tomada. Nesse modelo, o departamento ocupava uma posição de retaguarda, atuando como instância de contenção de danos, revisão formal e resposta a riscos já materializados.

A crescente complexidade regulatória, a transformação digital e a busca por maior eficiência reposicionaram o departamento jurídico como agente estratégico da organização.

É nesse contexto que surge o *Legal Operations (Legal Ops)*, como uma resposta à necessidade de tornar o jurídico mais eficiente, orientado por dados, processos, tecnologia, indicadores e gestão. Mais do que um conjunto de ferramentas, o *Legal Ops* representa uma mudança cultural ao reconhecer que a prestação de serviços jurídicos, especialmente no ambiente corporativo, deve ser gerida com método, clareza operacional, eficiência e visão estratégica.

Este capítulo apresenta a evolução do departamento jurídico moderno, da atuação reativa à consolidação de um modelo estratégico, escalável, tecnológico e orientado à operação.

[9] Especialista em Direito Civil Aplicado pela Puc Minas; Docência com Ênfase em Educação Jurídica pela Faculdade Arnaldo e Direito, Inovação e Tecnologia pela Fumec em parceria com a ESA/MG. Licenciada em Letras pela Universidade São Judas. Advogada e Professora na Rede Batista de Educação e no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Salgado de Oliveira (Centro Universo Belo Horizonte). Membro da Comissão Estadual de Direito Educacional da OAB/MG (2025-2027). Professora voluntária e membro do Direito na Escola. Diretora Acadêmica da Comissão Estadual de Marketing Jurídico da OAB/MG (2025-2027). Endereço eletrônico: ingrid.castor@yahoo.com.br

## 2. Do Jurídico Reativo ao Estratégico

O modelo jurídico tradicional foi construído sobre uma lógica de demanda-resposta ou problema-solução. A área jurídica recebia solicitações, analisava documentos, emitia pareceres, conduzia processos e respondia a consultas internas. Embora indispensável, esse modelo apresentava uma limitação evidente: o jurídico era acionado tardiamente, geralmente para "apagar incêndios" em conflitos já instaurados.

Em muitas organizações, a área de negócios decidia primeiro e consultava o jurídico depois, o que gerava retrabalho, insegurança, aumento de riscos e, por vezes, a necessidade de rever decisões que poderiam ter sido estruturadas desde o início.

O jurídico estratégico rompe com essa lógica ao deixar de atuar apenas como instância de validação para participar da construção das soluções. Em parceria com as áreas de negócio, compreende os objetivos organizacionais, avalia riscos de forma proporcional e contribui para decisões mais seguras, eficientes e alinhadas à organização.

Na prática, abandona uma postura reativa e assume um papel colaborativo e protagonista. Essa alteração pode ser representada da seguinte forma:

| **Jurídico Reativo** | **Jurídico Estratégico** |
|---|---|
| Atua após o problema surgir; | Atua preventivamente; |
| Responde demandas isoladas; | Organiza fluxos de atendimento; |
| Foca apenas na análise jurídica; | Integra direito, negócio e operação; |
| Mede esforço por volume de trabalho; | Mede valor por impacto e resultado; |
| Trabalha com controles manuais; | Utiliza dados, tecnologia e indicadores; |
| É visto como área de bloqueio. | É percebido como parceiro de decisão. |

Um exemplo dessa transição é a gestão contratual. No modelo reativo, o jurídico recebe o contrato “pronto”, às vésperas da assinatura, para uma “simples olhada”. No modelo estratégico, participa da elaboração de minutas-padrão, define cláusulas essenciais, cria uma matriz de riscos, estabelece critérios de aprovação e orienta a área correlata sobre o que pode ou não ser negociado sem nova consulta técnica-jurídica.

Essa mudança reduz gargalos, evita retrabalho, mitiga riscos e permite que o departamento dedique mais tempo às atividades de maior complexidade.

# 3. A Crise de Escala na Advocacia Corporativa

A chamada crise de escala se instala quando o volume de demandas cresce em ritmo superior à capacidade de resposta da equipe jurídica. Em termos práticos, a área passa a absorver um número crescente de contratos, consultas, processos, notificações, pareceres, auditorias e demandas internas sem estrutura, tecnologia ou equipe suficientes para atendê-los com qualidade, agilidade e previsibilidade.

Em razão disso, o jurídico deixa de operar de forma estratégica e passa a atuar sob pressão constante, priorizando o urgente em detrimento do relevante, o que compromete a eficiência operacional e a percepção de valor para a organização. A manutenção desse ambiente de sobrecarga contínua também pode impactar a saúde da equipe, favorecendo estresse, esgotamento e adoecimento profissional, com reflexos na produtividade, no clima organizacional e na qualidade das entregas.

Essa crise não decorre apenas do volume de trabalho, mas da ausência de processos claros. Muitas vezes, o problema não é a quantidade de demandas, mas a falta de definição sobre:

- quem solicita;
- por qual canal;
- com quais documentos;
- em qual prazo;
- com qual prioridade;
- com qual nível de risco;
- com qual responsável;
- e com qual indicador de acompanhamento.

Sem processos definidos, critérios de priorização e indicadores, o departamento passa a atuar por interrupções, com demandas dispersas, retrabalho e dependência da memória individual dos profissionais, em detrimento de processos institucionais estruturados, padronizados e rastreáveis.

Como consequência, a crise de escala se manifesta em sinais concretos do dia a dia operacional, como:

- atrasos recorrentes em respostas;
- acúmulo de contratos e outras demandas pendentes;
- dependência excessiva de pessoas específicas;

- dificuldade em justificar a ampliação de equipe ou orçamento;
- retrabalho por falta de padronização;
- uso excessivo de escritórios externos sem critérios claros;
- uso inadequado e/ou diversificado dos canais de comunicação;
- fragilidades na gestão de informações e dados;
- dificuldade de demonstrar valor para a alta gestão.

Nesse cenário, a pergunta deixa de ser apenas "quantos advogados serão necessários contratar?" e passa a ser: "como organizar o trabalho jurídico para que ele seja mais eficiente, previsível e alinhado ao negócio?".

Essa mudança evidencia que o principal desafio dos departamentos deixou de ser exclusivamente operacional e passou a ser também gerencial. Em outras palavras, o domínio da técnica, por si só, não sustenta ou amplia a capacidade do negócio de forma consistente.

O *Legal Ops* surge justamente da necessidade de estruturar uma camada de gestão que potencialize a aplicação técnica do profissional. Trata-se de criar um ambiente em que o conhecimento jurídico seja utilizado com mais inteligência e eficiência, por meio de processos definidos, uso estratégico de dados e suporte tecnológico adequado.

Sob essa perspectiva, a implementação de *Legal Ops* revela-se como um vetor de transformação operacional, na medida em que organiza fluxos, estrutura informações e amplia a capacidade analítica da área jurídica. Como pontua Andrea Zuntini[10], "o Legal Ops, através da implementação de tecnologias e processos adequados, possibilita uma gestão mais eficiente dos dados e informações jurídicas, facilitando a análise e tomada de decisão" (Zuntini, 2024).

Ao integrar processos, dados e tecnologia, o Legal Ops permite que o departamento jurídico substitua uma atuação predominantemente reativa por uma gestão mais estruturada, previsível, orientada por dados e alinhada aos objetivos estratégicos do negócio.

# 4. O surgimento dos primeiros Modelos De Eficiência

Os primeiros modelos de eficiência jurídica partiram de uma percepção simples: nem toda demanda exige o mesmo grau de esforço, expertise ou personalização. Atividades rotineiras, como consultas recorrentes, contratos de baixo risco ou respostas padronizadas não

[10] ZUNTINI, 2024.p.126

devem consumir a mesma energia de uma operação societária complexa, uma investigação interna ou de um litígio que demande soluções estratégicas.

A partir dessa lógica, departamentos jurídicos passaram a adotar mecanismos de organização, como:

- padronização de contratos específicos e documentos;
- classificação de demandas por nível de complexidade;
- criação de fluxos de aprovação;
- uso de indicadores de desempenho;
- gestão de escritórios externos;
- controle e planejamento de orçamento jurídico;
- automação de tarefas repetitivas;
- centralização e organização de informações;
- criação de *playbooks* e políticas internas.

Um dos modelos mais relevantes para essa evolução é o de maturidade operacional. A *Association of Corporate Counsel* (ACC), por exemplo, propõe uma avaliação por estágios (inicial, intermediário e avançado) para diferentes funções do departamento jurídico. Essa abordagem permite que cada organização identifique seu ponto de partida e defina prioridades realistas e adequadas às suas necessidades operacionais.

Não se trata de implantar tudo ao mesmo tempo. Um departamento jurídico pequeno pode começar com medidas simples: formulário único de entrada de demandas, planilha de controle de atividades (no próprio Excel), modelo padrão de contratos e reunião periódica para acompanhamento de indicadores. Por outro lado, estruturas mais maduras podem avançar para soluções mais sofisticadas, como *dashboards* gerenciais, ferramentas de CLM (*Contract Lifecycle Management),* automação de fluxos, uso de inteligência artificial, gestão preditiva de litígios e integração com sistemas corporativos.

Outro marco relevante nessa evolução é o modelo desenvolvido pelo *Corporate Legal Operations Consortium*[11] *(*CLOC) que consolidou 12 competências essenciais conhecidas como *Cloc Core* 12. Esse *framework* tornou-se uma referência internacional ao organizar as principais capacidades necessárias para o desenvolvimento das operações jurídicas, permitindo que profissionais avaliem o nível de maturidade de seus departamentos,

[11] *Corporate Legal Operations Consortium – Cloc*

estabeleçam metas estratégicas e acompanhem, de forma estruturada, a evolução de suas práticas e seu progresso.

Na mandala do CLOC Core 12[12], é possível visualizar uma estrutura a partir de 12 competências essenciais voltadas à otimização da eficiência operacional em departamentos jurídicos e escritórios. Trata-se de uma matriz (em formato de mandala) de referência que orienta o desenvolvimento e a maturidade em *Legal Operations*, abrangendo dimensões como tecnologia, gestão financeira, governança da informação e relacionamento com fornecedores.

Importante destacar que não se trata de um modelo rígido ou prescritivo. Ao contrário, a mandala deve ser compreendida como um guia adaptável, cuja aplicação deve respeitar as particularidades, os objetivos e o nível de maturidade de cada organização.

Nesse contexto, as 12 competências funcionam como eixos práticos de desenvolvimento, permitindo ao departamento jurídico visualizar, de forma integrada e organizada, os pilares que sustentam uma operação mais eficiente, estratégica e orientada por dados.

1. Treinamento e capacitação
2. Inteligência de Negócios (BI)
3. Gestão Financeira
4. Gestão de parceiros e fornecedores
5. Governança da Informação
6. Gestão do Conhecimento
7. Otimização e Saúde da Organização
8. Operações Práticas
9. Gestão de Projetos e Programas
10. Modelos de Entrega de Serviço
11. Planejamento Estratégico
12. Tecnologia




[12]Matriz disponível em https://cloc.org/cloc-core-12/

Na prática, esses modelos evidenciam que *Legal Ops* não se resume à adoção pontual de tecnologias, mas se consolida como uma verdadeira disciplina de gestão aplicada ao universo jurídico. Trata-se de estruturar processos, integrar pessoas, utilizar dados de forma estratégica e alinhar a atuação jurídica aos objetivos do negócio, promovendo eficiência, previsibilidade e geração de valor sustentável para a organização.

# 5. O papel da tecnologia na Mudança Cultural

A tecnologia ocupa um papel central na evolução do departamento jurídico contemporâneo, mas não deve ser compreendida como ponto de partida absoluto. Um erro comum é acreditar que a simples contratação de uma ferramenta será suficiente para resolver problemas estruturais. Na prática, a tecnologia potencializa processos bem desenhados, mas também pode ampliar a desorganização quando implementada sobre fluxos inexistentes, confusos ou mal elaborados.

Antes da escolha de qualquer solução tecnológica, é indispensável refletir sobre questões fundamentais:

- qual problema se pretende resolver?
- qual fluxo será efetivamente aprimorado no departamento jurídico?
- quais dados precisam ser capturados e analisados?
- quem utilizará a ferramenta?
- quais treinamentos serão necessários para a equipe técnica?
- qual indicador será utilizado para aferir sucesso/resultado?
- já existe um processo definido que justifique a automação?

Essas respostas permitem definir o escopo da solução tecnológica, evitando investimentos desalinhados e assegurando sua integração à realidade operacional do departamento jurídico. Mais do que adquirir ferramentas, trata-se de estruturar um ecossistema em que processos, pessoas e tecnologia atuem de forma integrada.

Nesse contexto, a tecnologia deixa de ser mero recurso operacional para se tornar instrumento estratégico de organização, controle e geração de valor. Entre as soluções mais utilizadas destacam-se:

- sistemas de gestão de contratos (CLM);
- *softwares* de gestão de processos;
- *dashboards* e ferramentas de visualização de indicadores;

- ferramentas de automação documental;
- plataformas de *intake* e *workflow*;
- assinatura eletrônica;
- bases de conhecimento;
- sistemas de gestão de escritórios externos;
- ferramentas de inteligência artificial para revisão, pesquisa e/ou triagem.

A inteligência artificial, especialmente após a popularização da IA generativa, acelerou discussões sobre produtividade, revisão contratual, pesquisa jurídica, análise documental, tradução, sumarização e monitoramento de riscos. Muitos departamentos jurídicos já incorporaram essas soluções em tarefas como elaboração e revisão contratual, gestão de documentos e triagem de informações, com escolhas estratégicas entre desenvolver soluções internas ou contratar plataformas especializadas.

Entretanto, seu maior impacto não reside apenas no ganho de velocidade, mas na transformação cultural que ela impõe. A adoção tecnológica exige que o departamento jurídico deixe de depender exclusivamente do conhecimento individual e passe a construir conhecimento institucional, mediante mapeamento de fluxos, definição de responsabilidades, registro de dados, mensuração de prazos e identificação de gargalos operacionais com precisão.

Como ensina Patrícia Bezerra[13] "é crucial abrir a mente para a tecnologia e suas oportunidades. Devemos nos reinventar e implementar essas soluções na prática". (Bezerra, 2024)

Nesse contexto, a mensuração passa a ser elemento-chave. Um departamento jurídico que não mede suas atividades encontra dificuldades para demonstrar sua relevância organizacional. Em contrapartida, um jurídico orientado por dados é capaz de apresentar informações estratégicas, como exemplo:

- quantos contratos foram analisados por período;
- prazo médio de resposta;
- áreas internas mais demandantes;
- cláusulas contratuais com maior índice de negociação;
- volume de ações distribuídas ou recebidas;
- processos com maior exposição a risco financeiro;
- desempenho e custo-benefício de escritórios externos;
- demandas passíveis de autosserviço.

[13] BEZERRA, 2024. p. 173

Como também ressalta Patrícia[14], “os softwares jurídicos não são apenas ferramentas, mas impulsionadores de inovação no campo legal, simplificando a complexidade e permitindo aos profissionais do direito aprimorarem suas práticas com eficiência e rapidez”. (Bezerra, 2024)

Essa capacidade de gerar, organizar e interpretar dados reposiciona o departamento jurídico, que deixa de ser visto apenas como centro de custo ou área reativa para consolidar-se como unidade estratégica de inteligência, prevenção de riscos e geração de valor com impacto direto na tomada de decisões e nos resultados do negócio.

## 6. Diagnóstico Inicial do Departamento Jurídico

Antes de implementar qualquer iniciativa de *Legal Ops*, é essencial compreender o nível de organização, maturidade e capacidade operacional do departamento jurídico. Mais do que um *checklist*, o diagnóstico oferece uma visão estruturada da área, identificando fragilidades e oportunidades de evolução em seus aspectos operacionais e estratégicos.

**Organização e entrada de demandas**
[ ] Existe um canal único, formal e rastreável para recebimento de demandas?
[ ] As solicitações são apresentadas com informações mínimas e padronizadas?
[ ] Há critérios claros de priorização (urgência, risco, impacto e complexidade)?
[ ] Há clareza sobre quem solicita, como solicita e em qual prazo?

**Processos e eficiência operacional**
[ ] Existem fluxos definidos ou o trabalho ocorre majoritariamente por interrupção (reatividade)?
[ ] Há padronização de documentos e atividades recorrentes?
[ ] São identificados e tratados gargalos, retrabalhos ou excessos (acúmulos) operacionais?

**Dados, indicadores e gestão**
[ ] Há indicadores mínimos de desempenho (tempo de resposta, *backlog*, risco)?
[ ] É possível mensurar volume de demandas, prazos e principais riscos?
[ ] A área consegue demonstrar resultados para a gestão?

**Pessoas e governança**
[ ] Há definição clara de papéis, responsabilidades e níveis de decisão?
[ ] Existe dependência excessiva de pessoas específicas?
[ ] A equipe está preparada para novos processos e ferramentas?

[14] BEZERRA, 2024. p. 173

**Tecnologia e suporte operacional**
[ ] A tecnologia utilizada está alinhada aos processos existentes?
[ ] Há uso de ferramentas para automação ou controle das demandas?
[ ] Existe organização mínima das informações e documentos?

**Posicionamento estratégico**
[ ] A área participa das decisões desde o início ou apenas válida nas etapas finais?
[ ] O departamento jurídico é percebido como parceiro estratégico do negócio?

Mais relevante do que a quantidade de respostas positivas é a identificação de áreas que demandem intervenção imediata. É comum que departamentos jurídicos já utilizem ferramentas tecnológicas, mas ainda apresentem fragilidades em processos, padronização ou gestão orientada por dados.

Por essa razão, o diagnóstico não deve ser compreendido como um fim em si mesmo, mas um instrumento estratégico para identificar o estágio de maturidade do departamento jurídico, definir prioridades com maior racionalidade e coerência operacional e orientar uma evolução progressiva e sustentável, temas que serão aprofundados nos capítulos seguintes da obra.

# 7. Considerações Finais

A evolução do departamento jurídico moderno não implica o abandono da técnica jurídica, mas a criação de condições para que ela seja aplicada com maior eficiência, previsibilidade e impacto estratégico.

Ao longo deste capítulo, demonstrou-se que essa transformação resulta da integração entre cultura, processos, dados, tecnologia e gestão, reposicionando o jurídico como área estratégica dentro das organizações.

O modelo reativo não deixa de existir, ele permanece necessário diante de crises, urgências e conflitos. Contudo, a maturidade do departamento jurídico está em reduzir sua dependência desse modelo e ampliar sua capacidade preventiva, analítica e operacional, atuando de forma antecipada e mais estruturada.

Nesse cenário, o *Legal Ops* representa essa virada de chave. Ele aproxima o departamento jurídico da gestão, da tecnologia, dos dados e da estratégia organizacional. Permite que a área deixe de atuar exclusivamente como resposta e passe a participar da construção; que deixe de ser percebida como gargalo e se consolide como fluxo; que

ultrapasse a lógica de centro de custo e passe a demonstrar, de forma concreta, seu valor para o negócio. Mais do que reagir à urgência, o jurídico passa a operar com método, processos bem definidos e capacidade de previsibilidade.

Assim, a proposta não é simplesmente "fazer mais com menos", mas fazer melhor: com clareza operacional, decisões orientadas por dados e integração efetiva com as demais áreas da organização.

O departamento jurídico moderno compreende que excelência técnica e eficiência operacional são competências complementares. Em um ambiente empresarial cada vez mais complexo e dinâmico, essa integração deixou de ser diferencial competitivo para se tornar condição essencial à sustentabilidade e à relevância da função jurídica dentro das organizações.

---

## Referências


BEZERRA, Patrícia. **Explorando as possibilidades: utilização de softwares jurídicos.** In: Gestão Jurídica: Do básico ao Avançado. Uma abordagem prática e atualizada. Coordenação Fernanda Ferreira, Gabriela Crepalde e Sarah Crepalde. Recife: Editora Império, 2024. p.173

CLOC. Core 12. CLOC's Core 12 framework guides and supports operational excellence. Disponível em: https://cloc.org/cloc-core-12/ Acesso em 25 de abril de 2026.

ZUNTINI, Andrea Karine. **Modelos de Gestão Jurídica: Controladoria Jurídica, *Legal Ops* e Estratégias para eficiência Jurídica.** In: Gestão Jurídica: Do básico ao Avançado. Uma abordagem prática e atualizada. Coordenação Fernanda Ferreira, Gabriela Crepalde e Sarah Crepalde. Recife: Editora Império, 2024. p.126

# CAPÍTULO 8

# *Legal Ops* para Escritórios De Advocacia

*Marília Goulart Monferrari*[15]

## 1. Introdução

Imagine um escritório de advocacia que controla prazos com precisão, mantém o sistema alimentado, entrega relatórios em dia e nunca perde um compromisso. Operacionalmente, a casa está organizada. Mas os sócios ainda passam boa parte do dia tomando decisões que poderiam ser tomadas por outros. Os contratos saem sem escopo definido. Não há clareza sobre quais serviços dão lucro e quais não dão. O escritório reage ao que acontece, em vez de escolher para onde quer ir.

Esse cenário é mais comum do que parece e descreve precisamente o ponto de inflexão entre a Controladoria Jurídica e o Legal Operations (Legal Ops). A Controladoria "organiza a casa", mas é o Legal Ops que dá direção a ela. Legal Ops pode ser definido como o conjunto estruturado de atividades voltadas à otimização dos processos internos, ao uso inteligente de tecnologia, à gestão estratégica de pessoas e finanças e ao alinhamento das operações jurídicas aos objetivos do negócio (Silva, 2025). Trata-se de aplicar princípios de gestão empresarial ao ambiente jurídico — sem comprometer a qualidade técnica, mas adicionando a ela uma camada de eficiência operacional historicamente negligenciada pelos escritórios de advocacia.

O presente capítulo é escrito a partir de uma perspectiva prática: a de quem atua como Controller Jurídico em um escritório boutique especializado em direito tributário e que vem construindo a camada de Legal Ops sobre uma Controladoria Jurídica já estruturada. O que se apresenta a seguir não é teoria sobre o que deveria ser feito, mas uma leitura de como essa

[15]Advogada e Controller Jurídico no Terra e Vecci Advogados. Especialista em Controladoria Jurídica Tributária, com MBA em Gestão e Business Law (FGV) e MBA Internacional em Gestão de Escritórios de Advocacia (Faculdade Baiana de Direito e Gestão).

transição se dá na realidade, com suas dificuldades e possibilidades concretas. O capítulo está organizado em quatro eixos: profissionalização da gestão, eficiência interna, desenvolvimento de produtos jurídicos e tecnologia aplicada.

## 2. Profissionalização

Profissionalizar um escritório de advocacia significa, antes de tudo, separar funções. Em bancas de pequeno e médio porte, como escritórios boutique com oito a quinze advogados, é comum que os sócios acumulem papéis que não deveriam estar nas suas mãos: aprovação de pagamentos, revisão de minutas de contrato, resposta a clientes sobre questões operacionais, decisão sobre contratação de correspondentes, dentre outros. Cada um desses "microinterrompimentos" retira do sócio a atividade que lhe é própria e que realmente gera valor: o trabalho jurídico de alta complexidade.

O Legal Ops propõe uma separação funcional clara. Ao advogado compete o exercício puro da advocacia. Ao profissional de Legal Ops — seja ele denominado gerente de operações, Controller Jurídico ou Chief Legal Operations Officer (CLOO) — incumbe a responsabilidade pela infraestrutura que sustenta o escritório. Essa divisão não é hierárquica; é especializada e colaborativa (Campos, 2025).

Na prática, a profissionalização começa por um diagnóstico honesto: quais decisões operacionais ainda dependem dos sócios para avançar? Quais processos param quando uma determinada pessoa não está disponível? Em escritórios de pequeno e médio porte, é comum que a ausência de autonomia dos processos internos seja o maior obstáculo ao crescimento — e não a falta de clientes ou de qualidade técnica.

**Quadro 1 — Separação funcional: advogado x Legal Ops**

| Função | Advogado | Legal Ops |
|---|---|---|
| Prazos | Revisar e validar prazos críticos | Monitorar, alertar e registrar no sistema |
| Contratos | Validar escopo e cláusulas jurídicas | Estruturar modelo, controlar versões e arquivar |

| Função | Advogado | Legal Ops |
|---|---|---|
| Faturamento | Aprovar honorários a cobrar | Controlar cobrança, inadimplência e realization rate |
| Equipe operacional | Orientar tecnicamente | Distribuir e acompanhar tarefas, avaliar desempenho |
| Tecnologia | Usar as ferramentas no dia a dia | Selecionar, implementar e monitorar o ecossistema |

*Fonte: elaborado pela autora.*

O CLOC — Corporate Legal Operations Consortium — define 12 competências essenciais para o Legal Ops, entre elas gestão financeira, gestão de projetos e inteligência de negócios por dados (CLOC, 2024), revelando o caráter multidisciplinar da função. A pesquisa do CEPI/FGV Direito SP (2025) registrou forte aceleração na criação de áreas de Legal Ops em escritórios brasileiros entre 2020 e 2024: a profissionalização da gestão deixou de ser privilégio de grandes bancas e passou a ser condição de competitividade para escritórios de qualquer porte.

## 3. Eficiência Interna

A eficiência interna é o eixo em que a transição da Controladoria Jurídica para o Legal Ops se torna mais visível. A Controladoria registra o que aconteceu. O Legal Ops questiona o motivo pelo qual aconteceu e o que pode ser feito para que aconteça melhor da próxima vez.

Um exemplo concreto: o controle de prazos processuais e administrativos é uma das funções centrais da Controladoria Jurídica. Quando um prazo é cumprido no último dia útil, a Controladoria, em regra, registra a inconformidade, quando a política interna é de cumprir com dois dias de antecedência. O Legal Ops vai além: investiga se o padrão de entrega na virada do prazo decorre de sobrecarga de determinado advogado, de ausência de alertas intermediários no sistema, de falha na distribuição da carteira ou de dependência de aprovação do sócio para dar andamento à peça. Cada uma dessas causas tem uma solução diferente e nenhuma delas é jurídica.

Esse é o núcleo da eficiência interna pelo Legal Ops: transformar ocorrências operacionais em informação gerencial, e informação gerencial em decisões de melhoria de processo (Silva, 2025).

## 3.1 Mapeamento de Processos e Eliminação de Gargalos

O ponto de partida é mapear os fluxos, desde a captação do cliente até o encerramento do contrato, identificando onde o processo para, onde há retrabalho e onde há dependência desnecessária de pessoas específicas. Metodologias como BPM[16] e Lean[17] são úteis, desde que adaptadas à escala de cada escritório. O mapeamento avança por perguntas-chave em cada área — como mostra o quadro a seguir, de caráter ilustrativo e não exaustivo, que deve ser revisitado periodicamente.

**Quadro 2 — Perguntas-chave para o mapeamento de processos**

| Área | Perguntas para o mapeamento |
|---|---|
| Captação de clientes | Existe fluxo padrão de proposta e contrato? Quem aprova? Quanto tempo leva? |
| Contratos | Escopo, entregáveis e condições de pagamento estão claramente definidos? |
| Produção jurídica | Como as tarefas são distribuídas? Há critério ou depende da disponibilidade do advogado? |
| Faturamento | Quando se inicia a cobrança? Quem controla a inadimplência? |
| Comunicação | Há SLA definido para resposta? Quem é o ponto de contato? |
| Encerramentos | Existe offboarding de clientes? Os aprendizados são registrados? |

*Fonte: elaborado pela autora.*

[16] BPM (Business Process Management): metodologias para mapear, modelar e melhorar fluxos de trabalho.

[17] Lean: metodologia para eliminar desperdícios e aumentar o valor entregue ao cliente.

### 3.2 Indicadores e Gestão por Dados

Uma operação eficiente é uma operação que pode ser medida. O Legal Ops introduz a cultura de indicadores, substituindo a gestão por percepção pela gestão por dados. Para boa parte dos escritórios de advocacia, os indicadores mais relevantes podem ser divididos entre indicadores financeiros essenciais, indicadores operacionais e de produtividade, bem como indicadores de cliente e marketing.

Dentre os indicadores financeiros, destacam-se a margem de lucro (diferença entre receitas e despesas), o ticket médio (valor médio recebido por cliente ou contrato), a taxa de inadimplência e o custo de aquisição de cliente. Como indicadores operacionais e de produtividade encontram-se as horas faturáveis, o tempo médio de resolução de casos, o número de processos por advogado e o cumprimento de prazos. Já os indicadores de cliente e marketing envolvem a taxa de conversão de leads e o NPS, que mede o nível de recomendação e satisfação dos clientes atuais.

Ferramentas como o Power BI, mesmo em estágio inicial de implantação, permitem transformar dados que a Controladoria Jurídica já coleta — registros de processos, prazos, faturamento — em dashboards gerenciais e em relatórios de valor para o cliente. Esse, inclusive, é um exemplo concreto de como o Legal Ops não substitui a Controladoria Jurídica, mas amplifica o que ela produz.

## 4. Produtos Jurídicos

Entre os eixos do Legal Ops, o desenvolvimento de produtos jurídicos é, talvez, o de maior impacto imediato sobre a relação com o cliente e a saúde financeira do escritório. Um produto jurídico é um serviço com escopo, entregáveis, prazo e preço bem definidos: em vez de cobrar por horas trabalhadas — modelo que transfere ao cliente o risco da ineficiência —, define-se previamente o que será entregue e por qual valor (CEPI/FGV, 2025).

## 4.1 O Risco dos Contratos sem Escopo Claro

A ausência de produtos bem definidos gera um problema que vai além da previsibilidade da receita: cria conflitos com clientes que, na prática, decorrem de expectativas mal alinhadas desde o início da relação. Em escritórios que cobram predominantemente por êxito, esse risco é ainda maior.

Considere a seguinte situação hipotética: um cliente se recusa a pagar honorários intermediários previstos em contrato para o caso de concessão de medida liminar, alegando que a decisão demorou mais do que o esperado. O contrato, por sua vez, previa apenas que o pagamento era devido pela concessão da liminar, sem qualquer delimitação temporal. Juridicamente, o direito ao honorário é claro. Comercialmente, contudo, a relação com o cliente foi danificada, e o custo disso, em termos de reputação e de eventual litígio, pode superar o valor em disputa — sobretudo se se tratar de cliente com outros contratos ativos.

Esse tipo de situação não revela falha jurídica, mas sim falha de gestão contratual, e é exatamente o tipo de problema que o Legal Ops visa estruturar de uma melhor forma, com a finalidade de prevenir que aconteça.

*"A criação de produtos jurídicos sustentáveis exige mapeamento de processos, análise de custos, gestão de projetos e tecnologias para automação. E a combinação dessas competências permite ao escritório precificar com segurança e entregar com consistência" (CEPI/FGV, 2025, adaptado).*

## 4.2 Como Estruturar um Produto Jurídico

A estruturação de um produto jurídico passa por quatro definições básicas: o que será entregue (escopo), quando será entregue (prazo ou marcos), quais são as condições que ativam ou encerram o serviço (gatilhos) e qual o preço. Para melhor ilustrar, seguem alguns exemplos de serviços com alto potencial de padronização para escritórios tributários.

**Quadro 3 — Exemplos de produtos jurídicos tribut**

| Produto | Escopo resumido | Modelo de preço |
|---|---|---|
| Due diligence fiscal | Análise de passivo tributário de empresa-alvo, com relatório em prazo fixo | Valor fixo por porte da empresa |
| Parecer tributário | Análise de tese específica, com fundamentação e conclusão estruturadas | Valor fixo por complexidade |
| Pacote de conformidade fiscal | Diagnóstico + plano de regularização + acompanhamento por 90 dias | Valor fixo por fase |
| Gestão de auto de infração | Da notificação ao julgamento administrativo, com relatórios de andamento | Valor fixo + êxito |

*Fonte: elaborado pela autora.*

### 4.3 Honorários e Alternative Fee Arrangements

O modelo de honorários por êxito alinha o interesse do escritório ao do cliente, mas cria receita imprevisível e não remunera o esforço em casos sem êxito. O relatório Citi Hildebrandt (2025) indicou que cerca de 22% da receita dos grandes escritórios norte-americanos já provém de Alternative Fee Arrangements — honorários fixos por projeto, assinaturas e modelos híbridos. No Brasil o movimento é incipiente, mas a pressão por previsibilidade de custos tende a acelerá-lo; o Legal Ops é a infraestrutura necessária para essa transição, pois sem dados confiáveis de custo e produtividade, qualquer preço fixo é uma aposta.

## 5. Tecnologia Aplicada

A tecnologia é o eixo mais visível do Legal Ops e, por isso, também o mais sujeito a equívocos de implementação. O erro mais comum é tratar a tecnologia como ponto de partida, quando ela deveria ser o ponto de chegada de um processo bem desenhado. Antes de escolher uma ferramenta, é preciso entender qual problema ela resolve e, também, se esse problema já foi corretamente diagnosticado.

Para escritórios de advocacia que partem de uma Controladoria Jurídica estruturada, o caminho é mais claro: o software de gestão processual já em uso é o núcleo do ecossistema. O Legal Ops expande esse núcleo progressivamente, adicionando camadas de inteligência e automação sobre os dados que a Controladoria já coleta.

## 5.1 O Ecossistema Tecnológico do Escritório

O mercado global de transformação digital em escritórios e departamentos jurídicos foi estimado em US$ 4,2 bilhões em 2025, com projeção de US$ 14,2 bilhões até 2034 (Business Research Insights, 2025). Para escritórios de pequeno e médio porte, o desafio não é a falta de opções, mas escolher as ferramentas certas para a escala e a maturidade de cada banca.

**Quadro 4 — Categorias de tecnologia jurídica**

| Categoria | O que faz | Quando priorizar |
|---|---|---|
| Gestão processual | Cadastro de processos, prazos, audiências e correspondentes | Base — primeiro sistema a implantar |
| Business Intelligence | Transforma dados operacionais em dashboards e relatórios | Quando a Controladoria já está estruturada |
| Automação de documentos | Gera minutas e peças a partir de templates inteligentes | Quando há volume repetitivo padronizável |
| IA jurídica | Pesquisa jurisprudencial, análise de contratos, resumos | Quando a equipe tem maturidade para revisar resultados |
| CRM jurídico | Relacionamento com clientes, pipeline e follow-up | Quando há estratégia ativa de captação |

*Fonte: elaborado pela autora.*

## 5.2 Inteligência Artificial: o que já funciona

A IA é hoje uma das ferramentas mais discutidas — e mal compreendidas — no mercado jurídico. A Bloomberg Law (2025) revelou que 75% dos advogados norte-americanos esperavam, em 2024, forte aumento de tarefas automatizadas; apenas 37% observaram essa mudança até 2025. O dado não indica fracasso da tecnologia, mas a complexidade real de integrá-la: exige processos mapeados e equipe treinada para revisar os resultados.

No contexto brasileiro, o Panorama de Tendências 2026 da Preâmbulo Tech, elaborado a partir de pesquisa com mais de 40 escritórios e departamentos jurídicos, revelou que 65,9% já utilizam IA na elaboração de peças processuais e 59,1% para revisão de documentos — números expressivos que indicam uma adoção em curso, ainda que desigual entre os diferentes portes de banca (PREÂMBULO TECH, 2026). O mesmo documento cita projeções da Thomson Reuters Brasil que apontam economia de até 12 horas semanais por profissional com o uso consistente de IA generativa até 2029, o que representa uma reorientação significativa do tempo disponível para atividades de maior valor estratégico, como desenvolvimento de teses, relacionamento com clientes e estruturação de novos produtos jurídicos (THOMSON REUTERS, 2025).

Para escritórios de pequeno e médio porte, as aplicações de IA com maior maturidade e menor risco atualmente são: pesquisas jurisprudenciais assistidas; extração de cláusulas e análise de contratos; e geração de resumos de processos e relatórios processuais. Em todas essas aplicações, a revisão do advogado sobre o produto gerado pela IA é indispensável e constitui exigência ética decorrente dos deveres de diligência e responsabilidade técnica, conforme orienta a Recomendação 001/2024 do Conselho Federal da OAB.

## 5.3 Critérios para decidir qual tecnologia adotar

Antes de contratar qualquer ferramenta, o escritório deve ser capaz de responder a cinco perguntas:

- Qual problema específico essa ferramenta resolve? Esse problema já foi mapeado como prioridade?

• Essa ferramenta se integra com os sistemas que já utilizamos ou vai criar um novo silo de dados?

• A equipe tem condições reais de adotá-la? Há suporte e treinamento adequados?

• Conseguimos projetar o retorno sobre o investimento em um horizonte de tempo definido?

• A ferramenta atende aos requisitos da LGPD? Onde ficam armazenados os dados dos clientes?

A avaliação sistemática dessas perguntas é o que distingue uma estratégia de tecnologia de uma coleção de contratos de software com baixas taxas de uso e quase nenhum retorno sobre o investimento.

## 6. Considerações Finais

Legal Ops para escritórios de advocacia não é um destino, é um caminho, que começa, na maioria das bancas brasileiras, exatamente onde a Controladoria Jurídica termina.

Quando um escritório tem seus prazos controlados, seu sistema alimentado e seus relatórios em dia, ele conquistou algo que muitos escritórios ainda não têm: uma base operacional confiável. O que o Legal Ops adiciona a essa base é a capacidade de usá-la estrategicamente para tomar decisões sobre o negócio, e não apenas registrar o que já aconteceu.

Os quatro eixos apresentados neste capítulo — profissionalização, eficiência interna, produtos jurídicos e tecnologia — não precisam ser implementados de uma vez. A jornada mais sustentável começa pelo diagnóstico honesto dos gargalos prioritários e pela escolha de duas ou três iniciativas de alto impacto para os primeiros noventa dias.

Para escritórios de pequeno ou médio porte (inclusive as boutiques), a sequência mais lógica costuma ser: (1) estruturar os contratos com escopo claro, eliminando conflitos de expectativas com clientes; (2) implantar indicadores financeiros básicos — realization rate, custo por hora, inadimplência — que mostrem a real rentabilidade do escritório; e (3) mapear quais serviços recorrentes podem se tornar produtos, gerando receita mais previsível e relações comerciais mais sustentáveis.

O objetivo final do Legal Ops é simples de dizer, mais difícil de executar: transformar um escritório de advocacia que reage ao que acontece em um escritório que escolhe para onde quer ir.

---

## Referências Bibliográficas


BLOOMBERG LAW ANALYSIS. AI in Law Firms: 2024 Predictions; 2025 Perceptions. Ago. 2025. Disponível em: https://news.bloomberglaw.com. Acesso em abril 2026.

BUSINESS RESEARCH INSIGHTS. Digital Transformation in Law Firms and Legal Service Market. Set. 2025. Disponível em: https://www.businessresearchinsights.com. Acesso em março de 2026.

CAMPOS, Marcela. Legal operations: como implementar em escritórios de advocacia. Migalhas, out. 2025. Disponível em: https://www.migalhas.com.br. Acesso em março de 2026.

CEPI/FGV DIREITO SP. Legal Operations: Perspectivas de inovação e gestão jurídica. São Paulo: FGV, 2025. Disponível em: https://portal.fgv.br. Acesso em março de 2026.

CITI HILDEBRANDT CLIENT ADVISORY 2025. Revenue growth, billing rates and alternative fee arrangements in law firms. Nova York, 2025. Disponível em: https://www.citigroup.com. Acesso em março de 2026.

CLOC — CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. 12 Core Competencies for Legal Operations. Disponível em: https://cloc.org. Acesso em fevereiro de 2026.

FEIGELSON, Bruno et al. Departamento Jurídico 4.0 e Legal Operations. São Paulo: Saraiva Educação, 2022.

FONTENELE, Isis; BARBOSA, Maria Juliana et al. A Nova Era da Gestão Jurídica: Contextos e Soluções. São Paulo: Editora Évora, 2022.

MIGALHAS. Gestão na advocacia com controladoria jurídica ou legal operations? Ago. 2023. Disponível em: https://www.migalhas.com.br. Acesso em abril de 2026.

OAB — ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Recomendação 001/2024: uso responsável da inteligência artificial generativa na prática jurídica. Brasília: CFOAB, nov. 2024. Disponível em: https://www.oab.org.br. Acesso em abril 2026.

PREAMBULO TECH. Panorama de Tendencias 2026: inteligência artificial e o futuro da advocacia brasileira. São Paulo: Preambulo Tech, 2026. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/452429. Acesso em abril 2026.

PROJURIS. Controladoria Jurídica e Legal Operations: qual é a diferença? Out. 2024. Disponível em: https://www.projuris.com.br. Acesso em fevereiro de 2026.

SALOMAO, S.; JORDACE, T.; SIMAS, A. Gestão de Escritório de Advocacia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022.

SILVA, Paulo. Legal operations e seu papel transformacional. eLaw, dez. 2025. Disponível em: https://elaw.com.br. Acesso em fevereiro de 2026.

THOMSON REUTERS. Future of Professionals Report 2025. Disponível em: https://www.thomsonreuters.com. Acesso em abril de 2026.

# CAPÍTULO 9

# O Jurídico como Centro De Valor e Inovação

*Sabrina Martins Paiva*[18]

## 1. Introdução

A vivência cotidiana em escritórios de advocacia ao longo das últimas décadas, especialmente diante da convivência com profissionais em diferentes estágios de carreira, desde advogados iniciantes até sócios consolidados, além de estagiários, equipes administrativas e prestadores de serviço, evidencia uma significativa evolução na forma de compreender e exercer a prática jurídica. Essa transformação não se limita ao exercício técnico da advocacia, mas alcança a própria estrutura organizacional dos escritórios e a forma como se relacionam com seus clientes e com a sociedade.

Embora ainda existam críticas aos cursos de graduação em Direito, especialmente pela dificuldade de acompanhar a velocidade das mudanças sociais e tecnológicas, a população passou a ter amplo acesso à informação jurídica.

Esse fenômeno decorre da expansão das ferramentas digitais, dos mecanismos de busca, das redes sociais e da ampla produção de conteúdos jurídicos em diferentes formatos.

Soma-se a isso a ampliação do acesso a dados processuais e jurisprudência por meio dos sistemas eletrônicos e plataformas públicas de consulta, tornando as informações cada

[18] Advogada. Especialista em Controladoria Jurídica. Pós-graduada em Direito Processual Civil. Pós-graduanda em Legal Operations e em Gestão Estratégica de Negócios. Formações complementares nas áreas de Controladoria Jurídica, Gestão de Pessoas, Gestão de Escritórios, Inovação e Lei Geral de Proteção de Dados.
Atuação de mais de 20 anos em escritórios de advocacia de diferentes portes, com experiência em múltiplas áreas do Direito e atendimento a variados perfis de clientes, com visão estratégica e sistêmica da gestão jurídica. Membro da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação da OAB/RS, participando ativamente de discussões relacionadas à transformação digital no âmbito jurídico.
Exerceu, ainda, a função de professora convidada em cursos de formação de controladores jurídicos, dedicando-se à capacitação profissional e ao desenvolvimento de práticas inovadoras na gestão de escritórios de advocacia.
Trajetória marcada pela integração entre técnica jurídica, organização estratégica e inovação, com ênfase na gestão eficiente da atividade jurídica e na modernização da advocacia.

vez mais acessíveis ao cidadão[19]. Por meio dessa estrutura, viabiliza-se a consulta à distribuição de processos em diferentes estados, jurisdições e áreas do Direito, de forma relativamente acessível ao cidadão, inclusive mediante dados como CPF ou CNPJ, ressalvadas as hipóteses de segredo de justiça.

Paralelamente, o avanço da inteligência artificial potencializa ainda mais esse ambiente informacional, ampliando a capacidade de busca, organização e interpretação de dados jurídicos. Nesse contexto, o cliente que procura assessoria jurídica, seja em escritórios de advocacia, seja em departamentos jurídicos internos, já não ocupa uma posição passiva, mas se apresenta previamente informado e, por consequência, mais exigente quanto à celeridade, precisão e qualidade estratégica das respostas oferecidas pelos profissionais do Direito.

Diante desse cenário, revela-se indispensável a produção de obras voltadas à atualização da prática jurídica, com enfoque na atuação profissional contemporânea. Não se mostra mais suficiente a reprodução de modelos padronizados ou a elaboração de peças processuais desvinculadas de uma análise estratégica do caso concreto.

A atuação do profissional do Direito, independentemente da área, exige capacidade analítica apurada, rapidez na tomada de decisão, constante atualização e, sobretudo, uma visão estratégica orientada à solução eficiente dos problemas apresentados pelo cliente, seja ele interno ou externo.

É nesse contexto que se propõe a presente abordagem, que buscará examinar aspectos relevantes da estrutura e da atuação em escritórios de advocacia, com o objetivo de fomentar uma aplicação prática mais eficiente, personalizada e alinhada às exigências contemporâneas da atividade jurídica.

## 2. Reposicionamento Estratégico

Nos dias atuais, não mais se mostra pertinente o questionamento acerca da importância de uma área especializada de controladoria jurídica. Trata-se de conceito já

[19] https://www.jus.br/

consolidado no âmbito das organizações, sejam escritórios de advocacia ou departamentos jurídicos corporativos, que demandam a estruturação de procedimentos, fluxos operacionais e a atuação de profissionais qualificados. A controladoria jurídica se apresenta, assim, como uma área de atuação com identidade própria, dotada de especificidades e competências técnicas que a equiparam, em relevância, às demais áreas do Direito.

Os profissionais que a integram devem possuir perfil aderente à função, com aptidão para atuação orientada por regras e procedimentos, domínio de comunicação institucional, familiaridade com tecnologia e análise de dados, elevado nível de atenção e concentração, além de capacidade de interlocução com diferentes áreas. Exige-se, ainda, conhecimento jurídico introdutório nas áreas atendidas, de modo a viabilizar o adequado encaminhamento das demandas e a integração eficiente entre os diversos setores da organização.

Nesse contexto, o reposicionamento estratégico inicia-se com a efetiva inclusão da controladoria jurídica no núcleo decisório das organizações. Sua participação deve abranger a análise de demandas, a definição de fluxos, a gestão de prazos e a alocação de recursos humanos e tecnológicos, sempre sob uma perspectiva sistêmica orientada à eficiência operacional.

A ausência dessa integração implica a exclusão de profissionais que detêm visão abrangente das rotinas organizacionais, desde o atendimento ao cliente até a gestão de contratos, o controle de processos, a elaboração de relatórios e a avaliação de ferramentas tecnológicas, o que compromete a identificação de oportunidades de melhoria e o desenvolvimento sustentável da operação.

Uma vez consolidada essa inserção, impõe-se como etapa subsequente o mapeamento dos elementos estratégicos relevantes para a organização. A definição dos dados que efetivamente importam deve considerar a cultura institucional, o histórico da estrutura e as diretrizes estabelecidas por seus gestores, o que exige uma análise integrada do passado, da situação presente e do planejamento futuro, contemplando horizontes de curto, médio e longo prazo. Ainda que tais diretrizes estejam sujeitas a revisões periódicas, é fundamental que sejam inicialmente mapeadas de forma clara, a fim de promover o adequado alinhamento de expectativas entre todos os envolvidos.

Independentemente das métricas utilizadas, cada organização precisa definir de forma clara suas prioridades e objetivos. Tal alinhamento permite que todos os colaboradores compreendam não apenas o que deve ser realizado, mas também a finalidade de suas atividades no contexto global da estratégia.

Definidas as diretrizes, a controladoria jurídica passa a integrar sua execução, promovendo padronização, geração de dados confiáveis e suporte à tomada de decisão. Esse processo exige atuação contínua das lideranças, responsáveis por comunicar objetivos, acompanhar equipes e assegurar o alinhamento institucional.

Nesse sentido, a gestão de pessoas assume papel determinante. O cumprimento dos padrões definidos deve constituir a regra, ao passo que eventuais exceções precisam ser justificadas e monitoradas, de modo a possibilitar ajustes estruturais quando necessários. A organização, seja ela escritório ou empresa, deve atuar de forma coesa e orientada por uma estratégia comum, afastando a fragmentação em núcleos autônomos que competem entre si. O alinhamento institucional, aliado à execução disciplinada, constitui o ponto de partida para a consolidação de um modelo de gestão eficiente, estratégico e sustentável.

## 3. Métricas de Impacto

Com o mapeamento e o alinhamento do propósito institucional, torna-se mais clara a identificação e o monitoramento das métricas efetivamente relevantes para a organização. É comum a importação de indicadores oriundos de outras áreas do conhecimento, como administração, contabilidade e engenharia, os quais, embora eficazes em seus contextos de origem, nem sempre se mostram adequados à realidade da advocacia. Diferentemente de modelos voltados à comercialização de produtos, a atividade jurídica, especialmente no contencioso, opera com contratos de prestação de serviços que envolvem variáveis como honorários previamente tabelados por entidades de classe, percentuais de sucumbência e marcos processuais incertos.

Ainda que alguns contratos delimitem a atuação até determinadas fases processuais, como sentença ou instância recursal, a duração do processo permanece imprevisível. Mesmo com os avanços decorrentes da digitalização, do uso de inteligência artificial e ferramentas

como Jurimetria, o Poder Judiciário ainda não apresenta estabilidade temporal suficiente para permitir a aplicação de métricas rígidas baseadas em prazos.

Como alternativa, algumas estruturas adotam modelos contratuais com valores mensais fixos vinculados ao volume de processos ativos ou à prática de atos específicos, buscando maior previsibilidade financeira. Ainda assim, é necessário reconhecer que nem todas as ferramentas de gestão serão plenamente aplicáveis ao modelo de negócio da advocacia, exigindo adaptações metodológicas. Ferramentas tecnológicas podem auxiliar nesse processo, tema que será oportunamente aprofundado.

A partir da definição do modelo atual e, sobretudo, do planejamento estratégico futuro, determinadas métricas devem ser priorizadas para monitoramento contínuo. É essencial estabelecer periodicidade para análise e discussão dos resultados, com definição prévia de momentos institucionais dedicados à avaliação e à tomada de decisão.

Sugere-se que os dados primordiais sejam avaliados em período curtos, bimestrais ou trimestrais, evitando que análises anuais reflitam em mutirões para atualizações ou ações em massa, com reflexo negativo no ambiente. Recomenda-se a adoção de ciclos contínuos de melhoria, como o PDCA, para avaliação periódica dos resultados.

Antes da definição dos procedimentos, é imprescindível considerar que toda métrica deriva de dados inseridos em sistemas de informação. Por essa razão, os usuários devem compreender a finalidade dos registros realizados, de modo a garantir a qualidade e a confiabilidade das informações. A padronização dos campos, com definição de obrigatoriedade e utilização de classificações estruturadas, contribui significativamente para a extração de relatórios e indicadores consistentes.

A coleta e o tratamento de dados devem observar critérios de necessidade, adequação e conformidade com a LGPD, evitando excesso de informações e reduzindo riscos operacionais.

Nesse sentido, a definição dos dados a serem coletados, armazenados e tratados, bem como a delimitação de acessos e prazos de retenção, constitui medida prioritária, não apenas sob a perspectiva regulatória, mas também como fator de eficiência operacional. A

controladoria jurídica, na qualidade de guardiã dos sistemas utilizados e dos procedimentos estabelecidos, é responsável por manter-se atenta a essa legislação, prevenindo riscos de sanções. Superadas essas premissas, é possível exemplificar algumas métricas relevantes no âmbito da controladoria jurídica.

A relação entre processos ativos e encerrados constitui indicador essencial para estruturas que atuam no contencioso. O monitoramento contínuo da base de processos permite a adequada atualização dos cadastros e o encerramento tempestivo dos casos. Tal procedimento deve ir além da simples verificação automatizada de status processual, envolvendo a revisão de aspectos como valores contratuais, verbas sucumbenciais, depósitos judiciais e eventuais repasses aos clientes.

Essa análise evita distorções, especialmente em modelos de cobrança vinculados ao número de processos ativos. Para tanto, é fundamental estabelecer critérios objetivos quanto ao momento de encerramento para fins contratuais, evitando divergências interpretativas e desgastes na relação com o cliente.

A identificação das fases processuais também se revela estratégica. A manutenção de uma base atualizada permite não apenas o acompanhamento da evolução das demandas, mas também a projeção de receitas, a análise de contingências e o equilíbrio da carteira. Uma distribuição desproporcional entre processos em fase inicial e final pode comprometer a sustentabilidade da operação, sendo necessário monitoramento constante para manutenção desse equilíbrio.

O risco processual, por sua vez, assume papel central, especialmente em carteiras corporativas. A correta classificação do risco possibilita o provisionamento financeiro adequado por parte das empresas, abrangendo despesas com depósitos, acordos e condenações. Trata-se, inclusive, de informação frequentemente exigida em auditorias, o que reforça a necessidade de atualização e critérios consistentes de avaliação.

A análise de produtividade representa outro eixo relevante. A gestão de pessoas e o planejamento orçamentário tornam-se mais precisos quando fundamentados em dados objetivos, como volume de processos por profissional, número de audiências, atendimentos, reuniões e peças produzidas. Esses indicadores permitem não apenas avaliar desempenho,

mas também revisar a viabilidade econômica de contratos, identificando a necessidade de ajustes na alocação de recursos.

Nesse contexto, é igualmente indispensável o monitoramento do cumprimento de prazos internos, os quais, embora não decorram diretamente de imposições judiciais, são essenciais para a adequada prestação do serviço jurídico. Destacam-se, entre eles, os prazos para envio de guias de custas aos clientes, comunicação prévia de audiências, confirmação de protocolos realizados e demais rotinas operacionais que assegurem previsibilidade e organização.

A observância rigorosa desses prazos internos constitui medida de gestão que resguarda não apenas a atuação do advogado, mas também os interesses do cliente, ao reduzir riscos operacionais e fortalecer a confiabilidade da prestação do serviço.

A incorporação desses controles à análise de produtividade amplia a compreensão sobre o desempenho da equipe, permitindo avaliação não apenas quantitativa, mas também qualitativa das entregas realizadas. Dessa forma, a produtividade deixa de ser aferida exclusivamente pelo volume de atividades executadas, passando a refletir, de maneira mais fiel, a eficiência, a organização e o compromisso com padrões institucionais previamente estabelecidos.

No âmbito consultivo, destaca-se a utilização de registros de tempo, conhecidos como *time sheet*, que permitem mensurar o esforço despendido em atividades como elaboração de pareceres, contratos e atendimentos. A associação entre tempo dedicado e valor da hora técnica de cada profissional possibilita a apuração do custo efetivo dos projetos, com segmentação por nível de senioridade, contribuindo para análises mais precisas de rentabilidade.

As métricas aqui apresentadas configuram um núcleo básico aplicável à maioria das estruturas de controladoria jurídica. Contudo, a partir de um planejamento estratégico personalizado, outras métricas poderão ser desenvolvidas, orientando o correto uso dos sistemas e a geração de dados ao longo do tempo. Além disso, indicadores relacionados a áreas como finanças, recursos humanos e atendimento ao cliente podem complementar essa análise, constituindo campo fértil para estudos específicos e aprofundamentos futuros.

# 4. Inovação Orientada ao Negócio

A inovação no contexto das operações jurídicas deve estar diretamente conectada às necessidades do negócio, afastando soluções genéricas e priorizando a escolha de plataformas tecnológicas aderentes à realidade operacional do escritório e de seus clientes. A adoção de ferramentas personalizadas permite maior eficiência, previsibilidade e geração de valor, especialmente quando alinhadas a um mapeamento estratégico prévio.

A escolha por plataformas intuitivas, com interfaces amigáveis e de fácil utilização, também é fator determinante para o sucesso da implementação. Ferramentas acessíveis, tanto em ambiente web quanto mobile, ampliam a usabilidade e promovem maior engajamento dos usuários, reduzindo barreiras operacionais e otimizando fluxos de trabalho. Além disso, é fundamental que essas plataformas permitam a exportação de dados em formatos comuns e amplamente utilizáveis, considerando a velocidade das inovações tecnológicas e a possibilidade de futura migração de sistemas. Nesse sentido, deve-se assegurar que todos os dados registrados possam ser extraídos de forma íntegra e estruturada, viabilizando sua utilização em novas soluções que venham a ser adotadas. As plataformas devem permitir integração entre sistemas, evitando duplicidade de registros, retrabalho e inconsistências que comprometem a qualidade dos dados e dos indicadores. A manutenção de sistemas paralelos, além de gerar perda de tempo, compromete a qualidade dos dados e a precisão dos indicadores, impactando diretamente na tomada de decisão.

A utilização de dashboards dinâmicos e atualizáveis potencializa a visualização estratégica das informações. A partir de indicadores previamente definidos no mapeamento inicial, seja para a gestão interna do escritório ou para a entrega de valor aos clientes, é possível estruturar relatórios claros, objetivos e visualmente organizados, facilitando o acesso à informação e contribuindo para decisões mais ágeis e assertivas. Além disso, é essencial que esses dashboards sejam personalizados às necessidades do negócio e úteis para todas as áreas envolvidas, agregando valor tanto às rotinas internas quanto às entregas realizadas aos clientes.

Nesse cenário, destaca-se a aplicação da jurimetria como instrumento essencial para a tomada de decisões. Suas múltiplas funcionalidades abrangem desde a prospecção de

demandas até a geração de relatórios gerenciais universais, passando pelo monitoramento de atualizações processuais e pela análise de entendimentos predominantes em tribunais, varas ou julgadores. Trata-se de um diferencial competitivo que transforma dados em inteligência jurídica aplicada.

Adicionalmente, insere-se nesse contexto o uso consciente da inteligência artificial, que vem assumindo papel relevante em diversas frentes das operações jurídicas. Suas aplicações vão desde a melhoria e padronização de documentos, passando pela otimização de tarefas operacionais e repetitivas, até a atuação como ferramenta de apoio na geração de ideias e estruturação de teses.

Contudo, é imprescindível reforçar que tais recursos devem ser utilizados como suporte e não substituição da atuação técnica do profissional do Direito. A responsabilidade pela análise, validação e revisão final de qualquer conteúdo produzido permanece integralmente com o advogado. A inscrição na OAB e a responsabilidade ética inerente ao exercício da advocacia exigem rigor na verificação das informações antes de sua disseminação ou protocolo, garantindo não apenas a qualidade técnica das peças, mas também a segurança jurídica e a conformidade com os deveres profissionais.

Como ponto de conclusão, destaca-se a importância de estar atento aos ecossistemas de inovação, especialmente no universo das *legaltechs e lawtechs*, para o entendimento contínuo das novas soluções tecnológicas disponíveis no mercado. Esse acompanhamento permite avaliar funcionalidades, comparar custos e estruturar orçamentos de forma mais estratégica, viabilizando análises consistentes de custo-benefício dentro da realidade do escritório. Além disso, a participação em eventos voltados ao tema mostra-se fundamental para atualização constante, troca de experiências e identificação de tendências que possam ser incorporadas de forma prática e eficiente às operações jurídicas.

## 5. Futuro das Operações Jurídicas

O futuro das operações jurídicas está intrinsecamente ligado à capacidade de adaptação a um ambiente cada vez mais orientado por dados, tecnologia e eficiência. Mais do que acompanhar tendências, o jurídico passa a assumir papel estratégico nas organizações,

integrando inovação, governança e inteligência operacional para gerar valor concreto ao negócio. Nesse cenário, áreas estruturadas sob a lógica de *Legal Ops* deixam de ser diferenciais e passam a ser premissas para a competitividade e sustentabilidade das empresas.

Como primeiro ponto focal dessa transformação, destaca-se a personalização no atendimento aos clientes. Aliada ao uso inteligente da tecnologia, essa abordagem deve afastar interações mecanizadas e desprovidas de empatia, promovendo experiências mais humanas e eficazes. A utilização de dados ágeis e previamente estruturados, conforme necessidades mapeadas, fortalece a tomada de decisões estratégicas e fomenta uma cultura de uso racional das plataformas, com constante atualização e estímulo ao networking. Nesse contexto, os dados assumem papel protagonista nas operações, enquanto as estruturas tornam-se altamente tecnológicas, sem afastar o elemento central da decisão humana, que se apoia em *soft skills* para o efetivo atingimento dos objetivos do negócio.

## 6. Considerações Finais

Em conclusão, a implementação de Legal Ops exige mais do que a adoção de ferramentas ou metodologias isoladas: requer um diagnóstico inicial consistente, planejamento estratégico e compromisso com uma gestão orientada por dados. Ao longo deste artigo, demonstrou-se que o mapeamento personalizado da realidade de cada departamento jurídico é o ponto de partida para definir prioridades, estabelecer indicadores e direcionar esforços de forma eficiente, permitindo que o jurídico assuma uma posição estratégica e gere valor efetivo para a organização.

A concretização desse modelo, contudo, depende da atuação integrada da controladoria jurídica e das lideranças, responsáveis por transformar o planejamento em execução consistente, promover a padronização dos processos e fortalecer uma cultura de melhoria contínua. Assim, mais do que um conceito, Legal Ops representa uma oportunidade concreta de modernizar a gestão jurídica, ampliar a eficiência operacional e apoiar decisões estratégicas. O próximo passo cabe a cada organização: iniciar esse processo de forma estruturada, adaptando as boas práticas à sua realidade e construindo um jurídico cada vez mais eficiente, mensurável e preparado para os desafios do futuro.

---

Ensaio baseado nas experiências práticas vivenciadas pela coautora.

# CAPÍTULO 10

# Orçamento Jurídico e Gestão Financeira

*Érica P. Toledo e Michelle Koguta*[20]

## 1. Introdução

A intersecção entre o universo jurídico e a gestão financeira consolidou-se como vetor estratégico para a sustentabilidade e a geração de valor nas organizações contemporâneas. Em um ambiente marcado por complexidade regulatória, pressão por eficiência, competitividade e necessidade de transparência, o departamento jurídico deixa de ser visto apenas como centro de custos e passa a atuar de forma ativa na governança corporativa e na estratégia empresarial.

Nesse contexto, a Controladoria Jurídica emerge como função estruturante, responsável por conectar as demandas legais aos imperativos econômicos da empresa. Tradicionalmente percebido como área reativa, o jurídico passa a demandar liderança híbrida, capaz de articular conhecimento técnico, visão financeira e domínio de ferramentas de gestão para gerenciar riscos, otimizar recursos e contribuir para os resultados financeiros.

[20] Mini bio do autor. Érica P. Toledo advogada regularmente inscrita na OAB/SP, com atuação estratégica na liderança de departamentos jurídicos e gestão de portfólios complexos nas áreas trabalhista, cível, societário, tributária e de compliance. Possui experiência nos setores de agronegócio, mercado financeiro e telecomunicações, destacando-se pela integração entre segurança jurídica e objetivos de negócio, além da implementação de soluções de Legal Ops para ganho de eficiência e redução de custos. Mestranda em Direito dos Negócios pela FGV, especialista em Compliance e Integridade Corporativa, com MBA Executivo em Direito e formação em Direito. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu forte atuação em governança corporativa, gestão de riscos e interlocução com órgãos reguladores, apoiando diretamente comitês estratégicos e de auditoria. Coautora de obras jurídicas voltadas à inovação e gestão, dedica-se ao estudo contínuo e à evolução da prática jurídica, com foco em liderança, tecnologia e transformação do Direito.
Michelle Koguta advogada regularmente inscrita na OAB/SP, com mais de 16 anos de experiência em contencioso estratégico, atuando em empresas de grande porte e ambientes altamente regulados. Atualmente, atuo com gestão de carteiras de alta complexidade e relevância financeira, definição de estratégias jurídicas, condução de teses e interlocução com escritórios externos e Judiciário, sempre com foco na redução de passivo trabalhista, eficiência jurídica e suporte à tomada de decisão estratégica. Sou pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Direito Previdenciário, possuo MBA em Direito Civil e Empresarial e especialização em Relações Trabalhistas e Sindicais. Também integro o grupo de pesquisa GPTC da USP. Minha formação é complementada por uma base técnica com visão sistêmica, orientada a dados e resultados. Ao longo da minha trajetória, atuei em gestão de equipes, coordenação de escritórios terceirizados, definição de KPIs, elaboração de relatórios gerenciais e implementação de melhorias operacionais, sempre com foco em governança, compliance e escalabilidade. Minha experiência inclui ainda atuação como Legal Business Partner, com interface direta com áreas de negócio, elaboração de pareceres estratégicos, análise de risco e participação em decisões executivas.

Este capítulo analisa a construção do *budget* e do *forecast*, o controle de custos, as provisões, os contingenciamentos, a relação entre *Legal Ops* e CFO e os indicadores de performance jurídica, demonstrando como a Controladoria Jurídica pode transformar o departamento jurídico em parceiro estratégico e motor de eficiência, inteligência operacional e valor para a gestão financeira corporativa [1].

## 2. Construção do Budget e Forecast

A elaboração do orçamento (*budget*) e das projeções financeiras (*forecast*) é essencial para alinhar o departamento jurídico às diretrizes estratégicas da organização. A Controladoria Jurídica transforma essa prática em ferramenta de gestão proativa, permitindo antecipar custos, otimizar investimentos e mensurar resultados.

O *budget* jurídico consiste em um plano financeiro estruturado para estimar receitas e despesas do departamento em determinado período, abrangendo custos fixos, como salários, licenças e sistemas, e custos variáveis, como honorários externos, custas processuais e perícias.

Sua construção deve ocorrer de forma colaborativa entre gestores jurídicos, Controladoria Jurídica e área financeira, assegurando consonância entre as metas do jurídico e as diretrizes financeiras corporativas [1].

O *forecast* jurídico corresponde à revisão periódica do *budget*, ajustada conforme dados reais e novas informações. Diferentemente do orçamento, que serve como guia inicial, o *forecast* é dinâmico e permite responder a eventos inesperados, como novas demandas judiciais ou alterações regulatórias, sem comprometer a saúde financeira da empresa [2].

Modelos avançados, como *rolling forecast*, *driver-based budgeting* e planejamento por cenários, aumentam a precisão das projeções, sobretudo em ambientes de alta litigiosidade.

A construção do *budget* e do *forecast* também varia conforme a natureza do capital da empresa. Nas companhias de capital aberto, exige-se maior detalhamento, transparência e previsibilidade, pois desvios relevantes podem impactar demonstrações financeiras, percepção de mercado, confiança dos investidores e atendimento às normas contábeis e regulatórias [3].

Nas empresas de capital fechado, embora a pressão regulatória seja menor, o orçamento jurídico continua essencial para controle de custos, proteção do fluxo de caixa e avaliação de riscos em decisões estratégicas, como expansão, investimentos e reorganizações societárias [4].

A implementação de um orçamento jurídico eficaz enfrenta desafios como imprevisibilidade das demandas, mudanças legislativas, dificuldade de mensurar duração e custo de processos e, em algumas organizações, ausência de cultura analítica.

Nesse cenário, a Controladoria Jurídica atua como contraponto à incerteza ao estruturar dados históricos, modelos de previsão e ferramentas de gestão que transformam riscos em variáveis monitoráveis.

Assim, o orçamento deixa de ser mera formalidade contábil e passa a orientar decisões estratégicas, promovendo integração entre jurídico e financeiro, melhor alocação de recursos e maior capacidade de reação a imprevistos.

## 3. Controle de custos

O controle de custos no departamento jurídico vai além da redução de despesas: constitui instrumento estratégico para otimizar a performance, garantir eficiência na alocação de recursos e demonstrar valor à organização. Nesse contexto, a Controladoria Jurídica assume papel central na criação de mecanismos de monitoramento, análise e racionalização dos gastos.

A gestão de custos jurídicos é fortalecida por ferramentas que permitem monitorar despesas, identificar padrões e apoiar decisões. Entre elas, destacam-se os sistemas de gestão jurídica, o orçamento base zero, a análise de dados e BI e as políticas de contratação de terceiros.

- Sistemas de Gestão Jurídica centralizam processos, contratos, documentos e despesas, permitindo relatórios gerenciais, acompanhamento em tempo real e automação de tarefas, com ganhos de produtividade e redução de custos operacionais [5].

- O Orçamento Base Zero exige a justificativa de todos os gastos a cada ciclo, favorecendo análise crítica, eliminação de despesas desnecessárias e alocação mais eficiente dos recursos [6].
- A análise de dados e o *Business Intelligence* permitem identificar os principais direcionadores de custo e transformar informações em subsídios para decisões estratégicas, negociações e contenção de despesas [7].
- As políticas de contratação de terceiros definem critérios para escritórios e consultores, incluindo honorários por performance, tetos de gastos, modelos alternativos de remuneração e avaliação periódica de desempenho [8].

Essas ferramentas permitem identificar *drivers* de custo, aumentar a eficiência operacional e melhorar a alocação de recursos. Para isso, o gestor jurídico moderno deve ter perfil híbrido, combinando conhecimento técnico com noções de finanças, gestão de projetos, negociação e tecnologia.

A atuação multidisciplinar também é indispensável. A Controladoria Jurídica deve dialogar com finanças, contabilidade, tecnologia, compras e recursos humanos para alinhar orçamento, sistemas, contratações, segurança de dados e desenvolvimento de equipes às necessidades estratégicas do jurídico.

Assim, o controle de custos deixa de ser percebido como restrição e passa a funcionar como alavanca de eficiência, previsibilidade e excelência operacional, contribuindo diretamente para a saúde financeira da organização.

## 4. Provisões e Contingenciamentos

A gestão de provisões e contingenciamentos jurídicos é pilar da Controladoria Jurídica e conecta o departamento jurídico à contabilidade e à gestão financeira. A correta identificação, mensuração e divulgação desses passivos potenciais favorece a transparência das demonstrações financeiras e a tomada de decisões estratégicas.

As provisões são passivos de prazo ou valor incertos decorrentes de obrigação presente originada de eventos passados, cuja liquidação tende a exigir saída de recursos econômicos [9].

Os passivos contingentes, por sua vez, são obrigações possíveis dependentes de eventos futuros incertos, ou obrigações presentes que não são reconhecidas por ausência de probabilidade de saída de recursos ou de mensuração confiável [9].

A avaliação desses itens exige atuação conjunta entre jurídico, contabilidade e financeiro: o jurídico estima probabilidade de perda e valor da obrigação; a contabilidade registra e divulga conforme normas aplicáveis, como o CPC 25; e o financeiro interpreta os dados para apoiar planejamento e decisões corporativas [9].

Essa integração traduz riscos jurídicos em informações financeiras consistentes, reduzindo surpresas, fortalecendo a conformidade regulatória e ampliando a credibilidade das demonstrações financeiras [10].

**Importância para Empresas de Capital Aberto e Fechado**

- Nas empresas de capital aberto, a transparência e a precisão das provisões e contingenciamentos são essenciais para investidores, mercado e conformidade regulatória, pois distorções podem afetar demonstrações financeiras, reputação e valor das ações [11].
- Nas empresas de capital fechado, a correta mensuração desses passivos também é relevante para fluxo de caixa, crédito, fusões e aquisições, distribuição de lucros e solvência de longo prazo [12].

**Impactos nas Demonstrações Financeiras**

- No Balanço Patrimonial, as provisões são reconhecidas como passivos, enquanto os contingentes são divulgados em notas explicativas quando não atendem aos critérios de reconhecimento.
- Na DRE, constituições e reversões de provisões afetam diretamente o resultado do período.
- No Fluxo de Caixa, embora não gerem saída imediata, as provisões permitem antecipar impactos futuros e planejar a liquidação de obrigações jurídicas.

Assim, a Controladoria Jurídica contribui para a integridade das informações financeiras, a conformidade regulatória e a solidez econômica da organização, convertendo riscos jurídicos em dados úteis à gestão.

# 5. Relação entre *Legal Ops* e CFO

A evolução do departamento jurídico de um centro de custos para um parceiro estratégico é impulsionada, em grande parte, pela ascensão do *Legal Operations (Legal Ops)* e pela sua interação sinérgica com o *Chief Financial Officer* (CFO). Essa relação é crucial para a tomada de decisões informadas, a gestão de riscos e a otimização do desempenho financeiro e jurídico da organização.

Tradicionalmente, a área jurídica operava de forma mais isolada, focada na conformidade e na mitigação de riscos legais. No entanto, a complexidade dos negócios modernos exige que o jurídico assuma uma postura mais proativa e estratégica, integrando-se às demais áreas da empresa. O *Legal Ops* surge como a disciplina que estrutura e otimiza as operações do departamento jurídico, aplicando princípios de gestão empresarial para aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços jurídicos [13].

O CFO, por sua vez, é o principal responsável pela saúde financeira da empresa, pela gestão de recursos e pela formulação da estratégia financeira. A sua atuação vai além da contabilidade e do controle de despesas, abrangendo a análise de investimentos, a gestão de capital e a comunicação com o mercado. A colaboração entre *Legal Ops* e CFO é vital porque as decisões jurídicas têm implicações financeiras diretas e significativas, e as decisões financeiras podem gerar riscos legais [14].

A sinergia entre *Legal Ops* e CFO se manifesta na capacidade de ambos os papéis influenciarem positivamente os resultados da empresa. O *Legal Ops*, ao otimizar processos, implementar tecnologias e gerenciar o desempenho do departamento jurídico, fornece ao CFO dados e insights valiosos sobre os custos legais, os riscos potenciais e as oportunidades de economia. Essa colaboração permite:

- Tomada de Decisões Estratégicas: O CFO, munido de informações precisas sobre o cenário jurídico, pode tomar decisões financeiras mais assertivas, considerando os impactos legais de fusões e aquisições, lançamentos de produtos ou expansão para novos mercados. O *Legal Ops*, ao fornecer análises de risco e projeções de custos, torna-se um consultor estratégico para o CFO [15].

- Gestão de Riscos e Compliance: A identificação e a mitigação de riscos legais são responsabilidades compartilhadas. O *Legal Ops* implementa sistemas de compliance e monitoramento, enquanto o CFO avalia o impacto financeiro desses riscos e aloca recursos para a sua gestão. A atuação conjunta minimiza a exposição da empresa a litígios e sanções, protegendo o valor dos acionistas.
- Otimização de Custos: O *Legal Ops* busca constantemente a eficiência operacional, seja por meio da automação de tarefas, da negociação com escritórios externos ou da implementação de *e-billing*. Essas iniciativas resultam em economias significativas que impactam diretamente o resultado financeiro da empresa, demonstrando o valor do departamento jurídico como um centro de inteligência e não apenas de despesas [16].

Para que a relação entre *Legal Ops* e CFO seja efetiva, é fundamental que os profissionais envolvidos possuam um perfil que transcenda as fronteiras tradicionais de suas áreas. O profissional de *Legal Ops* ideal combina:

- Conhecimento Jurídico: Compreensão profunda das leis e regulamentações que afetam a empresa.
- Habilidades de Gestão: Capacidade de gerenciar projetos, processos, pessoas e tecnologia.
- Visão Financeira: Entendimento de orçamentos, custos, métricas de desempenho e análise de dados financeiros.
- Pensamento Estratégico: Habilidade de alinhar as operações jurídicas aos objetivos de negócio da empresa.

Se o departamento jurídico for pequeno, o profissional responsável pelo Legal Ops pode acumular funções, exigindo um perfil ainda mais versátil, com forte conhecimento técnico jurídico e de gestão. Nesse contexto, a Controladoria Jurídica desempenha um papel crucial, atuando como um braço do *Legal Ops,* focado na gestão dos fluxos operacionais, no controle de prazos, na organização de documentos e na mensuração de resultados. Ela garante que as diretrizes estratégicas definidas pelo Legal Ops sejam implementadas de forma eficaz no dia a dia do departamento [17].

A Controladoria Jurídica, ao fornecer dados e análises sobre a performance do departamento, torna-se uma ferramenta indispensável para o *Legal Ops* e, consequentemente, para o CFO. Ela permite que o departamento jurídico demonstre seu valor de forma tangível, contribuindo para a eficiência operacional, a gestão de riscos e a sustentabilidade financeira da organização. A colaboração entre *Legal Ops* e CFO, mediada por uma Controladoria Jurídica robusta, é a chave para transformar o jurídico em um verdadeiro parceiro de negócios, capaz de gerar valor e impulsionar o sucesso corporativo.

A atuação do departamento jurídico e da Controladoria Jurídica não se restringe à esfera interna da empresa; ela se estende e se integra à governança corporativa, influenciando e sendo influenciada por Comitês, Conselhos de Administração e Acionistas. Nesses fóruns, a informação jurídica, especialmente aquela com impacto financeiro, é crucial para a tomada de decisões estratégicas e para a prestação de contas.

Em empresas de capital aberto, a transparência e a conformidade regulatória são imperativos. Os Conselhos de Administração e seus Comitês (como o Comitê de Auditoria e o Comitê de Riscos) demandam informações precisas sobre passivos contingentes, litígios relevantes e riscos regulatórios. O departamento jurídico, através da Controladoria Jurídica, prepara relatórios e análises que subsidiam essas discussões.

No entanto, a comunicação final e a interpretação desses dados para o conselho e, em última instância, para os acionistas, recaem sobre o CFO e o CEO, que atuam como os principais porta-vozes da empresa [18].

O CFO traduz os riscos e oportunidades jurídicas em termos financeiros, apresentando o impacto potencial nas demonstrações financeiras, no fluxo de caixa e na avaliação da empresa. Ele é o responsável por garantir que as provisões e contingenciamentos estejam adequadamente refletidos nos balanços e que as informações divulgadas ao mercado sejam fidedignas.

O CEO, por sua vez, contextualiza a situação jurídica dentro da estratégia global da empresa, explicando como os desafios estão sendo gerenciados e como o departamento jurídico contribui para a proteção e o crescimento do negócio.

Essa dinâmica ressalta a importância de o gestor jurídico e a Controladoria Jurídica serem capazes de comunicar de forma clara e concisa os aspectos legais complexos para uma

audiência não jurídica, focando nos impactos estratégicos e financeiros. A capacidade de fornecer dados e insights que permitam ao CFO e ao CEO apresentar uma narrativa coesa e transparente para os stakeholders é um diferencial competitivo. Em suma, a Controladoria Jurídica não apenas gerencia o jurídico, mas também capacita a alta liderança a navegar no complexo ambiente regulatório e de negócios, protegendo o valor da empresa e fortalecendo a confiança dos investidores e do mercado em geral.

# 6. Indicadores de Performance Jurídica (KPIS)

A mensuração de desempenho é elemento essencial para a maturidade da gestão jurídica. A definição de indicadores-chave (KPIs) permite monitorar eficiência, prever riscos e apoiar a tomada de decisão estratégica.

**Principais KPIs jurídicos**

1. ***Legal Spend Ratio***

Percentual do custo jurídico em relação à receita da empresa.

2. ***Budget vs.*** **Realizado**

Mede a aderência do orçamento à execução financeira.

3. **Custo por Processo**

Avalia eficiência operacional por tipo de demanda.

4. **Taxa de Êxito (Win Rate)**

Percentual de decisões favoráveis.

5. **Acurácia de Provisões**

Diferença entre valores provisionados e realizados.

6. **Tempo Médio de Ciclo Processual**

Indica eficiência na condução de litígios.

7. **Percentual de Terceirização**

Avalia dependência de escritórios externos.

8. **Saving Rate (Economia Gerada)**

Mensura redução de custos via negociações e estratégias.

**Importância estratégica**

A utilização de KPIs permite:

- Transformar o jurídico em área orientada a dados
- Aumentar a previsibilidade financeira
- Demonstrar valor para a alta gestão
- Alinhar o jurídico à estratégia corporativa

Conforme o CLOC (2021), organizações maduras utilizam métricas como base para decisões e alocação de recursos.

## 7. Conclusão

A evolução da Controladoria Jurídica reflete uma transformação estrutural na forma como o Direito se integra à gestão empresarial. Ao incorporar práticas financeiras, métricas de desempenho e ferramentas tecnológicas, o departamento jurídico assume papel central na governança, na mitigação de riscos e na geração de valor.

A consolidação dessa abordagem exige não apenas conhecimento técnico, mas também uma mudança cultural, na qual o jurídico passa a atuar como parceiro estratégico do negócio, contribuindo de forma mensurável para a sustentabilidade e o crescimento organizacional.

---

## Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023:2018**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10520:2023**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. **CPC 25**: provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Brasília, DF: CPC, 2009. Disponível em: https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2019/01/15125445/CPC-25-Vers%C3%A3o-Site.pdf. Acesso em: 2 mar. 2026.

CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. **Core 12**. [S. l.]: CLOC, 2021. Disponível em: https://cloc.org. Acesso em: 2 mar. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. **Código das melhores práticas de governança corporativa**. 6. ed. São Paulo: IBGC, 2023.

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **A estratégia em ação**: balanced scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

**Eficiência jurídica**. São Paulo: Insper, 2026. Disponível em: https://ee.insper.edu.br/cursos/direito/eficiencia-juridica/. Acesso em: 2 mar. 2026.

[8] Adaptado de melhores práticas em gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos, com foco em negociação e modelos de remuneração.

# CAPÍTULO 11

# Modelos Operacionais Jurídicos: Estruturas Centralizadas, Híbridas e Distribuídas

*Francine Portugal Gonçalves*

## 1. Introdução

A estruturação de um departamento jurídico moderno transcende a mera organização de pastas e processos; ela é um pilar estratégico que dita a velocidade e a segurança com que uma empresa cresce. Conforme o modelo de maturidade do **CLOC (*Corporate Legal Operations Consortium*)**, a evolução de um departamento jurídico não ocorre apenas pela adoção de tecnologia, mas pela reestruturação de competências e modelos de entrega. Quando o desenho operacional está desalinhado aos objetivos do negócio, o jurídico deixa de ser um parceiro estratégico para se tornar um centro de custos reativo.

A ausência de uma definição clara sobre o modelo operacional — seja ele centralizado, distribuído ou híbrido — é uma das principais causas de gargalos operacionais. Sem uma estrutura definida, as equipes enfrentam sobreposição de tarefas, falta de padronização nas entregas e, consequentemente, uma perda severa de eficiência que impacta diretamente o *time-to-market* da companhia.

Este capítulo tem como objetivo apresentar, de forma essencialmente prática, as características, vantagens e desafios dos três principais modelos operacionais jurídicos. Ao final desta leitura, o leitor terá em mãos ferramentas e recomendações para identificar qual estrutura melhor serve à maturidade e à cultura da sua organização, orientando-se sempre pela busca da excelência na operação.

Neste contexto, a transição entre modelos exige o que **Oliveira e Gomes (2021)** definem como uma revisão profunda da gestão de serviços jurídicos, adaptando-se à realidade de alta litigiosidade e complexidade regulatória do mercado brasileiro. Não se trata apenas de uma escolha logística, mas de uma decisão de design organizacional; como defende **Mark Cohen**

**(2023)**, a modernização exige a desagregação de serviços para que cada tarefa seja alocada onde gera mais valor. Assim, este texto percorre desde a 'industrialização' e padronização sugerida por **Richard Susskind** no modelo centralizado, até a visão de *Business Partner* de **Dave Ulrich**, aplicada à agilidade do modelo distribuído, culminando na orquestração híbrida sob a ótica de *Legal Operations*.

### [Box] Glossário De Termos De Gestão e *Legal Ops*

- **CLM (*Contract Lifecycle Management*):** Refere-se à gestão do ciclo de vida dos contratos. É o conjunto de processos e tecnologias utilizados para gerir a jornada de um documento, desde a solicitação inicial e redação até a assinatura, armazenamento e acompanhamento de obrigações/renovações.
- **SLA (*Service Level Agreement*):** Acordo de Nível de Serviço. É o compromisso firmado entre o jurídico e seus clientes internos (ex: comercial ou compras) que define o tempo de resposta e a qualidade esperada para cada tipo de demanda, como a análise de um contrato ou a emissão de um parecer.
- **BP (*Business Partner*):** O "Parceiro de Negócios". No contexto jurídico, é o advogado que atua de forma dedicada a uma unidade de negócio específica. Sua função é entender profundamente a operação do cliente interno para oferecer soluções jurídicas que sejam estrategicamente alinhadas aos objetivos comerciais.
- **RACI (Matriz de Responsabilidade):** Uma ferramenta de gestão de processos usada para clarificar papéis. A sigla define quem é o Responsável pela execução (*Responsible*), quem é o Aprovador final (*Accountable*), quem deve ser Consultado (Consulted) e quem deve ser Informado (*Informed*) sobre cada etapa de um projeto ou tarefa.

## 2. Exposição dos Modelos Operacionais

### 2.1 Modelo Centralizado

Neste modelo, todas as demandas jurídicas convergem para um único ponto de comando. É a estrutura clássica de "centro de serviços compartilhados".

- **Características:** Padronização rigorosa, controle central de dados e especialização por matéria (ex: um núcleo apenas para cível, outro para trabalhista).
- **Vantagens:** Redução de custos por escala e maior segurança jurídica devido à uniformidade das teses e contratos.
- **Desafios:** Pode gerar distanciamento das áreas de negócio, sendo percebido como um "gargalo" burocrático devido ao tempo de resposta.

O autor Richard Susskind, em sua análise sobre o futuro dos serviços jurídicos, defende que a padronização e a centralização são passos essenciais para a "descomoditização" do direito. Ao centralizar, o jurídico ganha escala e reduz o "trabalho artesanal" em tarefas repetitivas, permitindo maior foco em questões de alto valor agregado.

## 2.2 Modelo Distribuído (Descentralizado)

Aqui, os advogados ou especialistas em operações estão alocados diretamente dentro das unidades de negócio (BU - *Business Units*).

- **Características:** Alta agilidade e conhecimento profundo do produto ou serviço daquela área específica.
- **Vantagens:** O jurídico atua como um parceiro de primeira linha, antecipando riscos antes mesmo que a demanda seja formalizada.
- **Desafios:** Risco de "silos", onde cada área adota um padrão diferente, dificultando a governança global e a consolidação de indicadores da empresa.

Este modelo encontra eco no conceito de Business Partner, popularizado por Dave Ulrich. Aplicado ao Direito, o *Legal Business Partner* atua como um consultor interno que compreende a cadeia de valor da unidade de negócio, reduzindo a fricção entre a governança jurídica e a necessidade de agilidade nas vendas ou operações.

### 2.3 Modelo Híbrido

O modelo híbrido busca o "melhor dos dois mundos", sendo a estrutura mais recomendada para empresas em crescimento exponencial.

- **Características:** Combina um Centro de Excelência (CoE) centralizado (que cuida de estratégia, tecnologia e padronização) com Business Partners (BPs) distribuídos nas áreas críticas.
- **Vantagens:** Mantém a governança e a eficiência do modelo centralizado, mas garante a agilidade e o suporte consultivo na ponta.
- **Aplicação Prática:** O CoE define o *playbook* de contratos (padrão), enquanto o BP aplica esse conhecimento no dia a dia.

De acordo com Mark Cohen, a modernização jurídica exige a "desagregação de serviços". O modelo híbrido operacionaliza isso ao manter um **Centro de Excelência (CoE)** focado em governança e tecnologia, enquanto distribui especialistas para garantir a personalização do atendimento na ponta.

## 3. Quadro Comparativo e Ferramentas

**Quadro 1 – Comparativos de Modelos Operacionais Jurídicos**

| Critério | Modelo Centralizado | Modelo Distribuído | Modelo Híbrido |
|---|---|---|---|
| Foco | Padronização | Agilidade na ponta | Equilíbrio estratégico |
| Gestão | Controle unificado | Autonomia local | Governança + BP |
| Tecnologia | Ferramenta única | Diversas ferramentas | Integração via Legal Ops |
| Custo | Reduzido (escala) | Elevado (silos) | Otimizado |

***Fonte:*** *Elaborado pela autora (2026).*

**Matriz de Decisão: Qual modelo escolher?**

Para orientar a operação na prática, utilize os seguintes critérios de escolha baseados na maturidade da empresa:

- **Escolha o Centralizado se:** A empresa busca redução drástica de custos, está em fase inicial de estruturação ou possui processos altamente repetitivos que exigem controle total.
- **Escolha o Distribuído se:** O negócio é composto por unidades muito distintas entre si (ex: diferentes indústrias no mesmo grupo) que exigem especialização profunda e resposta imediata na ponta.
- **Escolha o Híbrido se:** A organização possui volume expressivo de demandas, mas não pode abrir mão da padronização técnica e da governança de dados gerada por *Legal Ops*.

## 3.1 Estudo de Caso: A Transição para o Modelo Híbrido em uma Multinacional de Tecnologia

**Figura 1**

**Cenário Inicial:** A empresa operava em um **Modelo Distribuído**, onde cada unidade de negócio (Vendas, Produto e RH) possuía seus próprios advogados.
**O Problema:** Falta de padronização. O contrato assinado pela unidade de São Paulo era juridicamente diferente do de Curitiba para o mesmo serviço, gerando insegurança e dificuldade na consolidação de dados pela diretoria.
**A Solução (Implementação do Legal Ops):** A área de Legal Operations liderou a transição para o **Modelo Híbrido**:
**Criação do CoE (Centro de Excelência):** Centralizou-se a gestão de contratos (CLM) e o contencioso de massa. Este núcleo estabeleceu o "Playbook de Negociação", garantindo que 80% das cláusulas fossem inegociáveis (padronização).
**Manutenção dos BPs (Business Partners):** Os advogados permaneceram nas unidades de negócio, mas agora com foco exclusivo em aconselhamento estratégico e negociações complexas que fugiam ao padrão do CoE.
**Resultados Alcançados (Métricas de High Performance):**
**Redução de 40% no ciclo de vida dos contratos (SLA):** Uma vez que as cláusulas padrão eram pré-aprovadas pelo CoE.
**Visibilidade Total:** Pela primeira vez, o Diretor Jurídico teve um *dashboard* único com os riscos de todas as unidades em tempo real.
**Valor Agregado:** O advogado na ponta (BP) deixou de fazer "tarefa administrativa" e passou a participar das reuniões de estratégia de produto.
**Fonte:** Elaborado pela autora com base nas diretrizes de Service Delivery do CLOC (2024).

# 4. Checklist Prático: Transição e Implementação e Modelos

Este checklist serve como um guia para o gestor de Legal Ops identificar a viabilidade e executar a mudança de modelo com segurança operacional.

- **[ ] Diagnóstico de Volume e Complexidade:** Mapeie se a demanda é repetitiva (favorece o Centralizado) ou altamente consultiva e estratégica (favorece o Distribuído ou Híbrido).

- **[ ] Alinhamento de Cultura Organizacional:** Verifique se a empresa possui uma cultura de autonomia nas unidades de negócio ou se prefere o controle rígido da matriz.

- **[ ] Definição de Papéis e Responsabilidades (RACI):** Determine claramente quem decide, quem executa e quem é consultado em cada etapa do novo fluxo de trabalho.

- **[ ] Seleção do *Tech Stack e Inteligência Artificial*:** Selecione ferramentas de workflow e CLM que permitam a visibilidade total dos dados, independentemente da localização física do advogado. Mais do que a simples automação, avalie como a IA Generativa e Preditiva pode ser integrada para:

- **No CoE (Modelo Centralizado/Híbrido):** Automatizar a triagem de demandas e a primeira revisão de contratos padrão via IA, garantindo que o "grosso" do volume operacional seja processado sem intervenção humana imediata.

- **Na Ponta (*Business Partner*):** Municiar o BP com insights preditivos e análise de dados históricos, transformando-o em um consultor que não apenas reporta o risco, mas antecipa tendências de mercado e comportamento do judiciário.

- **[ ] Estabelecimento de *KPIs* de Transição:** Defina métricas (como tempo de resposta e satisfação do cliente interno) para medir o sucesso da nova estrutura nos primeiros 90 dias.

- **[ ] Plano de Comunicação:** Comunique as áreas de negócio sobre como interagir com o "novo jurídico", evitando ruídos na prestação de serviço.

## 5. Conclusões e lições aprendidas

A estruturação de modelos operacionais em *Legal Operations* não deve ser encarada como um destino estático, mas como uma jornada de adaptação contínua às necessidades da companhia. Como postulado pelo historiador de negócios **Alfred Chandler**, "a estrutura segue a estratégia". No contexto brasileiro, essa máxima é reafirmada por **Paulo Oliveira**, ao destacar que a eficiência jurídica depende da harmonia entre processos bem desenhados e a entrega de valor real ao negócio.

As lições aprendidas por departamentos de alta performance indicam que não existe um "modelo único ideal", mas sim o "modelo adequado ao momento". A transição do centralizado para o híbrido, por exemplo, é um reflexo do aumento da maturidade operacional, onde o jurídico deixa de ser um mero executor de tarefas para se tornar um gestor estratégico de demandas, conforme preconizado pelo **CLOC**.

**Resumo de Recomendações Práticas:**

- **A Governança é Soberana:** Mesmo em modelos distribuídos, mantenha um núcleo de inteligência (CoE) para garantir a integridade dos dados e a unidade da tese jurídica.
- **O *Business Partner* como Antena:** Utilize o modelo híbrido para aproximar o jurídico da dor do cliente interno, reduzindo a percepção de "departamento do não".
- **Flexibilidade Operacional:** Reavalie o modelo anualmente. O crescimento da empresa ou mudanças regulatórias no Brasil podem exigir uma reconfiguração da estrutura de *Service Delivery*.

Em última análise, o sucesso de *Legal Ops* reside na capacidade de transformar a estrutura operacional em um diferencial competitivo, garantindo que o jurídico seja, simultaneamente, um guardião de riscos e um acelerador de negócios.

---

## Referências

BRENTON, Connie. **The Evolution of Legal Operations: From Back Office to Strategic** Partner. Corporate Legal Operations Consortium (CLOC), 2020. Disponível em: https://cloc.org. Acesso em: 22 fev. 2024.

CLOC (Corporate Legal Operations Consortium**). Legal Operations Maturity Model: Service Delivery and Alternative Service Providers**. Las Vegas: CLOC, 2023.

COHEN, Mark A. **Legal Mosaic: The Transformation of the Legal Industry**. New York: LegalMosaic, 2023.

MARQUES, Adilio Jorge. **Legal Operations: O guia definitivo para o Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

SAGA. **Guia para Autores: Obra Coletiva Legal Operations**. 1. ed. Brasil: Saga, 2024.

SUSSKIND, Richard. **Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future**. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2023.

ULRICH, Dave. **Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results.** Boston: Harvard Business School Press, 1997.

# CAPÍTULO 12

# CLM e Gestão de Contratos de Ponta a Ponta

*Ana Paula dos Santos*[2]

## 1. Introdução

A advocacia de hoje já não cabe mais naquela velha imagem do advogado cercado de pilhas de papel, apagando incêndios um por um, como se cada contrato fosse uma ilha perdida no meio do oceano. O cenário mudou — e mudou muito.

Nos últimos anos, especialmente dentro das operações jurídicas mais estruturadas, os escritórios de advocacia passaram a lidar com um volume cada vez maior de contratos, demandas simultâneas, prazos apertados, clientes exigentes e riscos que, se não forem bem acompanhados, podem crescer como bola de neve. É nesse ponto que a gestão contratual deixa de ser apenas uma tarefa administrativa e passa a ocupar um lugar estratégico dentro do escritório.

Nesse contexto, a gestão de contratos pela perspectiva do ***Contract Lifecycle Management***, conhecido pela sigla **CLM**, surge como uma bússola. Ela ajuda a orientar o caminho do contrato desde o primeiro pedido do cliente até o seu encerramento, passando pela elaboração, revisão, assinatura, armazenamento, acompanhamento das obrigações e análise de desempenho.

Em outras palavras, o contrato não pode mais ser visto apenas como um documento

[2] Advogada formada pela Faculdade de Rondônia (FARO), com MBA em Gestão Jurídica pelo IPOG. CEO do escritório Ana Santos Advocacia e da empresa de consultoria Administrando Direito, onde lidera projetos de estruturação e gestão para escritórios de advocacia em todo o Brasil. Possui sólida atuação em gestão de processos e inovação na advocacia, com formação complementar em BPM – Modelagem e Gestão de Processos pela ABPMP Brasil e Dheka. Controller Jurídica certificada, com ampla experiência em controladoria jurídica e estruturação de fluxos operacionais. Atuou como mentora e professora do Laboratório de Inovação da ESA/RO (2022–2023) e representa o Estado de Rondônia na Fenalaw, o maior evento de inovação e gestão jurídica da América Latina, desde 2021. Integrou a Comissão da Mulher Advogada, sendo voz ativa na valorização e protagonismo feminino no mercado jurídico no ano de 2022.

bonito, bem escrito e assinado. Ele é uma engrenagem viva dentro da operação jurídica. Se essa engrenagem trava, todo o restante sente o impacto: surgem retrabalho, falhas de comunicação, perda de prazos, dificuldade de localizar documentos, descumprimento de obrigações e, claro, prejuízos financeiros e jurídicos.

A verdade é que a profissionalização da gestão contratual deixou de ser luxo. Hoje, é necessidade. Escritórios que desejam crescer com organização precisam padronizar fluxos, automatizar tarefas repetitivas, controlar versões, acompanhar prazos e criar uma governança documental segura. Sem isso, a operação vira um grande labirinto: todo mundo anda, todo mundo trabalha, mas nem sempre se sabe exatamente para onde está indo.

Com base na experiência prática da autora — advogada, gestora jurídica desde 2012, consultora e mentora de escritórios de médio e grande porte — este artigo apresenta, de forma didática e estratégica, como estruturar a gestão de contratos de ponta a ponta com base nas práticas de CLM.

Ao longo do texto, serão abordadas as principais etapas do ciclo contratual, desde a entrada da demanda até o monitoramento da performance, com métodos, ferramentas e modelos que podem ser adaptados à realidade de diferentes escritórios, especialmente aqueles que atuam em áreas de alta demanda contratual, como o mercado imobiliário.

## 2. Intake, Triagem e Classificação

A gestão eficiente de contratos começa antes mesmo da primeira cláusula ser escrita. Começa na porta de entrada da demanda. É ali, no chamado ***intake,*** que o contrato começa a ganhar forma — ainda meio rascunho, meio intenção, mas já carregando riscos, urgências, interesses e responsabilidades.

O *intake* funciona como uma espécie de recepção inteligente da demanda contratual. Não basta alguém dizer: “preciso de um contrato”. É preciso entender que tipo de contrato é esse, qual o objetivo da operação, quem são as partes envolvidas, quais documentos já existem, quais riscos estão escondidos nas entrelinhas e qual o prazo real para entrega.

Em escritórios que lidam com grande volume contratual, especialmente no setor imobiliário, essa etapa é ainda mais importante. Afinal, muitas demandas se repetem: compra e venda, locação, parceria, permuta, prestação de serviços, distrato, cessão de direitos, contratos com construtoras, incorporadoras, investidores e pessoas físicas. À primeira vista,

tudo pode parecer parecido. Mas, como se sabe, o perigo muitas vezes mora justamente nos detalhes.

Por isso, o *intake* não deve ser tratado como um simples cadastro de informações. Ele é o primeiro filtro estratégico da operação. É nessa etapa que se identifica a natureza da demanda, o nível de complexidade, o grau de urgência, o impacto financeiro e a exposição jurídica envolvida.

Depois dessa leitura inicial, entra em cena a triagem. A triagem organiza a casa. Ela separa, classifica e direciona cada contrato para o fluxo correto. Um contrato simples de locação residencial, por exemplo, não deve seguir o mesmo caminho de uma operação imobiliária complexa envolvendo incorporação, permuta com terrenista e obrigações futuras de entrega de unidades.

Essa classificação permite que cada demanda seja conduzida com o cuidado proporcional ao seu risco. Contratos mais simples podem seguir fluxos mais objetivos e padronizados. Já contratos mais sensíveis exigem análise técnica aprofundada, revisão estratégica, validações adicionais e, muitas vezes, acompanhamento mais próximo do cliente.

Sob a ótica do ***Legal Operations***, essa etapa também permite transformar a operação em algo mais previsível. Quando as demandas são bem classificadas, torna-se possível criar fluxos específicos, automatizar etapas, distribuir tarefas com mais clareza e acompanhar indicadores. O escritório deixa de trabalhar no susto e passa a trabalhar com método.

Assim, um *intake* bem estruturado é como a fundação de uma construção. Se ele for frágil, todo o edifício contratual pode apresentar rachaduras mais adiante. Mas, quando é bem feito, sustenta uma operação mais segura, escalável, organizada e alinhada às melhores práticas de CLM.

## 3. Templates, Cláusulas e Automação

Se o *intake* é a porta de entrada, os **templates** e as bibliotecas de cláusulas são as ferramentas que dão ritmo, padrão e segurança à produção contratual. Eles funcionam como trilhos: não engessam o caminho, mas ajudam a impedir que o trem saia da linha.

Em operações de grande volume, criar cada contrato do zero é como reinventar a roda todos os dias. Dá trabalho, consome tempo, aumenta o risco de erro e ainda abre espaço para

variações técnicas desnecessárias. Por isso, a padronização contratual é um dos pilares mais importantes de uma gestão eficiente.

No setor imobiliário, essa necessidade fica ainda mais evidente. Muitos contratos possuem estruturas semelhantes, mas com detalhes específicos em cada operação. Um contrato de compra e venda pode mudar conforme a forma de pagamento, a situação registral do imóvel, a existência de financiamento, a posse, as obrigações das partes e os riscos envolvidos. Ou seja: o modelo ajuda, mas não substitui o olhar técnico.

É aqui que mora um ponto importante: padronizar não significa copiar e colar sem pensar. Padronizar significa criar uma base segura, revisada e validada, que possa ser adaptada conforme a realidade de cada caso. O template é o ponto de partida, não o ponto final.

A biblioteca de cláusulas, por sua vez, funciona como um baú organizado de soluções jurídicas. Nela, ficam reunidas cláusulas previamente analisadas, revisadas e aprovadas para diferentes situações: multa contratual, rescisão, confidencialidade, obrigações das partes, garantias, prazos, inadimplemento, eleição de foro, mediação, arbitragem, proteção de dados e tantas outras.

Essa organização reduz a dependência da memória individual de cada profissional. O conhecimento deixa de ficar espalhado em arquivos soltos, conversas antigas ou modelos salvos no computador de alguém. Ele passa a ser patrimônio da operação.

E então vem a automação, que é quase como acender a luz de uma sala que antes funcionava à base de vela. Com a parametrização correta, é possível gerar contratos a partir de variáveis: nome das partes, dados do imóvel, valores, prazos, condições comerciais, garantias e demais informações relevantes. O sistema puxa os dados, monta a estrutura e reduz drasticamente a chance de erros repetitivos.

Isso não significa tirar o advogado da cena. Pelo contrário. A automação tira das mãos do jurídico aquilo que é mecânico, repetitivo e operacional, permitindo que o profissional concentre energia no que realmente importa: análise de risco, estratégia, negociação e tomada de decisão.

Sob a perspectiva do CLM, a união entre templates, biblioteca de cláusulas e automação transforma o contrato em algo muito maior do que um arquivo de Word. Ele passa a integrar um sistema organizado, com controle de versões, histórico de alterações,

rastreabilidade, responsáveis definidos e fluxos claros.

No fim das contas, essa combinação cria uma operação mais rápida, segura e coerente. O escritório ganha produtividade, o cliente ganha previsibilidade e o contrato deixa de ser uma peça solta para se tornar parte de uma engrenagem bem ajustada.

## 4. Assinatura Eletrônica, Gestão e Monitoramento

A assinatura eletrônica mudou a rotina contratual de forma profunda. Aquela cena de imprimir contrato, colher assinatura física, reconhecer firma, escanear documento, enviar por e-mail e torcer para ninguém perder a via assinada já não combina com a velocidade das operações atuais.

Hoje, a assinatura eletrônica é uma realidade consolidada no Brasil. Com fundamento na **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, na **Lei nº 14.063/2020** e no princípio da liberdade das formas previsto no Código Civil, ela passou a ser amplamente utilizada na formalização de negócios jurídicos. Mas há um detalhe que precisa ser dito com todas as letras: assinar o contrato não é o fim da história. Na verdade, muitas vezes é só o começo.

Sob a perspectiva do CLM, a assinatura representa uma etapa importante, mas não encerra o ciclo de vida contratual. Depois dela, o contrato continua respirando dentro da operação. Ele gera obrigações, prazos, condições, vencimentos, pagamentos, entregas, reajustes, renovações, garantias e riscos de inadimplemento. Se ninguém acompanha isso, o contrato fica como um alarme desligado: ele até existe, mas não avisa quando o problema está chegando.

Por isso, a gestão pós-assinatura é indispensável. O escritório precisa monitorar os principais elementos do contrato, como prazos de vigência, vencimentos, obrigações das partes, cláusulas condicionais, entregas futuras, reajustes, penalidades e riscos de descumprimento.

A centralização dessas informações em sistemas de gestão permite um controle muito mais ativo. Alertas automatizados, agendas integradas, dashboards, registros históricos e relatórios gerenciais ajudam a antecipar riscos e evitar que a equipe só perceba o problema quando ele já bateu à porta.

Sob o ponto de vista jurídico, a validade da assinatura eletrônica também exige atenção. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de assinaturas eletrônicas mesmo fora do padrão ICP-Brasil, desde que existam mecanismos confiáveis de autenticação e elementos capazes de demonstrar a manifestação de vontade das partes.

Na prática, isso significa que elementos como IP, data e hora da assinatura, autenticação multifator, *tokens*, biometria, logs de acesso e integridade do documento podem fazer toda a diferença em eventual discussão judicial.

A jurisprudência recente tem caminhado no sentido de valorizar a segurança da operação digital como um todo. Ou seja, não se trata apenas de perguntar se houve ou não certificado digital ICP-Brasil, mas de verificar se o procedimento adotado foi capaz de comprovar autenticidade, integridade e concordância das partes.

Esse entendimento afasta um formalismo excessivo e aproxima o Direito da realidade prática dos negócios. Afinal, em um mundo no qual as operações acontecem em poucos cliques, exigir sempre o mesmo modelo rígido de assinatura seria como tentar atravessar uma avenida movimentada olhando apenas pelo retrovisor.

Dessa forma, assinatura eletrônica, armazenamento seguro e monitoramento contínuo devem caminhar juntos. Quando essas etapas se integram, a tecnologia não serve apenas para acelerar a assinatura. Ela passa a sustentar a segurança, a transparência e a governança de toda a relação contratual.

## 5. Gestão de Performance Contratual

A gestão de contratos não termina quando o documento é assinado, nem quando as partes cumprem formalmente uma ou outra obrigação. O contrato precisa ser acompanhado para revelar se, de fato, está cumprindo sua função estratégica.

É nesse ponto que entra a **gestão de performance contratual**.Em um mundo cada vez mais orientado por dados, não basta dizer que a operação contratual está funcionando. É preciso medir. É preciso enxergar. É preciso transformar a rotina em informação útil para a tomada de decisão.

Sob a perspectiva do CLM, a gestão de performance envolve o acompanhamento

contínuo de indicadores relacionados à execução dos contratos. Esses indicadores ajudam a identificar atrasos, gargalos, falhas operacionais, necessidade de renegociação, riscos financeiros e oportunidades de melhoria.

Entre os principais indicadores, podem ser acompanhados: cumprimento de prazos, índice de inadimplência, tempo médio de elaboração contratual, tempo médio de assinatura, número de contratos pendentes, quantidade de renegociações, frequência de descumprimentos, impacto financeiro das operações e nível de retrabalho.

Esses dados são como faróis em uma estrada escura. Sem eles, o escritório até segue em frente, mas com pouca visibilidade. Com eles, passa a entender onde estão os riscos, quais etapas demoram mais, quais contratos geram mais problemas e quais clientes ou operações exigem maior atenção.

No mercado imobiliário, essa análise ganha ainda mais peso. Um contrato mal acompanhado pode atrasar uma obra, comprometer uma venda, gerar multa, inviabilizar uma operação, causar litígio ou afetar a relação com investidores, compradores e parceiros. O prejuízo, muitas vezes, não vem gritando. Ele chega de mansinho, disfarçado de prazo esquecido, cláusula ignorada ou obrigação não monitorada.

Por isso, *dashboards* gerenciais, relatórios analíticos e sistemas integrados não são apenas ferramentas bonitas para apresentar em reunião. Eles são instrumentos de gestão. Permitem acompanhar a operação em tempo real, identificar gargalos, avaliar a eficiência dos fluxos e tomar decisões com base em dados concretos.

Além disso, a gestão de performance melhora a comunicação com o cliente. O escritório deixa de atuar apenas como alguém que elabora ou revisa contratos e passa a ocupar uma posição mais consultiva. Ele mostra números, riscos, tendências e oportunidades. Sai do lugar de executor e entra no lugar de parceiro estratégico.

Essa mudança é poderosa. O cliente passa a perceber valor não apenas no documento entregue, mas na inteligência gerada pela gestão contratual. E, nesse ponto, o contrato deixa de ser custo e passa a ser fonte de informação, prevenção e vantagem competitiva.

Assim, a gestão de performance contratual demonstra que o CLM não se limita à organização de documentos ou à automação de tarefas. Ele representa uma forma mais madura de gerir contratos, com governança, inteligência operacional e foco em resultados.

# 6. Fluxo e Estruturação da Operação de Contratos

Toda operação contratual eficiente precisa de fluxo. Sem fluxo, a demanda entra por uma porta, sai por outra, passa por atalhos, se perde em conversas, volta incompleta, trava na revisão e, quando alguém percebe, o prazo já está respirando no pescoço da equipe.

O fluxo é o caminho organizado que o contrato deve percorrer dentro do escritório. Ele define etapas, responsáveis, prazos, critérios de revisão, pontos de validação e formas de acompanhamento. É como o mapa de uma cidade: sem ele, até chegar ao destino, mas com muito mais risco de se perder no caminho.

Sob a perspectiva do CLM, a operação contratual deve ser vista como um processo contínuo. Cada etapa influencia a próxima. Se o *intake* é mal feito, a elaboração sofre. Se a classificação é falha, o contrato pode seguir para o fluxo errado. Se a revisão não tem critério, surgem inconsistências. Se a assinatura não é monitorada, o documento fica parado. Se as obrigações não são acompanhadas, o risco aparece tarde demais.

No escritório Ana Santos Advocacia, a estruturação do setor de contratos foi pensada com foco em escalabilidade, controle operacional e previsibilidade, especialmente diante da alta recorrência de demandas contratuais no segmento imobiliário.

Para isso, foram definidos fluxos padronizados, responsabilidades específicas e mecanismos de acompanhamento capazes de garantir maior consistência na execução das atividades. A ideia central é simples: cada contrato precisa saber por onde deve passar, quem cuida de cada etapa e qual é o próximo movimento.

O fluxo contratual contempla, de forma geral, as seguintes etapas: intake da demanda, triagem e classificação, elaboração do documento, revisão técnica, validação, assinatura, armazenamento e monitoramento contínuo das obrigações contratuais.

Essa organização reduz falhas, evita retrabalho e melhora a comunicação interna. Também facilita a gestão de demandas em escala, porque a equipe não depende apenas da memória ou da boa vontade de cada pessoa envolvida. O processo passa a guiar a operação.

A seguir, apresenta-se um exemplo prático de estruturação do fluxo de gestão

contratual adotado no escritório, demonstrando a integração entre etapas operacionais, controle de atividades, monitoramento e gestão estratégica do ciclo de vida dos contratos.

**Figura 1: Exemplo prático de fluxo de gestão contratual estruturado sob a perspectiva do CLM.**




*Fonte: Criado pela autora.*

A operacionalização desse modelo pode ser apoiada por sistemas integrados de gestão, capazes de centralizar informações, acompanhar tarefas, controlar prazos e monitorar o andamento das atividades em tempo real.

Fluxos visuais, dashboards, registros históricos e alertas automatizados tornam a operação mais rastreável. E rastreabilidade, aqui, é palavra-chave. Saber quem fez, quando fez, o que alterou, qual versão foi validada e quais obrigações estão pendentes evita confusão, ruído e insegurança.

Além da tecnologia, a estruturação do fluxo contratual melhora a alocação dos recursos humanos. Cada profissional entende seu papel, suas entregas e seus limites de atuação. Isso reduz sobrecarga, evita duplicidade de trabalho e cria uma rotina mais clara para todos.

Outro ponto importante é a governança contratual. Quando há integração entre fluxo, controle documental, histórico de versões, monitoramento e indicadores, a operação se torna mais transparente, previsível e segura. O escritório ganha organização interna e o cliente ganha confiança.

Nesse contexto, a gestão contratual deixa de ser uma atividade meramente operacional. Ela passa a fazer parte da estratégia do escritório, contribuindo para a mitigação de riscos, a organização da produção jurídica e a geração de valor para o negócio do cliente.

## 7. Conclusão

A gestão de contratos de ponta a ponta, sob a perspectiva do **Contract Lifecycle Management**, representa uma verdadeira virada de chave na forma como os escritórios de advocacia lidam com suas operações jurídicas.

O contrato já não pode ser visto apenas como um documento formal, guardado em uma pasta depois da assinatura. Ele é um ativo estratégico. Ele carrega obrigações, riscos, oportunidades, informações financeiras, compromissos comerciais e decisões importantes para o negócio.

Ao longo deste artigo, ficou claro que uma gestão contratual eficiente depende da integração entre processos bem definidos, tecnologia aplicada, governança documental, indicadores de desempenho e análise jurídica qualificada. Nenhum desses elementos, sozinho, resolve tudo. Mas, quando atuam juntos, formam uma engrenagem capaz de dar ritmo, segurança e inteligência à operação.

A tecnologia tem papel essencial nesse cenário. Ela automatiza tarefas, organiza informações, gera alertas, centraliza documentos e amplia a capacidade de monitoramento. Mas é importante lembrar: tecnologia não substitui o pensamento jurídico. Ela potencializa. Quem interpreta riscos, toma decisões estratégicas e orienta o cliente continua sendo o profissional jurídico.

A experiência prática demonstra que a estruturação de um fluxo contratual organizado, integrado e monitorado permite maior controle operacional, reduz falhas, melhora a produtividade e eleva a maturidade da gestão jurídica. Em setores de alta complexidade e grande recorrência contratual, como o mercado imobiliário, essa organização deixa de ser diferencial e passa a ser condição de sobrevivência competitiva.

No fim das contas, o CLM é muito mais do que uma ferramenta ou uma metodologia bonita para colocar em apresentação. Ele é uma forma de pensar a operação jurídica com mais clareza, estratégia e responsabilidade.É a união entre pessoas, processos e tecnologia em torno

de uma advocacia mais eficiente, segura e orientada a resultados.

E, quando essa engrenagem gira bem, o contrato deixa de ser apenas papel. Ele passa a ser ponte, mapa e motor: ponte entre as partes, mapa para a execução das obrigações e motor para decisões mais inteligentes dentro do negócio

---

## Referências


BRASIL. **Código Civil**. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 30 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020**. Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14063.htm. Acesso em: 30 abr. 2026.
BRASIL. **Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001**. Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm. Acesso em: 30 abr. 2026.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Brasil). **Agravo em Recurso Especial nº 2.363.080/SP**. Relator: Ministro Humberto Martins. Brasília, DF, 2026. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em: 30 abr. 2026.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Brasil). **Tema Repetitivo nº 1.061**. Assinatura eletrônica e validade de contratos eletrônicos. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2026. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em: 30 abr. 2026.
CARRANZA, Giovanna. Administração Geral e Pública. 9.ed. São Paulo: Juspodivm, 2025.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática: 6. ed. Barueri. Atlas, 2022.

ZAVAGLIA, Alexandre; BARBOSA, Maria Juliana do Prado; GONÇALVES, Guto (Org.). Manual de gestão estratégica e inovação para escritórios de advocacia. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.

SANTOS, Ana Paula dos Santos. Gestão de Carteiras de Grande Volume: Do Cadastro ao arquivamento. Crepalde, Sara Crepalde (Org.). Controladoria jurídica: do básico ao avançado: práticas e tendências. São Paulo: Editora Conhecimento, 2025.

# CAPÍTULO 13

# O Perfil Profissional do *Legal Ops*

*Bruna Nesello*[22]

## 1. Introdução

O mercado jurídico brasileiro vive um momento de inflexão. Departamentos jurídicos que até pouco tempo operavam como centros de custo isolados passam a ser cobrados com as mesmas métricas de eficiência, previsibilidade e geração de valor que se aplicam às demais áreas do negócio. É nesse contexto que o *Legal Operations*, ou *Legal Ops*, emerge não como modismo, mas como resposta estrutural a uma demanda real: gerir o meio jurídico com profissionalismo gerencial.

Este capítulo trata do profissional que sustenta essa transformação. Quem é essa pessoa? O que precisa saber? De onde vem e para onde vai? Essas questões serão exploradas a partir de uma perspectiva prática e ferramentas que podem ser adotadas no dia a dia. O objetivo não é apresentar um perfil ideal e inatingível, mas descrever um profissional real em formação, em movimento, aprendendo enquanto constrói.

Ao longo do capítulo, o diálogo com a Controladoria Jurídica será inevitável. As duas funções convivem, se complementam e, não raro, se confundem no cotidiano das organizações. Entender suas fronteiras é tão importante quanto reconhecer seus pontos de contato.

[22] Bruna Nesello, Advogada e Controller Jurídica. CEO da AB Consultoria em Gestão Legal. Bacharel em Direito pela Universidade Paranaense – UNIPAR em 2008. Pós-Graduada em Processo Civil pela Universidade Paranaense – UNIPAR. Pós-Graduada em Direito Imobiliário pela Faculdade Estácio de Sá de São Paulo. Especialista em Gestão na Advocacia pelo IPOG. Membro do Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais do CNJ. Presidente da Comissão de Gestão e Empreendedorismo da OAB Subseção Toledo/Pr. Membro da Comissão de Inovação, Gestão e Empreendedorismo da OAB Paraná. Palestrante e professora na área de gestão legal.

# 2. Competências Técnicas

Diferentemente da carreira jurídica tradicional em que o "generalismo" perde a força com o passar dos anos e há um aprofundamento progressivo em um dos ramos do Direito, o profissional de *Legal Ops* constrói sua competência de forma transversal. Não se trata de saber tudo superficialmente, mas de dominar um conjunto de disciplinas que raramente coexistem no mesmo currículo: gestão de projetos, análise de dados, tecnologia e finanças.

O *Corporate Legal Operations Consortium* (CLOC), maior referência global do campo, sistematizou doze frentes de atuação das quais a gestão financeira, o business intelligence e o planejamento estratégico são as que mais impactam a rotina dos departamentos brasileiros. (CLOC, 2023). No Brasil, o mercado ainda adota um recorte mais enxuto, mas a tendência é de convergência com esse modelo à medida que os departamentos jurídicos amadurecem.

## 2.1. Gestão de Projetos

Implementar um novo sistema de gestão contratual, redesenhar o fluxo de aprovação de demandas jurídicas, migrar o acervo documental para a nuvem: essas iniciativas não são tarefas, são projetos. Têm escopo, prazo, recursos, partes interessadas e, frequentemente, resistências. Tratá-las com informalidade é uma das causas mais comuns de fracasso em iniciativas de transformação jurídica.

O profissional de *Legal Ops* não precisa ser certificado PMP - *Project Management Professional* para gerenciar projetos com eficácia, mas precisa dominar os fundamentos: definição de escopo, cronograma, gestão de riscos e comunicação com stakeholders. Metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, têm se mostrado especialmente adequadas ao ambiente jurídico, por sua capacidade de lidar com mudanças de prioridade e entregas incrementais.

## 2.2. Análise de Dados e Business Intelligence

A análise de dados é a competência que mais diferencia o *Legal Ops* da prática jurídica convencional e também a que mais intimida os profissionais com formação exclusivamente jurídica. A boa notícia é que o nível de sofisticação exigido no início da jornada é acessível: saber formular as perguntas certas importa mais do que dominar linguagens de programação.

As perguntas que o *Legal Ops* precisa responder são objetivas: Qual o custo médio por tipo de demanda? Qual a taxa de êxito por escritório externo? Em que fase do processo concentra-se o maior volume de horas cobradas? Qual o tempo médio de fechamento de contratos por categoria? Essas respostas exigem dados organizados, indicadores definidos e visualizações que a liderança consiga interpretar não algoritmos complexos.

**Quadro 2 – Indicadores essenciais de performance jurídica (*KPI*s)**

| Indicador (*KPI*) | O que mede |
|---|---|
| Custo por tipo de demanda | Eficiência alocativa dos recursos jurídicos |
| Taxa de êxito em contencioso | Qualidade técnica e/ou estratégia de litígio |
| Tempo médio de ciclo contratual | Agilidade e gargalos no processo de contratos |
| Gasto com escritórios externos (vs. budget) | Controle orçamentário e previsibilidade |
| Volume de demandas por área | Distribuição da carga de trabalho e tendências |

*Fonte: Adaptado de CLOC (2023)*

## 2.3. Tecnologia Jurídica

O ecossistema de *Legal Tech* cresceu de forma expressiva na última década. Há soluções para gestão contratual (CLM), gestão processual, automação de documentos, *e-discovery,* jurimetria, assinatura eletrônica e, mais recentemente, inteligência artificial aplicada à análise de contratos e pesquisa jurisprudencial. Navegar esse ecossistema com discernimento é uma competência em si mesma.

Ao analisar uma solução tecnológica, é essencial considerar a solidez e a reputação do fornecedor no mercado, bem como entender como a ferramenta se conecta aos sistemas já existentes, qual será o nível de adaptação exigido da equipe e qual é o custo total de

propriedade (TCO). Para isso, o profissional de *Legal Ops* não precisa saber programar, mas deve ter domínio suficiente de tecnologia para conduzir esse tipo de avaliação com criticidade.

### 2.4. Gestão Financeira

O orçamento do escritório ou departamento jurídico é, em muitas organizações, um dos itens mais opacos das demonstrações financeiras. Honorários advocatícios, custas processuais, indenizações e contingências se distribuem por centros de custo difusos, tornando difícil responder à pergunta mais elementar da gestão: quanto custa, afinal, o jurídico?

O *Legal Ops* endereça essa questão. A competência financeira aqui abrange: elaboração e controle do orçamento, negociação de como serão cobrados os honorários (honorários fixos, por êxito, por pacote), análise de provisões para contingências e, criticamente, a demonstração do retorno sobre o investimento das iniciativas do próprio departamento.

## 3. Soft skills

Dominar ferramentas e metodologias é condição necessária, mas não suficiente para o sucesso em *Legal Ops*. Os escritórios e departamentos jurídicos são ambientes de alta complexidade relacional: convivem culturas profissionais arraigadas, resistências à mudança, hierarquias estabelecidas e, muitas vezes, desconfiança em relação a quem "não é advogado" propondo mudanças na forma de trabalhar.

As *soft skills* do *Legal Ops* não são virtudes genéricas de liderança. São competências específicas para operar em um ambiente onde a autoridade formal raramente está do seu lado mas os resultados precisam aparecer assim mesmo.

### 3.1. Visão de Negócios

Ter visão de negócios significa compreender, com profundidade real, os objetivos estratégicos da organização e ser capaz de articular como o departamento jurídico contribui para atingi-los. Não basta conhecer a estratégia da empresa de forma superficial é preciso

entender as métricas pelas quais o negócio se avalia e traduzir o trabalho jurídico para essa linguagem.

### 3.2. Influência Sem Autoridade Formal

O *Legal Ops* raramente detém autoridade hierárquica sobre quem precisa convencer. Implementar um novo sistema requer a adesão do time jurídico. Alterar o fluxo de contratos requer a cooperação das áreas cliente. Mudar a forma de trabalhar com escritórios externos requer negociação com os sócios dessas firmas. Em todos esses casos, o resultado depende de influência não de comando.

### 3.3. Comunicação e Gestão de Stakeholders

Em um curto espaço de tempo, o profissional de *Legal Ops* pode precisar apresentar resultados ao Diretor Jurídico, negociar com um fornecedor de tecnologia, conduzir um treinamento com o time jurídico e colaborar com Finanças no orçamento anual. Cada um desses interlocutores opera com referências e prioridades distintas.

A comunicação eficaz não é apenas uma questão de clareza, é de adaptabilidade. O profissional de *Legal Ops* que aprende a "falar a língua" de cada stakeholder cria aliados onde antes encontrava indiferença.

### 3.4. Pensamento Sistêmico e Resolução de Problemas

O pensamento sistêmico se manifesta na capacidade de mapear processos em sua interdependência (e não isoladamente). Um aumento no custo de contencioso pode ter causas que vão da qualidade do processo de triagem de demandas até a política de provisionamento, passando pela eficácia dos escritórios externos e pela cultura de gestão de riscos da organização. Sem visão sistêmica, a tendência é atacar o sintoma mais visível e o problema persiste.

## 4. Carreiras híbridas

### 4.1. De Onde Vêm os Profissionais de *Legal Ops*

Não existe uma única trajetória que leve ao *Legal Ops*. O campo é, por natureza, um ponto de convergência de diferentes formações e isso é uma força, não uma limitação. Os perfis mais comuns que chegam à área são:

- Advogados insatisfeitos com a rotina processual, atraídos por uma visão mais gerencial do jurídico;
- Profissionais de Administração, Economia ou Engenharia que ingressam no universo jurídico por projetos de tecnologia ou finanças;
- Analistas de dados ou especialistas em TI que se especializam em L*egal Tech;*
- Profissionais de gestão de projetos que migram para o setor jurídico a partir de consultorias ou empresas de tecnologia.

Cada uma dessas trajetórias produz um profissional com forças e lacunas específicas. O advogado que migra para o *Legal Ops* tende a ter facilidade na leitura do ambiente jurídico, mas precisa desenvolver competências gerenciais e financeiras. O administrador que entra no campo tem visão de processos, mas precisa aprender a navegar a cultura e a linguagem do Direito.

## 4.2 *Legal Ops* Vs. Controladoria Jurídica: Fronteiras e Complementaridade

Essa é uma das confusões mais frequentes no mercado brasileiro. *Legal Ops* e Controladoria Jurídica são funções distintas, com escopos, métricas e perfis profissionais diferentes, mas que se complementam de forma essencial. Entender essa diferença é fundamental tanto para quem está construindo uma carreira quanto para quem está estruturando um departamento.

**Quadro 4 – Diferenças entre Controladoria Jurídica e *Legal Ops***

| Dimensão | Controladoria Jurídica | *Legal Operations* |
|---|---|---|
| Foco principal | Eficiência e controle operacional interno | Estratégia, transformação e geração de valor |

| | | |
|---|---|---|
| Natureza do trabalho | Recorrente, contínuo, orientado a processos | Projetos, iniciativas, melhoria estrutural |
| Perfil predominante | Advogados, bacharéis, técnicos jurídicos | Multidisciplinar: gestores, analistas, tecnólogos |
| Métrica central | Qualidade, conformidade, ausência de erros | Eficiência, ROI, contribuição estratégica |
| Exemplos de atividades | Controle de prazos, gestão de publicações, alimentação de sistemas | Implementação de CLM, análise de *KPI*s, gestão de fornecedores |
| Horizonte temporal | Presente (operação diária) | Futuro (transformação estrutural) |

*Fonte: Elaborado pela autora (2026)*

Uma forma prática de pensar essa distinção: a Controladoria Jurídica garante que o departamento funcione corretamente hoje. O *Legal Ops* trabalha para que ele funcione melhor amanhã e demonstra esse valor em linguagem que a organização entende.

## 4.3 Formação e Desenvolvimento

A formação do profissional de *Legal Ops* ainda não está consolidada em um currículo único. No Brasil, os caminhos mais comuns de desenvolvimento são:

- Pós-graduação em Gestão Jurídica ou *Legal Ops*;
- Certificações internacionais (CLOC, ACC);
- MBA com ênfase em gestão.

A tendência do mercado é clara: profissionais que combinam conhecimento jurídico básico com competências gerenciais sólidas e familiaridade com tecnologia são os mais disputados e os mais bem remunerados no campo.

### 4.4 Legal Ops em Escritórios de Advocacia

Por muito tempo, o Legal Ops foi percebido como uma função exclusivamente corporativa. Essa percepção está mudando. Escritórios de advocacia de médio e grande porte pressionados pela concorrência, pela demanda por previsibilidade de custos e pela necessidade de demonstrar valor de forma mais objetiva têm investido em estruturas de Legal Ops próprias.

Nesse contexto, as funções são análogas às do ambiente corporativo: otimização de processos, implementação de tecnologia, gestão financeira, desenvolvimento de métricas. A diferença está no cliente: enquanto o Legal Ops corporativo presta contas à alta gestão da empresa, o Legal Ops de escritório precisa demonstrar valor tanto para os sócios quanto, indiretamente, para os clientes que esperam eficiência e inovação.

## 5. O futuro profissional

### 5.1. Tendências que moldam o campo

O futuro do profissional de *Legal Ops* será moldado por pelo menos quatro forças simultâneas: a consolidação da função como papel estratégico nas organizações, a aceleração da adoção de inteligência artificial, a globalização das melhores práticas e a crescente exigência de demonstração de valor mensurável.

No Brasil, o campo ainda está em consolidação. Mas a trajetória dos mercados mais maduros, especialmente o norte-americano e o britânico, oferece uma janela para o que está por vir: departamentos jurídicos com equipes de *Legal Ops* estruturadas, lideradas por um *Head of Legal Operations* com assento nas discussões estratégicas da organização e reporte direto ao General Counsel ou ao CFO.

### 5.2. Inteligência Artificial: Ameaça ou Alavanca?

A inteligência artificial é o tema que mais gera ansiedade e mais exige clareza no campo do *Legal Ops*. Ferramentas de IA generativa já conseguem redigir minutas contratuais, analisar grandes volumes de documentos, identificar cláusulas de risco e responder a

consultas jurídicas de baixa complexidade. A pergunta que muitos profissionais fazem é legítima: o Legal Ops ainda será necessário?

A resposta, sustentada tanto pela evidência empírica dos mercados mais avançados quanto pela lógica das transformações tecnológicas anteriores, é sim mas em um papel diferente. A IA automatiza tarefas; o *Legal Ops* define quais tarefas devem ser automatizadas, implementa as ferramentas, governa seu uso e interpreta os resultados. O profissional que domina a IA como alavanca e não como ameaça torna-se exponencialmente mais produtivo. **Competências que a IA não substitui facilmente:** julgamento contextual, habilidade de interpretar resultados à luz da cultura organizacional, inteligência emocional na gestão de mudanças e responsabilidade ética pelo uso das ferramentas.

## 5.3. Checklist de Desenvolvimento Profissional em *Legal Ops*

Para quem está construindo ou revisando sua trajetória no campo, o quadro a seguir oferece um roteiro prático de desenvolvimento por nível de maturidade:

**Quadro 5 – Checklist de desenvolvimento por nível de maturidade em *Legal Ops***

| Nível / Estágio | Competências e entregas prioritárias |
|---|---|
| Iniciante (0–2 anos) | Mapear os processos do departamento; dominar Excel para análise básica de dados; entender os contratos e o contencioso da organização; aprender a usar pelo menos uma ferramenta de gestão de projetos. |
| Intermediário (2–5 anos) | Implementar pelo menos uma iniciativa de melhoria com resultado mensurável; construir um painel de KPIs jurídicos; liderar a avaliação e/ou implementação de uma *Legal Tech*; relacionamento com Finanças e TI. |
| Sênior (5+ anos) | Liderar a estratégia de Legal Ops do departamento; construir o business case para investimentos em tecnologia; formar e desenvolver equipe; |

| | |
|---|---|
| | representar o departamento jurídico em fóruns estratégicos. |
| Liderança (*Head / Director*) | Definir o modelo operacional do departamento; reportar métricas ao C-suite; liderar programas de transformação digital; participar ativamente de comunidades na área. |

*Fonte: Elaborado pela autora (2026).*

# 6. Conclusão

O percurso traçado ao longo deste capítulo revela que o profissional de *Legal Ops* não é uma figura de contornos fixos, mas um arquétipo em permanente construção moldado pelas demandas do ambiente organizacional, pela evolução tecnológica e pela maturidade crescente do campo no Brasil e no mundo.

As competências técnicas aqui descritas: gestão de projetos, análise de dados, domínio de tecnologia jurídica e gestão financeira não constituem um inventário fechado, mas um ponto de partida. O que as une é uma lógica comum: a capacidade de transformar o departamento jurídico de uma unidade reativa em uma função proativa, orientada por dados e integrada à estratégia do negócio. Essa transformação não ocorre por decreto, mas pela ação sistemática de profissionais que entendem tanto o Direito quanto a gestão e que sabem operar na fronteira entre os dois.

As *soft skills*, por sua vez, revelam que a dimensão técnica é insuficiente quando dissociada da capacidade de influenciar, comunicar e construir relações de confiança em ambientes complexos. O *Legal Ops* opera, por definição, em um espaço de autoridade informal: seu poder de transformação deriva não da posição hierárquica, mas da credibilidade conquistada por meio de entregas consistentes, linguagem adaptada a cada interlocutor e resultados mensuráveis.

A análise das carreiras híbridas evidencia que não existe uma única porta de entrada para o campo e que essa pluralidade é, em si, uma das riquezas do *Legal Ops*. Advogados, administradores, engenheiros e especialistas em tecnologia convergem para uma função que se beneficia exatamente da diversidade de perspectivas. A relação com a Controladoria Jurídica, explorada ao longo do capítulo, ilustra como funções distintas podem ser

complementares: enquanto a Controladoria assegura a integridade operacional do presente, o *Legal Ops* projeta e constrói a eficiência do futuro.

Por fim, o horizonte profissional do *Legal Ops* no Brasil aponta para uma trajetória de valorização consistente. A combinação de escassez de talentos qualificados, aceleração tecnológica e pressão por eficiência cria um ambiente favorável para quem investe no desenvolvimento das competências certas e para quem compreende que a transformação do jurídico é, antes de tudo, uma transformação cultural. O profissional que consegue liderar esse processo, com rigor técnico e inteligência relacional, não apenas encontrará espaço no mercado: contribuirá para redefinir o que se espera da função jurídica nas organizações do século XXI.

---

## Referências


CLOC – CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. What is Legal Ops. Disponível em: https://cloc.org/wp-content/uploads/2024/11/What-is-Legal-Operations_August2020.pdf. Acesso em: 10 jan. 2026.

ROCHA, Gustavo. Legal Operations versus Controladoria: Entendendo as Diferenças. LinkedIn, 9 jun. 2024. Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/legal-operations-versus-controladoria-entendendo-diferen%C3%A7as-rocha-jffkf. Acesso em: 10 jan. 2026.

TISO, Gleicy Michella de Souza Lima. Competências essenciais ao 'legal ops'. Migalhas, 24 fev. 2022. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/360437/competencias-essenciais-ao-legal-ops. Acesso em: 10 jan. 2026.

SOUZA, Marcela Campos de Oliveira. O perfil ideal do profissional de legal ops e controladoria. LinkedIn, 05 dez. 2025. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/445558/o-perfil-ideal-do-profissional-de-legal-ops-e-controladoria. Acesso em: 20 jan. 2026.

# CAPÍTULO 14

# Redesenho de Processos Jurídicos

*Gislene dos Santos Antonio*[23]

## 1. Introdução

Quando pensamos em uma operação jurídica em crescimento, sabemos que muitos são os desafios da rotina, muitas vezes silenciosos e críticos sob a perspectiva da gestão da qualidade. Conforme aumenta o volume de demandas judiciais, a complexidade das lides e a necessidade de integração entre as diversas áreas de uma organização, se torna mais difícil sustentar a qualidade, a eficiência e a segurança das atividades quando não identificamos estruturas claras e objetivas para condução dos processos internos.

O funcionamento interno depende, muitas vezes, do conhecimento tácito de algumas pessoas, das rotinas informais conduzidas pelas equipes e da experiência individual de profissionais que carregam todo o conhecimento da operação em sua memória. O resultado costuma ser conhecido através do retrabalho, falhas de comunicação, inconsistência nas execuções, dificuldade de acompanhamento e, em casos mais graves, riscos operacionais relevantes, como perda de prazos ou entregas realizadas fora do padrão esperado.

Neste contexto, o redesenho de processos jurídicos internos deixa de ser uma iniciativa de melhoria pontual e passa a ocupar um papel estratégico na gestão da organização. Mais do que organizar tarefas, é necessário compreender como o trabalho realmente acontece para que seja possível eliminar ineficiências, estruturar responsabilidades, padronizar procedimentos e criar mecanismos que permitam escala, controle, qualidade e resultado.

[23] Advogada e *Controller* Jurídico. Fundadora e CEO da Support Legal, empresa especializada em controladoria jurídica terceirizada e consultoria. Ao longo de mais de 17 anos de atuação, desenvolveu sua trajetória na implantação e estruturação de controladorias jurídicas, com foco em organização de fluxos, eficiência operacional e integração entre Direito e tecnologia. Graduada em Direito pela Universidade de Direito de Curitiba. Pós-graduada em Empreendedorismo e Inovação pela Universidade Positivo. Especialista em Gestão na Advocacia pelo IPOG. Membro da Comissão de Inteligência Artificial da OAB Paraná. Professora na ESA Paraná. Palestrante na área de Controladoria Jurídica e Gestão para escritório de advocacia. Atuação marcada pelo interesse contínuo em padronização de processos, projetos e inovação, buscando contribuir para a evolução da gestão jurídica.

# 2. Process Mining Jurídico

Analisando a estrutura da operação jurídica, é possível observar a incorporação de técnicas originalmente desenvolvidas para outros setores. Essa adaptação decorre da versatilidade dessas abordagens e, principalmente, da evolução do próprio mercado jurídico, que passou a demandar maior eficiência, controle e previsibilidade.

No acompanhamento da operação são recorrentes etapas sendo ignoradas, tarefas executadas fora de ordem, validações informais, retrabalho e ajustes manuais constantes. Esses elementos caracterizam operações pouco estruturadas e com baixo nível de padronização. Embora nem sempre sejam percebidos de imediato, seus efeitos se acumulam e impactam diretamente a segurança jurídica e a qualidade dos serviços prestados.

É nesse contexto que o *process mining*, ou mineração de processos, se apresenta como uma técnica relevante para o redesenho dos fluxos de trabalho. Mais do que analisar como o processo deveria ocorrer, essa abordagem permite identificar, com base em dados e evidências, como ele efetivamente acontece no dia a dia da organização.

## 2.1 O que é Process Mining

Conceitualmente, o *process mining*, ou mineração de processos, é um conjunto de técnicas que utiliza dados gerados pelos sistemas de gestão para reconstruir o fluxo real de execução de um processo. Em vez de partir de suposições ou achismos, a técnica analisa registros concretos realizados nos sistemas, permitindo identificar o caminho efetivamente percorrido pela operação.

Segundo AALST (2011), a mineração de processos tem como objetivo descobrir, monitorar e aprimorar processos reais por meio da extração de conhecimento a partir de logs de eventos disponíveis nos sistemas de informação. Essa abordagem permite sair do discurso “o prazo é tratado assim” para a evidência “o prazo, na prática, está sendo tratado desta forma”.

## 2.2. O que Mineração revela na prática

A utilização da mineração de processos no jurídico tem como principal ganho a capacidade de identificar como a operação realmente se comporta durante as atividades vinculadas aos processos internos da organização.

A análise dos dados extraídos do software de gestão permite evidenciar padrões, desvios e inconsistências que dificilmente seriam percebidos apenas por meio da observação externa do fluxo de trabalho. Isso porque a operação, na prática, se distancia do modelo idealizado, incorporando adaptações, exceções e falhas ao longo da execução.

Com o rastreamento adequado dos dados gerados pelos sistemas, fica possível evidenciar gargalos operacionais relevantes, tais como: acúmulo de tarefas, demora na distribuição de atividades, atrasos recorrentes, descumprimento de regras e retrabalho decorrente de falhas. Esses elementos, quando analisados de forma isolada, podem parecer pontuais. No entanto, a mineração de processos permite identificar sua recorrência e impacto ao longo do tempo, evidenciando falhas estruturais no desenho ou na execução dos fluxos.

## 2.3. Aplicação Prática na organização

A aplicação da mineração de processos exige mais do que a simples extração de dados do sistema de gestão. Para que a análise gere resultados efetivos, é necessário estruturar sua utilização de forma guiada, com foco em processos importantes e com potencial de inconformidade na operação.

O primeiro passo consiste na definição do processo interno a ser analisado. A recomendação é priorizar processos com alto volume de tarefas, recorrência e impacto significativo na operação, como gestão de prazos, gestão de contratos, entrada de demandas no contencioso e consultivo, controle de publicações, organização das audiências, demais rotinas da controladoria jurídica ou de outro setor.

Na sequência, é necessário levantar as fontes de dados disponíveis. O ideal é que a organização utilize um software de gestão que garanta um fácil acesso a base de dados através de relatórios e que o sistema realize os registros de tarefas e históricos de movimentações. Havendo algum controle paralelo, principalmente, via Excel, é importante que também seja

analisado. A qualidade da análise está diretamente relacionada à consistência desses dados, o que exige uma verificação quanto à confiabilidade e totalidade das informações.

Com os dados estruturados e validados, a próxima etapa é de reconstrução do fluxo real. Nesse momento, o objetivo não é validar o fluxo idealizado, mas identificar o caminho efetivamente percorrido pelas atividades atualmente. É comum que essa etapa revele desvios significativos em relação ao modelo desenhado anteriormente, como a ausência de etapas obrigatórias, a execução fora de ordem, a criação de tarefas anteriormente não previstas ou a retirada de tarefas dispensáveis.

A análise, no entanto, não deve ser conduzida de forma isolada por apenas uma pessoa ou equipe. A validação com as equipes envolvidas é o que faz a diferença para garantir a correta interpretação dos dados coletados. Muitas vezes, determinados comportamentos identificados possuem justificativas operacionais legítimas, que não seriam compreendidas apenas pelos registros no software. A combinação entre dados e conhecimento prático da operação é o que permite uma análise mais precisa e clara.

A partir da consolidação dessas informações, fica possível identificar os principais pontos de melhoria. Esses pontos podem envolver ajustes no fluxo de trabalho, redefinição de responsabilidades, revisão de prazos internos, eliminação de etapas desnecessárias ou até a necessidade de padronização de determinado procedimento desde o início. O importante, é priorizar as intervenções com maior impacto na eficiência e na garantia da segurança jurídica.

Por fim, a aplicação da mineração de processos deve ser compreendida como um ciclo contínuo, e não como uma ação pontual. À medida que a operação evolui, novos padrões e desvios surgem, exigindo revisões periódicas. Incorporar essa prática à rotina de gestão, preferencialmente em ciclos semestrais, permite que a organização mantenha seus processos mapeados e alinhados à realidade operacional, evitando o distanciamento entre o fluxo desenhado e o fluxo executado.

## 3. Jornada do Cliente Interno

A operação jurídica é, via de regra, composta por diversas áreas interdependentes, nas quais cada etapa do processo impacta diretamente o trabalho de outro profissional ou equipe. Portanto, consideramos que o cliente interno é todo aquele que recebe uma tarefa dentro do

fluxo de trabalho. A jornada, por sua vez, representa o percurso de uma demanda dentro da organização, considerando todos os pontos de interação entre áreas, etapas e responsáveis.

Na prática, a análise da jornada permite identificar como a informação circula entre as áreas, onde existem dependências críticas e onde ocorrem falhas de comunicação, retrabalho ou insegurança na execução, problemas que costumam se manifestar no repasse de informações incompletas ou inconsistentes, na dependência de alinhamentos informais (e-mails, mensagens ou comunicação verbal) e em intervalos longos entre a conclusão de uma etapa e o início da próxima. Esses pontos são facilmente identificados quando se observa a jornada sob a perspectiva das interações, e não somente pelo fluxo desenhado.

Mapear a jornada, portanto, permite compreender não apenas o que deve ser feito, mas como as etapas se conectam e onde essa conexão falha. Essa abordagem fornece uma visão mais completa da operação, criando uma base consistente para o redesenho dos processos.

## 4. Diagramas, Fluxos e *Swimlanes*

O principal desafio para a efetividade dos fluxos de trabalho está na ausência de um mapeamento adequado das atividades e da jornada do cliente, que seja claro, compreensível e aderente à rotina operacional.

Além disso, a falta de treinamento das equipes e de divulgação do material produzido mantém os processos dependentes de interpretação individual, comprometendo a padronização, dificultando a execução e ampliando o risco de falhas. Nesse ponto, a modelagem por meio de diagramas, fluxos e *swimlanes* assume um papel relevante. Essas ferramentas permitem organizar o processo de forma visual e lógica, definindo etapas, responsabilidades e pontos de decisão de maneira objetiva.

A utilização de diagramas, fluxos e *swimlanes* exige, inicialmente, a distinção clara entre esses conceitos, uma vez que cada um cumpre uma função específica na estruturação da operação. O fluxo de processos representa a sequência lógica das atividades necessárias para a execução de uma determinada rotina, descrevendo o encadeamento das etapas desde o seu início até a sua conclusão. Já o diagrama de processo consiste na utilização de elementos visuais padronizados para indicar atividades, decisões, entradas e saídas de informação. Por

sua vez, o *swimlanes* organiza o fluxo a partir da distribuição de responsabilidades, permitindo visualizar, de forma clara, quem executa cada etapa ao longo do processo.

A utilização de *swimlanes* se mostra especialmente relevante na operação jurídica, diante da interdependência entre áreas dentro da organização, pois permite evidenciar pontos de transição entre ela, identificar dependências reais e a reduzir ambiguidades na execução.

Para que a modelagem seja efetivamente aplicável, o fluxo deve ser estruturado com base em elementos técnicos. Isso inclui a definição clara do evento de início, que determina o gatilho do processo, a descrição objetiva de cada atividade, sem lacunas ou etapas implícitas, a indicação dos responsáveis por cada etapa, a estruturação de pontos de decisão com critérios objetivos e opções pré-definidas, os pontos de entrada e saída de informação, a inclusão de pontos de controle, o prazo e SLA interno para cada etapa e, quando necessário, o tratamento de exceções.

Além disso, a modelagem de processos desempenha um papel central na viabilização da automação e na gestão operacional. Diagramas bem estruturados servem como base para a configuração de workflows em sistemas jurídicos, permitindo a definição de regras de negócio, gatilhos automáticos e controle das tarefas. Sem essa estrutura prévia, a automação pode replicar falhas existentes, aumentando a complexidade da operação em vez de otimizar. Da mesma forma, a clareza do fluxo facilita o acompanhamento da execução, a definição de indicadores e a realização de auditorias, contribuindo para um modelo de gestão mais consistente e orientado a resultados.

A aplicação prática desses conceitos se revela, por exemplo, no fluxo de cumprimento de prazos processuais, que será desenvolvido no próximo tópico de forma estruturada, a fim de facilitar a compreensão e evidenciar a relevância do desenho dos processos jurídicos.

## 5. Construção e Padronização de Fluxos de Ponta a Ponta

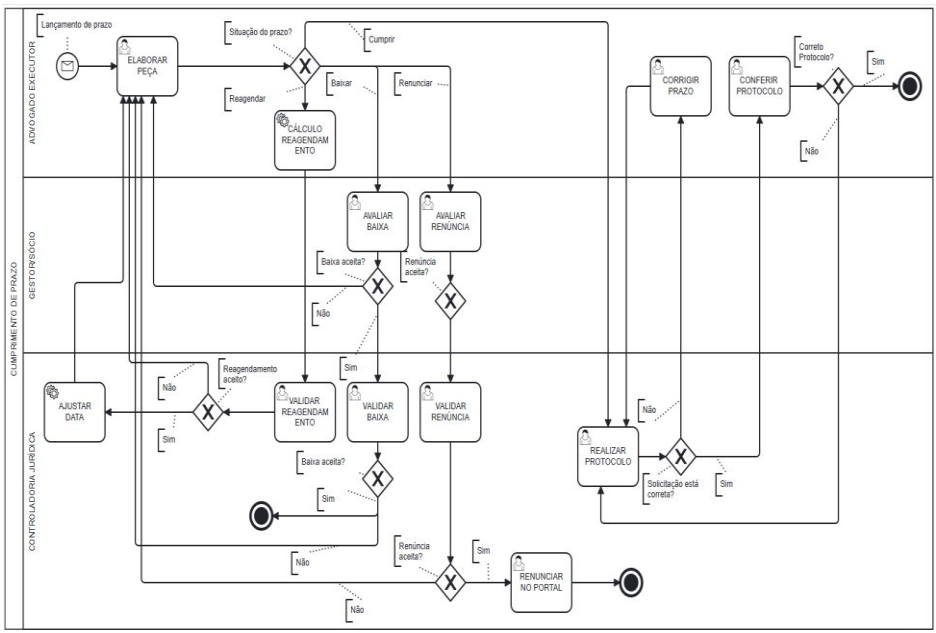
O fluxo de cumprimento de prazo apresentado a seguir ilustra a construção completa de um fluxo de ponta a ponta, ao contemplar não apenas o caminho ideal de execução, mas também variações operacionais, como reagendamento, baixa e renúncia de prazo.

Inicialmente, observa-se uma divisão clara de responsabilidades entre as áreas envolvidas: o advogado responsável pelo processo (ou pelo cliente, conforme a organização

interna), o gestor ou sócio responsável por validações estratégicas e a controladoria jurídica, que atua de forma transversal ao longo do fluxo.

A utilização de símbolos contribui na interpretação e execução. Os eventos de início e fim são representados por elementos circulares, indicando claramente os pontos de abertura e encerramento do processo. As atividades são representadas por blocos retangulares, sinalizando as ações que devem ser executadas por pessoas ou por programação/automação. Os pontos de decisão, estruturados em losangos, indicam a existência de caminhos alternativos e exigem critérios objetivos para direcionamento do fluxo. Esses elementos não possuem apenas função visual, mas estruturam a lógica de execução e facilitam a comunicação entre os envolvidos.

O processo tem início com o lançamento do prazo, que funciona como evento disparador e aciona o tratamento da tarefa. A partir desse ponto, o fluxo direciona a atividade para a etapa de cumprimento do prazo, consolidando as informações necessárias para a execução.




*Fonte: Elaborado pela autora com o uso da ferramenta bpmn.io*

Logo no início do processo, o advogado deve definir a situação do prazo, a partir da qual o procedimento se desdobra em quatro possibilidades distintas: cumprimento, reagendamento, baixa ou renúncia.

No reagendamento, a controladoria jurídica valida o novo prazo com base em critérios objetivos de viabilidade e conformidade. Situações como a indicação de data posterior ao prazo fatal ou a inexistência de previsão legal ou processual para prorrogação resultam no indeferimento do pedido.

Caso a solicitação seja recusada, a tarefa retorna ao estado inicial acompanhada da respectiva justificativa. Por outro lado, quando aprovada, a nova data é registrada no sistema e o processo é reiniciado, retomando seu fluxo ordinário de execução.

Nas hipóteses de baixa e renúncia, o fluxo segue um controle em duas etapas de análise e decisão quanto à sua aprovação. No caso da baixa, o deferimento conduz à etapa de validação, enquanto o indeferimento impede a conclusão e demanda nova avaliação da solicitação. Já na renúncia, quando aprovada, o ato é formalizado no portal do Judiciário, encerrando o fluxo. Se não autorizada, retorna para reanálise até o atendimento dos requisitos definidos.

O duplo controle tem como objetivo garantir segurança jurídica, uma vez que, após a decisão, o fluxo é definitivamente encerrado, sem possibilidade de retomada. Essa estrutura padroniza os critérios e evita que essas situações sejam tratadas de forma informal ou por fora do sistema.

Na opção de cumprimento, concluída a peça pelo advogado, o fluxo segue para o protocolo, sob responsabilidade da controladoria jurídica, que realiza a triagem com base em checklist previamente definido. Identificada qualquer inconsistência, a tarefa retorna ao advogado com as observações registradas para ajuste.

Estando o prazo correto, a controladoria protocola e devolve a tarefa ao advogado para conferência. Se aprovado o ato, o fluxo se encerra, havendo inconsistência, retorna à controladoria para correção.

Na criação da padronização do fluxo é importante que cada etapa tenha uma SLA definida. Considerando a criticidade do cumprimento de prazo, a análise inicial deve ocorrer no mesmo dia do lançamento do prazo. A avaliação de reagendamento e suas validações devem ser realizadas em tempo compatível com o prazo fatal, garantindo margem de segurança para ajustes. A execução da tarefa deve respeitar um prazo interno anterior ao prazo

fatal (geralmente, D-1 ou D-2), permitindo a realização de revisão e protocolo com segurança. Já as etapas de protocolo e conferência devem ocorrer imediatamente após a finalização da atividade técnica.

A construção desse tipo de fluxo demonstra que a padronização não se limita à definição de etapas, mas envolve a criação de um modelo operacional completo, capaz de orientar a execução, tratar exceções e garantir controle ao longo de todo o processo.

## 6. Automação, Workflows e Gestão Operacional

A padronização dos fluxos de trabalho cria as condições necessárias para a automação e para a estruturação de um modelo de gestão operacional mais consistente. No entanto, a automação não deve ser compreendida como um ponto de partida, mas como uma consequência direta de processos bem definidos. Quando aplicada sobre fluxos não estruturados, a automação apenas reproduz falhas existentes em maior escala.

Utilizando como exemplo o fluxo de cumprimento de prazo, a automação pode ser aplicada em diferentes níveis, conforme a natureza das atividades envolvidas. Em um primeiro nível, considerado de baixa complexidade, é possível automatizar ações operacionais simples, como o disparo automático de tarefas a partir do lançamento do prazo, a definição de responsáveis e o envio de alertas de acompanhamento.

Em um nível intermediário, a automação passa a incorporar regras de negócio, definindo caminhos condicionais a partir dos pontos de decisão do fluxo. Um exemplo prático ocorre na análise de sentença: caso o advogado opte pela elaboração de embargos de declaração, o prazo recursal cabível não é lançado no sistema. Esse encadeamento automático de tarefas, orientado por decisões previamente definidas, evita a abertura de atividades desnecessárias, otimiza o fluxo e garante maior aderência ao procedimento estabelecido.

Em níveis mais elevados de complexidade, a automação pode envolver integração entre sistemas. Nesse contexto, podemos incluir, por exemplo, a revisão de prazos com o uso de inteligência artificial, apoiada por bases internas de teses jurídicas, o bloqueio do avanço do fluxo na ausência de informações obrigatórias e a realização de protocolos por meio de automações específicas, como robôs de protocolo.

Para que seja possível realizar automações seguras, é importante que a organização utilize um *software* jurídico que permita a integração com outras ferramentas de tecnologia.

Por isso, a utilização de um sistema de gestão que tenha possibilidade da utilização de *workflow* faz toda diferença nos resultados da produção jurídica.

A gestão operacional desses *workflows* exige acompanhamento contínuo da execução, garantindo que o fluxo ocorra conforme o padrão estabelecido. Isso envolve o monitoramento, via auditoria, de prazos internos, a identificação de tarefas em atraso, o acompanhamento de exceções, a análise das justificativas utilizadas em cada decisão e a verificação da correta finalização das etapas.

Outro ponto relevante é a definição de indicadores operacionais para mensurar a eficiência e a qualidade da execução. No fluxo apresentado, a taxa de conformidade, que indica o percentual de tarefas executadas dentro do padrão definido, o índice de retrabalho, que evidencia a necessidade de reexecução de atividades, o tempo médio de execução por etapa, que permite identificar gargalos e o cumprimento dos SLAs internos, que avalia se o fluxo está operando dentro dos parâmetros definidos.

Para o tratamento de inconformidades, ferramentas como o Diagrama de Ishikawa e os 5 Porquês, ajudam a identificar a causa raiz, a Matriz GUT prioriza as ações por gravidade, urgência e tendência, e o ciclo PDCA estrutura a melhoria contínua, garantindo que as mudanças sejam implementadas, monitoradas e revisadas.

A integração entre automação, *workflows* e gestão operacional transforma a operação em um sistema estruturado, capaz de operar com segurança jurídica, controle e capacidade de melhoria contínua. Com isso, o processo deixa de depender de ações isoladas e passa a ser conduzido por regras claras, monitoramento constante e tomada de decisão baseada em dados.

# 7. Conclusão

O redesenho de processos jurídicos, quando conduzido de forma estruturada, ultrapassa a simples organização de tarefas e passa a representar um modelo de gestão com resultados. A compreensão do processo real, a análise das interações entre áreas, a modelagem estruturada dos fluxos e a definição de padrões operacionais constituem etapas interdependentes, que, quando integradas, permitem construir uma operação mais consistente e controlável.

A utilização das técnicas apresentadas permite substituir percepções por evidências, revelando não apenas como o processo deveria funcionar, mas como ele efetivamente ocorre

na prática. A modelagem por meio de diagramas e *swimlanes* organiza o fluxo de forma clara, tornando explícitas as responsabilidades, decisões e pontos críticos da operação, e é essa padronização que viabiliza a implementação de *workflows,* automação de atividades e a criação de mecanismos de controle mais seguros.

Podemos concluir que o redesenho de processos jurídicos deixa de ser uma iniciativa pontual e passa a constituir uma prática contínua de gestão. Processos bem estruturados reduzem a dependência de conhecimento individual, aumentam a previsibilidade das entregas e criam as condições necessárias para o crescimento sustentável da organização.

---

## Referências

VAN DER AALST, Wil et al. Process mining manifesto. In: IEEE Task Force on Process Mining. Business Process Management Workshops. Berlin: Springer, 2011.

FERNANDES, Alexandre Gastaldi Lopes; SANTOS NETO, José Francisco dos; FANTINATO, Marcelo; PERES, Sarajane Marques. Mineração de processos: Uma evolução no apoio à gestão de processos de negócio. SBC Horizontes, junho 2020.

# CAPÍTULO 15

# *Legal Operations:* Integração do Jurídico com o negócio na prática – Uma Visão Multidisciplinar Aplicada à Realidade dos Escritório

*Danielli Anara Pagotto*[24]

## 1. Introdução

Existe uma realidade silenciosa dentro de muitos escritórios jurídicos: trabalha-se muito, mas nem sempre se avança na mesma proporção. A equipe está ocupada, os prazos são cumpridos, os clientes são atendidos. Ainda assim, há sensação de desorganização, retrabalho constante e dificuldade de crescimento estruturado.

Esse cenário não é resultado de falta de capacidade técnica, pelo contrário, a maioria dos escritórios possui bons profissionais, com conhecimento jurídico sólido.

O problema está na ausência de integração entre o jurídico e o negócio. O jurídico atua. O negócio precisa crescer, mas entre essas duas pontas, faltam três pontos principais: processos, clareza e organização.

É nesse contexto que o *Legal Operations* (carinhosamente conhecido como *Legal Ops*) deixa de ser um conceito distante e passa a ser uma ferramenta essencial para a evolução da advocacia.

Mais do que uma metodologia, o *Legal Ops* representa uma mudança de postura: o jurídico deixa de operar de forma isolada e passa a atuar de forma integrada, estratégica e orientada à eficiência.

[24] Danielli Anara Pagotto, Advogada e Controller Jurídica. Co-CEO e COO do escritório Nascimento & Pagotto Advocacia. Graduada em Direito pela Universidade de Vila Velha/ES, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal, pós-graduanda em Direito de Trânsito e em Legal Operations e Controladoria Jurídica. Embaixadora da Comunidade Estratégica. Possui formação complementar em Gestão de Pessoas, Liderança, CSCX, Processos, Vendas, Inteligência Emocional, Oratória, Português Jurídico e Tipografia Jurídica.

## 2. A Mudança de Cenário: Por que o Modelo Tradicional não sustenta mais?

Durante muito tempo, o funcionamento dos escritórios jurídicos esteve centrado na figura do advogado técnico. Apenas o conhecimento jurídico era suficiente para sustentar a operação na advocacia tradicional.Esse modelo funcionava enquanto o volume era menor, a equipe reduzida e a complexidade mais controlável.

Hoje, a realidade é totalmente diferente. Os escritórios lidam com: aumento significativo do volume de demandas, multiplicidade de sistemas e informações, equipes maiores e mais diversas, necessidade de respostas rápidas e clientes mais exigentes.

Nesse novo cenário, a ausência de estrutura operacional se torna evidente. O que antes era administrável, passa a gerar: dependência excessiva de pessoas específicas; falhas de comunicação; perda de informações; retrabalho constante; dificuldade de escalabilidade.

O ponto central é claro: o modelo baseado apenas na técnica não sustenta mais os escritórios atuais que estão comprometidos em crescer no mundo dos negócios (sim, a advocacia deixou de ser apenas peticionamento e técnica e transformou-se em um negócio que necessita ser gerenciado).

O *Legal Ops* não é uma "tendência passageira" ou conjunto de ferramentas, mas uma mudança estrutural como o jurídico se posiciona e gera valor para o negócio.

## 3. *Legal Ops:* O que realmente significa no dia a dia

*Legal Operations* não se configura como um conceito abstrato nem se limita à adoção de ferramentas isoladas. Trata-se de uma abordagem estratégica voltada à organização e gestão da função jurídica, com o propósito de torná-la mais eficiente, previsível e alinhada aos objetivos do negócio.

Na prática, Legal Ops atua como uma estrutura de suporte à atividade jurídica, promovendo maior integração entre pessoas, processos, tecnologia e gestão. Não substitui o conhecimento técnico-jurídico; ao contrário, cria as condições necessárias para que esse conhecimento seja aplicado de forma mais eficaz, consistente e orientada a resultados.

Para fins didáticos, sua atuação pode ser compreendida a partir de quatro dimensões essenciais:

| Processos | Pessoas | Tecnologia | Dados |
|---|---|---|---|
| Definir como as atividades acontecem, quais são as etapas e quem é responsável por cada uma delas. Aqui você pode aplicar os 3'Qs: o que, quem e quando. | Distribuir responsabilidades com clareza, evitando sobreposição de tarefas e dependência excessiva de indivíduos específicos. | Utilizar o sistema jurídico como ferramenta de gestão, e não apenas como repositório de informações. | Transformar informações operacionais em indicadores que permitam análise e tomada de decisão de forma estratégica para o crescimento do negócio. |
| **Consequência** | **Consequência** | **Consequência** | **Consequência** |
| Quando não há processo, não existe padrão e sem padrão, não existe controle. Cada um fazendo do seu jeito não é autonomia, é desorganização. | Sem clareza, até uma equipe tecnicamente boa perde performance e não entrega resultado. | Sem padronização e uso correto, o sistema deixa de ser ferramenta de gestão e passa a sustentar uma falsa sensação de controle. | A ausência de dados transforma a gestão em um processo intuitivo, e não estratégico. Você até decide, mas não sabe se decidiu certo. |

## 4. A Controladoria Jurídica e *Legal OPS*: ponto em que a Estratégia e Operação se encontram

Na prática dos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, a controladoria jurídica desempenha papel fundamental na operacionalização dos princípios e práticas de *Legal Operations*, funcionando como o elo entre a estratégia e a execução.

Contudo, é importante destacar que *Legal Ops* e controladoria jurídica não se confundem. A controladoria jurídica constitui um dos elementos que integram o ecossistema de *Legal Operations*, atuando como instrumento de organização, controle e padronização das atividades jurídicas.

Enquanto o *Legal Ops* possui uma visão mais ampla e estratégica, voltada à integração da função jurídica aos objetivos do negócio por meio da análise de dados, da gestão de processos e da busca contínua por eficiência, a controladoria jurídica concentra-se na estruturação e no acompanhamento das rotinas operacionais que sustentam a atividade jurídica.

Nesse contexto, ao passo que o advogado se dedica à condução técnica das demandas e à aplicação do conhecimento jurídico especializado, a controladoria jurídica é responsável por assegurar que o ambiente operacional disponha dos mecanismos necessários para que essa atuação ocorra de forma organizada, segura e eficiente.

Entre as atribuições da controladoria jurídica destacam-se o gerenciamento e a conferência de prazos processuais, a realização de mecanismos de dupla checagem para mitigação de riscos, a auditoria de informações lançadas nos sistemas, a organização dos fluxos operacionais e a padronização de procedimentos e rotinas. Também integram sua atuação a distribuição e o acompanhamento de tarefas, o monitoramento da produtividade das equipes, a manutenção da qualidade das informações registradas, a elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e a identificação de falhas que possam comprometer a eficiência da operação.

Em síntese, a controladoria jurídica exerce função estratégica na organização e no controle das atividades internas do escritório ou departamento jurídico, promovendo maior segurança operacional, previsibilidade dos processos e eficiência na gestão das demandas.

Já o *Legal Ops*, atua em um nível mais estratégico e estrutural, uma vez que o profissional dessa área apresentar características multidisciplinares, tendo em vista que, sua função é tratar das atividades administrativas (a parte técnico jurídica são de responsabilidades do setor jurídico) garantindo que o fluxo de operação interna do negócio funcione de forma plena, perfeita e objetiva.

Segundo Luis Gustavo Potrick Duarte, o *Legal Ops* atua diretamente nas seguintes atividades: gestão de documentos e contratos, automação de fluxos de trabalho, gestão de conhecimento, análise de dados que geram relatórios cruciais, gestão de projetos,

comunicação e colaboração, feedbacks e avaliação de serviços, integração de sistemas, análise e tendências de mercado, otimização de processos e segurança e privacidade de dados.

Em suma, a controladoria jurídica organiza, controla e dá segurança à operação do escritório. Já o legal Ops estrutura, analisa e faz com que o escritório cresça com estratégia, passando a atuar com mais consciência e menos improviso.

# 5. Erros cometidos pelos escritórios: Falta da Visão Estratégica

A maioria dos escritórios de advocacia não enfrenta dificuldades em razão da falta de comprometimento ou de competência técnica de seus profissionais, mas em decorrência da ausência de métodos estruturados, processos definidos e uma visão estratégica da gestão jurídica. Quando a operação não é organizada a partir de pilares como processos, dados, pessoas e governança, as falhas tendem a se repetir de forma recorrente. Com o tempo, esses problemas deixam de ser situações isoladas e passam a integrar a própria dinâmica de funcionamento da organização.

Nesse contexto, alguns desafios operacionais são frequentemente observados e evidenciam a necessidade da implementação de práticas de *Legal Operations.*

## Ausência de padronização

Um dos problemas mais recorrentes consiste na inexistência de padrões claros para a execução das atividades. Tarefas essenciais, como o cadastro de processos, o lançamento de prazos e a atualização de andamentos processuais, muitas vezes são realizadas de maneiras distintas por cada integrante da equipe. Embora as atividades sejam efetivamente executadas, a ausência de uniformidade compromete a consistência das informações e dificulta o controle operacional.

Essa variabilidade gera retrabalho, aumenta a probabilidade de falhas, dificulta auditorias e reduz a previsibilidade da operação. O problema não reside na execução da atividade em si, mas na inexistência de procedimentos previamente definidos que orientem sua realização. Nesse cenário, cada profissional desenvolve sua própria forma de trabalho, tornando a gestão mais complexa e menos eficiente.

## Fluxos Inexistentes ou Informais

Outro desafio comum é a ausência de fluxos operacionais formalmente estruturados. Em muitos escritórios, não há clareza sobre o percurso das atividades, as etapas que compõem cada processo, os responsáveis por sua execução ou os mecanismos de acompanhamento e controle.

Como consequência, a operação passa a depender do conhecimento individual, da experiência acumulada pelos colaboradores e de controles informais para garantir a continuidade das atividades. Esse modelo reduz a previsibilidade dos resultados, dificulta a identificação de gargalos e aumenta a exposição a riscos operacionais. A formalização dos fluxos permite atribuir responsabilidades, padronizar procedimentos e conferir maior segurança e eficiência à gestão jurídica.

Em muitos escritórios de advocacia, as atividades são executadas sem que exista clareza acerca de seu fluxo operacional. Frequentemente, não há definição precisa das etapas que compõem determinado processo, tampouco dos responsáveis por cada fase ou dos mecanismos de acompanhamento das tarefas. Nesse cenário, a operação passa a depender da experiência individual dos colaboradores, de conhecimentos não documentados e de cobranças informais para garantir sua execução.

Essa dinâmica cria um ambiente propício à ocorrência de falhas, uma vez que os erros deixam de ser prevenidos e passam a ser identificados apenas após sua concretização. A estruturação de fluxos operacionais busca justamente superar essa realidade, transformando atividades dispersas em processos organizados, padronizados e orientados por responsabilidades claramente definidas. Sem essa estrutura, a operação tende a se tornar menos eficiente, menos previsível e mais vulnerável a riscos.

## Uso Inadequado dos Sistemas de Gestão

A adoção de sistemas jurídicos tornou-se elemento essencial para a gestão moderna dos escritórios de advocacia. Contudo, a simples implementação de uma ferramenta tecnológica não é suficiente para assegurar o controle e a eficiência operacional.

Em muitos casos, os sistemas não refletem adequadamente a realidade da operação em razão da existência de informações incompletas, registros desatualizados, inconsistências no

lançamento de prazos e ausência de histórico confiável das atividades. Como consequência, os dados deixam de servir como base segura para a tomada de decisões.

Um dos equívocos mais recorrentes consiste em associar a existência do sistema à efetiva existência de controle. Sem procedimentos padronizados e critérios claros para alimentação e utilização da ferramenta, o sistema passa a funcionar apenas como um repositório de informações, incapaz de gerar inteligência gerencial ou apoiar a gestão estratégica. Nesses casos, cria-se uma falsa percepção de controle que pode mascarar fragilidades operacionais relevantes.

## Centralização do Conhecimento e da Operação

Outro desafio frequentemente observado refere-se à excessiva concentração de conhecimento e controle em um número reduzido de profissionais. São essas pessoas que dominam os fluxos internos, conhecem os procedimentos adotados e detêm as informações necessárias para garantir a continuidade das atividades.

Embora esse modelo possa aparentar eficiência em um primeiro momento, ele gera significativa dependência operacional e aumenta a vulnerabilidade da organização. A ausência temporária ou definitiva desses profissionais pode comprometer a execução das atividades, dificultar a transferência de conhecimento e impactar diretamente a qualidade dos serviços prestados.

Sob a perspectiva de *Legal Operations,* a redução dessa dependência exige a documentação dos processos, a padronização das rotinas e a disseminação do conhecimento entre os membros da equipe, promovendo maior segurança, continuidade e escalabilidade para a operação jurídica.

A centralização gera sobrecarga, dificulta a delegação, aumenta a vulnerabilidade e limita a capacidade de crescimento do escritório. Na ausência de processos estruturados, torna-se inviável replicar atividades com segurança e consistência. A lógica do *Legal Operations*, ao contrário, busca justamente a construção de processos claros e replicáveis, reduzindo a dependência de indivíduos e fortalecendo a operação como um todo.

### Falta de Visão de Negócio

O jurídico toma decisões corretas do ponto de vista técnico, mas desconectadas da realidade operacional ou estratégica (esse é um dos erros mais silenciosos e mais prejudiciais). Não raramente, o jurídico adota soluções tecnicamente corretas, mas desconsidera os impactos operacionais, financeiros ou estratégicos dessas decisões, pois não tem uma visão multidisciplinar. Isso resulta em medidas que, embora juridicamente adequadas, são de difícil implementação ou pouco eficientes na prática.

A falta de integração entre jurídico e negócio impede que as decisões sejam tomadas de forma alinhada aos objetivos da organização. O *Legal Operations* atua justamente nesse ponto, promovendo uma visão mais ampla, que considera não apenas a viabilidade jurídica, mas também a execução prática e os resultados esperados.

## 6. Integração do Jurídico com o negócio: da Intenção à Prática

Ao longo deste capítulo, foi possível observar que a integração entre o jurídico e o negócio não acontece de forma espontânea. Ela não surge apenas da boa vontade da equipe, tampouco da adoção isolada de ferramentas ou metodologias.

A integração exige estrutura. E é nesse ponto que o *Legal Operations* deixa de ser um conceito e passa a assumir um papel concreto dentro dos escritórios: o de organizar, conectar e dar coerência à operação jurídica.

Na prática, a atuação do *Legal Ops* se manifesta na construção de um ambiente em que o jurídico deixa de operar de forma isolada e passa a atuar de maneira alinhada às necessidades reais do negócio. Isso significa, antes de tudo, sair de uma lógica reativa — centrada na resposta às demandas — e evoluir para uma atuação orientada por planejamento, previsibilidade e execução estruturada.

Essa transição não ocorre por meio de grandes rupturas, mas por ajustes consistentes na forma de trabalhar. O primeiro movimento está na organização dos processos. Não se trata apenas de documentar rotinas, mas de garantir que exista clareza sobre como as atividades devem ser executadas, por quem e em qual sequência. Processos bem definidos reduzem variações, aumentam a confiabilidade e criam as bases para uma operação escalável.

Em paralelo, há um cuidado necessário com as pessoas. A integração com o negócio exige que as responsabilidades estejam bem distribuídas e compreendidas. Equipes que atuam sem clareza tendem a gerar esforço elevado com baixo resultado. Já equipes orientadas por papéis definidos e alinhamento constante conseguem executar com mais segurança e consistência.

Outro ponto central é o uso do sistema. A tecnologia, quando utilizada de forma superficial, limita-se a armazenar informações. Quando bem estruturada, passa a refletir a realidade da operação e a apoiar decisões. O *Legal Ops* atua justamente nessa virada: transforma o sistema em ferramenta de gestão, e não apenas em um repositório de dados.

A partir daí, surge um elemento indispensável para a integração: a gestão por dados. Não há alinhamento com o negócio sem visibilidade. Indicadores simples, quando bem definidos e acompanhados, permitem compreender o desempenho da operação, identificar desvios e ajustar rotas com maior precisão. Sem dados, a gestão se apoia em percepções. Com dados, passa a se apoiar em evidências.

Essa estrutura — processos, pessoas, sistema e dados — sustenta uma atuação mais conectada com os objetivos do escritório. E é exatamente essa conexão que permite ao jurídico ampliar sua forma de entrega.

Um jurídico integrado não se limita a apontar riscos ou validar decisões. Ele participa da construção de soluções que consideram viabilidade, execução e impacto. Isso exige uma visão mais ampla, que ultrapassa o aspecto técnico e incorpora elementos operacionais e estratégicos.

Nesse cenário, o Legal Operations atua como um elo. Ele aproxima o jurídico da realidade do negócio ao traduzir necessidades em processos, informações em indicadores e decisões em execução organizada.

Importa destacar que essa integração não exige estruturas complexas ou mudanças abruptas. O avanço ocorre, sobretudo, na consistência. Pequenos ajustes, quando sustentados ao longo do tempo, produzem transformações relevantes na forma como o escritório opera.

Ao final, a verdadeira contribuição do Legal Operations não está apenas na organização da operação jurídica, mas na transformação da forma como o jurídico se posiciona e gera valor dentro do negócio.

Um jurídico desestruturado limita-se a reagir às demandas. Um jurídico organizado executa suas atividades com eficiência. Já um jurídico estrategicamente integrado contribui

para o crescimento da organização, apoia a tomada de decisões e fortalece a sustentabilidade do negócio.

Assim, mais do que uma metodologia de gestão, Legal Operations representa um modelo de atuação capaz de conectar estratégia, operação e resultados, tornando o escritório mais preparado para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais complexo e competitivo.

## 7. Conclusão

A advocacia contemporânea exige uma atuação que ultrapasse os limites do conhecimento técnico-jurídico. Em um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo, a integração entre a atividade jurídica e a gestão do negócio tornou-se fator essencial para a sustentabilidade, a eficiência operacional e o crescimento estruturado dos escritórios de advocacia.

Nesse contexto, o *Legal Operations* assume papel relevante ao incorporar práticas de gestão, organização e planejamento estratégico à rotina jurídica. Sua atuação possibilita que o escritório abandone uma postura predominantemente reativa e passe a operar com maior previsibilidade, controle e eficiência, criando condições para a melhoria contínua dos processos e para o crescimento sustentável da operação.

Mais do que um conjunto de ferramentas ou atribuições específicas, *Legal Ops* representa uma mudança de paradigma na forma como a atividade jurídica é concebida e administrada. Sob essa perspectiva, o jurídico deixa de ser visto exclusivamente como uma área de suporte técnico e passa a ser reconhecido como parte integrante da estratégia e da geração de valor do negócio.

Em última análise, o que distingue escritórios que apenas executam suas atividades daqueles que alcançam crescimento consistente e escalável é a capacidade de estruturar processos, organizar informações e gerir pessoas de forma integrada. A eficiência operacional não surge de maneira espontânea; ela é resultado de planejamento, padronização, monitoramento e tomada de decisão baseada em dados.

Essa lógica encontra respaldo na conhecida afirmação de Peter Drucker: “Não se pode gerenciar aquilo que não se pode medir.” A mensuração dos resultados, a análise de

indicadores e a gestão orientada por dados constituem, portanto, elementos indispensáveis para uma advocacia mais estratégica, eficiente e preparada para os desafios contemporâneos.

---

## Bibliografia

DUARTE, Luis Gustavo Potrick. Dominando o Legal Ops – Integrando Pessoas, Processos e Tecnologia. São Paulo: Saraiva Jur, 2025.

# CAPÍTULO 16

# Controladoria Jurídica e *Legal Operations*: Da Base Operacional à Inteligência Estratégica

*Emanuele Silva*[25]

## 1. Introdução

Há uma pergunta que persiste nos corredores dos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos brasileiros: por que, mesmo com tanto esforço cotidiano, a área jurídica ainda é percebida como custo, e não como valor?

A resposta, quase sempre, está na ausência de estrutura de gestão, embora muitos acreditem que bastaria ter mais competência técnica. E é exatamente nesse ponto que a Controladoria jurídica e o *Legal Operations* se encontram, não como concorrentes, mas como camadas complementares de um mesmo projeto de profissionalização.

A Controladoria jurídica pode ser compreendida como o coração operacional da área jurídica: é ela que mantém o ritmo, organiza os fluxos, controla os prazos, padroniza os processos e garante que a estrutura funcione com consistência. O *Legal Operations*, por sua vez, representa a camada de inteligência sobre essa base, transformando dados em decisões, processos em estratégia, e posicionando o jurídico como parceiro do negócio.

Sem coração, não há inteligência que sustente. Sem inteligência, o coração bate no vazio. Este artigo propõe uma leitura integrada das duas funções, a partir de um framework de transição em três níveis (operacional, gerencial e estratégico), com o objetivo de oferecer

[25] **Emanuele Silva** é advogada, consultora em gestão jurídica e fundadora da JusPartner, empresa especializada em recrutamento, seleção e treinamento de controllers jurídicos, implantação de Controladoria Jurídica e desenvolvimento estratégico de escritórios de advocacia. Atua na interseção entre Direito e gestão, com foco em transformar estruturas jurídicas em ambientes de alta performance, sem perder o lado humano. É mentora de profissionais da área jurídica e criadora da mentoria *CJ na Prática*. Baseada no Piauí, desenvolve projetos em todo o Brasil.

um caminho concreto para escritórios e departamentos jurídicos que desejam evoluir de uma gestão reativa para uma gestão orientada por dados e estratégia.

## 2. Teoria dos Três Níveis na Gestão Jurídica

Para compreender como Controladoria jurídica e *Legal Operations* se articulam, é preciso antes entender que a gestão jurídica não acontece em um plano único. Ela se organiza em três níveis interdependentes, cada um com funções, ferramentas e horizontes temporais distintos.

O **nível operacional** é onde tudo começa. É o chão da operação: controle de prazos processuais, gestão de intimações, qualidade na elaboração de documentos, organização dos fluxos de atendimento, padronização dos procedimentos internos. Sem consistência nesse nível, os demais não se sustentam.

Como bem registra o Relatório temático #02 da FGV/CEPI sobre *Legal Operations,* muitas organizações ainda dependem de um "conhecimento tribal" não estruturado, que não consegue escalar à medida que a equipe cresce ou muda, forçando um retrabalho caro (CLOC apud Camelo et al., 2024b, p. 12). A Controladoria jurídica nasce, historicamente, para resolver esse problema, sendo responsável por "tudo que circunda a atuação do advogado", preparando ferramentas e meios para que cada membro da equipe possa desempenhar seu trabalho (Maia Netto; Dos Santos, 2023 apud Camelo et al., 2024a, p. 11).

O **nível gerencial** é onde a operação ganha sentido numérico. Indicadores de desempenho, controle de custos, análise de produtividade, gestão de fornecedores e escritórios parceiros, monitoramento de resultados, tudo isso compõe o instrumental do gestor jurídico que já superou o caos operacional e começa a enxergar padrões. Não basta saber que os prazos estão sendo cumpridos; é preciso saber a que custo, com que frequência de retrabalho, e quais entraves consomem mais tempo da equipe. É nesse nível que os dados gerados pela Controladoria começam a produzir inteligência.

O **nível estratégico** é o horizonte para o qual o *Legal Operations* aponta. Aqui, o jurídico deixa de ser um departamento de suporte e passa a ser um parceiro ativo das decisões

de negócio. Gestão de riscos corporativos, inovação em modelos de prestação de serviço, alinhamento com as estratégias da organização, análise preditiva de cenários jurídicos, essas são as funções que definem o estágio mais avançado de maturidade da área.

O modelo ALM Intelligence Pacesetter Research, sistematizado pela FGV/CEPI, ilustra bem essa progressão: a área evolui de uma postura reativa para uma postura proativa e, por fim, preditiva, assumindo "uma posição mais complexa, responsável pelo planejamento estratégico, gerenciamento de projetos e controle de como os processos, a tecnologia e o capital humano são implantados" (Alm, 2021-2022 apud Camelo et al., 2024b, p. 13). A compreensão desses três níveis é o ponto de partida para qualquer projeto de estruturação jurídica que pretenda ser sustentável e não apenas uma reorganização pontual de gavetas.

## 3. O Papel da Controladoria como base para o *Legal Operations*

Uma das confusões mais comuns no mercado jurídico brasileiro é tratar a Controladoria jurídica e o *Legal Operations* como sinônimos, ou, no extremo oposto, como funções incompatíveis. Nenhuma das duas leituras faz jus à complexidade do tema.

A Controladoria jurídica e o *Legal Operations* compartilham um núcleo comum de preocupações — eficiência, organização, qualidade dos serviços prestados — mas operam em registros distintos. A Controladoria atua com foco na regularidade e na consistência: ela cria os protocolos, mantém os fluxos funcionando, garante que nada caia no esquecimento.

O *Legal Operations*, por sua vez, opera com foco na transformação e no posicionamento estratégico da área jurídica dentro da organização. Como aponta Salomão (2023 apud Camelo et al., 2024a, p. 6), o *Legal Operations* "não seria necessariamente uma área específica, mas uma forma de trabalhar que busca otimizar o desempenho por meio da sinergia entre ferramentas tecnológicas, processos e pessoas". Esse entendimento revela algo importante: o *Legal Operations* precisa de uma base sólida para funcionar. E essa base é, em grande medida, construída pela Controladoria.

É a Controladoria que gera os dados sobre os quais o *Legal Operations* vai operar. É ela que padroniza os fluxos cujas ineficiências o *Legal Operations* vai diagnosticar e transformar. É ela que reduz o risco operacional que, sem controle, contamina qualquer tentativa de análise estratégica com ruído e imprecisão. Em outras palavras: a Controladoria jurídica prepara o terreno. O *Legal Operations* cultiva esse terreno para produzir valor estratégico.

Essa relação de complementaridade é especialmente relevante no contexto brasileiro, onde a adoção do *Legal Operations* ainda se concentra em grandes departamentos jurídicos do eixo Sudeste (Camelo et al., 2024c, p. 11), enquanto a Controladoria jurídica tem avançado de forma mais capilar, chegando a escritórios de médio porte em diversas regiões do país. Profissionais especializadas em gestão jurídica já observam esse fenômeno com clareza: "muita gente que já produz eficiência através de boas áreas de Controladoria [jurídica] no país nem sabe o que é ops" (Especialista em gestão jurídica entrevistada pela pesquisa FGV/CEPI, 2024 apud Camelo et al., 2024c, p. 6). Segundo a entrevistada, portanto, “o que define o nível de maturidade de uma área jurídica não é o nome que ela carrega, mas a sua capacidade de transformar o seu negócio, que é o serviço Jurídico".

Essa perspectiva autoriza uma leitura animadora: escritórios e departamentos que já investiram na estruturação de suas Controladorias jurídicas estão, em muitos casos, mais próximos do *Legal Operations* do que imaginam. O que falta, frequentemente, não é competência nem infraestrutura, é um framework que conecte os dois mundos de maneira intencional e progressiva.

## 4. Framework de Transição: Da Controladoria ao *Legal Operations*

A proposta que se apresenta a seguir não é uma ruptura, mas uma continuidade. Trata-se de um framework de transição em três passos, construído a partir da articulação entre o modelo CLOC Core 12, que organiza a excelência operacional do *Legal Operations* em torno de pessoas, processos e tecnologia (CLOC, 2020 apud Camelo et al., 2024b), do modelo de

maturidade da ACC (*Association of Corporate Counsel*) e os achados da pesquisa da FGV/CEPI sobre estruturação e maturidade da área.

**Passo 1 — Fortalecer a Controladoria (Nível Operacional)**

O ponto de partida é garantir que a base operacional esteja sólida. Isso significa: fluxos de trabalho documentados e seguidos na prática; controle de prazos e intimações com responsáveis definidos; padronização de documentos e procedimentos internos; clareza sobre as atribuições de cada membro da equipe; e um sistema de gestão que centralize as informações críticas da operação.

O modelo de maturidade da ACC (*Association of Corporate Counsel*) é útil nesse momento: no estágio inicial, as funções "não são fortemente institucionalizadas, as atividades são descentralizadas, não há treinamento regular do pessoal dedicado nem protocolos específicos para desenvolvê-las" (ACC, 2020 apud Camelo et al., 2024b, p. 9). Avançar desse estágio para o intermediário já representa uma mudança significativa e é exatamente o que a estruturação da Controladoria proporciona.

Nesse primeiro passo, o foco não está em tecnologia sofisticada ou em análises complexas. Está em criar consistência. Uma operação inconsistente produz dados não confiáveis, e dados não confiáveis inviabilizam qualquer tentativa de gestão inteligente. A Controladoria é, portanto, o antídoto para o caos que torna o jurídico invisível dentro das organizações.

**Passo 2 — Consolidar Indicadores e Gestão de Custos (Nível Gerencial)**

Com a operação estruturada, o segundo passo é transformar os dados operacionais em inteligência gerencial. Isso exige a implantação de indicadores de desempenho relevantes — KPIs que meçam o que realmente importa para o negócio —, o controle sistemático de custos jurídicos, a gestão de fornecedores e escritórios parceiros, e a construção de relatórios que comuniquem resultados de forma clara para a liderança da organização.

O *Legal Operations,* em sua dimensão gerencial, busca exatamente isso: "fornecer métricas e relatórios, aprimorar o desenvolvimento e a gestão de contratos, auxiliar em pesquisas e relatórios necessários à prática jurídica" (Dalmaso Marques, 2020 apud Camelo

et al., 2024a, p. 5). Quando a Controladoria já entrega consistência operacional, esse salto para o nível gerencial se torna muito mais acessível porque o dado está disponível, organizado e confiável.

É nesse passo que a área jurídica começa a ganhar visibilidade interna. Um jurídico que apresenta números deixa de ser percebido como custo e passa a ser avaliado como investimento. Essa mudança de percepção não é cosmética: ela transforma a posição da área nas decisões estratégicas da organização.

**Passo 3 — Integrar o *Legal Operations* à Estratégia de Negócio (Nível Estratégico)**

O terceiro passo é o mais ambicioso e o mais transformador. Trata-se de integrar o jurídico às iniciativas estratégicas da organização, assumindo um papel ativo na gestão de riscos corporativos, na antecipação de cenários regulatórios, na inovação em modelos de prestação de serviço e no alinhamento entre os objetivos jurídicos e os objetivos do negócio.

Segundo a pesquisa da FGV/CEPI, o *Legal Operations*, em seu estágio mais avançado, posiciona a área jurídica como um "parceiro dos negócios" e não mais como o departamento que "cria obstáculos" (Tompras, 2020 apud Camelo et al., 2024a, p. 8). Para que isso aconteça, no entanto, é preciso que os dois passos anteriores já estejam consolidados. Uma área que ainda luta para controlar prazos não tem capacidade de entregar análise preditiva de riscos. Uma área que não conhece seus próprios custos não pode propor otimizações que gerem valor para o negócio.

A trajetória é linear, mas não necessariamente lenta. Organizações que investem de forma intencional na estruturação da Controladoria e na construção de indicadores podem percorrer os três níveis em um horizonte de médio prazo, desde que haja clareza sobre onde estão e para onde querem ir.

O CLOC sintetiza bem a essência desse processo ao destacar que o desenvolvimento de uma área de *Legal Operations* "não é instantâneo": é necessário tempo "para a criação de uma cultura organizacional, entrosamento entre as pessoas da equipe, integração com outras áreas, desenvolvimento de protocolos e dinâmicas de trabalho" (CLOC, 2020 apud Camelo et al., 2024b, p. 10). Essa advertência não é um desestímulo, é um convite à seriedade. Transformações estruturais exigem método, consistência e paciência estratégica.

# 5. Conclusão

A relação entre Controladoria jurídica e *Legal Operations* não é de substituição, nem de hierarquia. É de continuidade e complementaridade. A Controladoria constrói a base sem a qual qualquer projeto de inteligência estratégica se torna frágil. O Legal Operations eleva essa base a um nível de sofisticação que posiciona o jurídico como agente ativo dentro das organizações.

A teoria dos três níveis — operacional, gerencial e estratégico — oferece uma lente prática para que escritórios e departamentos jurídicos se localizem nessa jornada e entendam quais são os próximos passos concretos a dar. Não se trata de alcançar um modelo ideal e distante, mas de avançar de forma consistente a partir de onde se está.

O mercado jurídico brasileiro vive um momento de transformação real. A pesquisa da FGV/CEPI demonstra que a área de *Legal Operations* está em crescimento no país, embora ainda concentrada em grandes organizações e na região Sudeste (Camelo et al., 2024c). O espaço para que escritórios de médio porte, departamentos jurídicos menores e profissionais especializados em gestão jurídica protagonizem essa transformação é amplo e a Controladoria jurídica bem estruturada é, para muitos deles, a porta de entrada mais acessível e mais estratégica para essa jornada.

Para isso, precisamos entender que organização não é burocracia e que a Controladoria não é custo, mas a condição básica e necessária para profissionalizar a gestão jurídica. E o *Legal Operations* não é luxo de grande empresa: é o estágio seguinte de uma área jurídica que decidiu, de uma vez por todas, ser levada a sério.

---

# Referências

ALM INTELLIGENCE PACESETTER RESEARCH. Legal departments: legal operations 2021-2022. EY Excerpts – Summary Report, 2021-2022.

CAMELO, Ana Paula; RADOMYSLER, ClioN.; PASQUALETO, Olívia Q. F.; n SILVEIRA, Ana Carolina D. R.; FEFERBAUM, Marina; ZAVAGLIA, Alexandre. *Relatório temático#1: Legal Operations* – perspectivas de inovação e gestão jurídica. São Paulo: CEPI FGV Direito SP, 2024a.

CAMELO, Ana Paula; RADOMYSLER, ClioN.; PASQUALETO,mOlívia Q. F.; SILVEIRA, Ana Carolina R. Dias; FEFERBAUM, Marina; ZAVAGLIA, Alexandre. *Relatório temático#2*: *Legal Operations* – Estruturação e desenvolvimento da área. São Paulo: CEPI FGV Direito SP, 2024b.

CAMELO, Ana Paula; RADOMYSLER, Clio N.; PASQUALETO, Olívia Q. F.; SILVEIRA, Ana Carolina R. Dias; FEFERBAUM, Marina; ZAVAGLIA, Alexandre. Relatório temático #3: O que o mercado espera do(a) profissional de Legal Ops? Mapeamento de vagas e programas de formação. São Paulo: CEPI FGV Direito SP, 2024c.

CLOC — CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. What is legal operations? San Jose, CA: CLOC, 2020. Disponível em: https://cloc.org/what-is-legal-operations/. Acesso em: 28 abr. 2026.

MAIA NETTO, Nizio; DOS SANTOS, Rafael Padilha. A aplicação da metodologia FOIL para a gestão humanista de escritórios de advocacia. Saber Humano: Revista Científica da Faculdade Antonio Meneghetti, p. 7-34, 2023.

SALOMÃO, Celina. Da controladoria jurídica ao legal operations. Forelegal, 2023.

TOMPRAS, Theodossis G. Reinventing the in-house (and not only) legal function. 2020. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3692588. Acesso em: 28 abr. 2026.

# CAPÍTULO 17

# Inteligência Artificial Aplicada ao Jurídico: Ferramentas, Limites e o Futuro da Prática Legal

*Isabella Cristina Vieira Lima*[3]

## 1. Introdução

O setor jurídico brasileiro atravessa uma das suas maiores transformações históricas. Não se trata de uma mudança de legislação ou de uma reforma processual isolada. Trata-se de uma reconfiguração estrutural da forma como o trabalho jurídico é feito, quem o realiza e com quais ferramentas.

A Inteligência Artificial (IA) chegou ao direito não como uma promessa distante, mas como realidade operacional. O Relatório sobre o Impacto da IA no Direito 2026, produzido pela OAB SP em parceria com Jusbrasil e ITS Rio com mais de 1.800 respondentes, revelou que 77% dos profissionais jurídicos já utilizam ferramentas de IA ao menos uma vez por semana, com 91% reportando melhoria na qualidade técnica do trabalho final (OAB SP; JUSBRASIL; ITS RIO, 2026). Ainda assim, a utilização real da IA na área alcança apenas cerca de 15% do seu potencial estimado (MIGALHAS, 2026). O principal obstáculo não é técnico, é estrutural: organizações com fluxos fragmentados e equipes sem capacitação usam a IA de forma pontual, sem integração real à operação. É exatamente aqui que o Legal Operations assume papel central da operação jurídica.

A transformação também alcança os Tribunais: a ferramenta Berna, por exemplo, analisou 30 milhões de processos em 88 tribunais e identificou 2,5 milhões como possíveis demandas em massa ou abusivas (CNJ, 2026). Para regulamentar toda essa inovação, a Resolução CNJ 615/2025 criou o marco de governança para uso de IA nos tribunais. Quem

[3] Isabella Cristina Vieira Lima. Advogada com pós-graduação em Legal Operations: Dados, Inteligência Artificial e Alta Performance Jurídica pela PUC Paraná; e em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário de João Pessoa.

atua em Legal Operations precisa compreender esse movimento: a IA está mudando não apenas como o jurídico interno opera, mas também o ambiente externo em que os processos tramitam.

Este capítulo percorre quatro dimensões centrais dessa transformação: as ferramentas de IA disponíveis para o jurídico, a automação de textos e as análises preditivas, a IA generativa e seus limites legais no Brasil, e os cenários para o futuro da IA no jurídico. O objetivo é oferecer um panorama prático para quem opera no dia a dia do direito e precisa tomar decisões informadas sobre tecnologia.

## 1.1. Ferramentas de IA para Quem Atua no Jurídico

***Antes da ferramenta, é necessário identificar o problema***

No mercado jurídico, cresce o número de organizações que adotam ferramentas de IA sem um motivo claro, movidas mais pela pressão do mercado do que por uma necessidade real identificada. Essa lógica é uma das principais causas de fracasso em projetos de transformação digital. Implementar tecnologia sem entender o que precisa ser resolvido é, para usar uma imagem bem ilustrativa, como usar uma bazuca para matar uma mosca: há muito poder disponível, mas aplicado completamente no lugar errado. O resultado é o que o mercado chama de elefante branco: uma solução cara, complexa e subutilizada que consome recursos sem entregar valor real.

Por isso, é fundamental compreender que antes de adotar qualquer ferramenta de IA, o profissional de Legal Operations precisa responder o seguinte questionamento: qual é o gargalo real da operação? Onde o tempo da equipe está sendo desperdiçado? Os dados da área estão organizados o suficiente para alimentar uma ferramenta de IA?

É evidente que a IA não resolve problemas de processo: ela amplifica o que já existe. Se o fluxo é ruim, a IA vai acelerar um fluxo ruim. O ponto de partida não é a escolha da ferramenta, mas o entendimento do problema e a melhoria do fluxo de trabalho. Só então faz sentido avaliar qual tecnologia se encaixa na operação jurídica.

No contexto jurídico, a IA pode atuar em três níveis distintos: o operacional, automatizando tarefas repetitivas; o tático, apoiando análises e classificações; e o estratégico, fornecendo *insights* para a tomada de decisão. Cada nível exige uma abordagem diferente de implementação, e nem todo problema exige o nível mais sofisticado de solução. O Quadro 1 reúne as principais ferramentas disponíveis com foco nas aplicações para o Legal Operations.

Como o campo evolui em ritmo acelerado, recomenda-se consultar os sites oficiais de cada ferramenta para informações atualizadas

**Quadro 1. Principais Ferramentas de IA para Legal Operations**

| Ferramenta | Aplicação em Legal Operations |
|---|---|
| Claude (Anthropic) | Automação de relatórios de desempenho e KPIs; análise de bases de dados operacionais; criação de apresentações para liderança; redação e revisão de POPs, políticas internas e manuais de governança; construção de agentes, fluxos automatizados e código para tarefas repetitivas. |
| ChatGPT (OpenAI) | Pesquisa de tendências em Legal Operations e tecnologia jurídica; redação de comunicações internas e externas; criação de materiais de onboarding e treinamento; documentação de processos e fluxos operacionais; escrita de scripts e código para pequenas automações. |
| Gemini (Google) | Análise e organização de documentos no Google Drive; redação e revisão de pareceres e políticas no Google Docs; análise de indicadores de Legal Ops no Sheets; pesquisa profunda com Deep Research; resumo de reuniões no Meet; geração de código para automações e integrações; privacidade garantida no Workspace corporativo. |
| Microsoft Copilot | Edição de documentos internos com rastreamento de alterações; análise de planilhas de KPIs e indicadores de Legal Ops; criação de apresentações de resultados; resumo de reuniões; gestão da agenda e comunicações no ecossistema Microsoft 365. |
| Kimi (Moonshot AI) | Leitura e sumarização de grandes volumes de autos e documentos em uma única análise; organização e consulta de acervos documentais extensos; apoio à revisão de bases operacionais amplas do Legal Operations; escrita e revisão de código para automação de rotinas. |
| Grok (xAI) | Pesquisa de tendências em tecnologia jurídica e Legal Operations com acesso a informação atual em tempo real; monitoramento de novidades regulatórias e de mercado; apoio a levantamentos que exigem dados recentes; geração de código para automações. |

| Ferramenta | Aplicação em Legal Operations |
|---|---|
| NotebookLM (Google) | Análise de decisões judiciais ou políticas internas sem risco de alucinações; geração de podcast-resumo de relatórios para consumo em deslocamento; criação de FAQs e guias a partir de POPs; organização do conhecimento de Legal Ops por projeto ou área. |

*Fonte: elaborado pela autora com base em pesquisa de mercado (2026).*

A escolha da ferramenta certa começa com três perguntas simples: qual é o problema a resolver? Os dados envolvidos são confidenciais? A equipe consegue operar e supervisionar o que será implementado? Respondidas essas questões, a decisão fica mais clara. E vale lembrar: nenhuma ferramenta é completa por si só. A maior produtividade vem da combinação inteligente entre elas, com processos e governança bem definidos.

Um uso ainda pouco explorado por quem atua no jurídico merece destaque: esses assistentes de uso geral também geram e revisam código. Na prática, isso permite que um profissional de Legal Operations construa pequenas automações e integrações sem depender de uma equipe técnica dedicada, descrevendo em linguagem natural o que precisa e ajustando o resultado de forma iterativa. É por esse caminho que tarefas repetitivas passam a ser resolvidas por rotinas próprias: o monitoramento de publicações em diários oficiais, a consolidação de relatórios periódicos ou a alimentação de painéis de gestão deixam de consumir horas manuais e passam a rodar de forma automatizada. O profissional deixa de ser apenas usuário da ferramenta e passa a atuar também como construtor da solução.

## 1.2. Automação de Texto e Análises Preditivas

***Automação de texto na operação jurídica***

A automação de texto consiste no uso de IA para gerar, revisar ou transformar documentos operacionais. Ela não elimina o trabalho jurídico: elimina o trabalho mecânico dentro do trabalho jurídico, liberando a equipe para atividades de maior valor estratégico. Os documentos mais impactados pela automação na operação jurídica são:

a) relatórios de desempenho e produtividade das equipes jurídicas;

b) atas de reunião e registros de deliberações internas;

c) pareceres sintéticos sobre questões operacionais recorrentes;

d) procedimentos operacionais padrão (POPs) e manuais internos.

Na IA generativa, o resultado é tão bom quanto a instrução que o gerou. Essa instrução é chamada de prompt, e aprender a estruturá-la bem é uma das habilidades mais práticas e imediatas que um profissional de Legal Operations pode desenvolver. Um prompt claro, contextualizado e com objetivo definido transforma uma ferramenta genérica em um assistente preciso para uma operação jurídica eficaz.

***Análises preditivas: jurimetria como aliada estratégica***

Análise preditiva no jurídico é o uso de algoritmos e dados históricos para estimar probabilidades e tendências. Ferramentas de jurimetria já entregam, no mercado brasileiro, análises preditivas para determinados tipos de ação e tribunais. Na operação jurídica, a análise preditiva tem aplicações de alto valor:

a) estimativa de probabilidade de êxito em ações judiciais;

b) provisão de passivos com maior precisão, substituindo estimativas qualitativas por modelos baseados em dados;

c) identificação de padrões em decisões de tribunais específicos;

d) previsão de tempo médio de tramitação de processos, auxiliando no planejamento financeiro.

Para o profissional de Legal Operations, a análise preditiva transforma a gestão de passivos de uma área subjetiva para uma área com base quantitativa e auditável, com impacto direto na relação com as áreas financeira e contábil. O Quadro 2 sintetiza as principais diferenças entre as abordagens.

**Quadro 2. Análise Preditiva versus Análise Tradicional na Gestão de Passivos**

| **Critério** | **Análise Tradicional** | **Análise Preditiva com IA** |
|---|---|---|
| Base | Opinião do profissional responsável | Dados históricos combinados a padrões identificados por algoritmos |
| Consistência | Varia conforme o profissional | Padronizada e replicável |
| Velocidade | Pode levar dias ou semanas | Segundos a minutos |

| Critério | Análise Tradicional | Análise Preditiva com IA |
|---|---|---|
| Auditabilidade | Difícil de rastrear | Documentada e verificável |
| Precisão | Alta em casos específicos e individuais | Alta em grandes volumes de processos |

*Fonte: elaborado pela autora (2026).*

***Como começar: checklist de automação***

Para profissionais que desejam iniciar a jornada de automação com IA:

[ ] Mapeie os processos repetitivos que consomem mais tempo da equipe por semana

[ ] Avalie se os dados da área estão organizados o suficiente para alimentar uma ferramenta de IA

[ ] Identifique quais processos envolvem principalmente texto ou dados estruturados

[ ] Teste ferramentas de IA nesses processos utilizando apenas dados não confidenciais

[ ] Defina um protocolo interno: quem pode usar, para quais tarefas e com quais restrições

[ ] Documente os prompts que geraram bons resultados e crie um banco de prompts da equipe

[ ] Revise periodicamente os resultados e ajuste os protocolos conforme a equipe evolui

## 1.3. IA Generativa e Limites Legais

A IA generativa representa a fronteira mais avançada e também mais sensível da inteligência artificial aplicada ao jurídico. Sua capacidade de gerar textos, análises e estratégias a partir de uma instrução em linguagem natural é extraordinária, mas vem acompanhada de riscos que o profissional jurídico precisa conhecer e gerenciar.

***O risco das alucinações***

Modelos de linguagem calculam probabilidades estatísticas sobre qual sequência de palavras é mais adequada para uma resposta. Isso significa que podem estar tecnicamente coerentes, mas factualmente incorretos. Esse fenômeno é chamado de alucinação: um modelo pode citar uma decisão judicial que não existe, atribuir uma ementa incorreta a um julgado

real ou indicar uma legislação com número equivocado. Todo output gerado por IA deve ser revisado por um profissional antes de qualquer uso externo ou oficial.

***O marco regulatório brasileiro***

Três instrumentos normativos são centrais para quem atua no jurídico. A Recomendação OAB 001/2024 estabelece que nenhuma atividade privativa da advocacia pode ser delegada à IA sem supervisão humana, sendo a responsabilidade final sempre do advogado (OAB, 2024). O Projeto de Lei 2.338/2023 (Marco Legal da IA) estabelece as bases para a regulação de sistemas de IA no Brasil, alinhando o país ao AI Act europeu de 2024. A Resolução CNJ 615/2025 regulamenta o uso de IA pelo Poder Judiciário com foco em transparência, prevenção de vieses e monitoramento contínuo, criando o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário (CNJ, 2025).

***O que pode e o que não pode***

O Quadro 3 sintetiza os principais usos da IA generativa no jurídico, classificando-os por grau de permissividade com base nos marcos regulatórios vigentes.

**Quadro 3. Usos Permitidos e Usos com Restrições da IA Generativa no Jurídico**

| Uso | Situação | Observação |
|---|---|---|
| Gerar relatórios internos de desempenho | Permitido | Dados não devem identificar clientes ou partes de processos confidenciais |
| Pesquisar jurisprudência com IA | Permitido com verificação | É obrigatório verificar a existência e o conteúdo de todos os julgados citados |
| Inserir dados confidenciais de clientes em ferramentas de IA | Restrito | Exige política de privacidade clara do fornecedor e cláusula de não uso para treinamento |
| Assinar documentos jurídicos gerados por IA sem revisão | Vedado | Viola o Código de Ética da OAB e o dever de diligência profissional |
| Delegar atividades privativas da advocacia à IA | Vedado | Vedação expressa na Recomendação OAB 001/2024 |

| Uso | Situação | Observação |
|---|---|---|
| Comunicar-se com clientes exclusivamente via IA | Vedado | A comunicação com o cliente não pode ser feita apenas por conteúdo gerado por IA |

*Fonte: elaborado pela autora com base na Recomendação OAB 001/2024 e no PL 2.338/2023 (2026).*

***Governança de IA na operação jurídica***

A adoção responsável de IA exige governança estruturada, que inclui ao menos: política interna de uso, definindo quais ferramentas são autorizadas e para quais finalidades; treinamento contínuo da equipe sobre riscos e melhores práticas; protocolo de revisão de entregas geradas com IA antes de qualquer uso externo; cláusulas contratuais com fornecedores sobre confidencialidade e não uso de dados para treinamento; e registro e rastreabilidade do uso de IA em entregas apresentadas em processos ou para clientes.

## 1.4. O Futuro da IA no Jurídico

***Da ferramenta ao agente autônomo***

A próxima fronteira da IA aplicada ao jurídico é a dos agentes autônomos: sistemas configurados para executar sequências de tarefas de forma autônoma, sem intervenção humana a cada passo. No contexto do Legal Operations, agentes autônomos já estão sendo testados para monitoramento contínuo de publicações em diários oficiais, triagem automática de movimentações por urgência e encaminhamento aos responsáveis, geração automática de relatórios periódicos e alimentação de dashboards de gestão em tempo real. É importante destacar: quanto maior a autonomia da ferramenta, maior a responsabilidade do profissional de Legal Ops em definir os limites de atuação e garantir que nenhuma decisão relevante seja tomada sem validação humana.

***O profissional de Legal Ops aumentado pela IA***

A IA não substitui o profissional jurídico. Ela amplifica o que ele consegue fazer, e faz isso em escala: mais volume processado, mais precisão nas análises de risco, mais agilidade no monitoramento de prazos, com as mesmas pessoas. O que está em jogo, portanto, não é a sobrevivência da profissão, mas a relevância de cada profissional dentro dela. Como

já circula amplamente na literatura especializada: a ameaça real não é a IA substituindo profissionais jurídicos, mas o profissional que não se adapta sendo substituído por outro que usa IA com maestria (CONJUR, 2025). O Quadro 4 apresenta as competências que definem esse novo perfil.

**Quadro 4. Competências Essenciais para o Profissional de Legal Ops na Era da IA**

| Competência | Descrição |
|---|---|
| Letramento em IA | Capacidade de entender o que a IA faz e o que ela não faz, sem necessariamente saber programar de forma avançada |
| Engenharia de prompts | Habilidade de instruir modelos de IA com clareza para obter resultados úteis e confiáveis |
| Pensamento crítico sobre dados | Capacidade de questionar e validar outputs gerados por IA antes de utilizá-los em qualquer contexto jurídico |
| Governança e ética em IA | Conhecimento sobre os marcos regulatórios e os deveres profissionais no uso de IA no jurídico |
| Gestão de processos com IA | Capacidade de redesenhar fluxos de trabalho integrando ferramentas de IA de forma eficiente e segura |

*Fonte: elaborado pela autora (2026).*

De todos os perfis que atuam no jurídico, o profissional de Legal Operations é o que reúne as condições mais completas para liderar essa transição. Ele já vive na interseção entre pessoas, processos, tecnologia e dados. Já faz a ponte entre a operação jurídica e a estratégia do negócio. Já pensa em fluxo, em eficiência, em resultado mensurável. A IA não muda o que ele faz: potencializa como ele faz. O profissional de Legal Ops que abraçar essa transformação não será apenas um gestor mais eficiente. Será o arquiteto dos fluxos inteligentes da organização, o guardião da governança de dados jurídicos e o elo mais estratégico entre o jurídico e o restante do negócio.

## 2. Conclusão

A inteligência artificial aplicada ao jurídico não é mais tendência: é a realidade do presente, com ferramentas disponíveis, marcos regulatórios em construção e casos de uso comprovados no mercado brasileiro.

Para quem atua em Legal Operations, a mensagem deste capítulo se resume em três eixos. O primeiro é o do diagnóstico: antes de qualquer ferramenta, é preciso entender o problema real da operação. A IA não resolve fluxos desorganizados. Implementar tecnologia sem esse entendimento prévio não é inovar, é criar um elefante branco. O segundo é o da prática: com o diagnóstico feito, escolher as ferramentas certas para os problemas certos, criar protocolos de uso e medir resultados de forma consistente. Consistência vale mais do que velocidade. O terceiro é o do protagonismo: o profissional jurídico que compreende a IA e sabe operar com ela não apenas otimiza sua própria atuação, mas redefine o que é possível fazer com uma equipe jurídica.

A IA não decidirá pelo jurídico. Mas o profissional que souber trabalhar com ela decidirá melhor, mais rápido e com mais dados. E isso, no final, é o que define a excelência na prática jurídica contemporânea.

## Referências


CNJ. Berna: ferramenta de IA para identificação de ações repetitivas e abusivas. Portal CNJ, 2026. Disponível em: https://www.cnj.jus.br. Acesso em: 19 abr. 2026.

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Recomendação nº 001/2024: diretrizes para o uso de inteligência artificial generativa na prática jurídica. Brasília: OAB, 2024. Disponível em: https://www.oab.org.br. Acesso em: 15 fev. 2026.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 615/2025: regulamenta o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2025.

GOOGLE. NotebookLM: assistente de pesquisa com inteligência artificial. 2026. Disponível em: https://notebooklm.google. Acesso em: 22 abr. 2026.

GOOGLE WORKSPACE. Gemini para Workspace: funcionalidades e segurança de dados. 2026. Disponível em: https://workspace.google.com. Acesso em: 24 abr. 2026.

MICROSOFT. Copilot's agentic capabilities in Word, Excel, and PowerPoint are generally available. Microsoft 365 Blog, 2026. Disponível em: https://www.microsoft.com. Acesso em: 25 abr. 2026.

MIGALHAS. IA para advogados: o que novo estudo revela sobre o futuro da profissão. Migalhas, mar. 2026. Disponível em: https://www.migalhas.com.br. Acesso em: 25 abr. 2026.

OAB SP; JUSBRASIL; ITS RIO. Relatório sobre o Impacto da IA no Direito 2026. São Paulo: OAB SP, 2026.

TAVARES, A. Uso da IA no mundo jurídico: eficiência com salvaguardas. Consultor Jurídico (CONJUR), 2025. Disponível em: https://www.conjur.com.br. Acesso em: 26 abr. 2026.

# CAPÍTULO 18

# *Legal OPS* & Customer Success
# O Jurídico no Centro da Experiência do Cliente

*Camila Madjarov*

---

## Resumo

O presente artigo propõe uma nova lente para o departamento jurídico: a do sucesso do cliente. Partindo da distinção entre atendimento jurídico reativo e uma atuação proativa orientada a resultados, são apresentados conceitos, indicadores, níveis de maturidade e melhores práticas que permitem ao jurídico atuar como parceiro estratégico do negócio. A abordagem é aplicável a departamentos jurídicos corporativos, escritórios de advocacia e áreas correlatas que interagem com o jurídico em seu cotidiano.

**Palavras-chave:** *Legal Operations; Customer Success*; Indicadores Jurídicos; Experiência do Cliente Interno; Maturidade Jurídica; Adoção; Prevenção de Riscos.

## 1. Introdução: o jurídico que o negócio precisa

Durante décadas, o departamento jurídico foi percebido como uma instância de controle, cujo principal papel era dizer "não" ou avaliar riscos retrospectivamente. Essa postura, embora historicamente justificada, tornou-se um gargalo em organizações que operam em ambientes de alta velocidade, escala e complexidade regulatória crescente.

O movimento de *Legal Operations* surge justamente para reorganizar processos, métricas e tecnologias que sustentam o jurídico. Contudo, mesmo entre organizações que já adotam práticas de *Legal Ops*, persiste uma lacuna relevante: a ausência de uma cultura

orientada ao cliente, seja ele interno (as áreas do negócio) ou externo (clientes, parceiros, fornecedores que dependem de contratos e decisões jurídicas).

*Customer Success* (CS) é uma disciplina que nasceu no universo de tecnologia e SaaS *(Software as a Service)*, mas sua lógica central é garantir que o cliente alcance seus objetivos com o menor atrito possível, de forma recorrente e sustentável, sendo plenamente aplicável ao contexto jurídico.

Aqui, trazemos como o jurídico pode incorporar princípios de sucesso do cliente em sua operação, transformando-se de área reativa em parceiro estratégico, capaz de antecipar necessidades, reduzir atritos e gerar valor mensurável para o negócio.

## 2. Atendimento Jurídico x Sucesso do Cliente: uma distinção essencial

O primeiro passo para reposicionar o jurídico é compreender a diferença conceitual entre atender demandas e garantir o sucesso de quem demanda. Essa distinção, embora sutil, tem implicações profundas na cultura, nos processos e nos indicadores do departamento.

**Tabela 1 - Atendimento Jurídico x Sucesso do Cliente**

| Dimensão | Atendimento Jurídico Reativo | Sucesso do Cliente Jurídico |
|---|---|---|
| **Foco** | Resolver o problema apresentado | Garantir que o cliente atinja seu objetivo |
| **Postura** | Aguarda a demanda chegar | Antecipa necessidades e riscos |
| **Métricas** | Volume de solicitações atendidas, prazo | Adoção, prevenção, recorrência, NPS interno |
| **Relacionamento** | Transacional e episódico | Contínuo, consultivo e colaborativo |
| **Resultado esperado** | Resposta jurídica entregue | Negócio mais seguro, ágil e escalável |
| **Entrega de valor** | Pontual e invisível | Contínua e estratégica |

*Fonte: Elaborado pela autora.*

Na prática, a transição não é binária: muitos departamentos jurídicos operam em um espectro entre os dois extremos. O ponto de inflexão ocorre quando a área deixa de medir apenas o que entrega e passa a medir o impacto do que entrega para quem demandou.

Um exemplo concreto: um departamento jurídico pode ter 100% dos contratos revisados dentro do prazo (métrica de atendimento) e ainda assim ser percebido como gargalo pelo time comercial, que não entende os critérios de aprovação, não foi treinado nos playbooks e recorre ao jurídico para demandas que poderiam ser *self-service.* Nesse cenário, o atendimento foi eficiente, mas o sucesso do cliente interno não foi alcançado.

## 3. Indicadores que revelam o sucesso do cliente no jurídico

A mensuração é o coração de qualquer iniciativa de *Customer Success.* No jurídico, a adoção de indicadores orientados ao cliente representa uma ruptura cultural significativa e altamente valorizada pelas lideranças do negócio. Os indicadores devem ser organizados em três camadas: operacionais (eficiência), relacionais (percepção e adoção) e estratégicos (impacto no negócio).

**Tabela 2 - Indicadores Essenciais de CS Jurídico por Camada**

| Camada | Indicador | O que revela |
|---|---|---|
| **Operacional** | Taxa de *self-service* jurídico | Quantas demandas o cliente resolve sozinho com recursos disponibilizados |
| **Operacional** | *Lead time* por tipo de demanda | Velocidade de entrega segmentada por complexidade |
| **Operacional** | Taxa de retrabalho contratual | Contratos que retornam por falta de clareza ou erro |
| **Relacional** | NPS interno (eNPS jurídico) | Satisfação e lealdade dos clientes internos |
| **Relacional** | Taxa de adoção de playbooks e templates | O quanto as áreas efetivamente usam os recursos disponibilizados |
| **Relacional** | Recorrência de demanda evitável | Pedidos que se repetem por falta de capacitação ou processo |
| **Estratégico** | Riscos antecipados / prevenidos | Quantas exposições foram evitadas por atuação proativa do jurídico |

| | | |
|---|---|---|
| **Estratégico** | Redução de contingências | Impacto financeiro da prevenção jurídica |
| **Estratégico** | Time-to-market jurídico | Tempo do jurídico para viabilizar lançamentos e operações |

*Fonte: Elaborado pela autora.*

**Quadro 1 - Modelo de Scorecard Jurídico CS (Exemplo Preenchido)**

| Indicador | Meta | Resultado | Status |
|---|---|---|---|
| Taxa de self-service | ≥ 40% | 47% | **Atingido** |
| NPS interno (Jurídico) | ≥ 50 | 38 | **Em Desenvolvimento** |
| Lead time médio (contratos) | ≤ 5 dias | 4,2 dias | **Atingido** |
| Taxa de adoção de templates | ≥ 70% | 52% | **Abaixo da Meta** |
| Riscos antecipados no trimestre | ≥ 10 | 14 | **Atingido** |
| Time-to-market jurídico | ≤ 10 dias | 12 dias | **Em Desenvolvimento** |

*Fonte: Elaborado pela autora.*

O scorecard deve ser revisado mensalmente com a liderança do negócio. A visibilidade dos indicadores cria responsabilidade compartilhada. O sucesso do cliente jurídico não é responsabilidade exclusiva do jurídico, mas também das áreas que devem adotar as ferramentas e processos disponibilizados.

## 4. Níveis de Maturidade: do Jurídico Reativo ao Jurídico Parceiro

A jornada de transformação do jurídico para um modelo centrado no cliente não ocorre de uma vez. Ela percorre estágios progressivos de maturidade, cada um com características, desafios e prioridades distintas. Compreender em qual nível a organização se encontra é condição essencial para definir o próximo passo.

O modelo a seguir foi desenvolvido com base na intersecção entre o Modelo de Maturidade *Legal Ops* do CLOC e os princípios de *Customer Success Maturity Framework*, adaptados à realidade brasileira.

**Tabela 3 - Modelo de Maturidade: Jurídico Centrado no Cliente**

| Nível | Perfil | Característica | Indicador típico | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|
| **1 Inicial** | Apaga incêndios | Sem processos definidos, 100% reativo, sem métricas | Volume de demandas, prazo médio | Mapear e padronizar os fluxos mais recorrentes |
| **2 Organizado** | Organiza e entrega | Processos básicos, SLA definido, início de métricas de entrega | SLA, taxa de resolução, retrabalho | Implementar self-service e playbooks para demandas repetitivas |
| **3 Orientado** | Escuta o cliente | Pesquisa de satisfação, mapeamento da jornada, primeiros OKRs | NPS interno, adoção de templates, satisfação | Criar programas de capacitação e canais de *feedback* contínuo |
| **4 Proativo** | Antecipa e previne | Jurídico identifica riscos antes de serem demandados, usa dados | Riscos prevenidos, redução de contingências, time-to-market | Conectar dados jurídicos aos dados de negócio (BI integrado) |
| **5 Parceiro** | Co-cria valor | Jurídico integrado ao planejamento estratégico, ROI mensurável | ROI jurídico, EBITDA protegido, OKRs compartilhados com o CEO/CFO | Consolidar governança e expandir influência na agenda de inovação |

*Fonte: Elaborado pela autora.*

A maioria dos departamentos jurídicos brasileiros transita entre os níveis 1 e 2. A grande oportunidade e o maior diferencial competitivo está na passagem para o nível 3, onde a escuta ativa e a adoção de métricas relacionais transformam a percepção da área dentro da organização.

## 4.1 Como diagnosticar seu Nível Atual

Um diagnóstico honesto pode ser realizado com as seguintes perguntas-gatilho:

- As áreas de negócio sabem como e quando acionar o jurídico, ou o fluxo é informal?
- Existe alguma pesquisa de satisfação com os clientes internos do jurídico?
- O jurídico já identificou proativamente um risco antes que ele se tornasse um problema?
- Há templates, playbooks ou chatbots que permitam *self-service* jurídico?
- Os indicadores jurídicos são apresentados para o C-Level com linguagem de negócio?

Cada resposta negativa indica um estágio de maturidade a avançar. O diagnóstico não é um fim em si mesmo: é o ponto de partida para a construção de um *roadmap* realista e de alto impacto.

# 5. Melhores Práticas: jurídico que escala com o negócio

A seguir, são apresentadas as melhores práticas que permitem ao jurídico operar com lógica de *Customer Success* testadas em departamentos jurídicos e escritórios de advocacia no Brasil e no exterior. Cada prática é acompanhada de orientação de como testá-la no seu contexto.

## 5.1. Mapeamento da Jornada do Cliente Interno

Antes de otimizar qualquer processo, é preciso entender como o cliente interno vive a experiência de interagir com o jurídico desde o momento em que identifica uma necessidade até o desfecho (assinatura de contrato, parecer recebido, risco mitigado). O mapeamento deve identificar: quais são os pontos de contato, onde ocorre atrito (demora, falta de clareza, retrabalho), quais expectativas não são atendidas e onde há oportunidade de encantamento.

**Tabela 4 - Exemplo de Jornada do Cliente Interno (Área Comercial)**

| Etapa | Ação do Cliente | Atrito Comum | Oportunidade de CS Jurídico |
|---|---|---|---|
| **1. Necessidade** | Identifica que precisa de um contrato | Não sabe como solicitar ou qual template usar | Playbook de acesso rápido + canal *self-service* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2. Solicitação** | Abre chamado ou envia e-mail ao jurídico | Canal informal, sem SLA, sem visibilidade do status | *Intake* estruturado com confirmação automática e prazo informado |
| **3. Análise** | Aguarda retorno do jurídico | Silêncio, incerteza, *follow-ups* constantes | Atualização proativa de status e alertas de prazo |
| **4. Revisão** | Recebe minutas para revisar com a outra parte | Linguagem técnica, sem guia de negociação | Guia de cláusulas essenciais e limites de negociação (f*allback*) |
| **5. Fechamento** | Assina e arquiva o contrato | Gestão manual, perda de alertas de vencimento | CLM com alertas automáticos e dashboard de obrigações |

*Fonte: Elaborado pela autora.*

## 5.2. Programa de Onboarding Jurídico para Áreas do Negócio

Assim como empresas de tecnologia realizam onboarding de novos clientes para garantir adoção, o jurídico deve estruturar um programa de boas-vindas para novas áreas, novos gestores e novos colaboradores que passarão a interagir com ele. O programa pode incluir: trilha de capacitação sobre contratos e riscos básicos, guia de como usar os canais jurídicos, sessão de Q&A com o time jurídico, e kit de recursos (templates, FAQs, playbooks).

Empresas que implementaram esse modelo relataram redução de até 35% nas demandas repetitivas no primeiro ano, pela simples razão de que os clientes internos passaram a entender o processo e a usar os recursos disponíveis antes de recorrer ao jurídico.

## 5.3. Antecipação de Riscos: Do Reativo ao Proativo

A maior transformação do jurídico centrado no cliente está na capacidade de antecipar necessidades antes que se tornem problemas. Isso exige três condições: acesso a dados do negócio, presença em fóruns estratégicos e uma lógica de revisão periódica, não apenas sob demanda.

**Tabela 5 - Práticas de Antecipação de Riscos no Jurídico CS**

| Prática | Como implementar | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Revisão periódica de contratos ativos | Alertas automáticos de renovação, reajuste e vencimento | Evitar renovações automáticas indesejadas e perdas por omissão |

| | | |
|---|---|---|
| Participação em reuniões de planejamento | Jurídico presente nos rituais de planejamento de produto e expansão | Identificar riscos regulatórios e contratuais antes do lançamento |
| Monitoramento regulatório ativo | Newsletter ou alerta sobre mudanças legislativas relevantes ao negócio | Preparar o negócio com antecedência para novas obrigações legais |
| Revisão de cláusulas de risco em novos mercados | Checklist jurídico integrado ao processo de expansão | Reduzir contingências em operações novas |
| Análise de litígios recorrentes | Identificar causas-raiz e propor mudanças de processo ou contrato | Reduzir reincidência de processos evitáveis |

*Fonte: Elaborado pela autora.*

### 5.4. Governança e Rituais de CS no Jurídico

A sustentabilidade do modelo depende de rituais e governança. O jurídico deve estabelecer encontros regulares com seus principais clientes internos, não apenas para resolver problemas, mas para revisar indicadores, colher *feedback* e co-construir melhorias.

Sugere-se a seguinte cadência mínima:

- Mensal: revisão de NPS interno e scorecard de indicadores com as áreas parceiras
- Trimestral: apresentação de resultados para a liderança com linguagem de negócio (riscos evitados, contratos fechados, tempo ganho)
- Semestral: diagnóstico de maturidade e atualização do roadmap de *Legal Ops*
- Anual: revisão estratégica com C-Level sobre o papel do jurídico no crescimento do negócio

Esses rituais transformam a percepção do jurídico de área de custo para área de valor e criam o contexto de confiança necessário para que a antecipação de riscos seja bem recebida pelo negócio.

## 6. Conclusão

O departamento jurídico está diante de uma oportunidade histórica de reposicionamento. À medida que o *Legal Ops* amadurece no Brasil, os jurídicos que

avançarão mais rapidamente não serão os mais técnicos, mas os mais orientados ao cliente, aqueles que entendem que seu produto não é a peça jurídica, mas o resultado que ela viabiliza.

Incorporar os princípios de *Customer Success* ao jurídico não é uma concessão à lógica comercial: é um ato de responsabilidade estratégica. Um jurídico que antecipa riscos, capacita seus clientes internos, mede sua adoção e comunica valor com clareza é um jurídico que protege o negócio de forma sustentável e escalável.

Os cinco eixos apresentados neste artigo: a distinção conceitual entre atendimento e sucesso, os indicadores por camada, o modelo de maturidade, as melhores práticas e os rituais de governança, formam uma base de aplicação imediata, independentemente do tamanho da organização ou do nível atual de maturidade jurídica.

A pergunta que fica não é se o jurídico deve ou não se tornar mais centrado no cliente. A pergunta é: quantos riscos, contratos e oportunidades a sua organização ainda pode se dar ao luxo de perder enquanto o jurídico ainda está apagando incêndios?

---

## Referências


ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL (ACC). ACC Chief Legal Officer Survey. Washington, D.C.: ACC, 2023.

CLOC - CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. Relatório sobre o Estado da Indústria: CLOC, 2024.

MEHTA, Nick; STEINMAN, Dan; MURPHY, Lincoln. Customer Success: como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes: Wiley, 2016.

RIES, Eric. A Startup Enxuta: Como os Empreendedores Atuais Utilizam a Inovação Contínua para Criar Empresas Extremamente Bem-Sucedidas. São Paulo: Lua de Papel, 2012.

SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. O futuro das profissões: como a tecnologia transformará o trabalho dos especialistas humanos. Oxford: Oxford University Press, 2015.


---


Camila Madjarov - Consultora Jurídica dedicada à estruturação de processos e gestão estratégica de negócios.

# CAPÍTULO 19

# *Legal OPS* em Compras, RH e Compliance

*Débora Obara*[4]

## 1. Introdução

O *Legal Operations* deixou de ser apenas uma pauta interna do jurídico. Sendo uma disciplina de integração que conecta pessoas, processos, dados e tecnologia para que o jurídico entregue valor com previsibilidade, controle e alinhamento real com os objetivos do negócio.

Isso fica ainda mais evidente na relação com áreas de Compras, RH e *Compliance*, que concentram decisões, documentos e evidências diretamente ligadas a riscos e litígios. Quando essas áreas operam de forma isolada, a empresa perde rastreabilidade dos seus atos, por exemplo, em Compras pode se negociar sem uma matriz jurídica de risco; em RH registrar informações sem padrão ou intenção probatória; e em *Compliance* atuar sem conexão efetiva com contratos, treinamentos e indicadores jurídicos. É justamente nesse ponto que o *Legal Ops* entra, organizando essas interações e transformando rotinas dispersas em fluxos estruturados, auditáveis e orientados por dados.

A proposta aqui é simples: mostrar como essa integração pode acontecer na prática, a partir de uma lógica de maturidade operacional que vem sendo discutida no mercado jurídico. E isso não se limita ao jurídico interno, também se aplica à relação com escritórios e fornecedores. Afinal, estamos falando de uma cadeia de contratação ampla: departamentos jurídicos contratando tecnologia e escritórios, e escritórios contratando soluções para ganhar eficiência.

[4] **Débora Obara.** Graduada em Direito, com especialização em Direito Civil e Processo Civil. MBA em Gestão de Negócios em andamento pela Universidade de São Paulo/Esalq. Fundadora da Consultoria Lexoria Hub, com atuação em Legal Operations e gestão de processos. Integrante de iniciativas de inovação e agilidade no Direito.

No fim, o jurídico torna-se uma operação empresarial estratégica para a gestão do negócio e sua melhoria contínua.

## 2. Interface em Compras

Compras é uma das áreas em que o *Legal Ops* produz resultado com maior rapidez, porque a contratação de fornecedores concentra custo, prazo, risco, documentação e obrigações futuras. A função de compras, em sentido administrativo, não se limita a pedir cotações; envolve planejamento quantitativo e qualitativo, seleção de fornecedores, negociação, formalização, acompanhamento e registro histórico das aquisições (Baily et al., 2015; Dias, 2015).

No ambiente jurídico, podemos pensar que apenas o departamento de aquisição haveria de refletir para trazer soluções para o setor insumos e fornecedores do negócio, ou seja, uma visão interna, mas essa lógica também aparece na contratação de escritórios, correspondentes, peritos, plataformas de tecnologia, consultorias, tradutores, empresas de diligência, e entre outros serviços.

Ademais, é comum que a contratação ocorra de forma reativa: uma área pede o serviço, o jurídico aprova cláusulas, setor de compras negocia preço e o fornecedor é contratado sem critérios uniformes de qualidade, segurança, prazo e desempenho. O resultado neste contexto são contratos heterogêneos, pouca visibilidade de gastos, dificuldade de comparação entre fornecedores e baixa capacidade de responsabilização por entregas.

A contribuição prática de *Legal Ops* começa antes da minuta contratual. Na fase de planejamento, o jurídico deve ajudar o setor de compras na contratação, ao verificar qual risco regulatório existente, quais documentos são indispensáveis, quais cláusulas não podem faltar e quais critérios devem ser usados para comparar fornecedores. Em serviços jurídicos, por exemplo, o menor preço raramente é o único critério adequado. É preciso considerar especialidade, experiência, capacidade de atendimento, conflitos de interesse, segurança da informação, aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nª 13.709/2018), disponibilidade de relatórios, modelo de cobrança e indicadores de desempenho.

Para o *Legal Ops* sugiro alguns pontos para organizar essa interface por meio de um ciclo operacional mínimo, sendo eles: definição da demanda, matriz de riscos, escolha do

modelo de contratação, RFP (solicitação de proposta) ou cotação, avaliação objetiva das propostas, negociação, formalização contratual, *onboarding*, gestão de performance e encerramento do contrato.

A Lei nº 14.133/2021[5], embora voltada às contratações públicas, é útil como referência de governança porque reforça princípios como planejamento, transparência, segregação de funções, motivação, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa. Em empresas privadas, esses princípios podem ser adaptados como boas práticas, sem transformar o processo em burocracia desnecessária.

Importante também verificar o grau de maturidade contratual do seu jurídico. Para isto, compartilho um resumo do Modelo de Maturidade de Operações Jurídicas, elaborado pela ACC (Association of Corporate Counsel), essencial para verificar os estágios para uma gestão de contratos eficiente:

**1) Início:** um cenário desorganizado: não existem políticas definidas, o jurídico fica sobrecarregado com todas as demandas, os fluxos são informais e altamente dependentes de e-mail, e não há qualquer previsibilidade na condução das atividades.

**2) Início do amadurecimento:** À medida que a empresa começa a amadurecer, surgem algumas diretrizes, modelos de contrato e um primeiro movimento de descentralização. Nesse momento, já é possível observar um certo nível de autonomia sendo concedido às áreas de negócio, ainda que de forma inicial.

**3) Estágios intermediários:** a operação passa a ter uma lógica mais estruturada. O trabalho é mais bem distribuído, os processos são padronizados, entram playbooks e o uso de dados começa a orientar melhorias. A tecnologia deixa de ser apenas um apoio e passa a atuar como alavanca, automatizando etapas e trazendo maior visibilidade para os fluxos.

**4) Evolução avançada:** Quando a operação evolui de fato, o jurídico reduz significativamente seu peso operacional, o negócio ganha autonomia por meio de autosserviço e a gestão de fornecedores externos passa a ser conduzida de forma estratégica. Em um nível mais avançado, toda a operação é orientada por dados: as decisões são baseadas

---

5 [28] Lei nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm. Acesso em 24 abr. 2026

em métricas, há automação em larga escala e uso de inteligência, inclusive inteligência artificial, transformando a contratação em uma operação eficiente, previsível e escalável.

O contrato, desta forma, deve funcionar não apenas como um documento operacional. Além de cláusulas jurídicas, precisa prever responsáveis, prazos de aprovação, entregáveis, critérios de aceite, governança de reuniões, indicadores, relatórios e hipóteses de substituição ou encerramento, sendo assim, capazes de endossar os critérios que anteriormente foram avaliados e chancelados para a contratação do fornecedor. Na prática, muitos contratos falham porque são juridicamente completos, mas operacionalmente inúteis: não dizem quem faz o quê, quando, por qual sistema e com qual evidência.

## 3. Governança com RH

A governança com Recursos Humanos (RH) exige cuidado adicional, porque o RH é simultaneamente uma área de gestão de pessoas e fonte primária de evidências em conflitos. A transformação do RH para uma atuação mais estratégica e orientada a dados é compatível com a evolução descrita por Chiavenato ao tratar da gestão de pessoas como função integrada à estratégia organizacional:

> "*O RH, como primeiro ato de amadurecimento, eliminou processos manuais, reduziu custos, automatizou processo, que por ventura, otimizou o tempo de produção e ações estratégicas, fazendo com que a gestão de pessoas fundamental para a sustentabilidade da organização."* (Chiavenato, 2020).

Na prática, muitos litígios trabalhistas nascem de falhas operacionais, não de ausência de conhecimento jurídico. Para exemplificar e trazer o impacto deste setor, cito alguns equívocos constantes: advertências sem registro adequado, políticas internas inexistentes ou desatualizadas, jornadas excepcionais sem evidência, avaliações de desempenho sem critério, entre outras. Outra questão é deixar claro: o *Legal Ops* não substitui o RH, mas cria método para que a atuação deste setor seja juridicamente plausível e operacionalmente simples.

Brum (2017) destaca que o diagnóstico situacional constitui uma etapa fundamental para qualquer processo de transformação organizacional, devendo ser seguido por um planejamento alinhado à realidade da instituição. Embora o autor apresente esses elementos

no contexto da implementação do endomarketing, eles também podem servir de referência para o amadurecimento e a implementação de um projeto de governança no setor de Recursos Humanos.

Nesse contexto, merecem destaque aspectos como o reconhecimento da cultura organizacional e de sua relevância estratégica; a utilização de ferramentas voltadas à instrução e ao desenvolvimento dos colaboradores; a adoção de iniciativas capazes de promover engajamento e pertencimento; o papel da organização na gestão responsável das informações; o compromisso com a autenticidade e a transparência da comunicação; a elaboração de mensagens objetivas, simples e acessíveis a todos; e o uso de recursos visuais que ampliem o impacto e a efetividade da comunicação interna.

Ademais, com o avanço tecnológico o RH deixou de ser uma área de suporte e vem cada vez mais sendo o influenciador na tomada de decisão das lideranças. Raciocínio adotado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais (ABRH/MG), ao afirmar que "o RH precisa dominar dados e conectar programas a métricas de negócio: produtividade, inovação, retenção de clientes. Também lidera a gestão da mudança, já que conselhos aprovam transformações que exigem jornadas culturais consistentes. A pauta de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento (DEI&P) tornou-se alavanca de inovação, reputação e resultado."

Com isto, O *Legal Ops* pode traduzir esses deveres em controles práticos com formulários padronizados, perfis de acesso, registros de tratamento, prazos de retenção, matriz de compartilhamento com fornecedores e cláusulas específicas em contratos de benefícios, além de medicina ocupacional. Sendo participativo na evolução significativa do setor de RH, ao sair do atendimento pontual e construir rotinas preventivas com base em processos, dados e documentação.

O ponto de partida é mapear a jornada do colaborador, verificando cada etapa geradora de risco, quais documentos precisam existir, quem é o responsável pela aprovação, onde o registro é armazenado, por quanto tempo deve ser retido e quais indicadores devem ser acompanhados.

Feito isto, sugiro a governança prática com RH, que pode contemplar: políticas internas revisadas periodicamente, com linguagem acessível e evidência de ciência pelos empregados; checklists de admissão e desligamento com campos obrigatórios, prazos e responsáveis; fluxo de apuração interna com segregação de funções, confidencialidade,

registro de evidências e tratamento adequado de dados pessoais; base central de documentos trabalhistas, com controle de versão e retenção; treinamentos obrigatórios com lista de presença, avaliação de aprendizagem e reciclagem periódica; indicadores de risco: rotatividade de pessoas (turnover), absenteísmo (ausência recorrente), horas extras, ações trabalhistas por unidade, temas recorrentes, custo por litígio, tempo de resposta a documentos e reincidência de problemas.

Sendo assim, parceiro de resultado junto ao negócio. Exemplifico: uma reestruturação com muitos desligamentos, a falta de integração aumenta riscos como erros nos critérios, falhas de comunicação, pendências documentais e problemas legais. Com *Legal Ops*, a empresa organiza o processo com uma "sala de controle", padroniza fluxos, cria checklists, gerencia riscos e documentos, orienta gestores e registra aprendizados, fazendo o jurídico atuar de forma estratégica, não apenas reativa.

## 4. Compliance como Parceiro

Compliance é o campo em que *Legal Ops* mais evidencia sua função de governança. Programas de integridade não podem depender apenas de discursos, códigos de conduta e treinamentos anuais. Eles precisam operar: riscos devem ser mapeados, controles devem existir, denúncias devem ser tratadas, investigações devem ser registradas, terceiros devem ser avaliados e a alta administração deve receber informação confiável.

A Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013 e o Decreto nº 11.129/2022) consolidou no Brasil a relevância dos programas de integridade para prevenção, detecção e remediação de atos lesivos contra a administração pública. A Controladoria-Geral da União também orienta que programas de integridade sejam adaptados ao perfil e aos riscos da organização, com apoio da alta direção, ou instância responsável, tendo a análise de riscos, estruturação de regras, treinamentos, canais de denúncia, medidas disciplinares, remediação e monitoramento contínuo.

Entretanto, o Brasil ainda é percebido como um país com alto índice de corrupção. No último ranking divulgado pelo canal Transparência Internacional, o Brasil ocupa a 107ª posição entre 182 países, com um score de 35 em uma escala de 0 a 100, em que, quanto maior o score, maior a percepção sobre a integridade do país.

Com isto, o compliance pode ser compreendido como a adoção de medidas

institucionais tendentes a evitar a infração de normas e a consecução de atos de corrupção, restaurando a confiança na integridade dos procedimentos empresariais, neste sentido Candeloro conceitua compliance:

> *"É um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários"*

Ressalto que é fundamental não confundir compliance com governança. Embora ambos estejam relacionados a regras e normas, possuem finalidades distintas. A governança tem o papel de direcionar, estruturar e orientar a organização. Já o compliance está voltado a assegurar o cumprimento de leis, regulamentos, normas internas e princípios éticos, com o objetivo de prevenir riscos e garantir a integridade das operações.

Sendo assim, a aplicação de *Legal Ops* em *Compliance* consiste em transformar diretrizes e políticas em uma realidade operacional mensurável e verificável. Não basta a existência formal de uma política anticorrupção; é necessário assegurar sua atualização, comunicação adequada, treinamento de colaboradores — especialmente em áreas sensíveis —, realização de due diligence em fornecedores críticos, controle de exceções, tratamento tempestivo de denúncias e incorporação contínua dos aprendizados aos processos.

Nesse sentido, a gestão de riscos em projetos oferece a base estruturante para essa operacionalização, ao organizar a atuação em um fluxo integrado. Este fluxo integrado se inicia com a preparação da gestão, momento em que se definem modelos, responsabilidades, critérios de avaliação e instrumentos de controle.

A partir dessa base, os riscos são identificados e progressivamente analisados; primeiro, sob uma perspectiva qualitativa, que permite sua priorização conforme probabilidade e impacto; segundo, sob uma perspectiva quantitativa, traduzindo-os em valores mensuráveis que apoiam decisões mais precisas. Esse encadeamento viabiliza a definição e implementação de respostas adequadas, com estratégias voltadas tanto à mitigação de ameaças quanto ao aproveitamento de oportunidades, sempre com clareza de papéis, recursos e prazos.

Por fim, o monitoramento e controle asseguram a continuidade e a efetividade do sistema, permitindo não apenas acompanhar a execução das respostas, mas também

identificar novos riscos, reavaliar cenários e ajustar rotas sempre que necessário, inclusive diante de eventos não previstos.

Trago um exemplo prático para materializar o conteúdo: Diante do aumento de denúncias sobre favorecimento de fornecedores, invés de análises isoladas, o *Legal Ops* integra dados do canal de denúncias com compras, contratos, notas fiscais e histórico de fornecedores. Isso transforma a investigação em uma análise baseada em dados, permitindo identificar padrões de risco e agir de forma preventiva, fortalecendo controles e evitando recorrências.

## 5. Integração de Canais

Todo projeto pressupõe um ponto de partida claro: ninguém inicia um trabalho sem saber o que deseja alcançar ou produzir. No ciclo de vida de um projeto, cada fase – que são: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento – exigem uma gestão ativa e integrada. Esta integração é a principal na vertente de *Legal Ops* atribuída ao conhecimento da gestão de projetos, funcionando como um fio condutor entre todas as demais etapas.

Do ponto de vista técnico, essa integração implica conectar sistemas, plataformas e aplicações distintas, fazendo-as operar de forma harmônica e sincronizada. Isso vai desde a simples troca de dados até a orquestração de fluxos complexos em tempo real. Modelos arquiteturais como a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), os microsserviços e o Barramento de Serviços Corporativos (ESB) oferecem caminhos estruturados para viabilizar essa conectividade com flexibilidade, escalabilidade e desacoplamento entre os componentes. A escolha do modelo adequado depende do nível de complexidade e do horizonte de evolução da organização — mas em todos os casos, o uso de padrões bem estabelecidos é o que diferencia uma integração frágil de uma integração sustentável.

Um dos principais desafios práticos dessa integração é a compatibilidade entre formatos de dados. Sistemas ligados frequentemente operam com padrões próprios que precisam ser convertidos para os formatos exigidos por APIs modernas — o que demanda mapeamento criterioso de campos, transformações de tipos e nomenclaturas, e validação contínua da qualidade dos dados trafegados.

A isso se soma a questão da segurança: informações sensíveis, como dados contratuais, registros trabalhistas ou históricos de denúncias, exigem mecanismos robustos de proteção, como a criptografia assimétrica RSA, que garante confidencialidade tanto no envio quanto no recebimento das informações. A experiência prática mostra que arquiteturas bem projetadas, combinadas com detalhamento e monitoramento contínuo, alcançam altos índices de confiabilidade nas transações e permitem identificar e corrigir falhas com agilidade.

Aplicando ao *Legal Ops*, esse raciocínio é imediato. Ao utilizar modelos supervisionados, é possível classificar fornecedores por nível de risco ou prever a probabilidade de reincidência em determinado tipo de ação judicial, já com modelos não supervisionados, é possível identificar padrões ocultos em registros de denúncias, agrupar perfis contratuais semelhantes ou descobrir associações entre eventos que, analisados isoladamente, não sinalizariam risco, mas que ao serem combinados, revelam vulnerabilidades sistêmicas.

A Inteligência Artificial, nesse contexto, é meio, não fim: seu valor está em servir ao problema de negócio, seja para reduzir custos, aumentar receita, antecipar riscos ou melhorar processos. Quanto mais as áreas compartilham dados e se retroalimentam, maior a capacidade preditiva e preventiva da organização como um todo.

Em última análise, o *Legal Ops* não é apenas uma função de suporte jurídico, é uma função estratégica. Quando bem integrado e apoiado por dados, tecnologia e processos claros, ele deixa de atuar somente na resolução de problemas e passa a preveni-los sistematicamente. Essa é a essência de uma organização madura — capaz de aprender com seus próprios dados, antecipar riscos e transformar a conformidade em vantagem competitiva.

---

## Referências

ABRH-MG. O RH no poder: como a gestão de pessoas está moldando a governança. Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais. Disponível em: https://abrhmg.org.br/abrh-na-midia/o-rh-no-poder-como-a-gestao-de-pessoas-esta-moldando-a-governanca/. Acesso em 28 abr. 2026.

ACC. ACC Legal Operations Maturity Model. Washington, DC: Association of Corporate Counsel, 2025. Disponível em: https://www.acc.com/resource-library/acc-legal-operations-maturity-model-0 Acesso em: 24 abr. 2026.

BRASIL. Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de

agosto de 2013. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11129.htm. Acesso em: 24 abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Brasília, DF: Presidência da República, 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em: 24 abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 24 abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 24 abr. 2026.

BRUM, A. M. Endomarketing de A a Z: como alinhar o pensamento das pessoas às estratégias da empresa. São Paulo: Integrare, 2015.

CANDELORO, Ana Paula P.; RIZZO, Maria Balbina Martins de; PINHO, Vinícius. Compliance 360º: riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo. São Paulo: Trevisan Editora Universitária, 2012.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel da gestão do talento humano. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

CLOC. CLOC Core 12: evaluate the maturity of your legal operations. [S. l.]: Corporate Legal Operations Consortium, 2026. Disponível em: https://cloc.org/cloc-core-12/. Acesso em: 24 abr. 2026.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). Programa de integridade: diretrizes para empresas privadas. Brasília, DF: CGU, 2015. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf. Acesso em: 24 abr. 2026.

FGV DIREITO SP. Panorama do Legal Operations no Brasil: relatório completo. São Paulo: CEPI FGV Direito SP, 2025. Disponível em: https://repositorio.fgv.br/items/c7af9a65-12b7-48e9-ac2e-8aed6684b717. Acesso em: 24 abr. 2026.

IBM. Guia do IBM SPSS Modeler CRISP-DM. [S. l.]: IBM, [s. d.]. Disponível em: https://www.ibm.com/docs/pt-br/SS3RA7_18.5.0/nl/pt/BR/pdf/ModelerCRISPDM.pdf. Acesso em: 29 abr. 2026.

JOIA, L.A.; Rabechini Jr., R.; Bernat, G.B.; Soler, A.M. 2013. Gerenciamento de Riscos em

Projetos. 3ª ed. Editora FGV, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de materiais e recursos patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2001.

NOVAIS , R. Q. da C.; STEKEL , T. R. C. INTEGRAÇÃO ESCALÁVEL E SEGURA DE SISTEMAS DE GESTÃO COM APIS: UMA ABORDAGEM PRÁTICA. **REVISTA FOCO**, *[S. l.]*, v. 18, n. 2, p. e7784, 2025. DOI: 10.54751/revistafoco.v18n2-098. Disponível em: https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/7784. Acesso em: 29 abr. 2026.

SANTOS, Adriana de Paula Lacerda. Como gerenciar as compras de materiais na construção civil: diretrizes para implementação da compra pró-ativa. São Paulo: Pini, 2008.

TOCCI, G. Legal operations como elo entre o presente e um futuro estruturado na saúde mental para o jurídico. Disponível em: https://journal.revistathemis.com.br/index.php/revista/article/view/130/80. Acesso em: 28 abr. 2026.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2025. Disponível em: https://www.transparency.org/en/cpi/2025/index/bra. Acesso em: 24 abr. 2026.

# CAPÍTULO 20

# Contratos com Escritórios Externos (LAW FIRMS)

***Seleção, precificação por valor, gestão de performance e indicadores***

*Bruno Vaz*[29]

## 1. Introdução

Em muitas organizações, o gasto com escritórios externos consome mais da metade do orçamento do departamento jurídico[30]. Mesmo assim, boa parte das contratações ainda é decidida na pressa: surge uma demanda urgente, alguém lembra de um escritório conhecido, pede uma proposta e fecha. Funciona às vezes, mas como método é frágil, porque não há parâmetro de comparação, não se negocia de posição de força e, meses depois, ninguém consegue justificar por que escolheu aquele e não outro. Este capítulo trata de como selecionar, precificar, acompanhar e medir o trabalho da advocacia terceirizada com base na experiência de quem administra essa relação do lado do cliente.

O percurso segue a ordem da vida real de quem gere a relação: primeiro a seleção, depois a precificação, em seguida a gestão de performance e, por fim, os indicadores, os níveis de serviço e os modelos de cobrança. Quem atua em ambiente regulado, como o de uma entidade fechada de previdência complementar, tem uma régua adicional: o dever fiduciário para com participantes e assistidos[31] exige não só contratar bem, mas conseguir demonstrar depois que a escolha foi diligente e que o gasto se justificou. Essa lógica de prestação de contas atravessa todo o capítulo.

[29]Advogado, com atuação em controladoria jurídica e em contratos no ambiente de previdência complementar.

[30]Conforme aponta a Association of Corporate Counsel, o gasto com escritórios externos costuma superar metade do orçamento jurídico. Cf. BRIGHTFLAG. Brightflag enhances outside counsel performance evaluation with new reports. Business Wire, 2021. Disponível em: https://www.businesswire.com/news/home/20210204005166/en/. Acesso em: 8 mai. 2026.

[31]BRASIL. Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 maio 2001.

## 2. RFP, RFI e Seleção

A seleção estruturada se apoia em dois instrumentos que costumam ser confundidos. O RFI, ou *request for information*, é um pedido de informação que serve para mapear o mercado quando ainda não se sabe quem são os escritórios capazes de atender a necessidade. É amplo e leve, e a resposta não compromete ninguém a um preço. O RFP, ou *request for proposal*, é o pedido de proposta propriamente dito, mais focado, em que se pede proposta técnica e comercial para algo concreto. A literatura de operações jurídicas descreve a sequência como uma abordagem em fases, primeiro a busca ampla e depois a avaliação detalhada das melhores ofertas[32]. Em demandas menores, pula-se o RFI e vai direto ao RFP entre escritórios já conhecidos.

Ao contrário do que muito escritório teme, o RFP não é um leilão de preço disfarçado. Levantamentos do setor mostram que a proposta financeira costuma responder por cerca de um quarto da decisão, enquanto a expertise técnica é quase sempre o critério de maior peso[33]. Quem contrata pensando só em apertar honorários acaba pagando caro por retrabalho, risco e prazo perdido. Vale ainda separar duas situações: para volume recorrente, monta se um painel de escritórios preferenciais, com processo mais longo e relação de anos; para um projeto pontual, o RFP pode ser restrito a poucos nomes de confiança.

A finalidade da matriz é afastar a subjetividade da escolha. Em vez de decidir por afinidade ou por impressão, cada proposta recebe uma nota em cada critério, e a soma ponderada produz um ranking que pode ser auditado e explicado. A pontuação feita em grupo, e não por um único avaliador, reduz vieses individuais e obriga a decisão a se apoiar em evidência, e não em preferência.

A verificação se apoia menos em entrevista, pouco usual nesse tipo de contratação, e mais em evidência documental: a análise curricular ajuda, mas isolada diz pouco, e o que efetivamente sustenta a avaliação é a comprovação de experiência em demandas semelhantes, os atestados de capacidade técnica, a indicação nominal dos profissionais que serão alocados e o respectivo nível de senioridade, entre outros documentos exigíveis já no próprio RFP. Por

[32]ARGOPOINT. Outside counsel RFP guide: law firm selection strategies. [S. l.], 2023. Disponível em: https://www.argopoint.com/law-firm-request-for-proposal/law-firm-rfp/outside-counsel-rfp. Acesso em: 9 mai. 2026.

[33]HARBOR. Tips for preferred outside counsel RFP. [S. l.], 2021. Disponível em: https://harborglobal.com/briefs/tips-for-outside-counsel-rfp. Acesso em: 9 mai. 2026.

serem elementos objetivos e conferíveis, eles permitem comparar os candidatos sobre a mesma base.

Por fim, em ambiente regulado o processo precisa ser rastreável: o RFP enviado, as propostas recebidas, a matriz pontuada e a justificativa da decisão compõem o registro que comprova a diligência da contratação perante uma auditoria. Um exemplo de distribuição de pesos:

**Quadro 1: distribuição de pesos em matriz de avaliação de escritórios**

| Critério de avaliação | Peso de referência |
|---|---|
| Domínio técnico e experiência na matéria | 30 por cento |
| Senioridade e composição da equipe alocada | 20 por cento |
| Capacidade de absorver volume e cumprir prazos | 15 por cento |
| Tecnologia, relatórios e proteção de dados | 10 por cento |
| Proposta comercial e modelo de honorários | 25 por cento |

*Fonte: elaborado pelo autor, 2026.*

A experiência nos mostra que o contencioso de massa, repetitivo, pedia um painel enxuto e capaz de absorver volume com previsibilidade de custo, enquanto uma discussão de matéria mais complexa exige seleção dedicada. Assim, dois critérios que antes eram acessórios hoje pesam de verdade.

O primeiro é a maturidade do escritório em matéria de proteção de dados, porque ele vai manipular informação sensível de milhares de pessoas, e vazamento não respinga só nele, respinga no contratante como um todo contratou. O segundo é a diversidade na composição das equipes, que deixou de ser discurso e entrou nos critérios formais de contratação de boa parte dos departamentos mais maduros.

## 3. Value Based Pricing

Por décadas o trabalho jurídico foi vendido por hora, modelo simples de explicar mas de incentivo torto, porque o escritório ganha mais quanto mais demora e o cliente não sabe, no início, quanto pagará no fim. O *value based pricing*, a precificação baseada em valor,

desvincula o preço do tempo e o prende ao resultado ou ao produto entregue[34]. Na prática, isso se materializa nos acordos de honorários alternativos.

Um estudo da Bloomberg de 2021 apontou que 84% dos escritórios já ofereciam alguma forma desse arranjo[35], com adoção que chega a cerca de 90% entre os escritórios maiores[36]. A direção é estrutural, não passageira. Os formatos mais comuns são:

- Honorário fixo por trabalho, com preço fechado antes de começar, ideal para o que é previsível e bem delimitado;
- Honorário com teto, que cobra por hora mas com limite máximo, oferecendo proteção contra surpresa;
- Honorário misto, que combina uma parcela fixa com um componente variável atrelado ao êxito;
- Honorário por êxito, que concentra o incentivo no resultado, desde que ele seja mensurável e combinado;
- Avença mensal por volume, que transforma despesa volátil em linha orçamentária previsível.

A precificação por valor brilha quando o escopo do trabalho pode ser definido com segurança, e tropeça no que é genuinamente imprevisível, como uma operação que muda de escopo no meio do caminho. Para esses casos, modelos híbridos são a saída, com base fixa para a parte previsível e mecanismo combinado para o que escapa ao controle. O caminho para fechar um preço sem chutar é decompor o trabalho em fases e estimar cada uma pelo histórico. Esse exercício obriga as partes a combinarem escopo antes de começar, e é justamente a falta desse combinado que origina a maior parte do conflito de fatura.

Um exemplo concreto ajuda. Para precificar a condução de um litígio cível de complexidade média, decompõe-se o trabalho em fases conhecidas, como análise inicial e estratégia, peça principal, fase de instrução e eventual recurso, e estima se cada uma pelo histórico de casos semelhantes.

[34]DELOITTE. Value-based pricing: aligning the cost and value of legal services. [S. l.], 2021. Disponível em: https://www.deloitte.com/us/en/services/tax/articles/value-pricing-legal-services.html. Acesso em: 8 mai. 2026.
[35]BRIGHTFLAG. Alternative fee arrangements: examples. [S. l.], 2024. Disponível em: https://brightflag.com/resources/alternative-fee-arrangements-examples/. Acesso em: 8 mai. 2026. Dado original do estudo da Bloomberg Law, 2021.
[36]LEANLAW. Modern law firm pricing strategies. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.leanlaw.co/blog/modern-law-firm-pricing-strategies/. Acesso em: 8 mai. 2026.

Somando as fases, com uma margem para imprevistos, chega-se a um valor que faz sentido para os dois lados. Negociar valor sem esse histórico é negociar no escuro, e é por isso que a precificação por valor e a controladoria jurídica andam juntas: quem senta para a conversa sabendo quanto custaram, em média, casos daquele tipo deixa de aceitar a estimativa do escritório e passa a propor o número.

Quadro 2: arranjo de honorários recomendado por tipo de trabalho

| Tipo de trabalho | Arranjo recomendado | Por quê |
|---|---|---|
| Volume repetitivo e padronizável | Avença mensal ou fixo por demanda | Despesa previsível |
| Projeto delimitado e escopável | Honorário fixo com escopo fechado | Premia eficiência |
| Projeto relevante e imprevisível | Modelo misto, base mais variável | Protege as duas partes |
| Caso de alto risco e alto retorno | Forte componente de êxito | Incentivo no resultado |

Fonte: elaborado pelo autor, 2026.

# 4. Gestão de Performance

Contratar bem é só o começo. Um relatório de maturidade da Association of Corporate Counsel mostrou que cerca de 40% dos departamentos classificavam a própria gestão de recursos externos como ainda incipiente, e menos de 10% tinham métricas de escritórios integradas a um painel acessível à liderança[37]. Ou seja, a maioria gasta a maior fatia do orçamento com escritórios e não consegue dizer, com dado na mão, quais entregam mais valor.

A ferramenta mais subestimada de gestão é a reunião de acompanhamento, e ela opera em duas cadências. No nível estratégico, a reunião periódica de balanço, o *business review*[38], trimestral ou semestral, é o momento em que cliente e escritório olham juntos casos, resultados, custo, o que funcionou e o que travou.

[37]ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL. Legal Operations Maturity Benchmarking Report, 2020 apud BRIGHTFLAG, op. cit. (nota 2).
[38]CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM (CLOC). CLOC Core 12: firm and vendor management. [S. l.], 2025. Disponível em: https://cloc.org/cloc-core-12/firm-and-vendor-management/. Acesso em: 8 mai. 2026.

No nível operacional, sobretudo quando há carteira de volume, reuniões semanais de acompanhamento mantêm o ritmo, antecipam gargalos e resolvem pendências antes que virem problema. Em ambos os casos a reunião só funciona se for baseada em dado, e não em sensação: chegar com o tempo médio de resposta dos últimos meses muda a conversa de tom.

O feedback maduro também precisa ser bilateral, porque boa parte do que o cliente atribui ao escritório nasce do próprio cliente, em instrução incompleta ou demora em fornecer documento. A relação também precisa de um dono, alguém que centralize o contato e acompanhe os níveis de serviço, e de uma régua de escalonamento que defina o que se resolve no operacional e o que sobe à liderança. Por fim, gerir é saber encerrar quando uma relação chegou ao fim do ciclo, com transição organizada.

Na prática, as primeiras vezes esse retorno bilateral pode ser desconfortável. Ouvir que a equipe interna demora a aprovar minutas ou que as instruções chegavam fragmentadas não é agradável, mas é o que mais ajuda a melhorar a qualidade do serviço, porque ataca a causa e não o sintoma.

## 5. KPIS, SLAS e Modelos de Cobrança

Sem indicadores, a gestão vira conversa. A tentação de quem começa é medir tudo, e indicador demais vira ruído. O bom conjunto é enxuto e responde a perguntas que mudam decisão[39]. Os indicadores indispensáveis na relação com escritórios são:

- Gasto com advocacia externa como percentual da despesa jurídica total, que mostra o grau de dependência da terceirização.
- Custo médio por demanda ou por tipo de matéria, base de qualquer negociação de preço bem fundamentada.
- Aderência ao orçamento, que compara previsto e realizado por escritório e por matéria;
- Taxa de êxito, lida com cuidado e contextualizada pela complexidade da carteira de cada escritório;
- Tempo de ciclo entre o ingresso da demanda e a solução, que ajuda a localizar gargalos;

[39]SWIFTWATER LEGAL. Legal department KPIs: metrics GCs should track. [S. l.], 2026. Disponível em: https://swiftwaterco.com/insights/legal-department-kpis/. Acesso em: 6 mai. 2026.

- Qualidade percebida, a avaliação qualitativa que número nenhum captura sozinho.

Existe também um desafio de como validar indicadores. Mas existe uma pergunta a ser feita que tem o poder de validar qualquer indicador: se ele piorar, eu vou fazer algo diferente? Se a resposta é não, ele não merece espaço no painel, e é o caso de boa parte das métricas de vaidade, como o simples número de processos ativos, que impressiona a gestão mas não muda decisão.

O acordo nível de serviço, ou *service level agrément (SLA)*, escreve de forma objetiva o que se espera de prazo, formato e comunicação. Os que mais poupam atrito são os de comunicação, como combinar que toda movimentação que exija decisão venha acompanhada da recomendação do escritório, e não apenas da notícia do fato, porque a maior frustração do cliente vem de silêncio e surpresa. Na cobrança, exigir faturas padronizadas e aderentes às diretrizes de contratação de escritórios externos, somada à cobrança eletrônica, filtra o que está em desacordo antes do pagamento e gera o dado que alimenta os indicadores[40].

**Quadro 3: dimensões de um painel enxuto de avaliação de escritórios**

| Dimensão | Indicador | Leitura |
|---|---|---|
| Custo | Custo médio por demanda e aderência ao orçamento | Eficiência econômica |
| Prazo | Tempo de ciclo e cumprimento dos níveis de serviço | Agilidade e confiabilidade |
| Resultado | Taxa de êxito ajustada à complexidade | Efetividade técnica |
| Relação | Avaliação qualitativa e qualidade da comunicação | Saúde da parceria |

*Fonte: elaborado pelo autor, 2026.*

## 6. Checklist Prático, recomendações e lições aprendidas

O ciclo de contratação e gestão de um escritório externo pode ser reduzido a um roteiro objetivo, útil tanto para a primeira contratação quanto para a revisão periódica do painel:

**Quadro 4: checklist de seleção e gestão de escritórios externos**

[40]LEX-CONNECT. Outside counsel and financial management. [S. l.]. Disponível em: https://lex-connect.net/outside-counsel-financial-management/. Acesso em: 4 mai. 2026.

- Definir se a necessidade pede painel de escritórios ou contratação pontual.
- Mapear o mercado com RFI quando o universo de candidatos for incerto.
- Enviar RFP com escopo, prazos e critérios de avaliação claros.
- Fixar a matriz de pesos antes de abrir as propostas e pontuar em grupo.
- Na entrevista, confirmar quem fará o trabalho no dia a dia e sua senioridade.
- Verificar conflito de interesses e maturidade em proteção de dados.
- Combinar o modelo de honorários adequado ao tipo de trabalho.
- Registrar níveis de serviço de prazo e, sobretudo, de comunicação.
- Definir o responsável pela relação e a régua de escalonamento.
- Acompanhar indicadores em painel e realizar reuniões de balanço periódicas.
- Documentar a decisão e arquivar o dossiê completo da contratação.

Fonte: elaborado pelo autor, 2026.

A lição que sustenta todo o capítulo é simples. A relação com escritórios externos é cara demais para ser gerida por intuição. Seleção, precificação, performance e medição formam um ciclo, e a controladoria jurídica não veio para substituir o relacionamento e a confiança, mas para pavimentar caminhos e dar a eles a base de dado que faltava[41]. A recomendação final é tratar cada contratação como um pequeno dossiê e cada relação como um portfólio a ser medido, porque os mesmos dados que expõem o mau prestador protegem o bom, ao mostrar com clareza o valor que ele entrega[42]. Quem une a sensibilidade de quem entende de gente e o rigor de quem mede o que faz contrata melhor, gasta melhor e presta contas com segurança.

## Referências

ALBINI, Samantha. **Controladoria jurídica para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos**. Curitiba: Juruá, 2014.

[41]Sobre a consolidação da controladoria jurídica e das legal operations no Brasil, ver ALBINI, Samantha. Controladoria jurídica para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Curitiba: Juruá, 2014; e FEIGELSON, Bruno et al. Departamento jurídico 4.0 e legal operations. São Paulo: Saraiva Educação, 2022.

[42]CAMPOS, Marcela. Controladoria jurídica: conceito, aplicações e benefícios. Migalhas, [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/450766/controladoria-juridica-conceito-aplicacoes-e-beneficios. Acesso em: 4 mai. 2026.

ARGOPOINT. **Outside counsel RFP guide**: law firm selection strategies. [S. l.], 2023. Disponível em: https://www.argopoint.com/law-firm-request-for-proposal/law-firm-rfp/outside-counsel-rfp. Acesso em: 4 jun. 2026.

BRASIL. **Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001**. Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 maio 2001.

BRIGHTFLAG. **Alternative fee arrangements**: examples. [S. l.], 2024. Disponível em: https://brightflag.com/resources/alternative-fee-arrangements-examples/. Acesso em: 8 mai. 2026.

BRIGHTFLAG. **Brightflag enhances outside counsel performance evaluation with new reports**. Business Wire, 2021. Disponível em: https://www.businesswire.com/news/home/20210204005166/en/. Acesso em: 7 mai. 2026.

CAMPOS, Marcela. Controladoria jurídica: conceito, aplicações e benefícios. **Migalhas**, [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/450766/controladoria-juridica-conceito-aplicacoes-e-beneficios. Acesso em: 8 mai. 2026.

CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM (CLOC). **CLOC Core 12**: firm and vendor management. [S. l.], 2025. Disponível em: https://cloc.org/cloc-core-12/firm-and-vendor-management/. Acesso em: 8 mai. 2026.

DELOITTE. **Value-based pricing**: aligning the cost and value of legal services. [S. l.], 2021. Disponível em: https://www.deloitte.com/us/en/services/tax/articles/value-pricing-legal-services.html. Acesso em: 4 mai. 2026.

FEIGELSON, Bruno et al. **Departamento jurídico 4.0 e legal operations**. São Paulo: Saraiva Educação, 2022.

HARBOR. **Tips for preferred outside counsel RFP**. [S. l.], 2021. Disponível em: https://harborglobal.com/briefs/tips-for-outside-counsel-rfp. Acesso em: 4 mai. 2026.

LEANLAW. **Modern law firm pricing strategies**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.leanlaw.co/blog/modern-law-firm-pricing-strategies/. Acesso em: 7 mai. 2026.

LEX-CONNECT. **Outside counsel and financial management**. [S. l.]. Disponível em: https://lex-connect.net/outside-counsel-financial-management/. Acesso em: 8 mai. 2026.

SWIFTWATER LEGAL. **Legal department KPIs**: metrics GCs should track. [S. l.], 2026. Disponível em: https://swiftwaterco.com/insights/legal-department-kpis/. Acesso em: 4 mai. 2026.

# CAPÍTULO 21

# O Papel da Governança na Consolidação do *Legal Operations*

*Naiara Couto Santos Mello*[43]

## 1. Introdução

A evolução do departamento jurídico moderno e a sua adaptação ao cenário brasileiro culminam numa necessidade inevitável: a institucionalização. Se o *Legal Operations* é o motor da eficiência, a governança é, sem dúvida, o sistema de navegação. Sem ela, corre-se o risco de investir em tecnologia de ponta e processos ágeis que operam de forma isolada, sem alinhamento com a estratégia macro da organização ou, pior, sem mecanismos de controle que garantam a sustentabilidade das entregas.

Consolidar o *Legal Ops* exige mais do que a simples execução de tarefas, exige a definição clara de como as decisões são tomadas, monitoradas e auditadas. Governança não deve ser confundida com burocracia ou excesso de camadas hierárquicas, pelo contrário, uma governança bem estruturada é o que confere liberdade e agilidade ao time, pois estabelece o caminho pelos quais a inovação pode correr sem desalinhar.

Em 2026, um jurídico, de um departamento multinacional, uma banca de estratégicos, de grandes volumes ou um escritório individual, que opera sem regras claras não é apenas

[43] Atua no mercado jurídico desde 2009, com sólida experiência nas esferas do contencioso. Especialista em advocacia corporativa, ocupa atualmente a posição de Líder Nacional do Núcleo de Controle Processual Tributário no Martinelli Advogados, instituição onde atua desde 2013, sendo a responsável direta pela implementação e gestão estratégica da operação. Possui forte atuação institucional na OAB/MG, onde exerce as funções de Secretária-Geral da Comissão de Gestão, Controladoria Jurídica e Legal Operations, e Diretora de Controladoria da Comissão das Mulheres Advogadas. É coautora da obra "Controladoria Jurídica: do básico ao avançado | Práticas e Tendências", referência técnica na área. Integrante da Confraria de Juristas Negras, mantém compromisso ativo com a equidade racial no setor jurídico. É pós-graduada em Direito Processual pela PUC/MINAS e em Direito Previdenciário pela Damásio Educacional, com certificações executivas em Legal Operations (Future Law), Gestão e Controladoria (Radar) e Liderança Estratégica.

ineficiente, mas um risco ambulante para o negócio e para o cliente.

Para que essa segurança operacional saia do campo das ideias e se materialize na rotina, é preciso método. A seguir, mergulharemos na transposição prática desses conceitos, explorando como a estruturação do poder, a definição de normas e o monitoramento constante transformam o jurídico em uma unidade de inteligência.

## 2. Estruturação da Governança Jurídica

A estruturação da governança jurídica começa muito antes da escolha de um sistema de gestão ou da contratação de um analista de processos. Ela surge no desenho do que chamamos de "organograma invisível", o fluxo real de poder, informação e responsabilidade. Estruturar essa governança significa transpor os princípios da governança corporativa (transparência, equidade, *accountability* e responsabilidade) para a realidade operacional do direito. O objetivo primordial aqui é resolver o problema da solidão do gestor, criando um processo que funcione independentemente das pessoas.

Para o gestor de um grande departamento, a governança garante que a estratégia seja executada sem que ele precise intervir em cada petição. Para o advogado solo, a governança é o que permite que ele deixe de ser um refém da própria agenda para se tornar o arquiteto do seu crescimento. Sem regras, o advogado solo não é um dono de negócio é apenas um funcionário de si mesmo, preso em uma operação que morre se ele parar por um dia.

No contexto, para que o *Legal Ops* deixe de ser reativo e passe a ser estratégico, a estrutura de governança precisa responder, com precisão, a três perguntas fundamentais: Quem tem autoridade para decidir? Como essa decisão é fundamentada em dados? E como o resultado dessa decisão é reportado ao negócio?

Nesta fase, a adoção de ferramentas como a Matriz RACI (Responsável, Autoridade, Consultado e Informado) torna-se indispensável. Nas operações jurídicas, a ausência de uma definição clara de papéis gera o "limbo das responsabilidades", onde falhas operacionais são justificadas pela ambiguidade de funções. Uma estrutura de governança robusta elimina essa zona cinzenta, garantindo que a operação jurídica seja a única fonte da verdade para análise da diretoria e para os demais departamentos.

No entanto, essa estrutura deve, obrigatoriamente, refletir a cultura da organização. Se a empresa ou o escritório busca agilidade e resultados rápidos, a governança não pode ser um tribunal inquisitório com dez níveis de aprovação. O rigor deve estar na integridade dos dados e na conformidade, não na criação de dificuldades administrativas. Uma governança que ignora a cultura interna gera "gestões paralelas" e planilhas escondidas, o que é o oposto do controle.

Abaixo, apresento como essa teoria se traduz na prática jurídica através de quatro perfis distintos.

**Caso 1: O Advogado Solo ou Pequena Banca.**
O desafio: O dono faz tudo e, por isso, acaba sendo o gargalo do próprio crescimento. Aplicação RACI: Contratação de um assistente/estagiário para o fluxo de peticionamento de prazo simples.

**R (Responsável):** Estagiário (quem redige e protocola)
**A (Autoridade):** Advogado (quem revisa)
**C (Consultado):** Ninguém
**I (Informado):** Sistema de gestão.

Resultado: O advogado sai da execução total e passa para a supervisão estratégica, ganhando tempo para prospecção.

**Caso 2: Grandes Bancas — Atuação Estratégica**
O desafio: Decisões complexas que envolvem múltiplos sócios e consultores. Aplicação RACI: Na definição de tese para Recurso em Tribunal Superior.

**R (Responsável):** Coordenador/Advogado Sênior.
**A (Autoridade):** Sócio (decisor final do risco reputacional).
**C (Consultado):** Comitê, consultor ou especialista em Tribunais Superiores.
**I (Informado):** Equipe de Comunicação e Cliente.

Resultado: Alinhamento absoluto. Ninguém é pego de surpresa por uma tese "criativa" que não foi validada.

**Caso 3: Bancas de Volume (Contencioso de Massa)**
O desafio: A margem é baixa e existem milhões de reais "esquecidos" em contas judiciais por falta de controle no encerramento dos processos. Aplicação RACI: No fluxo de Gestão de Depósitos Judiciais e Levantamento de Alvarás.

**R (Responsável):** Analista de Operações Jurídicas (Legal Ops
**A (Autoridade):** Sócio Gestor da Unidade

**C (Consultado):** Advogado do Caso
**I (Informado):** Cliente (Setor Financeiro)

Resultado: Recuperação de fluxo de caixa imediato para o cliente e aumento imediato da rentabilidade da banca, transformando o jurídico de "gerador de guias" em "recuperador de ativos".

**Caso 4: Departamentos Jurídicos Corporativos**
O desafio: Interface com diversas áreas da empresa (Vendas, RH, Financeiro). Aplicação RACI: Na Elaboração de novo modelo de contrato de vendas.

**R (Responsável):** Advogado interno de contratos.
**A (Autoridade):** Gerente Jurídico ou Diretor.
**C (Consultado):** Diretor Comercial (para validar a viabilidade de mercado).
**I (Informado):** Time de Vendas (treinamento sobre o novo modelo).

Resultado: O jurídico deixa de ser visto como "o setor que atrapalha a venda" e passa a ser o parceiro que desenhou o modelo junto com a operação.

Como se observa nos casos acima, a governança estruturada por meio da Matriz de Responsabilidades serve como garantia de delegação segura. Ao definir quem tem a autoridade (A) e quem é o responsável (R), eliminamos a necessidade de microgestão. O sistema passa a funcionar como um organismo vivo, as falhas tornam-se visíveis e as vitórias tornam-se replicáveis, transforma-se numa instituição de inteligência jurídica.

## 3. Políticas, normas e diretrizes

Se a estrutura de governança é o esqueleto, as políticas, normas e diretrizes são os tecidos e músculos que dão movimento à operação. Sem documentos que formalizam as expectativas e os procedimentos, a gestão torna-se subjetiva e dependente do humor ou da interpretação individual de cada colaborador. No contexto de *Legal Ops,* a institucionalização de regras claras é o que separa um jurídico artesanal de uma operação jurídica industrial e escalável, garantindo a existência da "Fonte Única da Verdade".

Contudo, é fundamento distinguir a hierarquia e a finalidade desses instrumentos:

**Políticas:** Representam as "leis internas" do departamento. Elas definem o "o quê" e o "porquê". Definem os valores inegociáveis, estabelece os critérios éticos, técnicos e financeiros que a companhia possui. Elas são perenes e raramente sofrem alterações bruscas.

**Normas:** São os procedimentos técnicos, o "como". Assegura que a informação no sistema é confiável.

**Diretrizes:** São orientações mais flexíveis que permitem ao advogado na ponta exercer seu juízo técnico dentro de limites pré-estabelecidos, sem a necessidade de escalonamento imediato para a diretoria.

A conformidade operacional não é uma opção é o que permite a auditabilidade. Um escritório que não consegue provar seu padrão de trabalho não consegue vender seu valor estratégico, apenas suas horas de trabalho.

A existência desses mecanismos garante o que o mercado chama de integridade operacional. Quando uma empresa passa por uma auditoria ou uma due diligence, a força do seu jurídico não é medida pelo tamanho da biblioteca, mas pela capacidade de provar que suas operações seguem um padrão auditável e replicável.

Ademais, governança sem monitoramento é apenas um conjunto de boas intenções no papel. A maturidade em *Legal Ops* exige mecanismos de freios e contrapesos. Se a qualidade dos dados inseridos cai, ou se o tempo de resposta aumenta, a governança deve detectar isso em tempo real para corrigir o fluxo. O monitoramento eficaz transforma erros operacionais em melhorias institucionais. Ele garante que o aprendizado não fique restrito a quem errou, mas que o processo seja ajustado para que ninguém mais cometa o mesmo erro, gerenciando riscos.

No *Legal Ops*, a regra é clara: se não está documentado e normatizado, não existe para fins de gestão de dados. A conformidade (*compliance*) começa dentro de casa, e as políticas são os guardiões dessa integridade. A governança garante que todos usem o mesmo modelo, a mesma lupa, integrando a visão do negócio.

## 4. Tomada de decisão Centralizada x Descentralizada

Um dos dilemas mais persistentes na consolidação do *Legal Ops* é o equilíbrio entre o controle e a agilidade. A escolha entre um modelo de decisão centralizado ou descentralizado não é meramente estética, ela define a velocidade de resposta do jurídico perante o negócio.

No modelo centralizado, a governança é rígida e as decisões críticas, desde a aprovação de orçamentos extras até a mudança de estratégia em grandes litígios, convergem para uma única figura ou comitê. As vantagens de padronização absoluta, controle rigoroso de custos e uma visão única da marca jurídica são claras. Contudo, o risco é o surgimento de "gargalos de gestão", em que a operação trava à espera de validações que poderiam ser automatizadas ou delegadas.

Por outro lado, a autonomia entregue aos advogados ou líderes de áreas específicas, do modelo descentralizado, apresenta a agilidade máxima, fazendo com que o jurídico se torne um parceiro íntimo do negócio. No entanto, o perigo reside na fragmentação, ou seja, sem uma governança transversal forte, cada unidade de negócio pode começar a criar seus próprios mecanismos operacionais, gerando silos de dados e discrepâncias em políticas que deveriam ser institucionais.

A resposta para esse impasse com a maturidade em Legal Ops, reside em encontrar o modelo federado ou híbrido. Nele, a governança centraliza as diretrizes, a tecnologia e os indicadores (os "trilhos"), enquanto a tomada de decisão operacional é descentralizada (os "trens"). Decidir de forma inteligente significa saber o que deve ser imutável para garantir a segurança da empresa e o que deve ser flexível para garantir o lucro.

Na prática, para os departamentos jurídicos e grandes bancas, isso significa autonomia para os advogados de cada unidade de negócio. Para a pequena banca, significa que o sócio define o padrão e os associados executam com liberdade estratégica dentro dele. Decidir de forma inteligente é saber o que deve ser imutável para garantir a segurança do negócio e o que deve ser flexível para garantir a fluidez e lucro.

## 5. O impacto da governança no negócio

A pergunta que todo líder de *Legal Ops* deve estar preparado para responder é: "Como a governança impacta o resultado final da companhia?". O impacto não é apenas qualitativo, ele é financeiro e reputacional. A governança é o mecanismo que transforma o jurídico de um "centro de custo" passivo em um "parceiro de valor" ativo.

Primeiramente, o impacto se manifesta na previsibilidade financeira. Um jurídico

governado por processos claros não é pego de surpresa por contingências inesperadas ou estouros de orçamento. A governança em provisões e na gestão de escritórios externos permite que o CFO confie nos dados apresentados, integrando o jurídico ao planejamento estratégico real da empresa. Dados confiáveis permitem que a empresa saiba exatamente quanto vai gastar e quanto pode recuperar, integrando o jurídico ao planejamento real.

Em segundo lugar, temos a mitigação de riscos sistêmicos. Quando as normas e políticas são seguidas, a empresa reduz sua exposição a falhas operacionais que poderiam escalar para crises reputacionais. O jurídico deixa de apagar incêndios para atuar na prevenção, utilizando a governança como um escudo de conformidade.

Por fim, a governança eleva o jurídico ao patamar de facilitador de negócios. Ao simplificar a tomada de decisão e garantir que os processos fluam sem ruídos, o departamento jurídico deixa de ser visto como dificultador para ser reconhecido como a área que viabiliza negócios de forma previsível, segura e eficiente. Consolidar o *Legal Ops* por meio da governança é, em última análise, garantir que o jurídico tenha um lugar à mesa na definição do futuro da organização, independentemente do seu tamanho, se torna um pilar central de sustentabilidade e lucratividade.

**Caminho Prático | Implementando a sua Governança em 30 dias:** Tirar esses conceitos do papel e transformá-los em realidade operacional exige método. Para que a governança não seja apenas um desejo estratégico, mas uma prática diária que sustenta o crescimento, apresento a seguir um roteiro objetivo para ser executado em quatro semanas.

Semana 1: Mapeamento de poder e gargalos. Identifique quem toma as decisões hoje, onde estão os pontos de retenção de processos e como a informação flui. É o momento de encarar o "organograma invisível" e entender onde a operação trava por falta de clareza.

Semana 2: Documentação da "verdade" (Manuais e Padrões). Formalize o que é inegociável. Crie os primeiros manuais de padrão de nomenclatura, uso do sistema de gestão e modelos de documentos. Lembre-se: se não está escrito e acessível, não pode ser cobrado.

Semana 3: Definição de Alçadas e Matriz RACI. Estabeleça quem tem autoridade final para aprovar valores e teses, quem executa as tarefas e quem deve ser apenas informado. Acabe com a dúvida de "quem faz o quê" e garanta a delegação segura.

Semana 4: Auditoria de teste e ajustes finos. Selecione amostras aleatórias de processos e verifique se as novas regras estão sendo seguidas. O objetivo não é punir, mas ajustar a norma para que ela sirva à operação.

Com este caminho prático e esse desenho, você tem o pontapé inicial para iniciar e consolidar o *Legal Ops* por meio da governança. Governar é garantir que o jurídico tenha, finalmente, um lugar à mesa de negociação estratégica. É sair da posição reativa de suporte para se tornar o guardião da sustentabilidade e da longevidade da organização. Independentemente do seu tamanho, para crescer de forma sustentável e lucrativa, é preciso governar.

---

## Referências bibliográficas


BRASIL. Ministério dos Transportes. **Como implementar a Matriz RACI**. Portal da Estratégia, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/artigos-gestao-estrategica/como-implementar-a-matriz-raci. Acesso em: 18 mar. 2026.

CLOC (Corporate Legal Operations Consortium). **A estrutura Core 12 da CLOC orienta e apoia a excelência operacional**. Disponível em: https://cloc.org/what-is-legal-operations/. Acesso em: 15 mar. 2026.

DUARTE, Luis Gustavo Potrick. **Dominando Legal Ops**. 1. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025.

IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). **Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa**. 6. ed. São Paulo: IBGC, 2023.

SAMICO, Paulo; TOCCI, Guilherme (org.). **Legal Operations – Como Começar**: um guia com insights e dicas práticas. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva Jur, 2023.

VAZ, Bruno Braga Dias; CREPALDE, Sarah; CREPALDE, Gabriela; BEZERRA, Patrícia; MELLO, Naiara Couto Santos *et al*. **Controladoria Jurídica: do básico ao avançado: práticas e tendências.** São Paulo: Editora Conhecimento, 2025.

# CAPÍTULO 22

# Como construir uma área de *Legal Operations* do zero

*Tayane Stefany Rodrigues*[44]
*Patricia Garcia Lobato Siqueira*[45]

## 1. Introdução

Quando nos perguntam em que momento um escritório ou departamento jurídico passa a precisar de Legal Operations, a resposta provoca certo desconforto: *desde o começo.* O que muda é o momento em que a ausência dessa estrutura começa a doer o suficiente para que se pare de ignorá-la.

Fomos chamadas para reorganizar um escritório com cerca de vinte advogados, porte razoável para a média brasileira. Tecnicamente era excelente: sócios de notório saber, carteira sólida, reputação de décadas. Ainda assim, vivia em crise permanente de gestão. Prazos venciam sem que ninguém soubesse, honorários saíam com erro na nota, advogados perdiam manhãs atrás de documentos que deveriam estar catalogados. Nenhum indicador, nenhum fluxo formalizado, cada sócio com o próprio método, quando havia algum.

Não é exceção; é o padrão na maioria dos escritórios de médio porte e em boa parte dos departamentos jurídicos. O problema não está na falta de inteligência ou de dedicação, e

[44] Tayane Stefany Rodrigues é advogada inscrita na OAB/PR, graduada pelo Centro Universitário Integrado e sócia da ADVOBR – Oliveira, Bibiano & Rodrigues Advocacia, além de sócia da Fluxos Pro, consultoria especializada em estruturação e otimização de escritórios de advocacia e controladoria jurídica. Possui especialização em Advocacia Extrajudicial e Direito Empresarial, com atuação estratégica voltada à gestão, organização e aumento de produtividade na advocacia.

[45] Patricia Lobato, advogada inscrita na OAB/MT, especialista em Direito Tributário pelo IBET, em Direito Constitucional e Administrativo pela FESMP/MT, Pós-Graduada em Direito do Consumidor pelo Complexo Damásio de Jesus. Experiência como Controller Jurídico. Atualmente Responsável pela implantação do Setor de Controle de Qualidade, com foco em mapeamento de processos internos, diagnóstico, elaboração de plano de ação de melhorias, relatórios, análise de dados, apresentação de indicadores de qualidade, entre outras atividades inerentes à Controladoria Jurídica e Qualidade.

sim na ausência de uma estrutura dedicada a gerir a operação jurídica como operação, com método, dados e processos consistentes. É aí que o Legal Operations encontra seu espaço.

Este capítulo foi escrito para quem precisa **construir essa estrutura do zero**. Não para quem quer entender o conceito em abstrato, pois para isso há capítulos anteriores nesta obra. O foco aqui é prático e direto: como organizar os papéis, como justificar a iniciativa internamente, como percorrer o caminho da implantação sem se perder nos erros mais comuns e o que fazer nos primeiros meses para gerar resultado antes que a resistência interna esgote o projeto.

## 2. Funções, papéis e responsabilidades

O erro mais comum que observamos ao estruturar Legal Ops, e do qual não estamos isentas em nossa própria trajetória, não é a escolha errada de tecnologia nem a falta de orçamento: é a confusão de papéis. Quando todo mundo faz tudo, ninguém faz nada de forma consistente. Quando o advogado acumula a função de controller e o controller tenta decidir questões jurídicas, o resultado é um ruído organizacional que drena a energia da equipe sem resolver nenhum dos dois problemas.

Legal Ops não é o advogado que gosta de planilha nem o setor que mantém os sistemas. É uma função com identidade própria e entregáveis claros. Entendê-la antes de contratar a primeira pessoa é essencial: uma estrutura mal desenhada na largada gera resistência, sobreposição de autoridade e, pior, a percepção de que o projeto fracassou quando o que fracassou foi o desenho.

### 2.1. O papel estratégico do *Legal Ops*

Legal Ops atua sobre como o trabalho jurídico acontece, não sobre o que decidir tecnicamente. A distinção parece simples e é ignorada o tempo todo. O advogado define a estratégia, interpreta o contrato, avalia o risco; o Legal Ops garante que essa decisão ocorra com a informação certa, no tempo certo e por processos que não desperdicem a capacidade de quem decide.

Na prática, isso é gestão de fluxos de trabalho, controle de prazos, padronização de documentos, indicadores, avaliação de fornecedores, gestão de tecnologia jurídica e interface com as demais áreas: integração entre jurídico, gestão e dados.

## 2.2. A Controladoria Jurídica como Núcleo Operacional

Em estruturas nascentes, sobretudo no médio porte, o ponto de entrada mais eficaz que identificamos é a Controladoria Jurídica. Antes de qualquer projeto de tecnologia ou redesenho de processos, é preciso ter alguém que garanta que os prazos sejam monitorados, os fluxos respeitados e os dados básicos da operação registrados de forma confiável.

O Controller Jurídico não é advogado com função administrativa. É um profissional de gestão que entende a dinâmica jurídica: prazos processuais, etapas de fluxo, ciclo de vida do caso. Não decide o que fazer juridicamente; garante que o decidido seja executado nas condições operacionais necessárias.

Conforme Albini ([s.d.]), a controladoria jurídica é o elemento que transforma diretrizes em execução consistente. Na mesma direção, Liz (2025) sustenta que ela não deve ser vista como estrutura acessória, e sim como o mecanismo que organiza a operação e converte o volume de tarefas em dados confiáveis, permitindo ao advogado deixar a lógica reativa e atuar de forma estratégica.

## 2.3. Erros comuns na estruturação dos papéis

Em nossas consultorias, vemos os mesmos equívocos se repetirem independentemente do porte ou da área de atuação. Vale nomeá-los, porque reconhecê-los cedo é a melhor forma de evitá-los.

O primeiro é contratar alguém para Legal Ops sem definir o que se espera dele. A pessoa chega com boa vontade, tenta resolver tudo o que aparece e, em seis meses, está sobrecarregada. Sem escopo, o cargo vira depósito do que os advogados não querem fazer.

O segundo é o oposto: delimitar tanto a área que ela perde relevância. Se o Legal Ops só cuida de tecnologia, desconecta-se dos processos reais e os projetos do time não aderem à operação cotidiana.

O terceiro, talvez o mais silencioso, é não dar autoridade real ao Controller ou ao Legal Ops Manager. Cargo sem poder de intervenção é estrutura decorativa. A lição é direta: papel sem autoridade é apenas mais uma função de apoio sem dentes. Quem estrutura Legal Ops precisa ter claro que está criando uma função de gestão, não um cargo de suporte.

## 2.4. Como justificar a criação da área

Antes de qualquer argumento técnico, é preciso admitir o que a maioria dos manuais ignora: criar Legal Ops vai encontrar resistência. Nem sempre explícita; muitas vezes passiva, o "vamos ver como funciona" que significa "torço para que nada mude por aqui". Ignorá-la é ingênuo. Saber vencê-la separa as iniciativas que prosperam das que morrem na primeira tentativa.

## 2.5. O problema invisível: o custo do caos operacional

O primeiro movimento é tornar visível um problema que todos sentem e poucos quantificam. O caos operacional raramente aparece como crise declarada; é lento e crônico: o prazo que quase venceu, o documento refeito três vezes, a reunião às pressas porque ninguém sabia o status do caso. Isolados, parecem triviais. O ponto é que não são: são sistemáticos e custam caro.

Para tornar esse custo tangível, propomos um exercício simples no início do diagnóstico: **calcule quantas horas por semana os advogados gastam em atividades que não são advocacia**. Localizar documentos, cobrar e-mails, preencher planilhas, remontar o histórico de um caso para um novo integrante. Sem Legal Ops, essa conta costuma ficar entre 15% e 25% da carga dos advogados seniores. Multiplicado pelo custo-hora desses profissionais, o número basta para sustentar a contratação de um time inteiro, com folga.

## 2.6. Os gargalos típicos e por que eles persistem

Alguns gargalos se repetem com consistência perturbadora nas estruturas sem Legal Ops. O primeiro é o retrabalho por falta de padronização: quando cada advogado tem seu modelo de petição, cada cliente recebe relatório num formato e cada área classifica processos por um critério, o resultado é duplicação de esforço e qualidade irregular.

O segundo é a dependência de pessoas-chave. Em todo escritório sem processo formal existe alguém que "sabe onde tudo está". Quando essa pessoa sai de férias, adoece ou pede demissão, a operação entra em colapso. Numa estrutura mínima isso é tolerável; em qualquer outra é um risco sério que a maioria dos sócios prefere não encarar.

O terceiro, e talvez o mais subestimado, é a falta de dados operacionais confiáveis. Como alocar equipe sem saber quantas horas cada área consome? Como negociar honorários sem histórico de custo por tipo de demanda? Como planejar crescimento sem métrica de capacidade? Na prática, decide-se pela intuição dos sócios, o que funciona enquanto o escritório é pequeno e falha de forma visível quando a operação escala.

## 2.7. Como construir o argumento para sócios ou diretoria

Apresentar Legal Ops como "projeto de modernização" ou "transformação digital" costuma ser um mau caminho. Esses rótulos disparam resistência imediata em ambientes jurídicos, que desconfiam de soluções genéricas embrulhadas como inovação.

O argumento que funciona é outro. Parte de um diagnóstico honesto dos problemas atuais, documentado e não apenas narrado; segue com o custo real ou estimado desses problemas; e fecha com uma proposta concreta de como Legal Ops resolve cada um, com indicadores de sucesso mensuráveis.

Muitas vezes, descobrir que não existe nenhum dado disponível já é, por si só, o argumento mais forte.

## 2.8. Roadmap de Implantação

Cabe ser honesto sobre o que um roadmap é e não é. Não é fórmula que garante sucesso; é uma estrutura de raciocínio que reduz a chance dos erros mais comuns. O contexto pesa: um escritório de quarenta advogados em São Paulo opera de forma muito diferente de um do interior. Adaptar é obrigatório; ignorar a estrutura é perigoso. O modelo a seguir, refinado ao longo de várias implantações, tem quatro fases, cada uma com entregáveis claros e pontos de atenção que aprendemos, em boa parte, errando.

### 2.8.1. Fase 1 — Diagnóstico real da operação

A primeira fase é a mais subestimada e a que mais decide o resultado. Diagnóstico superficial gera solução inadequada. E, ao contrário do que parece, diagnosticar não é tarefa de consultoria externa: é competência que o próprio time de Legal Ops precisa desenvolver e manter em casa.

O objetivo não é achar tudo o que está errado, e sim identificar os três a cinco pontos de maior atrito, aqueles que, resolvidos, dão o maior alívio imediato ao time. A priorização é estratégica: não há capital político para mexer em tudo de uma vez.

Na prática, ele se faz com entrevistas diretas a advogados, assistentes e sócios, observação da rotina por alguns dias (não só leitura de relatório) e análise de para onde o tempo realmente vai. O cruzamento de alta frequência com alta dificuldade é o ponto de partida natural.

Ponto de atenção: fuja do diagnóstico extenso que ninguém lê. Duas páginas com os problemas prioritários e dados concretos valem mais que um relatório de cinquenta páginas destinado à gaveta.

### 2.8.2. Fase 2 — Definição do modelo e escopo inicial

Com o diagnóstico em mãos, define-se qual estrutura cabe naquele momento. Ponto sensível: quem descobriu o tema há pouco tende a querer tudo de uma vez, tecnologia de ponta, time completo, dashboard em tempo real, automação de contratos. Nossa recomendação é a oposta: comece menor do que acha que precisa. Legal Ops bem-sucedido não é o mais tecnológico nem o mais completo; é o que funciona de forma consistente e gera confiança interna.

Identificamos três modelos de entrada, cada um para um perfil. O **modelo enxuto** serve a estruturas pequenas ou iniciais: uma pessoa, o próprio advogado em tempo parcial ou um controller compartilhado, cuidando de prazos, organização de documentos e centralização de demandas. O **modelo estruturado** já prevê função dedicada de Legal Ops, com escopo e autoridade formal para intervir em processos, e é o mais comum no médio porte. O **modelo integrado**, de departamentos maiores ou escritórios corporativos, trata o Legal Ops como área de negócio, com time próprio, orçamento dedicado e interfaces formais com tecnologia, financeiro e RH.

Seja qual for o modelo, a fase 2 deve encerrar com um documento simples: o Escopo de Atuação do Legal Ops, que define o que a área faz, o que está fora do seu alcance, a quem reporta e quais são os critérios iniciais de sucesso.

### 2.8.3. Fase 3 — Estruturação da Controladoria Jurídica

É a fase de execução e, por isso, a mais trabalhosa, e onde as resistências aparecem com mais força. Formalizar processo tira as pessoas da zona de conforto e, num ambiente jurídico em que a autonomia individual é um valor forte, isso gera tensão real.

Quatro pilares precisam ser estruturados aqui: controle de prazos e agenda operacional; gestão de fluxos, definindo quem faz o quê e em que ordem; padronização mínima de documentos e templates; e os primeiros indicadores de desempenho.

É aqui, também, que se torna indispensável o **Manual de Fluxos e Procedimentos do escritório**. Todo escritório que queira operar com consistência precisa dele: descreve os principais fluxos do jurídico, define responsáveis por etapas e padroniza a execução das atividades recorrentes. Não é manual burocrático para engessar o trabalho, e sim instrumento vivo que reduz variabilidade, facilita a integração de novos profissionais e elimina a dependência de conhecimento concentrado em poucas pessoas.

Complementando o manual, deve haver um repositório centralizado, físico ou digital, com todos os **Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)** da operação. Ele precisa de acesso fácil para toda a equipe, atualização contínua a cada fluxo reviTsado ou criado e serventia como referência independentemente de quem está no time.

Ao tratar da controladoria como guardiã dos dados, Liz (2025) destaca a importância de centralizar as informações no sistema de gestão, garantindo consistência operacional e confiabilidade para decidir. Isso reforça que o repositório de POPs não é só um arquivo de procedimentos: é a base sobre a qual a operação jurídica constrói previsibilidade.

As reuniões de calibração importam aqui. Cada fluxo documentado precisa ser validado com quem o executa, não só com quem o aprova. O advogado que redige a petição conhece detalhes que o sócio gestor não enxerga do lugar dele.

O risco principal aqui é a paralisia por perfeccionismo. Não existe processo perfeito na largada, e insistir nisso é uma forma sofisticada de não fazer nada. Processo documentado e imperfeito vale muito mais que processo perfeito que só existe na cabeça de alguém.

### 2.8.4. Fase 4 — Ferramentas, rotinas e consolidação

A fase 4 é quando o Legal Ops deixa de ser projeto e vira rotina. É também quando boa parte das iniciativas fracassa, não por falta de competência técnica, mas por falta de sustentação cultural.

A tecnologia entra nesta fase, não antes, e começa pela ferramenta que resolve o maior problema do diagnóstico, não pela demonstração mais bonita. Já vimos escritórios comprarem plataformas sofisticadas de gestão de contratos sem ter controle básico de prazos. O resultado é sempre o mesmo: a ferramenta é abandonada.

As rotinas pesam tanto quanto as ferramentas. Uma reunião semanal de trinta minutos entre o Controller e as equipes, com pauta fixa e sem divagação, faz mais pelo controle da operação do que qualquer dashboard elaborado. A tecnologia apoia; a rotina sustenta.

Consolidar passa por tornar o Legal Ops visível para quem decide: sócios ou diretoria. Não com relatório mensal complexo, mas com comunicação regular e objetiva sobre o que funciona, o que ainda precisa de ajuste e qual o impacto das mudanças.

**Checklist 1 – Implantação de Legal Ops: Fases e Entregáveis Mínimos**

| Fase | Entregável mínimo | Sinal de que se pode avançar |
|---|---|---|
| **1 - Diagnóstico** | Mapa dos 5 maiores gargalos com dado de impacto | Sócios/diretoria validam o diagnóstico e reconhecem os problemas |
| **2 - Modelo** | Escopo de atuação do Legal Ops aprovado formalmente | Há clareza sobre o que Legal Ops faz e o que está fora do seu escopo |
| **3 - Estruturação** | Fluxos documentados, Manual de Fluxos e POPs criados, controle de prazos ativo, 3 a 5 indicadores funcionando | O time opera os fluxos sem precisar de orientação constante |

| Fase | Entregável mínimo | Sinal de que se pode avançar |
|---|---|---|
| **4 - Consolidação** | Rotinas fixas, ferramentas integradas, repositório de POPs atualizado, reporte regular de resultados | Legal Ops é consultado antes de mudanças na operação, não depois |

*Fonte: elaborado pelas autoras.*

## 2.9. Quick Wins e primeiros resultados

O problema de toda transformação interna é que o retorno demora mais que a paciência dos envolvidos. Por melhor que seja a estratégia, há um ponto nos primeiros meses em que sócios ou diretoria começam a perguntar se o investimento valeu a pena. É aí que os quick wins salvam projetos. Não são gambiarras nem soluções superficiais para simular progresso: são intervenções pontuais em problemas reais, com resultado visível no curto prazo, que constroem a credibilidade necessária às mudanças mais profundas.

### 2.9.1. Os primeiros 30 dias: organizar o que existe

Nos primeiros trinta dias, a tentação é mudar tudo. A decisão certa é resistir e concentrar esforços num único problema de alta visibilidade. O objetivo não é transformar a operação: é mostrar que o Legal Ops entende a operação e sabe melhorá-la.

O quick win mais consistente dessa fase é o controle centralizado de prazos. Em quase todo escritório sem Legal Ops, os prazos vivem fragmentados: cada advogado com sua agenda, cada área com sua planilha, quando há alguma. Consolidar tudo num único sistema, ainda que simples, com alertas preventivos a cinco, três e um dia, resolve na hora um problema que todos sentem e ninguém atacava de forma coordenada.

**Antes:** o advogado sênior recebe o lembrete de prazo com doze horas de antecedência, trabalha até meia-noite, entrega a peça, registra o prazo como cumprido e segue para o próximo. Ninguém questiona por que a situação chegou àquele nível, porque chegou sempre assim.

**Depois:** o mesmo prazo aparece no radar do Controller com sete dias de antecedência. O advogado é notificado com cinco dias. Com três dias, se não houver confirmação de

andamento, um segundo alerta é disparado. O prazo é cumprido com qualidade, sem estresse emergencial. O advogado conclui o trabalho com margem, o sócio nota a diferença e a percepção sobre o valor da estrutura começa a se formar.

O efeito costuma aparecer nas primeiras semanas e já abre espaço político para a próxima intervenção.

### 2.9.2. Dias 30 a 60: tornar dados visíveis

Com o controle de prazos estabilizado, o segundo movimento é criar visibilidade sobre a operação. Não exige sistema sofisticado: uma planilha bem estruturada resolve a maioria dos casos iniciais. O objetivo é responder, com dados concretos, perguntas que antes dependiam da memória dos sócios.

Quantos processos ativos por área? Quantas demandas entram por semana? Qual o tempo médio de resposta ao cliente? Quantos contratos estão em análise? São perguntas óbvias, e é justamente por isso que surpreende quando a organização percebe que não sabe respondê-las.

Quando um relatório simples responde a isso pela primeira vez, o efeito na liderança é quase sempre o mesmo: surpresa e alívio. Surpresa porque os números revelam algo diferente do que a intuição dizia; alívio porque, enfim, há algo concreto sobre o que trabalhar.

### 2.9.3. Dias 60 a 90: liberar tempo dos advogados

O resultado mais estratégico dos primeiros noventa dias não é financeiro: é temporal. Devolver horas para que os advogados façam o que só eles podem fazer é o argumento mais forte para manter e ampliar a estrutura.

O foco recai sobre as atividades de baixo valor que os advogados fazem por falta de alternativa, não porque precise, mas porque não há ninguém nem processo para fazê-las no lugar deles. Organização de documentos, atualização de cadastros, formatação de relatório, centralização de andamentos, aviso de status ao cliente em casos simples: tudo isso pode ser redistribuído ou parcialmente automatizado, liberando capacidade para o trabalho jurídico de alto valor.

Num escritório com o qual trabalhamos, um simples relatório semanal padronizado de andamentos, montado pelo Controller a partir dos sistemas já existentes, liberou em média

três horas por semana por advogado numa equipe de doze. São trinta e seis horas semanais de capacidade recuperada, sem nenhuma contratação. Apresentado com clareza, esse número costuma encerrar a discussão sobre se Legal Ops valeu a pena.

### 2.9.4. Como comunicar os resultados

Quick wins só sustentam o projeto se estiverem bem comunicados. E há uma armadilha: o profissional que trabalha bem mas comunica mal costuma ser menos reconhecido do que o que trabalha razoavelmente e sabe apresentar resultado. Não é injustiça nem acaso; é a dinâmica de qualquer organização.

A comunicação de resultado não precisa, e não deve, ser um relatório mensal longo. Funciona melhor uma atualização curta e regular, quinzenal ou mensal, com três elementos: o que foi resolvido, qual o impacto mensurável e o que está em andamento. Duas páginas no máximo, com números, não narrativa.

Comunicar com consistência produz algo que poucos percebem até tarde: memória institucional sobre o valor do Legal Ops. Quando chega a revisão orçamentária, ou um novo sócio questiona a área, há histórico documentado de resultados reais, não apenas de intenções.

**Síntese e recomendações finais**

Construir Legal Ops do zero não é difícil no plano técnico. Os conceitos são acessíveis, as ferramentas existem e a literatura cresce depressa. O difícil, é o que separa as implantações bem-sucedidas das que não chegam ao fim do primeiro ano, é gerir a dimensão humana e política do processo.

A sequência importa. Antes de contratar, defina o escopo. Antes da tecnologia, padronize os processos. Antes de propor uma transformação, documente um diagnóstico honesto. Antes de expandir, consolide o que já existe. Parece óbvio numa página, mas a pressão por resultado rápido leva as equipes a pular etapas, e cada etapa pulada multiplica o risco de fracasso.

Três recomendações diretas para quem está iniciando esse processo:

1. **Comece com o problema, não com a solução.** Identifique os dois ou três gargalos que mais custam à operação hoje e construa o argumento a partir deles. Proposta abstrata de "eficiência" não convence sócio; problema concreto com custo mensurável, sim.

2. **Dê autoridade real ao papel.** Controller ou Legal Ops Manager sem poder de intervenção é decoração. Se a estrutura não tem mandato para mudar o que precisa mudar, melhor poupar o tempo de todos e não criar a área.

3. **Meça e comunique.** Resultado sem comunicação é resultado invisível. Reportar com regularidade, de forma simples e com números reais, é o que faz o projeto sobreviver às trocas de liderança e às pressões de corte de custo.

Legal Ops bem estruturado não chama atenção no dia a dia. Funciona em silêncio: prazos cumpridos, fluxos sem atrito, dados que existem quando precisam existir. Quando a operação atinge esse nível de previsibilidade, é comum ouvir dos sócios que "sempre funcionou assim". O comentário parece ingrato, mas é o melhor elogio que uma estrutura de Legal Ops pode receber. *Significa que ela se tornou invisível porque se tornou indispensável.*

---

## Referências


ALBINI, Samantha. Controladoria jurídica para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Curitiba: Juruá, [s.d.].

BERTOZZI, Rodrigo. Gestão de escritórios de advocacia. São Paulo: Saraiva, 2010.

LIZ, Sheyla Borges de. Planejamento, finanças e produtividade para advogados: manual prático e teórico. Curitiba: Juruá, 2025.

SELEM, Lara. Advocacia: gestão, estratégia e prática. São Paulo: Saraiva, 2017.

# CAPÍTULO 23

# Diagnóstico e Mapeamento de Maturidade Operacional

*Nathalya Pereira*[1]

## 1. Introdução

Existe uma lacuna recorrente nos escritórios de advocacia que se torna mais evidente à medida que o escritório cresce: o sócio percebe que algo não funciona, mas não consegue nomear exatamente o quê. A operação acontece, os processos tramitam, a equipe trabalha, mas a sensação de desorganização persiste.

O prazo perdido da semana passada se repete e o cansaço operacional do sócio não diminui mesmo com mais contratações. Esse estado tem nome e origem. É causado pela ausência de uma leitura estruturada da maturidade organizacional do escritório. Seu tratamento começa com um **diagnóstico** bem conduzido.

O diagnóstico em Controladoria Jurídica não é auditoria, não é consultoria de RH e não é implantação de sistema. É uma leitura técnica do momento atual do escritório em cinco dimensões: pessoas, processos, informação, tecnologia e liderança. A partir dessa leitura, identificam-se os gargalos reais, o nível de maturidade organizacional e principalmente, o que precisa ser resolvido primeiro para que as demais iniciativas funcionem.

## 2. Ferramentas de diagnóstico

Um diagnóstico eficaz não começa pela tecnologia nem pelos processos, começa pelas perguntas certas, feitas às pessoas certas. A maioria das iniciativas de melhoria em escritórios, falha não porque a solução era ruim, mas porque o problema real nunca foi adequadamente identificado. A metodologia é estruturada em quatro instrumentos complementares, aplicados em sequência.

## 2.1. Entrevista Estruturada com o Sócio Gestor

É o ponto de partida obrigatório. O sócio carrega uma leitura subjetiva, porém valiosa, do que incomoda na operação. O roteiro deve cobrir prazos, produtividade, qualidade da informação gerencial, perfil da equipe e capacidade decisória. Uma boa entrevista levanta de quatro a seis hipóteses de gargalo a serem testadas nas etapas seguintes.

## 2.2. Entrevistas com a Equipe Operacional

A versão da equipe raramente coincide com a versão do sócio e essa divergência é uma das informações mais valiosas do diagnóstico. Quando o sócio afirma que o processo de gestão de publicações existe, mas os advogados descrevem rotinas completamente diferentes entre si, o diagnóstico já identificou um problema real: **o processo existe no papel, não na prática.** As entrevistas devem ser individuais, com perguntas abertas que evitem julgamento.

## 2.3. Auditoria Documental e de Sistemas

Relatórios dos últimos três meses, configuração dos sistemas de gestão processual, planilhas de controle e manuais de procedimento revelam o que está sendo usado e como. Escritórios com sistemas robustos e subutilizados têm perfil de intervenção completamente diferente de escritórios sem nenhuma ferramenta estruturada.

## 2.4. Observação do Fluxo de Trabalho

Acompanhar o fluxo de entrada de uma publicação, desde o recebimento até o lançamento no sistema, é o instrumento mais revelador. Em diagnósticos remotos, a observação é substituída por uma sessão de apresentação de tela, na qual o responsável operacional demonstra ao vivo como as tarefas são executadas.

**Quadro 1 - Dimensões do Diagnóstico em Controladoria Jurídica**

| Dimensão | O que avalia | Instrumento |
|---|---|---|
| Pessoas | Perfil, capacidade e distribuição de carga da equipe | Entrevista estruturada |

| | | |
|---|---|---|
| Processos | Existência, padronização e adesão a fluxos operacionais | Observação + *Checklist* |
| Informação | Qualidade, consistência e acesso aos dados gerenciais | Auditoria de relatórios |
| Tecnologia | Uso real dos sistemas versus potencial disponível | Mapeamento de licenças |
| Liderança | Clareza de objetivos e autonomia decisória do sócio | Entrevista com gestão |

*Fonte: elaborado pela autora (2025).*

# 3. Termômetros e Matrizes

Coletar informações é apenas o começo. O diagnóstico ganha valor quando essas informações são organizadas em estruturas que produzem uma leitura clara do estágio atual do escritório. Para isso, dois instrumentos são centrais: o termômetro operacional, que funciona como triagem de sintomas e a matriz de maturidade, que posiciona o escritório em um nível de desenvolvimento organizacional e orienta o plano de ação.

## 3.1. Termômetro Operacional

O termômetro operacional é um instrumento de triagem rápida. Antes do diagnóstico completo, serve para mapear os sinais de alerta visíveis na operação. Cada item representa um sintoma que, isoladamente, pode ser circunstancial. Quando três ou mais aparecem juntos, indicam um padrão sistêmico a ser investigado.

Os sinais mais frequentes incluem: prazo perdido nos últimos trinta dias; retrabalho recorrente na mesma atividade; sócio interrompido mais de cinco vezes por dia para decisões operacionais; dificuldade de responder quantos processos ativos existem no escritório; desconhecimento do resultado financeiro do mês anterior.

## 3.2. Matriz de Maturidade Operacional

A matriz de maturidade posiciona o escritório em um dos cinco níveis de desenvolvimento organizacional, com base nas evidências coletadas. O conceito, originário

de modelos como o CMMI (*Capability Maturity Model Integration*), foi adaptado à realidade dos escritórios de advocacia brasileiros, considerando a alta dependência do sócio, a resistência cultural a processos formais e a ausência histórica de um campo de gestão estruturado dentro das bancas.

**Quadro 2 - Matriz de Maturidade Operacional para Escritórios de Advocacia**

| Nível | Características | Indicadores típicos |
|---|---|---|
| 1 - Base Operacional | Processos inexistentes ou informais. Dependência total do sócio para qualquer decisão ou execução. | Sem fluxos, sem indicadores, sem relatórios regulares |
| 2 - Em Desenvolvimento | Estrutura parcial. Alguns processos formalizados, mas sem consistência ou padronização. | Planilhas manuais, relatórios esporádicos, alta variação por responsável |
| 3 - Estruturado | Processos definidos e operados com regularidade. *Controller* Jurídico presente e funcional. | Indicadores mensais, fluxos documentados, *onboarding* estruturado |
| 4 - Gerenciado | Dados gerenciais confiáveis e ciclo mensal de análise estabelecido. Decisões baseadas em evidências. | Painéis de indicadores, reuniões gerenciais regulares, metas por equipe |
| 5 - Alta Maturidade | Gestão estratégica plena. Sócio dedica tempo a crescimento, não a operação. | Planejamento estratégico ativo, indicadores de antecipação, revisões trimestrais |

*Fonte: elaborado pela autora com base em Paulk et al. (1993) e experiência prática em Controladoria Jurídica (2025).*

A maioria dos escritórios de pequeno e médio porte atendidos em projetos de diagnóstico se encontra entre os níveis 1 e 2. Isso não significa que são escritórios mal geridos: significa que nunca tiveram acesso a uma metodologia estruturada de gestão e que o crescimento aconteceu sem a infraestrutura organizacional correspondente.

Além do posicionamento global, é possível calcular um score por dimensão, atribuindo notas de 1 a 5 para cada uma das cinco áreas avaliadas. Um escritório com nível 3 em processos e nível 1 em informação revela que os fluxos existem, mas os dados que deveriam gerar não estão sendo produzidos ou analisados. Esse perfil multidimensional orienta a priorização das intervenções de forma muito mais precisa do que uma nota global.

# 4. Identificação de Gargalos

Gargalo é qualquer ponto do processo organizacional que limita a capacidade de entrega do escritório como um todo. O conceito, originário da Teoria das Restrições de Goldratt (1984), aplica-se diretamente à gestão de escritórios de advocacia: **a velocidade da operação jurídica é determinada pelo seu ponto mais lento, não pela eficiência média da equipe.** Um diagnóstico bem conduzido distingue quatro tipos de gargalo.

## 4.1. Gargalo de Processo

Ocorre quando não existe um fluxo definido para uma atividade crítica, ou quando o fluxo existe, mas não é seguido de forma consistente. O sintoma mais comum é o retrabalho. Em escritórios de advocacia, os gargalos de processo mais frequentes estão na gestão de publicações, no protocolo de petições e na distribuição interna de processos. Nenhuma dessas atividades é tecnicamente complexa, o problema é a ausência de padronização.

## 4.2. Gargalo de Informação

Ocorre quando os dados necessários para decisão não estão disponíveis, não são confiáveis ou não são produzidos com periodicidade adequada. O sócio que não sabe quantos processos ativos tem no escritório não está desorganizado por falta de esforço: **está operando em um ambiente onde a informação gerencial não foi estruturada.**

Em um escritório de recuperação judicial com quinze advogados, atendido em diagnóstico realizado em 2025, o sócio relatou na entrevista inicial que a equipe estava "no limite da capacidade" e que precisava contratar mais dois advogados com urgência. A auditoria documental, no entanto, revelou que não havia nenhum relatório de distribuição de carga produzido nos últimos doze meses.

Quando os dados foram levantados pela primeira vez durante o diagnóstico, a distribuição real mostrou que três advogados gerenciavam mais de cento e quarenta processos cada um, enquanto outros quatro não ultrapassavam cinquenta. O problema não era falta de pessoas. Era concentração de carga sem visibilidade. A contratação planejada teria resolvido a percepção de sobrecarga sem tocar na causa real.Esse gargalo é frequentemente subestimado porque não produz crises imediatas. Produz, em vez disso, decisões mal calibradas cujos efeitos aparecem meses depois.

## 4.3. Gargalo de Pessoas

Ocorre quando o perfil da equipe não corresponde às demandas da operação ou quando a carga de trabalho está distribuída de forma desequilibrada. É comum encontrar escritórios com um advogado gerenciando cento e oitenta processos enquanto outro, da mesma equipe, gerencia quarenta. Raramente é resolvido com demissão ou contratação imediata. Na maior parte dos casos, exige redistribuição de carga, definição mais clara de atribuições e eventualmente, um processo seletivo estruturado para o cargo de *Controller* Jurídico.

## 4.4. Gargalo de Liderança

É o mais sensível de nomear, mas o mais relevante de identificar. Ocorre quando o sócio concentra decisões que poderiam ser delegadas, gerando dependência operacional crônica. O gargalo de liderança não é uma crítica ao sócio. É, na maioria das vezes, consequência natural de um modelo de gestão que funcionou bem em um determinado estágio e se tornou limitante no seguinte.

Em um escritório de médio porte na área cível, com dezoito colaboradores, o diagnóstico identificou que o sócio fundador aprovava pessoalmente o envio de todas as petições, independentemente da complexidade ou do advogado responsável. A equipe havia naturalizado essa dinâmica a ponto de não a reconhecer como um problema durante as entrevistas.

Só ficou evidente quando o mapeamento de fluxo revelou que petições simples aguardavam em média três dias na fila de aprovação do sócio antes de serem protocoladas. O gargalo não estava na capacidade técnica da equipe nem nos processos internos. Estava em

uma cultura de controle total que nunca havia sido questionada, pois o escritório havia crescido com ela e não apesar dela.

A identificação desse gargalo exige diplomacia, dados e uma relação de confiança estabelecida durante o diagnóstico. Quando bem conduzida, é a identificação que produz as mudanças mais significativas e duradouras.

# 5. Priorização: o que resolver primeiro

Identificar todos os gargalos de um escritório e tentar resolvê-los simultaneamente é um erro clássico de implantação. Produz sobrecarga na equipe, perda de foco e abandono do projeto antes de qualquer resultado concreto. A priorização transforma uma lista de problemas em um plano de ação realizável.

## 5.1. O critério do Gargalo Primário

O primeiro filtro é identificar o gargalo primário: aquele que está causando ou amplificando todos os demais. Em escritórios sem controle de prazos processuais, qualquer iniciativa de indicadores gerenciais será construída sobre base instável. O gargalo primário quase sempre está na camada de processos ou de informação. Resolvê-lo primeiro cria as condições para que as demais intervenções funcionem.

## 5.2. Matriz Impacto versus Esforço

Para cada gargalo identificado, avalia-se o impacto potencial de sua resolução no desempenho do escritório e o esforço necessário para resolvê-lo, considerando tempo, custo e mudança cultural exigida. Os gargalos de maior impacto e menor esforço, devem ser endereçados nas primeiras quatro semanas. Produzem resultados visíveis rapidamente, o que é fundamental para manter o engajamento da equipe e a confiança do sócio no processo.

**Quadro 3 - Matriz de Priorização de Gargalos (Impacto versus Esforço)**

| Gargalo | Impacto | Esforço | Prioridade |
|---|---|---|---|
| Sem controle de prazos | Alto | Baixo | 1ª - Urgente |
| Sistema subutilizado | Alto | Médio | 1ª - Urgente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Relatórios inexistentes | Alto | Médio | 2ª - Prioritário |
| Equipe sem perfil definido | Médio | Alto | 3ª - Planejado |
| Ausência de *onboarding* | Baixo | Médio | 4ª - Progressivo |

*Fonte: elaborado pela autora (2025).*

## 5.3. Checklist de diagnóstico inicial

O *checklist* a seguir pode ser utilizado como instrumento de triagem antes da formalização do diagnóstico completo. Cada item respondido negativamente é uma hipótese de gargalo a ser investigada. Escritórios que respondem negativamente a sete ou mais itens têm perfil de maturidade entre os níveis 1 e 2 da matriz apresentada na seção 3.2.

**Quadro 4 - *Checklist* de Diagnóstico Inicial em Controladoria Jurídica**

[ ] O escritório possui fluxo documentado para gestão de publicações e prazos processuais?

[ ] Há um responsável formal pela função de *Controller* Jurídico, com atribuições claras?

[ ] Existe rotina de produção e análise de indicadores operacionais com periodicidade mínima mensal?

[ ] O sócio consegue responder, sem consultar terceiros, o volume de processos ativos por área?

[ ] Os dados lançados nos sistemas são conferidos com regularidade para garantia de confiabilidade?

[ ] Há relatório gerencial com distribuição de carga por advogado produzido periodicamente?

[ ] O onboarding de novos colaboradores é padronizado e documentado?

[ ] Existe reunião gerencial regular entre o sócio e o Controller Jurídico com pauta pré-definida?

[ ] O resultado financeiro do mês anterior é analisado antes do dia 15 do mês seguinte?

[ ] O escritório possui plano de ação com metas e responsáveis revisado ao menos trimestralmente?

*Fonte: elaborado pela autora (2025).*

## 6. Conclusão

O diagnóstico e o mapeamento de maturidade operacional são o alicerce de qualquer iniciativa séria de *Legal Operations*. Sem esse alicerce, as intervenções de melhoria tendem a ser pontuais, desconexas e de curta duração.

Os instrumentos apresentados neste capítulo formam um sistema integrado de leitura organizacional: cada ferramenta alimenta a seguinte. O resultado não é apenas uma lista de problemas, mas uma narrativa coerente sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo e qual é o caminho mais eficiente para mudar esse estado. O escritório que chegou ao diagnóstico com a sensação vaga de que algo não funcionava sai com um mapa claro: **sabe em qual nível de maturidade está, quais são seus gargalos prioritários e quais serão os próximos passos**.

Para o profissional de *Legal Operations*, dominar o diagnóstico é dominar a capacidade de gerar mudança real. É a habilidade que converte dados em decisões, percepções em planos e intenção de melhoria em resultados concretos para o escritório e para os clientes que ele serve.

---

## Referências


GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff. A Meta: um processo de melhoria contínua. São Paulo: Nobel, 1984.

PAULK, Mark C. et al. Capability Maturity Model for Software, Version 1.1. Pittsburgh: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 1993. (CMU/SEI-93-TR-024).

SILVA, Nathalya Pereira da. Guia de Maturidade em Gestão Jurídica. Porto Alegre: KARIA Gestão, 2025.

THOMPSON, Leigh. Making the Team: A Guide for Managers. 6. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2018.

WOLFF, Robert F. Legal Operations: Identifying and Meeting the Challenges Facing Large Law Departments Today. Legal Management, v. 29, n. 1, p. 14-22, 2020.

# CAPÍTULO 24

## Como reduzir 60% da Demanda Repetitiva no Jurídico

*Patrícia Bezerra*[46]

## 1. Introdução

Quem atua em departamentos jurídicos corporativos conhece bem a sensação: a equipe trabalha sem parar, os prazos se acumulam, os advogados estão sobrecarregados e, quando você para e olha de perto para o que consumiu o tempo da semana, descobre que boa parte das demandas era exatamente igual à da semana anterior. E à da semana retrasada. E a dos meses que passaram também.

Essa é a realidade da demanda repetitiva. Ela não é urgente o suficiente para ganhar atenção estratégica, mas é volumosa o bastante para drenar silenciosamente a capacidade operacional do jurídico. Contratos de baixo risco que precisam de revisão manual, dúvidas sobre política de reembolso que chegam por e-mail, solicitações de procurações, consultas sobre prazos trabalhistas, pedidos de validação de cláusulas, elaboração de minutas. Tudo isso empilha horas de trabalho que poderiam ser direcionadas a questões que realmente demandam análise jurídica sofisticada e estratégica.

O problema não é falta de dedicação, mas sim a ausência de estrutura. E a boa notícia é que a estrutura se constrói com método, tecnologia e integração entre o jurídico e o negócio.

Ao longo da minha trajetória como *Head de Legal Operations* em escritórios, e hoje como sócia da V+, sempre acompanhei de perto a transformação de departamentos jurídicos que chegaram a reduzir mais de 60% do volume de demandas repetitivas em menos de um

[46]Advogada apaixonada por Legal OPS, Gestão de Pessoas e Inovação, com mais de 14 anos de experiência em Controladoria Jurídica, Compliance e Controles Internos. Atuou como Head de Legal Operations no Viseu Advogados, um dos maiores e mais reconhecidos escritórios de advocacia do Brasil, sendo responsável pela aplicação de soluções tecnológicas e metodologias ágeis, com foco em gestão de projetos e equipes, implantação e melhorias de fluxos e processos de trabalho. Hoje, como sócia na V+, contribui para a implementação da advocacia 5.0 através de projetos de Legal Ops e tecnologia aplicados aos departamentos jurídicos, buscando agregar valor ao negócio, desenvolver pessoas e atingir a atuação em alta performance. Além disso, é colunista e produtora de conteúdo sobre o mercado jurídico e as tendências do futuro da advocacia.

ano. Em alguns casos, esse número chegou a 80%. Mas não existe fórmula mágica para isso. Existe diagnóstico preciso, escolha inteligente de ferramentas e mudança de cultura. Este capítulo apresenta quatro pilares práticos dessa transformação: o *self-service jurídico*, os *playbooks* internos, os *chatbots* jurídicos e a integração com o negócio.

## 2. Self-service jurídico: autonomia com controle

Primeiramente, vamos explicar o que seria o termo "*self-service* jurídico": trata-se de um modelo de atendimento onde o cliente utiliza plataformas tecnológicas para realizar atos legais sozinho, sem intervenção direta de um advogado ou departamento jurídico. Exemplos incluem revisão automática de contratos, automação de documentos e plataformas de advocacia online. É uma forma de autoatendimento.

Essa ideia ainda gera certa resistência em ambientes mais tradicionais. Há um temor legítimo: e se o usuário tomar uma decisão errada sem suporte do jurídico? E se a autonomia gerar mais risco do que resolvê-los?

Essa preocupação é válida, mas parte de um pressuposto equivocado: que o jurídico está, de fato, controlando todas as solicitações que chegam hoje. A realidade de boa parte dos departamentos jurídicos brasileiros é que as demandas chegam por e-mail, WhatsApp, reuniões informais e conversas de corredor, sem registro, sem priorização, sem rastreabilidade. Logo, o risco já existe. O *self-service*, bem estruturado, não aumenta o risco: ele o organiza e diminui.

O conceito é simples: criar portais, formulários, FAQs e fluxos digitais que permitam às áreas de negócio resolver, por conta própria, as demandas de menor complexidade jurídica, com guardrails (defesas) definidos pelo jurídico. O que muda é que o jurídico deixa de ser o executor dessas tarefas e passa a ser o arquiteto das regras que as governam.

### 2.1. Como estruturar um portal de self-service jurídico:

O ponto de partida é sempre o mapeamento da demanda. Antes de construir qualquer solução, é preciso entender o que chega, com que frequência, qual o tempo médio de resposta e qual o nível de risco envolvido. Uma matriz simples de volume × complexidade já oferece clareza suficiente para priorizar o que deve — e o que não deve — ser candidato ao self-service.

A partir desse diagnóstico, é possível criar fluxos automatizados para as demandas de baixo risco e alta recorrência. Um exemplo prático: empresas que possuem uma política de contratos por adesão podem criar um fluxo no qual a área comercial preenche um formulário, preferencialmente em um sistema CLM, com as variáveis do negócio (prazo, objeto, valor, partes), o sistema verifica se as condições se enquadram nos parâmetros pré-aprovados pelo jurídico e gera automaticamente o contrato já em conformidade com os templates validados. O jurídico só é acionado quando há fuga dos parâmetros.

> *CASE V+ | VTECH* — Uma empresa do setor de serviços de médio porte contratou a consultoria em *Legal Ops* da V+ (VTECH) com uma queixa recorrente: o jurídico vivia sobrecarregado com revisões de contratos de prestação de serviço que, na prática, eram quase idênticos entre si. Após o mapeamento, identificou-se que mais de 70% das solicitações se enquadravam em apenas três perfis de contrato, todos dentro de parâmetros de risco controlados. A implementação de um portal de self-service com templates parametrizados reduziu o volume de solicitações que chegavam ao jurídico em 58% no primeiro trimestre, sem nenhum incidente de compliance.

A chave para o sucesso de um *self-service* jurídico não está somente na sofisticação da tecnologia, mas na qualidade das regras que o sustentam. O jurídico precisa investir tempo na curadoria dos fluxos: definir o que pode ser automatizado, quais são os limites, quais situações exigem revisão humana e como o sistema deve reagir quando uma solicitação sai dos parâmetros estabelecidos.

Outro elemento essencial é a interface com o usuário. De nada adianta criar um portal robusto se as áreas de negócio não conseguem navegar por ele de forma intuitiva. A adoção depende de usabilidade, e isso exige que o jurídico saia da posição de redator de fluxos e passe a pensar como designer de experiência.

## 2.2. O que o Self-service jurídico não é:

É importante deixar claro que o self-service não é a terceirização do risco jurídico para o usuário final. Toda a arquitetura do fluxo é responsabilidade do jurídico. O usuário opera dentro de um corredor definido pela equipe jurídica. Quando sai desse corredor, o fluxo trava e o jurídico é acionado.

Também não é uma solução para todos os tipos de demanda. Contratos complexos, operações societárias, disputas trabalhistas sensíveis, questões regulatórias — essas demandas

continuam exigindo atenção jurídica especializada. O self-service libera o jurídico justamente para se dedicar com mais profundidade a essas questões.

## 3. Playbooks Internos: a Inteligência jurídica documentada

Se o *self-service* é o canal, o *playbook* é o conteúdo. Um *playbook* jurídico é, em essência, a documentação do conhecimento tácito da equipe — aquele saber que está na cabeça dos advogados mais experientes e que, na ausência de um processo formal, nunca se transforma em patrimônio institucional.

Quantas vezes o mesmo parceiro de negócios liga para perguntar se determinada cláusula de não concorrência é razoável? Quantas vezes a área de RH envia o mesmo e-mail perguntando sobre o prazo de aviso prévio em determinada situação? Quantas vezes a equipe jurídica elabora, do zero, uma análise que já foi feita três vezes no último ano?

O *playbook* existe para romper esse ciclo. Ele transforma respostas individuais em respostas institucionais. Converte o esforço pontual em recurso permanente. E, quando bem construído, funciona como um mecanismo de capacitação contínua das áreas de negócio.

### 3.1. Tipos de playbook jurídico:

| Tipo de *Playbook* | Público-Alvo | Exemplo de Conteúdo |
|---|---|---|
| ***Playbook* de Negociação Contratual** | **Advogados *in-house* / equipe jurídica** | **Posições aceitáveis, limites de concessão e redlines por tipo de contrato** |
| *Playbook* de Perguntas Frequentes (FAQ) | Áreas de negócio (RH, Comercial, Operações) | Respostas padronizadas para dúvidas recorrentes sobre trabalhista, contratual e compliance |
| ***Playbook* de *Onboarding* Jurídico** | **Novos colaboradores e parceiros** | **Políticas, fluxos de aprovação e pontos de contato com o jurídico** |
| *Playbook* de Gestão de Crises | Alta liderança e jurídico | Protocolo de resposta a investigações, autuações e situações de risco reputacional |

| | | |
|---|---|---|
| ***Playbook de Compliance* Operacional** | **Todas as áreas** | ***Checklist* de conformidade por processo crítico do negócio** |

*Fonte: elaborada pela autora*

No contexto de redução de demanda repetitiva, os dois primeiros tipos têm o impacto mais imediato. O *playbook* de perguntas frequentes, em particular, pode ser estruturado e publicado em questão de semanas — e já produz resultados visíveis no volume de solicitações que chegam ao jurídico.

**Como construir um *playbook* que realmente funciona:**

O maior erro na construção de playbooks é tratá-los como documentos jurídicos, sem analisar o público-alvo e entender qual a melhor experiência ele pode ter. Documentos com linguagem técnica, estrutura de parecer e formatação densa afastam o usuário final e garantem que o playbook fique guardado em uma pasta de rede que ninguém acessa.

Um bom *playbook* para áreas de negócio precisa ser:

- Escrito em linguagem acessível, sem juridiquês;
- Organizado por situação, não por área do Direito;
- Objetivo: resposta direta antes da explicação;
- Visual: uso de fluxogramas, tabelas e checklists;
- Vivo: atualizado regularmente conforme mudam as políticas e a jurisprudência.

A metodologia que utilizamos na V+, por exemplo, para construção de playbooks, parte sempre da coleta de demandas reais. Analisamos o histórico de solicitações do jurídico, identificamos os temas mais recorrentes e construímos as respostas a partir dessas perguntas concretas, não a partir do que o jurídico acha que as pessoas deveriam perguntar. Essa distinção parece sutil, mas muda completamente a utilidade do documento.

> *CASE* V+ | *VTECH* — Em um projeto de consultoria em *Legal Ops* para um grupo de varejo com operação em múltiplos estados, identificamos que mais de 40% das solicitações ao jurídico vinham da área de Recursos Humanos, com perguntas sobre rescisões, jornada de trabalho e benefícios. A construção de um playbook trabalhista para o RH, com linguagem acessível e fluxogramas de decisão, reduziu em 43% os chamados dessa área em três meses. Criamos o playbook pensado ao público-alvo, de forma interativa e visual, e incluímos técnicas de legal design. Assim, o próprio

RH passou a gerenciar, com autonomia e segurança, as situações de rotina, acionando o jurídico apenas para os casos que fugiam do padrão.

Um ponto frequentemente negligenciado é o processo de atualização. Playbooks desatualizados são piores do que a ausência de playbooks: geram falsas certezas e expõem a empresa a riscos que o usuário nem percebe estar assumindo. Recomendo sempre estabelecer um ciclo de revisão periódica: semestral para a maioria dos temas, e imediato quando há mudança legislativa ou de política interna relevante.

# 4. Chatbots Jurídicos: atendimento inteligente em escala

O *chatbot* jurídico é, para muitos departamentos, o primeiro ponto de contato com a inteligência artificial aplicada ao Direito. E é também, em muitos casos, o ponto onde as iniciativas de automação naufragam — não por limitação tecnológica, mas por subestimação do trabalho de curadoria que sustenta a ferramenta.

Um *chatbot* jurídico bem implementado funciona como uma extensão do jurídico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele responde dúvidas recorrentes, orienta o usuário sobre os fluxos corretos, coleta informações para triagem de demandas e direciona casos complexos para os profissionais adequados. Ele não substitui o advogado — e sim, libera o advogado para ser advogado e focar nas demandas estratégicas e de negócio que são realmente o foco do profissional.

## 4.1. Do chatbot de regras ao chatbot com IA generativa:

A evolução dos chatbots jurídicos seguiu a mesma trajetória da inteligência artificial em geral. Os primeiros modelos operavam por árvores de decisão rígidas: o usuário escolhia entre opções pré-definidas e seguia por um fluxo estruturado. Útil para demandas muito padronizadas, mas limitado quando a pergunta do usuário não se encaixava nas opções disponíveis.

A chegada dos modelos de linguagem de grande escala (LLMs) mudou esse cenário de forma significativa. Hoje, é possível criar *chatbots* que compreendem perguntas em linguagem natural, consultam bases de conhecimento jurídico estruturadas — inclusive totalmente restritas aos ambientes internos — e respondem com precisão e coerência, desde que alimentados com o conteúdo certo e orientados por prompts bem construídos.

A Veloce.IA, solução da V+ para automação jurídica de alto volume, incorpora essa lógica aplicada especificamente ao processamento de ofícios, notificações judiciais e documentos administrativos. A ferramenta analisa o conteúdo do documento recebido, identifica o tipo de demanda efetuando uma triagem detalhada de objetos, extrai as informações relevantes e gera respostas padronizadas com rastreabilidade completa, liberando a equipe jurídica de um trabalho repetitivo que, em operações de grande escala, pode consumir horas diárias de profissionais qualificados.

## 4.2 A Vivi.IA: assistente jurídica virtual para departamentos:

Para departamentos jurídicos que precisam de uma solução de atendimento interno mais abrangente, desenvolvemos a Vivi.IA, uma assistente jurídica virtual treinada para responder dúvidas recorrentes das áreas de negócio, orientar sobre políticas e fluxos internos, e realizar triagem de demandas antes que elas cheguem ao jurídico.

> *CASE V+* | VIVI.IA — Uma empresa do setor financeiro com departamento jurídico de médio porte implementou a Vivi.IA como primeiro ponto de atendimento para as áreas internas. Em seis meses de operação, a assistente respondeu autonomamente 67% das consultas recebidas, sem necessidade de intervenção humana. O volume de solicitações formais que chegavam ao jurídico caiu 52%, e o tempo médio de resposta a dúvidas das áreas passou de dois dias úteis para resposta imediata. O NPS interno do departamento jurídico subiu 38 pontos no período.

## 4.3. O que define o sucesso de um chatbot jurídico:

A tecnologia em si responde por uma fração pequena do resultado. O que define o sucesso de um *chatbot* jurídico é a qualidade da base de conhecimento que o alimenta. E construir essa base é, essencialmente, um trabalho jurídico, não um trabalho tecnológico.

Outros fatores críticos para o sucesso:

- Definição clara do escopo: o chatbot deve saber o que não sabe, e orientar o usuário a buscar um profissional quando a demanda sai do seu âmbito;
- Monitoramento contínuo: análise periódica das perguntas que o chatbot não conseguiu responder — elas são o mapa do que precisa ser incorporado à base de conhecimento;

- Integração com os fluxos existentes: um chatbot desconectado dos sistemas de gestão do jurídico gera trabalho duplicado ao invés de eliminar trabalho;
- Comunicação interna: os usuários precisam saber que a ferramenta existe, para que serve e quais são seus limites.

# 5. Integrações com o negócio: o jurídico como parceiro estratégico

Os três pilares anteriores — *self-service, playbooks e chatbot* — funcionam de forma isolada, mas atingem seu potencial máximo quando integrados à operação do negócio. E essa integração vai além da tecnologia: ela exige uma mudança de posicionamento do jurídico dentro da organização.

O jurídico que opera em modo reativo, respondendo demandas conforme chegam, sempre correndo atrás do que a operação já decidiu e sem visão clara das metas e objetivos da empresa, é estruturalmente condenado à sobrecarga. A redução sustentável da demanda repetitiva depende de uma atuação preventiva, e a prevenção só é possível quando o jurídico está presente nos processos de negócio antes que as decisões sejam tomadas.

## 5.1 Mapeamento de pontos críticos:

O primeiro passo para uma integração efetiva é identificar quais são os processos de negócio que mais geram demanda jurídica. Em geral, esse mapa revela uma concentração de origem: a maioria das demandas que chegam ao jurídico nasce em um número pequeno de processos, tais como contratação de fornecedores, onboarding de clientes, processos de RH e gestão de inadimplência.

Uma vez identificados esses pontos críticos, é possível atuar diretamente neles: desenhando fluxos com controles jurídicos embutidos, treinando as equipes envolvidas, criando alertas automáticos para situações de risco e estabelecendo protocolos claros de quando e como o jurídico deve ser acionado, inclusive com prazos e SLAs bem definidos.

## 5.2 O VIX como viabilizador da integração contratual:

Um dos pontos de integração mais relevantes para a maioria dos departamentos jurídicos é a gestão de contratos. O ciclo contratual — desde o nascimento da demanda,

passando pela elaboração à assinatura, da gestão de obrigações ao controle de vigências — é, historicamente, um dos maiores geradores de demanda repetitiva e de risco jurídico mal gerenciado.

O VIX, sistema CLM (*Contract Lifecycle Management*) da V+, foi desenvolvido para resolver exatamente esse problema. Trata-se de uma plataforma *plug-and-play* que centraliza todo o ciclo de vida contratual: templates parametrizados pelo jurídico, fluxos de aprovação configuráveis, alertas automáticos de vencimento e renovação, repositório único de contratos informação estratégica.

> *CASE V+* │ VIX — Um grupo empresarial com mais de 800 contratos ativos implementou o VIX após diagnóstico que revelou que cerca de 55% do tempo da equipe jurídica era gasto em atividades relacionadas à gestão contratual manual: buscando contratos em e-mails, controlando vencimentos em planilhas, respondendo perguntas sobre vigências. Após seis meses de uso do VIX, o tempo dedicado a essas atividades caiu para menos de 5% da capacidade da equipe. A empresa também identificou pela primeira vez, por meio dos *dashboards*, BIs e relatórios da plataforma, que possuía 47 contratos vencidos ainda operacionalmente ativos — situação de risco que nunca havia sido detectada no modelo anterior de gestão.

## 5.3 Dados como ponte entre o jurídico e o negócio:

A integração mais sofisticada — e a que mais eleva o posicionamento do jurídico dentro da organização — acontece quando o departamento começa a falar a linguagem do negócio: dados, indicadores, custo, risco quantificado, metas.

A construção de um painel de indicadores jurídicos, com o volume de demandas por tipo e por origem, tempo de resposta, taxa de resolução por canal e backlog, é um dos investimentos de maior retorno para um departamento jurídico que quer ser levado a sério como área estratégica.

## 5.4 Treinamento contínuo das áreas de negócio:

Nenhuma integração tecnológica substitui o investimento em capacitação das pessoas. As áreas de negócio precisam entender por que as políticas jurídicas existem, quais os riscos que elas visam mitigar e qual é o papel de cada colaborador na gestão desses riscos. Um time

de vendas que entende os limites de negociação contratual não precisa perguntar para o jurídico cada vez que um cliente pede uma alteração de prazo.

Programas de treinamento jurídico para áreas de negócio — sejam eles presenciais, em formato de e-learning ou em materiais de consulta rápida em intranet — são um multiplicador do impacto de todas as outras iniciativas descritas neste capítulo.

## 5.5 Checklist Prático: Por Onde Começar

| Etapa | Ação | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| **1** | **Mapear as 10 demandas mais recorrentes do jurídico nos últimos 6 meses** | **Clareza sobre onde concentrar os esforços de automação** |
| **2** | Classificar por volume e complexidade | Identificação do que pode ser *self-service, playbook ou chatbot* |
| **3** | **Construir o primeiro playbook de perguntas frequentes** | **Redução imediata de chamados da área com maior volume de perguntas repetitivas** |
| **4** | Criar um formulário estruturado de entrada de demandas | Triagem, rastreabilidade e dados para gestão |
| **5** | **Implementar um canal de *self-service* para contratos de baixo risco** | **Redução de revisões manuais desnecessárias** |
| **6** | Configurar alertas automáticos de gestão contratual | Eliminação de contratos vencidos ativos |
| **7** | **Estruturar painel de indicadores jurídicos** | **Visibilidade da operação e base para decisões estratégicas** |
| **8** | Avaliar implementação de chatbot jurídico | Atendimento escalável para dúvidas recorrentes |
| **9** | **Treinar as áreas de negócio nos novos fluxos** | **Adoção das ferramentas e cultura de parceria** |

| | | |
|---|---|---|
| **10** | Revisar e atualizar *playbooks* e fluxos periodicamente | Sustentabilidade dos ganhos ao longo do tempo |

## 6. Conclusão

A demanda repetitiva é, ao mesmo tempo, o maior desperdício e a maior oportunidade dos departamentos jurídicos corporativos. Desperdiçadora porque consome tempo de profissionais altamente qualificados com tarefas que, com a estrutura certa, poderiam ser resolvidas de forma autônoma pelas próprias áreas de negócio ou por sistemas automatizados. Oportunidade porque, uma vez que esse volume é controlado, o jurídico ganha a capacidade de atuar de forma realmente estratégica, prevenindo riscos, gerando valor e influenciando decisões de negócio com propriedade.

Os quatro pilares apresentados neste capítulo — *self-service* jurídico, playbooks internos, chatbots jurídicos e integração com o negócio — não são soluções independentes. Eles formam um ecossistema que se retroalimenta: o playbook alimenta o *chatbot, o chatbot* tria as demandas que chegam ao *self-service*, o self-service gera dados que aprimoram o *playbook*, e a integração com o negócio garante que tudo isso funcione de forma sustentável.

A redução de 60% da demanda repetitiva não é uma promessa abstrata. É um resultado que vejo sendo alcançado, de forma consistente, por organizações que decidem tratar a operação jurídica com o mesmo rigor metodológico que se aplica a qualquer outra área crítica do negócio. O jurídico que dá esse passo não apenas melhora sua própria eficiência — ele muda sua posição dentro da organização. E isso, no fim das contas, é o que o *Legal Operations* sempre foi: não uma questão de tecnologia, mas uma questão de posicionamento estratégico, pensamento estruturado e alinhamento com os objetivos das áreas e metas do negócio.

## Referências

ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL (ACC). 2023 Chief Legal Officer Survey. Washington, DC: ACC, 2023. Disponível em: https://www.acc.com. Acesso em: 10 abr. 2025.

LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM (CLOC). State of the Industry Survey. San Jose: CLOC, 2023. Disponível em: https://cloc.org. Acesso em: 10 abr. 2025.

SUSSKIND, Richard. Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2023.

HARTUNG, Markus; BUES, Micha-Manuel; HALBLEIB, Gernot (org.). Legal Tech: How Technology is Changing the Legal World. München: C.H. Beck, 2018.

V+ (VMAIS). Soluções para departamentos jurídicos. São Paulo: V+, 2024. Disponível em: https://vmais.viseu.com.br. Acesso em: 20 abr. 2025.

VISEU ADVOGADOS. Relatório de Gestão e Legal Operations. São Paulo: Viseu, 2022. (Documento interno).

# CAPÍTULO 25

# Gestão de Riscos Jurídicos em *Legal Operations*: Matriz de Riscos, Distinções Funcionais e Mecanismos de Mitigação

*Gabriela Reis Mendes Caldeira* [47]

## 1. Introdução

A complexidade regulatória, a contratualização intensiva das relações econômicas, a digitalização dos fluxos forenses e a pressão por previsibilidade deslocaram o risco para o centro da administração jurídica contemporânea. Nesse ambiente, o trabalho jurídico não pode mais ser compreendido apenas como atividade reativa, acionada após o litígio ou a inconformidade.

O risco antecede a disputa, permeia a formação dos vínculos obrigacionais, infiltra-se nos procedimentos internos, impacta a integridade das bases informacionais e condiciona a capacidade decisória de escritórios e departamentos jurídicos. Por essa razão, a gestão de riscos jurídicos passou a constituir dimensão essencial da governança, da eficiência e da sustentabilidade institucional.[48]

A insuficiência dos modelos tradicionais decorre do fato de que eles tendem a localizar o risco apenas na violação normativa ou na contingência judicial, negligenciando a estrutura operacional que o produz. Em operações jurídicas de maior escala, o risco não se manifesta

[47] Advogada, controller jurídica e especialista em Gestão de Escritórios e Departamentos Jurídicos, Controladoria Jurídica e Legal Operations. Atua na estruturação estratégica da operação jurídica, com foco em governança, gestão de riscos e eficiência operacional.

[48] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. Geneva: ISO, 2018; INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. *Código das melhores práticas de governança corporativa*. 6. ed. São Paulo: IBGC, 2023.

apenas no inadimplemento da lei, mas também na ausência de controle sobre fluxos, alçadas, dados, versões documentais, aprovações, terceiros e evidências.

A falha jurídica, nesse cenário, frequentemente é o resultado visível de uma fragilidade operacional invisível. Perda de prazo, cláusula mal calibrada, cadastro inconsistente, tratamento inadequado de dados pessoais, tolerância informal a desvios contratuais e ausência de trilhas de auditoria são manifestações distintas de um mesmo problema: a precariedade da arquitetura de controle.[49]

É precisamente nesse ponto que *Legal Operations* oferece contribuição metodológica decisiva. Ao articular governança, processos, tecnologia, dados, indicadores e gestão do conhecimento, esse campo permite tratar o risco como objeto de desenho organizacional e não apenas como efeito colateral da atividade jurídica.[50] A matriz de riscos, nesse contexto, deixa de ser instrumento meramente formal e passa a operar como tecnologia de priorização e *accountability*: identifica eventos críticos, classifica probabilidade e impacto, explicita controles, indica responsáveis e orienta a resposta institucional.[51]

A distinção entre riscos legais e riscos operacionais torna-se, então, analiticamente relevante. Os riscos legais se vinculam à desconformidade com leis, regulamentos, contratos, precedentes e deveres fiduciários; os operacionais, às falhas de processos, sistemas, pessoas e controles. Embora distintos em sua natureza predominante, ambos se entrelaçam na prática, porque grande parte das perdas jurídicas nasce de disfunções operacionais não governadas. O mesmo ocorre com os riscos contratuais, cuja materialização decorre tanto da insuficiência técnica do texto contratual quanto da ausência de mecanismos de gestão durante sua execução.

Diante desse quadro, faz-se necessário examinar a gestão de riscos jurídicos em *Legal Operations*, com enfoque na matriz de riscos, na distinção entre riscos legais e riscos operacionais, na especificidade dos riscos contratuais e nos mecanismos de mitigação aptos a conferir previsibilidade, conformidade e estabilidade à operação jurídica. Seu objetivo geral consiste em demonstrar que a gestão de riscos, quando integrada à lógica de *Legal Operations*, converte-se em função central de governança, prevenção e geração sustentável de valor.

---

[49] COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. *Enterprise Risk Management: integrating with strategy and performance*. Durham: COSO, 2017.

[50] CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. *What is Legal Operations?* [S. l.]: CLOC, 2020.

[51] CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. *Core 12: evaluate the maturity of your Legal Operations*. [S. l.]: CLOC, [2026].

## 2. Gestão de Riscos

A literatura contemporânea de gestão de riscos converge para a ideia de que o risco não deve ser tratado como evento periférico, mas como elemento constitutivo da decisão organizacional. A ISO 31000 consolidou esse entendimento ao estruturar a gestão de riscos a partir de princípios, estrutura e processo, insistindo em sua integração à governança, ao planejamento, ao reporte e à cultura institucional.[52] Nessa chave, risco não é apenas ameaça; é efeito da incerteza sobre objetivos, o que impõe identificação contextual, avaliação, tratamento e monitoramento contínuo.

Em paralelo, o COSO (*COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION*), ao formular o paradigma de integração entre risco, estratégia e performance, reforçou que a gestão de riscos precisa participar da criação e da proteção de valor, e não apenas da resposta a incidentes já consumados.[53] Para o ambiente jurídico, essa formulação é particularmente importante porque rompe com o hábito de isolar o jurídico no plano reativo da defesa e o recoloca como função de antecipação, desenho de controles e qualificação da decisão.

No campo da governança corporativa, o IBGC consolidou a relevância dos princípios de integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade como fundamentos para estruturas organizacionais legitimadas e duráveis.[54] Tais princípios têm incidência direta sobre o risco jurídico, pois a desconformidade não decorre apenas de normas externas, mas também da insuficiência interna dos mecanismos de supervisão, rastreabilidade, coerência e prestação de contas.

Já *Legal Operations* oferece a camada aplicada dessa discussão. O CLOC (*CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM*), ao sistematizar o Core 12, demonstrou que a maturidade do jurídico depende de competências relacionadas a processos, tecnologia, dados, governança, comunicação, gestão financeira, fornecedores, compliance e

[52] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. Geneva: ISO, 2018.

[53] COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. *Enterprise Risk Management: integrating with strategy and performance*. Durham: COSO, 2017.

[54] INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. *Código das melhores práticas de governança corporativa*. 6. ed. São Paulo: IBGC, 2023.

otimização da prestação de serviços.[55] Essa sistematização é valiosa porque explicita os pontos em que o risco se produz e pode ser mitigado. Somada à tradição jurídica sobre boa-fé objetiva, deveres anexos, interpretação contratual e responsabilidade por falhas de conformidade, ela fornece base suficiente para compreender o risco jurídico como fenômeno simultaneamente normativo e operacional.[56]

## 3. Matriz de Riscos Jurídicos

A matriz de riscos é instrumento de governança porque transforma contingências dispersas em informação priorizável. Seu valor não reside em listar ameaças genericamente, mas em organizar eventos de risco segundo critérios de probabilidade, impacto, causa, controles existentes, responsável, tratamento proposto e risco residual.[57] No ambiente jurídico, essa estrutura permite substituir a intuição pela comparabilidade e pela rastreabilidade.

Para que seja funcional, a matriz precisa ser construída a partir dos macroprocessos efetivamente executados pela operação jurídica: *intake*, cadastro, publicações, prazos, produção de peças, revisão contratual, aprovações, gestão de terceiros, faturamento, proteção de dados e encerramento de casos. Quando dissociada desses fluxos, converte-se em documento ornamental sem aptidão gerencial.

Sua construção metodológica exige, ao menos, definição de contexto, identificação dos eventos de risco, análise e avaliação, tratamento e monitoramento contínuo.[58] Em operações maduras, a matriz também incorpora critérios de severidade econômica, repercussão regulatória, impacto reputacional, criticidade estratégica e continuidade operacional. Dessa forma, não apenas descreve riscos, mas orienta decisões de alocação de recursos e revisão de controles.

---

[55] CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. *Core 12: evaluate the maturity of your Legal Operations*. [S. l.]: CLOC, [2026]; CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. *What is Legal Operations?* [S. l.]: CLOC, 2020.

[56] BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002; MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação*. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

[57] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. Geneva: ISO, 2018.

[58] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. Geneva: ISO, 2018.

## 3.1. Riscos Legais e Riscos Operacionais

A distinção entre risco legal e risco operacional é útil porque permite compreender a origem predominante da exposição. O risco legal relaciona-se à desconformidade com normas, regulamentos, contratos, precedentes e deveres jurídicos; o operacional, a falhas de processos, sistemas, comunicações, pessoas ou controles internos.[59] Ainda assim, no ambiente jurídico, um quase nunca aparece sem o outro.

A perda de prazo processual, por exemplo, é operacional em sua causa imediata, mas jurídica em seus efeitos. A inadequação de uma cláusula contratual pode decorrer de deficiência técnica, mas também de fluxo sem revisão obrigatória, ausência de *playbook* ou aprovação desordenada. Do mesmo modo, incidentes envolvendo dados pessoais podem resultar tanto de incompreensão normativa da LGPD quanto de governança deficiente de acessos, retenção ou circulação documental.[60]

Por isso, a gestão de riscos jurídicos exige leitura sistêmica. Não basta perguntar quem errou; é necessário indagar qual desenho permitiu o erro, quais controles faltaram, que alertas inexistiam, onde a segregação de funções foi rompida e por que a falha não foi detectada tempestivamente. A contribuição de *Legal Operations* está justamente em deslocar a análise do evento para a arquitetura que o tornou possível.

## 3.2. Riscos Contratuais

Os riscos contratuais ocupam posição estratégica porque o contrato distribui responsabilidades, organiza expectativas, estrutura fluxos econômicos e antecipa critérios de resolução de controvérsias. Em tal contexto, o risco contratual não se reduz ao inadimplemento final. Ele surge na fase pré-contratual, quando due diligence insuficiente, escopo mal definido, promessa comercial não refletida no instrumento ou alocação defeituosa de responsabilidades contaminam a execução futura.

Na formação do contrato, são focos recorrentes de exposição a imprecisão do objeto, a ausência de métricas de performance, a redação ambígua de cláusulas críticas, a falta de previsão sobre proteção de dados, confidencialidade, propriedade intelectual, reajuste,

[59] COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. *Enterprise Risk Management: integrating with strategy and performance*. Durham: COSO, 2017.

[60] BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

subcontratação, foro e hipóteses de resilição.[61] Na execução, os riscos decorrem da inexistência de gestão contratual: falta de controle sobre obrigações recíprocas, aditivos, SLA, aprovações, aceite de entregas, marcos financeiros e documentação comprobatória. Na alteração e no encerramento, avultam a informalidade negocial, a tolerância tácita a desvios e a renovação automática sem reavaliação de desempenho.

Sob perspectiva dogmática, a boa-fé objetiva, a cooperação e os deveres anexos seguem centrais para interpretar e tratar o risco contratual.[62] Todavia, a perspectiva de *Legal Operations* agrega um dado decisivo: contrato eficaz não é apenas contrato bem redigido, mas contrato governado por fluxo, evidência, registro e controle.

## 3.3. Mecanismos de Mitigação

A mitigação do risco jurídico demanda engenharia organizacional. O primeiro mecanismo é a padronização qualificada, por meio de *playbooks, checklists*, protocolos de *intake*, modelos versionados, critérios de revisão e trilhas de exceção. Padronizar, aqui, não significa engessar, mas reduzir variabilidade indevida e tornar a operação auditável.

O segundo mecanismo é a segregação de funções com alçadas claras. Quando cadastro, decisão, revisão, aprovação e comunicação permanecem concentrados na mesma pessoa, aumenta-se a probabilidade de erro invisível e enfraquece-se a responsabilização. A divisão racional dessas etapas reduz exposição e melhora rastreabilidade.

O terceiro mecanismo é a governança de dados e documentos. Repositórios confiáveis, versionamento, taxonomia documental, política de acessos, *backups*, trilhas de auditoria, retenção adequada e controles para dados pessoais são pressupostos de qualquer gestão de risco juridicamente séria.[63]

O quarto mecanismo é o uso combinado de *KPI*s e *KRI*s. Métricas de produtividade são insuficientes se não vierem acompanhadas de indicadores de deterioração operacional, como reincidência de erros cadastrais, percentual de contratos fora de *playbook*, incidentes

[61] BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002.

[62] BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002; MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação*. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

[63] BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

com dados, perdas de prazo, pendências de aprovação ou número de exceções sem justificativa formal.

O quinto mecanismo é a auditoria operacional periódica, apta a verificar aderência entre norma, fluxo e prática. O sexto é a governança de terceiros, com *due diligence* proporcional, cláusulas de integridade e proteção de dados, critérios de responsabilização e monitoramento de performance.[64] O sétimo é o aprendizado institucional a partir de incidentes, convertendo falhas em revisão causal, ajuste de fluxo e fortalecimento de controles.

A implementação de uma política de riscos juridicamente madura exige, ainda, a definição de um ciclo de governança recorrente: mapear, classificar, priorizar, tratar, medir e revisar. Esse ciclo pressupõe reuniões periódicas de risco, reporte estruturado à liderança, revisão dos controles diante de incidentes, atualização de *playbooks* e integração entre controladoria jurídica, contencioso, consultivo, *compliance*, financeiro e tecnologia. Sem essa cadência, a gestão de riscos tende a se degradar em levantamento pontual sem capacidade de induzir comportamento institucional estável.

Nenhum desses mecanismos, porém, produz resultado sem patrocínio da liderança e sem definição clara de apetite de risco. Não há matriz de riscos eficaz em ambientes que naturalizam urgência permanente, contratação sem revisão, informalidade documental e autonomia sem registro. O risco é também fenômeno cultural; por isso, sua mitigação depende de estrutura, processo, dados e integridade organizacional.[65]

## 4. Competências do direito e de *Legal Operations* aplicadas à gestão de riscos

A gestão de riscos jurídicos em *Legal Operations* depende de uma combinação de competências que não podem ser reduzidas nem ao formalismo dogmático nem ao mero tecnicismo administrativo. De um lado, permanecem indispensáveis as competências

[64] BRASIL. Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Brasília, DF: Presidência da República, 2013; BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

[65] INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. *Código das melhores práticas de governança corporativa*. 6. ed. São Paulo: IBGC, 2023; COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. *Enterprise Risk Management: integrating with strategy and performance*. Durham: COSO, 2017.

clássicas do Direito: interpretação normativa, subsunção qualificada dos fatos, leitura de precedentes, redação jurídica precisa, compreensão de regimes regulatórios, modelagem contratual e avaliação de consequências patrimoniais, reputacionais e processuais. Sem esse repertório, a organização não identifica adequadamente a origem jurídica da exposição nem consegue calibrar a licitude dos tratamentos propostos.

De outro lado, a maturidade da gestão de riscos exige competências tipicamente associadas a *Legal Operations*: desenho e redesenho de processos, construção de fluxos de aprovação, definição de papéis e alçadas, parametrização de sistemas, governança de dados, leitura de indicadores, gestão de fornecedores, padronização documental e comunicação operacional entre áreas. O controlador ou gestor jurídico que atua com risco precisa, portanto, transitar entre a racionalidade jurídica e a racionalidade organizacional, convertendo obrigações abstratas em rotinas executáveis.

Essa integração de competências tem implicações práticas relevantes. A leitura jurídica identifica a obrigação; a competência processual traduz a obrigação em etapa de fluxo; a competência analítica converte a etapa em indicador; a competência de governança define responsável, evidência e periodicidade de revisão; a competência comunicacional assegura que a informação circule sem ruído entre jurídico, negócio, compliance, financeiro e tecnologia. Quando uma dessas camadas falha, a gestão de riscos perde densidade e tende a se tornar ou excessivamente normativa, ou excessivamente burocrática.

Por isso, a formação das equipes jurídicas precisa incorporar habilidades de gestão e de mensuração, ao passo que os profissionais de operação jurídica devem compreender o conteúdo normativo mínimo dos riscos que administram. A fronteira entre o saber jurídico e o saber operacional não desaparece, mas deixa de ser barreira. Em estruturas mais maduras, ela se converte em zona de cooperação técnica, na qual a governança de risco funciona como linguagem comum entre especialidades distintas. Também se mostram relevantes, nesse arranjo, competências de leitura de dados e de comunicação executiva.

A informação de risco precisa ser tecnicamente correta, mas também inteligível para sócios, diretorias e áreas de negócio. Um risco não comunicado com clareza é, do ponto de vista gerencial, quase equivalente a um risco não identificado. Daí a importância de *dashboards*, relatórios sintéticos, critérios uniformes de severidade e reuniões de acompanhamento que convertam linguagem jurídica em linguagem decisória.

# 5. Conclusão

A gestão de riscos jurídicos, quando compreendida a partir de *Legal Operations*, deixa de ocupar posição periférica e passa a atuar como função central de governança da operação jurídica. O risco não se manifesta apenas como contingência judicial ou violação normativa isolada; ele atravessa contratos, fluxos, sistemas, documentos, decisões e relações com terceiros. Daí por que a matriz de riscos, longe de ser peça formal, assume relevância como instrumento de priorização, responsabilização e tratamento.

A distinção entre riscos legais e operacionais demonstrou que grande parte das perdas reputadas como jurídicas nasce de falhas de desenho, execução e controle. Os riscos contratuais, por sua vez, evidenciaram que a exposição jurídica não decorre apenas da redação do instrumento, mas da gestão insuficiente de todo o seu ciclo de vida. Em ambos os casos, a conclusão é convergente: técnica jurídica, sem arquitetura operacional, já não basta.

Os mecanismos de mitigação analisados confirmam que prevenir, no campo jurídico, significa traduzir exigências normativas em controles executáveis, mensuráveis e revisáveis. Significa transformar o dever em fluxo, a responsabilidade em alçada, a informação em dado confiável e o incidente em aprendizado institucional.

Conclui-se, assim, que a gestão de riscos em *Legal Operations* constitui eixo de maturidade organizacional e condição de previsibilidade, conformidade e geração sustentável de valor. Ademais, em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos submetidos a pressão por escala, a gestão de riscos também exerce função de racionalização econômica.

Ao permitir a distinção entre risco tolerável, risco crítico e risco proibitivo, ela qualifica a alocação de horas, prioriza revisões, orienta investimentos em tecnologia e reduz o custo invisível do retrabalho. Em vez de consumir recursos na resposta repetida a falhas previsíveis, a organização passa a investir em prevenção estruturada, o que repercute diretamente em produtividade, confiabilidade e reputação institucional. Em um ambiente jurídico marcado por escala, pressão econômica e *accountability* crescente, governar riscos com método deixou de ser diferencial: tornou-se pressuposto de permanência institucional.

## Referências


BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002.

BRASIL. Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Brasília, DF: Presidência da República, 2013.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. Enterprise Risk Management: integrating with strategy and performance. Durham: COSO, 2017.

CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. What is Legal Operations? [S. l.]: CLOC, 2020.

CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM. Core 12: evaluate the maturity of your Legal Operations. [S. l.]: CLOC, [2026].

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das melhores práticas de governança corporativa. 6. ed. São Paulo: IBGC, 2023.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. Geneva: ISO, 2018.

MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

# CAPÍTULO 26

# Implantação Tecnológica: do RFP ao GO-LIVE

*Dalmo Ribeiro Prado Junior*[66]

## 1. Introdução

Implantação de tecnologia não é contratar um *software*, trata-se de um projeto organizacional que impacta diretamente a operação, os processos e até mesmo a cultura da instituição. Gerenciar e executar uma implantação ou automação dentro de um escritório ou departamento jurídico, é um desafio essencialmente estratégico.

Quando falamos em "do RFP ao Go-Live", estamos nos referindo ao percurso completo de implementação de uma solução tecnológica — desde a seleção do fornecedor até o momento em que a ferramenta entra oficialmente em produção e passa a integrar o dia a dia da equipe.

Quadro 1



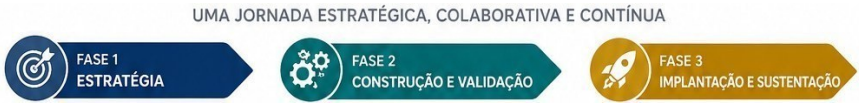

*Fonte: Elaboração própria.*

Neste capítulo, pretendo compartilhar, de forma prática, experiências reais que vivi na implantação de setores e na implementação de softwares jurídicos, para que possamos

66Advogado especialista em Controladoria Jurídica e Legal Operations, com mais de oito anos de experiência na gestão de fluxos, indicadores, implantação de sistemas jurídicos, otimização de processos e transformação digital em escritórios de advocacia. Atua como Coordenador da Controladoria Jurídica no Figueiredo & Velloso Advogados Associados. É pós-graduado em Direito Digital, LGPD e Inteligência Artificial pelo EBRADI e coautor do livro Controladoria Jurídica, publicado pela Editora SAGA. Integra o Comitê de Controladoria Jurídica da CESA, a Comissão de Gestão de Escritórios de Advocacia e a Comissão de Inteligência Artificial da OAB/DF. Possui formação complementar em Gestão Jurídica, Legal Operations e Controladoria Jurídica pela ESA.

percorrer juntos todas as etapas desse processo e compreender seus desafios, riscos e oportunidades.

**Quadro 2**




*Fonte: Elaboração própria.*

# 2. Estratégia

## 2.1. Identificação da Problemática

A maturidade organizacional é elemento central na definição do modelo de implantação, conforme defendem os modelos de gestão por processos e os frameworks de maturidade em governança. Nessa fase precisamos identificar o que precisa ser resolvido.

Kate Rattray do Clio reforça que o erro comum é comprar tecnologia antes de definir claramente o processo e o resultado desejado. Sem essa clareza, corre-se o risco de adquirir um software para resolver um problema que não foi corretamente diagnosticado.

Minha recomendação é sempre iniciar uma pesquisa com reuniões internas estratégicas. É fundamental trazer à mesa as pessoas que trabalham diretamente na operação, aquelas que vivenciam o problema diariamente e que, futuramente, utilizarão a ferramenta. Implantar tecnologia sem ouvir quem está na linha de frente é um dos erros mais recorrentes — e um dos mais críticos — em projetos dessa natureza.

Na prática, já vivenciei implantações conduzidas exclusivamente no nível gerencial, sem a participação dos profissionais responsáveis pela execução da rotina. O resultado, quase sempre, é o mesmo: resistência da equipe, baixa adesão ao novo modelo e necessidade de retrabalho estrutural após o Go-Live. Em um desses casos, durante uma reunião de alinhamento, um dos sócios questionou qual havia sido a percepção dos advogados acerca da mudança proposta. Não havia, contudo, uma resposta clara. A ausência desse alinhamento revelou uma falha relevante no processo de implantação, tornando evidente que determinadas etapas fundamentais não haviam sido devidamente consolidadas junto à equipe. Diante desse cenário, foi necessário interromper o avanço do projeto, retomar fases anteriormente consideradas concluídas, revisar premissas estabelecidas e redesenhar fluxos de trabalho com maior participação dos profissionais diretamente envolvidos na operação. O episódio demonstrou que a efetividade de uma transformação organizacional não depende apenas da qualidade técnica da solução proposta, mas também do grau de compreensão, adesão e engajamento daqueles responsáveis por sua execução cotidiana.

Tal situação ilustra um equívoco recorrente em processos de mudança: identificar um problema e buscar uma solução imediata, fundamentada exclusivamente na visão estratégica da gestão, sem envolver os profissionais que vivenciam os processos no dia a dia. A ausência dessa escuta ativa reduz a aderência da iniciativa, compromete sua legitimidade perante a equipe e, consequentemente, enfraquece os resultados esperados. Nesse contexto, é importante reconhecer que a tecnologia, por si só, não corrige desalinhamentos organizacionais. Ao contrário, frequentemente atua como um elemento revelador de

fragilidades preexistentes, tornando mais evidentes problemas estruturais que já se encontravam presentes na organização. Por essa razão, a identificação da problemática deve ser conduzida de forma metodológica, pautada pela escuta ativa dos envolvidos e por uma visão sistêmica dos processos.

Somente após a adequada compreensão do problema, em toda a sua complexidade, deve-se avançar para as etapas subsequentes de definição de requisitos e elaboração do *Request for Proposal* (RFP). Na sequência, inicia-se a determinação dos sprints de implantação, compreendidos como ciclos curtos de trabalho característicos das metodologias ágeis, estruturados para promover planejamento, execução e entregas incrementais de resultados tangíveis ao longo do projeto.

## 2.2. Patrocínio e Governança do Projeto

No início da implantação, é muito importante definir e estruturar quem será o líder do projeto (time técnico terceirizado ou pessoas do setor interno), time funcional, time técnico que vai executar a criação ou implantação e definir o usuário chave. É essencial garantir o envolvimento ativo das áreas internas impactadas pelo projeto, tomando o cuidado de não colocar muitas pessoas tumultuando o projeto e pensando sempre em promover alinhamento entre jurídico, tecnologia, financeiro e demais stakeholders estratégicos. Além disso, a preparação dos usuários é um fator crítico de sucesso. Mais do que treinar, é necessário engajar a equipe, demonstrando os benefícios da nova solução e criando um ambiente favorável à adoção da tecnologia. Muitos pensam que esse engajamento é feito no final da implantação, mas esquece que a resistência pode ser enorme se você não iniciar a implantação vendendo para os usuários uma solução nova e muito mais eficaz. Outro ponto fundamental é a atuação colaborativa com o fornecedor da solução, assegurando que as necessidades do negócio sejam claramente comunicadas e traduzidas em configurações e funcionalidades aderentes à realidade do escritório ou departamento jurídico.

**Quadro 3**




*Fonte: Elaboração própria.*

Uma governança bem estruturada, com papéis definidos, comunicação contínua e acompanhamento do projeto, é o que sustenta a implantação e reduz riscos ao longo de toda a jornada. Plataformas de Gestão Jurídica (*Enterprise Legal Management* - ELM), como a *Onit* destaca que é preciso definir desde o começo quem decide, quem opina, quem valida entregas e com que frequência o avanço será revisado. Sem essa estrutura, a implantação perde a direção.

## 2.3. Mapear Processo Atual (As -Is) e Levantamento de Requisitos

O processo de implantação tem início no kickoff do projeto, etapa em que o líder responsável, em conjunto com o escritório ou departamento jurídico, busca compreender de forma estruturada o funcionamento da operação em seu estado atual. Trata-se de um momento essencial para o alinhamento de expectativas, definição de objetivos e construção de uma compreensão compartilhada acerca da realidade organizacional que servirá de base para as fases subsequentes da implementação.

Nessa etapa, são analisados os principais fluxos e rotinas da área jurídica, abrangendo aspectos como a entrada de demandas, o cadastro de informações nos sistemas utilizados, a gestão contratual, o controle de prazos, os fluxos de aprovação, a estrutura organizacional, a gestão documental, a emissão de relatórios, as integrações com outras ferramentas corporativas e os mecanismos de controle já existentes. O propósito dessa análise é construir uma visão fiel do cenário atual (AS-IS), permitindo compreender não apenas a forma como os processos são executados, mas também identificar gargalos operacionais, riscos, redundâncias e oportunidades de melhoria. Esse diagnóstico constitui um dos pilares da implantação, uma vez que fornece os elementos necessários para a tomada de decisões fundamentadas ao longo do projeto.

A partir dessa compreensão inicial, inicia-se o levantamento de requisitos, etapa em que as necessidades do negócio jurídico são traduzidas em funcionalidades, regras de negócio e critérios operacionais que deverão ser atendidos pela solução tecnológica a ser implementada. Mais do que um exercício de documentação, esse processo busca assegurar que a tecnologia seja configurada para atender às demandas reais da organização, respeitando suas particularidades, objetivos e desafios. Cumpre destacar que a implementação não se caracteriza como uma atividade unilateral. Ao contrário, trata-se de um processo essencialmente colaborativo, no qual o conhecimento técnico e operacional dos profissionais do jurídico se integra à visão estratégica do projeto. Dessa interação resulta a construção de uma solução mais aderente à realidade da organização, capaz de promover ganhos de eficiência, sustentabilidade e efetividade no longo prazo.

## 2.4. Desenho do Processo Futuro (To-Be)

Depois de desenhar as necessidades e mapear como está o fluxo atual (AS-IS) você consegue projetar o objetivo final da implantação, antes mesmo de contratar uma ferramenta. Seja verdadeiro com essa projeção para alinhar as expectativas com a realidade, esse é o momento de pegar as ideias que iniciaram na reunião Kickoff, com os requisitos em mãos,

define-se como o fluxo vai funcionar no novo cenário: quais campos serão obrigatórios, quais aprovações existirão, quais automações entram, quais alertas disparam, quais indicadores serão extraídos e o que deixará de ser feito manualmente.

Vou te dar opções usadas de verdade no mercado (inclusive por legaltechs e consultorias):

**Quadro 4**




*Fonte: Elaboração própria***.**

O "to-be" não é só desenhar bonito, é definir como o jurídico vai operar no futuro. Então a ferramenta precisa ajudar em clareza, colaboração e padronização.

## 2.5. Escolha da Solução e Validação de Aderência

A definição da ferramenta tende a ser significativamente mais eficiente quando realizada após o mapeamento do cenário atual (AS-IS). Isso porque é nesse momento que a organização desenvolve uma compreensão mais aprofundada de seus processos, de suas demandas operacionais, da rotina de seus profissionais e dos desafios que pretende solucionar.

Quanto maior a clareza sobre a realidade existente, maior a capacidade de avaliar, de forma crítica, a aderência das soluções tecnológicas disponíveis. A adoção de uma ferramenta sem esse entendimento prévio pode resultar em desalinhamentos relevantes entre os recursos oferecidos pela tecnologia e as necessidades efetivas da operação jurídica. Em tais situações, é comum que a organização passe a adaptar seus processos às limitações do sistema escolhido, comprometendo ganhos de eficiência e reduzindo o potencial de retorno esperado com a implantação. Por essa razão, quando a solução tecnológica ainda não tiver sido definida, recomenda-se que sua avaliação seja conduzida com base em critérios objetivos e previamente estabelecidos, capazes de orientar uma escolha alinhada aos requisitos identificados durante as etapas de diagnóstico e levantamento de necessidades.

A integração com ferramentas já utilizadas pela equipe é um fator crítico de sucesso, pois reduz o atrito na transição e acelera a incorporação da nova solução à rotina operacional. Sempre que possível, é altamente recomendável realizar testes práticos por meio de provas de conceito (*Proof of Concept* – PoC) em diferentes soluções. Essa validação permite uma comparação mais precisa entre as opções e reduz o risco de uma escolha baseada apenas em apresentação comercial.

# 3. Construção e validação

## 3.1. Configuração da Plataforma e Integração

Nesta etapa tem início a implantação prática da solução tecnológica, marcando a transição entre a fase de planejamento e o momento de execução efetiva do projeto. É nesse estágio que os requisitos anteriormente levantados são traduzidos em configurações concretas dentro da plataforma, permitindo que a ferramenta passe a refletir as necessidades operacionais da organização.

Entre as principais atividades desenvolvidas, destacam-se a parametrização de campos, a definição de perfis de acesso, a estruturação de fluxos operacionais, a criação de *templates*, a configuração de automações, a construção de *dashboards*, a definição de permissões e a realização de integrações com sistemas já utilizados pelo escritório ou departamento jurídico, tais como plataformas de e-mail, sistemas de gestão documental (*DMS – Document Management System*), soluções de gestão empresarial (*ERP – Enterprise Resource Planning*), ferramentas financeiras, plataformas de assinatura eletrônica e sistemas jurídicos especializados.

Nesse contexto, a tecnologia deve reproduzir de forma fiel a estrutura organizacional da instituição, respeitando os diferentes níveis de responsabilidade e tomada de decisão existentes. As automações configuradas durante essa fase representam um dos principais fatores de geração de eficiência operacional. Ao reduzir atividades repetitivas e minimizar intervenções manuais, elas contribuem para a padronização dos processos, a mitigação de falhas operacionais e o aumento da produtividade das equipes.

Ao final dessa etapa, espera-se que a solução esteja configurada de forma aderente à realidade do escritório ou departamento jurídico, criando as condições necessárias para as fases subsequentes de validação, treinamento dos usuários e entrada em operação.

## 3.2. Migração e Saneamento de Dados

A migração de dados é uma das fases mais sensíveis da implantação pois trata-se do processo de transferência de informações entre sistemas, normalmente necessário quando há adoção de uma nova solução ou consolidação de bases legadas. A qualidade dos dados migrados impacta diretamente a confiabilidade do sistema e a qualidade das decisões futuras. Um sistema bem configurado, alimentado com dados inconsistentes, continuará produzindo resultados imprecisos.

Na prática, esse processo envolve etapas estruturadas, vou apresentar uma estratégia de migração em ondas que pode facilitar na implementação, ela pode ser usada e adaptada de acordo com a sua realidade. Em vez de realizar a migração completa de forma única, muitas organizações adotam uma estratégia em duas etapas:

**Quadro 5**




*Fonte: Elaboração própria.*

- ➔ **migração em massa (*bulk migration*)**: realizada antecipadamente;
- ➔ **migração incremental (*delta migration*)**: próxima ao *Go-Live*, contemplando apenas os dados criados ou alterados após a primeira carga.

Esse modelo contribui para a redução de riscos, facilita os processos de validação e assegura maior controle sobre a consistência das informações no momento da entrada em produção.

A experiência do Superior Tribunal de Justiça demonstra, na prática, que a implantação de iniciativas de transformação digital exige planejamento, governança e definição clara de responsabilidades. Ao desenvolver seu Plano de Transformação Digital, o Tribunal não se limitou à definição de diretrizes estratégicas, mas também estabeleceu uma metodologia formal para a elaboração e execução do próprio plano, com etapas previamente definidas, mecanismos de acompanhamento e participação institucional.

Entre os aspectos mais relevantes da abordagem adotada pelo Tribunal destaca-se a elaboração de um cronograma específico para a construção do Plano de Transformação Digital, contemplando fases como a definição da estratégia, a formalização do projeto, a elaboração do roteiro de trabalho e a realização de ações voltadas à sensibilização e ao engajamento dos gestores. A iniciativa evidencia que a transformação digital não decorre exclusivamente da adoção de tecnologias, mas da condução organizada de um processo de mudança capaz de alinhar pessoas, processos e objetivos institucionais.

## 3.3. Testes Funcionais e Validação

Antes da entrada em produção, a solução criada ou contratada deve passar por uma fase estruturada de testes, com o objetivo de validar se a solução funciona não apenas do ponto de vista técnico, mas principalmente na prática operacional do dia a dia.

Nesse contexto, destaca-se o **Teste de Aceitação do Usuário** (*User Acceptance Testing* - UAT), etapa em que os próprios usuários finais participam ativamente da validação

do sistema. Diferentemente dos testes técnicos, o UAT tem como foco garantir que o fluxo desenhado atenda às necessidades reais do negócio jurídico. É aconselhado que nessa fase as operações continuem com o sistema antigo em paralelo com a nova solução, determinando a data de corte e uma migração com segurança.

Mais do que identificar falhas, o UAT permite ajustar o sistema antes do Go-Live, reduzindo riscos e evitando retrabalho após a entrada em produção.

### 3.4. Gestão da Mudança e Comunicação Interna

Paralelamente à realização dos testes, deve ser conduzido, de forma estruturada, o processo de gestão da mudança. Organizações com maior grau de maturidade reconhecem que a implantação de uma solução tecnológica não se limita a um projeto de natureza técnica, mas representa uma transformação organizacional capaz de impactar diretamente a rotina, os comportamentos e a forma de trabalho das pessoas envolvidas.

Nesse contexto, torna-se fundamental preparar os usuários para a transição, promovendo ações que favoreçam a compreensão, o engajamento e a adaptação à nova realidade operacional. Entre as principais iniciativas, destacam-se a comunicação clara e antecipada acerca dos objetivos e das etapas do projeto, a disponibilização de materiais orientativos que expliquem de forma objetiva o que será alterado, quando ocorrerão as mudanças e quais benefícios são esperados, o alinhamento de expectativas junto às equipes por meio de reuniões internas, o envolvimento de usuários-chave nas fases de validação e testes e a realização de treinamentos adequados para a utilização da nova ferramenta.

A ausência de uma estratégia consistente de comunicação e engajamento tende a gerar resistência à mudança, muitas vezes de forma silenciosa e pouco perceptível nos estágios iniciais do projeto. Essa resistência pode comprometer significativamente a adoção da solução, independentemente da qualidade técnica da tecnologia implementada. Em contrapartida, quando os usuários participam ativamente do processo — especialmente durante a fase de *User Acceptance Testing (UAT)* — a transformação deixa de ser percebida como uma imposição externa e passa a ser construída de forma colaborativa, ampliando os níveis de adesão e reduzindo os riscos associados à entrada em operação.

## 4. Implantação e sustentação

### 4.1. Go-Live Controlado

O *Go-Live* representa o momento em que a organização passa a utilizar efetivamente o novo sistema em ambiente produtivo. Trata-se de uma etapa crítica do projeto, na qual as definições realizadas ao longo da implantação são efetivamente colocadas em prática, exigindo acompanhamento próximo da equipe responsável e capacidade de resposta diante de eventuais intercorrências.

Em projetos conduzidos de forma estruturada, essa transição é cuidadosamente planejada com o objetivo de minimizar impactos na operação e garantir a continuidade das atividades. Para tanto, recomenda-se a utilização de um *checklist* final de validação, contemplando aspectos técnicos, operacionais e organizacionais indispensáveis para uma entrada em produção segura e controlada.

Experiências práticas de mercado demonstram que implantações bem-sucedidas priorizam a continuidade operacional. Em um case real publicado pela *NetDocuments* eles comentaram que houve treinamento presencial, vídeos, manuais, *follow-up* pós-implantação e identificação de 12 “super users” para apoiar o escritório no dia a dia. O cuidado com essa fase vai ser crucial para agregar valor na implantação e para ajudar ao uso correto da ferramenta.

No caso retratado da *NJORD*, por exemplo, a entrada em produção foi conduzida de forma ágil e com baixa disrupção, permitindo que os advogados mantivessem sua rotina de trabalho com mínima interferência durante a transição. O *Go-Live* não representa o fim da implantação — é o início da maturidade operacional da tecnologia.

## 4.2. Suporte Pós-Implantação

Após o *Go-Live*, inicia-se o período conhecido como *hypercare*, caracterizado por um acompanhamento intensivo da operação com foco na estabilização do sistema e na consolidação da nova rotina de trabalho. Trata-se de uma etapa estratégica, destinada a assegurar que eventuais dificuldades identificadas após a entrada em produção sejam tratadas de forma célere, minimizando impactos na continuidade das atividades.

Durante essa fase, são realizadas ações voltadas à correção de falhas e inconsistências, à realização de ajustes finos em campos, fluxos e relatórios, ao suporte contínuo aos usuários e à oferta de treinamentos complementares, sempre que novas demandas ou necessidades de capacitação forem identificadas.

O suporte pós-implantação desempenha papel fundamental nesse contexto, pois sua finalidade ultrapassa a simples manutenção técnica da solução. Seu principal objetivo é garantir a efetiva adoção da ferramenta pelos usuários, promovendo condições para que os benefícios esperados com a implantação sejam efetivamente alcançados ao longo do tempo.

## 4.3. Treinamento por Perfil

Em organizações de maior porte ou em projetos que promovam alterações significativas na rotina operacional, torna-se recomendável a adoção de estratégias de treinamento segmentadas por perfil de usuário. Isso ocorre porque diferentes grupos interagem com a tecnologia de formas distintas, possuindo responsabilidades, necessidades e níveis de utilização específicos.

Nesses casos, os programas de capacitação costumam ser estruturados de acordo com os perfis envolvidos na operação, contemplando administradores do sistema, equipes

jurídicas, profissionais das áreas financeira e de controladoria, lideranças, sócios e usuários com atribuições ampliadas de suporte e disseminação do conhecimento, frequentemente denominados *superusuários*.

O exemplo apresentado na introdução, por meio da analogia do "carrinho de mão", ilustra de maneira clara a relevância dessa etapa. A implantação de uma nova funcionalidade tem como propósito gerar impacto positivo na rotina do departamento jurídico; entretanto, caso não sejam realizados treinamentos adequados ou disponibilizados canais destinados ao esclarecimento de dúvidas, existe o risco de que a instituição não utilize plenamente os recursos e benefícios previstos no projeto.

Esse cenário evidencia um dos equívocos mais recorrentes em processos de implantação tecnológica: presumir que a utilização da ferramenta será intuitiva e que os usuários, de forma espontânea, conseguirão extrair seu máximo potencial. Na prática, isso raramente ocorre. A experiência demonstra que a efetividade da tecnologia está diretamente relacionada à qualidade da orientação oferecida aos seus usuários.

Nesse sentido, uma premissa frequentemente adotada em projetos de transformação digital permanece especialmente relevante: o óbvio precisa ser dito. A comunicação clara, a capacitação contínua e o acompanhamento próximo dos usuários constituem fatores indispensáveis para o sucesso da implantação. Na ausência desses elementos, até mesmo soluções tecnológicas robustas podem acabar reproduzindo práticas manuais já existentes, agregando custos sem gerar os ganhos de eficiência esperados.

## 4.4. Medição de Resultados e Melhoria Contínua

A implantação tecnológica não se encerra com o *Go-Live*. Organizações mais maduras compreendem esse marco como o início de um ciclo permanente de evolução, aperfeiçoamento e geração de valor. A entrada em produção representa apenas o ponto de partida para a avaliação dos resultados obtidos e para a identificação de novas oportunidades de melhoria.

Nesse contexto, torna-se essencial estabelecer mecanismos de monitoramento capazes de mensurar, de forma objetiva, os impactos gerados pela solução implementada. Entre os principais indicadores que podem ser acompanhados, destacam-se o nível de adoção pelos usuários, a redução do tempo dedicado às atividades operacionais, a diminuição do retrabalho, a aderência aos processos definidos, a qualidade dos dados, o tempo de resposta das equipes, a produtividade operacional, o cumprimento dos níveis de serviço (*Service Level Agreement – SLA*) e a ampliação da visibilidade gerencial.

A análise contínua desses indicadores permite verificar se os objetivos inicialmente estabelecidos foram alcançados, além de fornecer subsídios para a realização de ajustes e aprimoramentos futuros. Dessa forma, a tecnologia deixa de ser percebida como uma solução estática e passa a integrar um processo permanente de evolução organizacional.

Nesse sentido, organizações globais como a Deloitte posicionam a implementação tecnológica como parte de uma jornada contínua de transformação operacional e modernização dos sistemas corporativos, e não como uma simples substituição de

ferramentas. A geração de valor, portanto, não decorre apenas da adoção da tecnologia, mas da capacidade da organização de utilizá-la como instrumento permanente de aperfeiçoamento de seus processos e de sua gestão.

## 5. Conclusão

A implantação tecnológica no ambiente jurídico, conforme demonstrado ao longo deste trabalho, representa muito mais do que a simples adoção de ferramentas ou a modernização de sistemas. Trata-se de um processo estruturado de transformação organizacional que exige planejamento, método, disciplina e, sobretudo, alinhamento entre pessoas, processos e tecnologia.

Ao percorrer as etapas que se estendem desde a identificação da problemática até a fase de melhoria contínua, torna-se evidente que o sucesso da implantação não está concentrado em um único marco do projeto, tampouco se limita ao momento do *Go-Live*. Ao contrário, sua efetividade resulta da condução integrada de um conjunto de ações que envolvem diagnóstico, definição de requisitos, escolha da solução, parametrização, testes, gestão da mudança, capacitação dos usuários e acompanhamento permanente dos resultados obtidos.

Nesse contexto, a implantação deixa de ser compreendida como um projeto exclusivamente técnico e passa a ser reconhecida como uma construção coletiva, na qual a participação dos usuários, a comunicação clara, a escuta ativa e o engajamento das lideranças assumem papel determinante. A experiência prática demonstra que, na ausência desses elementos, mesmo soluções tecnologicamente avançadas podem encontrar dificuldades para alcançar os resultados esperados e gerar valor efetivo para a organização. Por outro lado, quando conduzida de forma estruturada e alinhada aos objetivos institucionais, a implantação tecnológica torna-se um importante instrumento de eficiência operacional, padronização de processos, melhoria da qualidade da informação e fortalecimento da gestão jurídica. Mais do que viabilizar a utilização de novas ferramentas, ela cria as condições necessárias para que escritórios e departamentos jurídicos desenvolvam uma atuação mais estratégica, orientada por dados, preparada para a inovação e capaz de responder aos desafios de um ambiente cada vez mais dinâmico e digital.

**Quadro 7**



*Fonte: Elaboração própria.*

Outro ponto fundamental consiste em compreender que o *Go-Live* não representa o encerramento da implantação, mas o início de sua maturidade operacional. É a partir desse momento que a tecnologia passa a ser efetivamente incorporada à rotina da organização e começa a ser avaliada em sua finalidade prática: apoiar a tomada de decisões, estruturar processos, promover maior controle operacional e ampliar a eficiência da gestão jurídica.

Nesse cenário, os resultados esperados deixam de depender exclusivamente da qualidade da ferramenta implementada e passam a estar diretamente relacionados à capacidade da organização de utilizá-la de forma estratégica, monitorar seu desempenho e promover ajustes contínuos sempre que necessário.

É justamente nesse contexto que o papel do *controller* jurídico e do profissional de *Legal Operations* se consolida. Mais do que executores de tarefas operacionais, esses profissionais atuam como agentes de transformação organizacional, responsáveis por conectar estratégia, processos, tecnologia e pessoas. Sua atuação contribui para garantir que a solução implantada permaneça alinhada aos objetivos institucionais, gere informações confiáveis para a tomada de decisão e impulsione a evolução contínua da operação jurídica.

Assim, a implantação tecnológica deixa de ser compreendida como um evento isolado e passa a integrar um processo permanente de aperfeiçoamento, no qual a tecnologia atua como instrumento de gestão, inovação e geração de valor para a organização.

## Referências


FGV DIREITO SP. Conectando Pessoas, Processos e Tecnologia. São Paulo: FGV, 2024. Disponível em: <link>. Acesso em: 28 de Fevereiro de 2026

WOLFF, Robert F. Legal Operations: Identifying and Meeting the Challenges Facing Large Law Departments Today. Legal Management, v. 29, n. 1, p. 14-22, 2020.

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Plano de Transformação Digital – maio de 2025. Disponível em: ttps://transparencia.stj.jus.br/wp-content/uploads/PTD-MAIO-2025.pdf - Acesso em: fev de 2026.

FÉLIX, Jessica. Gestão de projetos. Disponível em:https://felixjessica.medium.com/gest%C3%A3o-de-projetos-4f97290b072e Acesso em: março de 2026.

ONIT. About Onit. Disponível em: https://www.onit.com/about-onit/ Acesso em: abril de 2026.

NETDOCUMENTS. NJORD desbloqueia novos níveis de colaboração digital com a NetDocuments. Disponível em: https://www.netdocuments.com/customer-stories/njord-unlocks-new-levels-of-digital-collaboration-with-netdocuments/. Acesso em: abr. 2026.

Deloitte. Legal function transformation.Disponível em: https://www.deloitte.com/global/en/services/legal/services/legal-function-transformation.html Acesso em: abril de 2026.

# CAPÍTULO 27

# A adaptação do *Legal Ops* ao Cenário Brasileiro

*Daniel de Araujo Cabral*[67]

## 1. Introdução

O *Legal Operations* surge no cenário brasileiro como uma área estratégica voltada à otimização da gestão e da operação de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Seu principal objetivo consiste em promover maior eficiência organizacional, aprimorar a gestão de pessoas e recursos e fortalecer os processos de tomada de decisão por meio da adoção de tecnologias, da padronização de processos e da utilização estratégica de dados.

Mais do que uma função de suporte, o *Legal Operations* atua como um elemento integrador entre gestão, tecnologia e estratégia, contribuindo para que as organizações jurídicas desenvolvam operações mais estruturadas, mensuráveis e alinhadas aos objetivos institucionais. Nesse contexto, a área assume papel relevante na promoção da inovação, da eficiência operacional e da geração de valor para o negócio jurídico.

[67] Graduado na academia de Direito da UTP – UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ – (2003 – 2009); Especialista em Gestão de Escritório de Advocacia pela ESA – Escola Superior da Advocacia da OAB/PR – (2014); Especialista em Coaching e Gestão de Pessoas pela UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí - (2022); Membro da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná – subseção Paranaguá – gestão 2013-2021; Membro da Comissão de Direito Privado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Paraná - subseção Paranaguá - Gestão 2016-2021; Presidente da Comissão da Advocacia Iniciante – Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná - Subseção Paranaguá – gestão 2016-2021; Membro da Comissão de Direito do Consumidor - Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná – subseção Paranaguá – gestão 2022-2024; Membro da Comissão de Gestão e Empreendedorismo - Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná - gestão 2022-2024; Membro da Comissão de Sociedade de Advogados - Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná - gestão 2022-2024 – licenciado; Professor em extensão Universitária da *Startup* jurídica Radar - Escola de Gestão para Advogados; Professor Titular da Universidade Anhanguera de Paranaguá - Curso Bacharelado em Direito; Delegado da Caixa dos Advogados do Paraná - CAA/PR - Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná - Subseção Paranaguá – gestão 2022-2024; Advogado Relator *ad hoc* do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná – subseção Paranaguá – processos disciplinares – Gestão 2013-2018; Diretor da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paraná - 2025 – 2027; Advogado Consultor em Gestão Jurídica para Escritórios de Advocacia e Departamentos Jurídicos -Gestão legal - Controladoria Jurídica; Embaixador Executivo da FENALAW pelo Estado do Paraná - Unbox Eventos - 2021 e 2024; CEO da Araujo e Cabral Advogados Associados. Palestrante entusiasta da Jovem Advocacia e Advocacia de alta performance.

## 2. Tradições da advocacia brasileira e desafios da inovação

O modo de manejar o Direito passou por uma transformação significativa. O tradicional caos operacional dos escritórios jurídicos já não encontra espaço em um mercado cada vez mais exigente, que demanda não apenas excelência técnica, mas também integração com gestão estratégica, tecnologia e organização eficiente de processos. Nesse contexto, o *Legal Operations* surge como um modelo indispensável para a construção de operações jurídicas mais fluidas, estruturadas e orientadas a resultados.

Por ter sido inicialmente estruturado em grandes corporações, especialmente no âmbito dos departamentos jurídicos internos, o *Legal Operations* foi posteriormente incorporado aos escritórios de advocacia, o que ainda sustenta a percepção equivocada de que se trata de uma ferramenta restrita a grandes bancas.

No cenário atual, essa compreensão não se sustenta. A disciplina de *Legal Operations* evoluiu significativamente e passou a ser aplicável a estruturas de diferentes portes, desde pequenos escritórios até organizações mais complexas. Isso se justifica porque o crescimento desprovido de método tende a gerar ineficiência e riscos operacionais, sendo certo que nenhuma estrutura nasce grande na advocacia, mas se desenvolve a partir de bases organizacionais sólidas.

Entretanto, a ampla maioria dos advogados brasileiros ainda não incorpora práticas de gestão em sua atuação profissional, tampouco possui familiaridade com o *Legal Operations*, permanecendo atrelada à percepção de que o domínio da técnica jurídica, isoladamente, é suficiente para sustentar a atividade advocatícia.

Sendo assim, ao se analisar as últimas cinco décadas da advocacia no Brasil, percebe-se que apenas uma parcela reduzida da comunidade jurídica valoriza ou compreende a real necessidade de adequação do serviço jurídico às práticas de *Legal Operations* e às controladorias jurídicas. Como bem leciona Lara Selem (SELEM, 2017), em sua aplaudida obra, ao afirmar que:

"*Um advogado que tivesse militado na década de 1970 não conseguiria reconhecer o mundo que se apresenta hoje aos operadores do Direito. O sistema-base do serviço jurídico no Brasil está sendo gradativamente demolido: lentidão, linguagem hermética, vaidade excessiva e atraso tecnológico estão literalmente sendo banidos das práticas jurídicas*

*correntes. O cliente mudou sua forma de agir e de pensar. A tecnologia acelerou a disponibilidade imediata de um volume incalculável de informação. E milhares de novos advogados são despejados anualmente no já abarrotado mercado jurídico brasileiro. Esses fatos, somados a outros tantos, estão obrigando os advogados a uma revisão plena de suas atividades cotidianas, de suas estratégias institucionais, de sua postura profissional."*

A partir dessa perspectiva, evidencia-se que a advocacia contemporânea demanda uma atuação mais orientada a resultados e estruturada sob lógica organizacional. Trata-se de compreender a advocacia também como atividade que exige visão estratégica, na qual gestão, empreendedorismo e planejamento se mostram indissociáveis da saúde financeira e da longevidade dos escritórios. Temas todos afetos às operações legais.

No âmbito universitário, os advogados não são, em regra, formados para gerir um negócio. A prática profissional, contudo, evidencia que, observados os limites éticos da profissão, a advocacia também envolve a oferta de serviços jurídicos em um mercado competitivo. Nesse contexto, o êxito da atividade depende não apenas da excelência técnica, mas da capacidade de estruturar, posicionar e entregar valor de forma estratégica, com base em gestão, empreendedorismo e planejamento.

Diante disso, o estudo das operações legais não deveria restringir-se aos cursos de pós-graduação, mas integrar a própria formação em nível de graduação, que é o espaço adequado para o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício profissional contemporâneo.

Neste contexto, embora o conhecimento em gestão já se encontre relativamente avançado no Brasil, ainda persiste certa resistência, sobretudo entre os advogados mais tradicionais, quanto à incorporação de tecnologia e inovação no mercado jurídico. Essa resistência, contudo, contrasta com a crescente centralidade que o *Legal Operations* vem assumindo no desenvolvimento institucional, especialmente no âmbito dos escritórios de advocacia.

Com efeito, a área tem sido reconhecida como elemento estratégico para a modernização das estruturas jurídicas, sendo a tecnologia componente intrínseco de sua operacionalização. O amplo conjunto de ferramentas tecnológicas utilizadas no contexto do *Legal Operations* evidencia que sua aplicação prática está diretamente vinculada à adoção de soluções digitais voltadas à eficiência, à gestão de dados e à otimização de processos.

Tal percepção é corroborada por estudos recentes. Segundo a consultoria Gartner (2024), 66% dos(as) líderes jurídicos(as) planejam acelerar os investimentos em tecnologia, mesmo diante de crescentes restrições orçamentárias, o que demonstra a consolidação da tecnologia como vetor indispensável à atuação jurídica contemporânea. No mesmo sentido "As operações jurídicas não são eficazes sem o uso da tecnologia e, cada vez mais, os tomadores de decisão vêm reconhecendo a sua importância" (GARTNER, 2024).

Portanto, ainda se observa um tensionamento entre o modelo tradicional e as práticas inovadoras na advocacia, um conflito que, por muitos anos, permaneceu velado, mas que hoje se revela de forma explícita diante de um mercado cada vez mais exigente. A transformação não atinge apenas a forma de exercer o Direito, mas também o perfil do próprio cliente, que passou a demandar não só excelência técnica, mas eficiência, previsibilidade e valor agregado.

Nesse cenário, já não é suficiente ao advogado limitar-se ao domínio do direito material. A advocacia contemporânea exige, simultaneamente, competência jurídica e capacidade de gestão e compreensão do negócio. Ignorar essa realidade significa comprometer a própria sustentabilidade da atividade profissional.

É justamente nesse ponto que o *Legal Operations* se consolida como ferramenta indispensável, ao estruturar a atuação jurídica sob uma lógica organizacional, orientada à eficiência, à tecnologia e à entrega de resultados, alinhando a prática do Direito às exigências do mercado atual.

## 3. Por que *Legal Ops* se tornou indispensável no Brasil

Se antes a formação jurídica ignorava aspectos de administração e gestão em sua grade curricular, hoje tais competências são indispensáveis, pois a técnica isolada, desconectada a pessoas e projetos, não sustenta a competitividade, não absorve no mercado.

O advogado que inicia sua trajetória de forma individual, muitas vezes sem ferramentas de gestão, com o passar do tempo percebe que a figura do advogado "lobo solitário" já não mais encontra ambiência. Nos grandes centros ou em realidades menores, diante do aumento do volume de demandas e da complexidade das atividades, torna-se inevitável associar-se a pessoas, contratar colaboradores e compartilhar responsabilidades por meio de projetos sólidos.

Desta maneira, rapidamente, o advogado se insere num ambiente com estagiários, colaboradores e um volume crescente de demandas, seja no contencioso, com centenas de processos, seja na advocacia consultiva, com múltiplos consulentes.

A consolidação do *Legal Operations* no Brasil não decorre de uma simples tendência importada de mercados mais maduros, mas de uma transformação estrutural no modo de exercer a advocacia e gerir departamentos jurídicos. O ambiente jurídico brasileiro, historicamente marcado por elevada litigiosidade, excesso de formalismo e baixa eficiência operacional, passou a enfrentar pressões inéditas relacionadas à competitividade, à redução de custos e à necessidade de entrega de resultados mais previsíveis e mensuráveis.

Nesse contexto, o *Legal Operations* emerge como resposta a um problema sistêmico: a dissociação entre excelência técnica e eficiência operacional. Durante décadas, a advocacia brasileira sustentou-se quase exclusivamente sobre o domínio do conhecimento jurídico, relegando a segundo plano aspectos como gestão, organização de processos e uso estratégico da tecnologia. Contudo, a complexidade contemporânea do mercado jurídico tornou insustentável esse modelo tradicional.

Como destacam Tocci, Samico, Carneiro e Cabral (2023), o *Legal Operations* representa uma abordagem estruturada que integra pessoas, processos e tecnologia, com o objetivo de aumentar a eficiência e a previsibilidade das operações jurídicas. Essa integração não apenas racionaliza a atuação jurídica, mas também permite uma mudança de paradigma: o jurídico deixa de ser visto como um centro de custo e passa a assumir papel estratégico dentro das organizações, dentro das empresas.

No Brasil, essa transformação ganha contornos ainda mais relevantes em razão do volume expressivo de demandas judiciais e da crescente profissionalização do mercado. Escritórios de advocacia e departamentos jurídicos são constantemente desafiados a produzir mais, em menos tempo e com maior qualidade, o que exige não apenas conhecimento técnico, mas também capacidade de gestão e organização. Nesse cenário, o *Legal Operations* atua como mecanismo de estruturação, promovendo padronização de fluxos, definição de indicadores de desempenho e adoção de ferramentas tecnológicas capazes de otimizar rotinas.

Outro fator que contribui para a indispensabilidade do *Legal Operations* no Brasil é a mudança no perfil do cliente. O cliente contemporâneo, mais informado e exigente, não busca apenas soluções jurídicas, mas também previsibilidade, transparência e eficiência na prestação dos serviços. Isso implica uma reconfiguração da relação entre advogado e cliente,

na qual a entrega de valor passa a depender diretamente da capacidade de gestão da operação jurídica.

Ademais, a transformação digital desempenha papel central nesse processo. A incorporação de tecnologias como softwares de gestão jurídica, automação de documentos, análise de dados e inteligência artificial redefine a forma como o trabalho jurídico é executado. Nesse ponto, o *Legal Operations* funciona como ponte entre o Direito e a tecnologia, garantindo que a adoção dessas ferramentas ocorra de maneira estratégica e alinhada aos objetivos da advocacia.

Importa destacar, ainda, que a adoção do *Legal Operations* não se restringe a grandes estruturas. Embora tenha se desenvolvido inicialmente em grandes corporações, sua aplicação tem se expandido para escritórios de pequeno e médio porte, justamente por oferecer soluções escaláveis e adaptáveis à realidade de diferentes organizações. Isso reforça a ideia de que o *Legal Operations* não é um luxo, mas uma necessidade para a sustentabilidade da atividade jurídica no cenário atual.

Por fim, a indispensabilidade do *Legal Operations* no Brasil também pode ser compreendida à luz da própria evolução da advocacia enquanto atividade econômica. A gestão eficiente, o controle financeiro, o planejamento estratégico e a organização de processos deixam de ser elementos acessórios e passam a constituir requisitos essenciais para a longevidade dos escritórios e departamentos jurídicos. Nesse sentido, o *Legal Operations* consolida-se como instrumento fundamental para a profissionalização da advocacia, permitindo que o operador do Direito atue de forma mais estruturada, eficiente e alinhada às demandas contemporâneas.

## 4. *Legal Ops* e o escritório de advocacia

A inserção do *Legal Operations* no contexto dos escritórios de advocacia representa uma das transformações mais relevantes da advocacia atual. Se, em um primeiro momento, a discussão sobre o tema esteve concentrada nos departamentos jurídicos de grandes corporações, hoje é possível afirmar que sua aplicação nos escritórios deixou de ser periférica para se tornar elemento central na organização e na prestação dos serviços jurídicos.

Historicamente, houve resistência quanto à compatibilidade entre o modelo tradicional dos escritórios de advocacia e as premissas do *Legal Operations*. Isso se explica pelo fato de

que, por longos anos, os escritórios foram concebidos como prestadores de serviços altamente especializados, estruturados com base na cobrança por horas trabalhadas, na complexidade das demandas e na intensa personalização das soluções jurídicas, características que conferiam à atividade um caráter quase artesanal na produção de resultados ao cliente.

Nesse contexto, era possível sustentar a atividade com uma carteira pequena de clientes e honorários elevados, realidade que não faz mais sentido. O cenário contemporâneo impõe maior volume de demandas, padronização de processos e eficiência operacional, de modo que a advocacia privada, sem volume, escala e sem organização, tende a não se sustentar no mercado.

Nesse cenário, a adoção de práticas voltadas à eficiência operacional, ao uso intensivo de tecnologia e à padronização de processos era vista, por alguns, como potencialmente incompatível com a lógica do negócio jurídico tradicional.

Contudo, essa percepção mostrou-se limitada. Como destacam Tocci, Samico, Carneiro e Cabral (2023), a evolução do mercado jurídico e o amadurecimento das relações entre escritórios e seus clientes demonstraram que eficiência, tecnologia e gestão não apenas são compatíveis com a advocacia, como se tornaram requisitos essenciais para sua sustentabilidade. A ideia de que o *Legal Operations* seria restrito ao ambiente corporativo revelou-se equivocada, especialmente diante das transformações recentes que impactaram toda a cadeia de prestação de serviços jurídicos.

Um dos principais fatores responsáveis por essa transformação foi a mudança nas expectativas dos clientes. Os departamentos jurídicos das empresas, assim como os advogados corporativos (empresariais) passaram a atuar de forma mais estratégica, deixando de ser meros centros de custo para assumir papel ativo na geração de valor para o negócio.

Nesse novo cenário, exige-se não apenas a compreensão do cliente direto, mas também a compreensão do negócio deste cliente, o que demanda maior especialização e visão de negócio. Como consequência, os escritórios de advocacia passaram a ser cobrados não apenas pela excelência técnica, mas também por conhecer a legislação e *compliance* do nicho de mercado praticado.

Diante dessas novas exigências, tornou-se inevitável a revisão dos modelos operacionais tradicionais, com a incorporação de práticas de gestão e inovação capazes de atender às demandas de um mercado mais dinâmico e orientado a resultados.

Além disso, a crescente presença de profissionais de outras áreas, como gestão, tecnologia da informação, análise de dados e finanças, no ecossistema jurídico reforçou o caráter multidisciplinar do *Legal Operations*. Escritórios de advocacia, especialmente os de maior porte, já contam com estruturas administrativas complexas, que vão muito além da atuação estritamente jurídica. Nesse sentido, a incorporação do *Legal Operations* não representa uma ruptura, mas sim uma evolução natural dessas estruturas, conferindo maior organização, integração e eficiência às atividades desenvolvidas.

Outro aspecto relevante diz respeito à utilização de tecnologia. A transformação digital impactou profundamente a advocacia, introduzindo ferramentas capazes de automatizar tarefas repetitivas, otimizar fluxos de trabalho e fornecer dados estratégicos para tomada de decisão. Conforme apontado por Tocci et al. (2023), o uso de tecnologia no âmbito dos escritórios não é mais uma vantagem competitiva opcional, mas um elemento indispensável para a manutenção da competitividade no mercado jurídico. Nesse cenário, o *Legal Operations* atua como catalisador da inovação, estruturando a adoção tecnológica de forma estratégica e alinhada aos objetivos do escritório.

A análise de dados, por sua vez, surge como um dos pilares mais relevantes dessa nova dinâmica. A utilização de métricas e indicadores permite não apenas avaliar a performance dos serviços prestados, permite olhar para o passado e planejar o futuro, permite antecipar riscos, otimizar recursos e aprimorar a tomada de decisão. Escritórios que incorporam essa lógica passam a operar de forma mais previsível e eficaz.

Ademais, o *Legal Operations* também impacta diretamente a gestão interna dos escritórios. A organização de processos, a padronização de rotinas, a gestão do conhecimento e o planejamento estratégico tornam-se elementos centrais para o funcionamento da estrutura jurídica. Nesse contexto, a delegação de atividades administrativas a profissionais especializados (não necessariamente advogados) permite que os advogados concentrem seus esforços na atividade-fim, aumentando a produtividade e a qualidade da produção jurídica.

Importa destacar que os efeitos do *Legal Operations* nos escritórios de advocacia podem ser compreendidos sob uma dupla perspectiva. De um lado, há o impacto externo, relacionado às exigências dos clientes, prospecção de clientela, *branding*, etc. De outro, há o impacto interno, que envolve a necessidade de aprimoramento da gestão e da organização das próprias estruturas dos escritórios. Essa dupla dimensão evidencia que o *Legal Operations*

não se limita a uma tendência passageira, mas constitui uma mudança estrutural na forma de exercer a advocacia.

Por fim, é possível afirmar que o *Legal Operations* representa uma oportunidade estratégica para os escritórios de advocacia. Longe de ameaçar o modelo tradicional, sua adoção permite aprimorar a eficiência, fortalecer o relacionamento com clientes e ampliar a capacidade competitiva. Em um mercado cada vez mais dinâmico e exigente, ignorar essa transformação pode significar não apenas perda de espaço, mas também comprometimento da própria sustentabilidade do negócio jurídico.

Assim, o *Legal Operations* deve ser compreendido, no âmbito dos escritórios de advocacia, não como uma imposição externa, mas como um instrumento de evolução e adaptação, capaz de alinhar a tradição jurídica às demandas contemporâneas por eficiência, inovação e gestão.

---

## Referências


OLIVETI, Priscilla. *Legal Operations: como ela está transformando o jurídico.* Preâmbulo Tech, 30 jul. 2025. Disponível em:https://preambulo.com.br/blog/legal-operations-na-pratica/ Acesso em: 03 maio 2026.

TOCCI, Guilherme; SAMICO, Paulo; CARNEIRO, Tayná; CABRAL FONSECA, Victor (coord.). *Legal Operations: como começar: um guia com insights e dicas práticas para suas operações legais*. São Paulo: Saraiva, 2023.

SELEM, Lara; BERTOZZI, Rodrigo. A nova reinvenção da advocacia: a bíblia da gestão legal no Brasil. Curitiba: Juruá, 2017.

GARTNER. *Legal technology investment trends for 2024*. Stamford: Gartner, 2024. Disponível em: https://www.gartner.com/ Acesso em: 03 maio 2026.

# CAPÍTULO 28

# Da intenção à estrutura: como um teste de 60 dias transformou iniciativas dispersas em área de *Legal Ops* com escopo, time e resultado

*Felipe Sampaio do Amaral*[1]
*Theonio Gomes de Freitas*[2]

## 1. Introdução

Estamos vivendo uma época na qual o *Legal ops* cresce exponencialmente no Brasil. Cresce em visibilidade, em eventos, em publicações, em cargos com esse nome aparecendo em estruturas que até pouco tempo atrás não tinham sequer a palavra no vocabulário. O que cresce mais devagar é outra coisa: a taxa de iniciativas que saem do papel e se tornam áreas com escopo definido, time dedicado e resultado mensurável.

A maior parte das tentativas de implantação de Legal ops em escritórios de advocacia brasileiros morre entre a intenção e a estrutura. Morre por falta de patrocínio real, por ausência de critérios claros de sucesso, por excesso de ambição no escopo inicial, ou simplesmente por não ter construído legitimidade interna antes de tentar operar.

Este artigo não é um manifesto sobre o que *Legal ops* deveria ser. É o relato de como uma área foi construída na prática, dentro de um escritório de advocacia com múltiplas áreas, a partir de um teste de 60 dias com hipótese clara, critérios explícitos e disposição para pivotar. O que o leitor vai encontrar aqui não é um framework, mas uma experiência com os erros incluído.

---

1] AMARAL, Felipe Sampaio do. Consultor em Legal Operations. Especialista e pós-graduando em Legal ops, Eficiência Jurídica e Inteligência Artificial pela PUC-PR. Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Técnico em Tecnologia da Informação pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).

[2] FREITAS, Theonio Gomes de. Advogado, cofundador e head de Legal ops da PPF Advocacia. Atua com foco em contratos empresariais, legal operations e gestão estratégica de serviços jurídicos. Possui mais de 10 anos de experiência em contencioso e consultoria nos setores imobiliário, saúde, franchising e energia. Cursa MBA em Gestão de Projetos na FGV, com foco na integração entre tecnologia, processos e prática jurídica. Local leader da CLOC Brasil na Bahia.

[3] A PPF Advocacia é um escritório de advocacia brasileiro, com sede em Salvador e atuação nacional, especializado em áreas como tributário, cível, empresarial, imobiliário, contratos, societário e digital, destacando-se pela tecnologia e gestão. Fundada em 2020, foca em soluções personalizadas para empresas.

## 2. O cenário inicial: concentração como ponto de partida

Antes de existir uma área de Legal ops na PPF Advocacia[3], havia iniciativas. Algumas ferramentas testadas, alguns processos sendo documentados, algumas ideias sobre como o escritório poderia funcionar melhor. O que não havia era estrutura: as iniciativas não tinham escopo definido, não havia um responsável dedicado e tudo dependia de uma única pessoa para acontecer, Theonio, sócio gestor do escritório e, por força das circunstâncias, o único executor das iniciativas de Legal ops.

A Pesquisa de Maturidade em Legal ops realizada pela FGV mapeou cinco estágios de desenvolvimento para áreas jurídicas nessa dimensão, que vão do estágio 1, onde não há estrutura alguma e apenas respostas reativas a demandas, até o estágio 5, onde Legal ops opera de forma estratégica, com dados orientando decisões e inovação contínua como prática institucionalizada. Entre esses extremos, o estágio 2 caracteriza o momento em que existem iniciativas isoladas, geralmente conduzidas por uma ou duas pessoas por conta própria, sem área formalizada, sem escopo definido e sem time dedicado. E o estágio de alguém faz isso aqui, mas não é o trabalho oficial de ninguém.

Era exatamente onde a PPF estava. O problema desse modelo não é a falta de vontade, é a falta de sustentabilidade. Concentrar iniciativas de Legal ops em uma única pessoa, especialmente quando essa pessoa é também responsável pela gestão do escritório e pela prática jurídica, cria uma equação com prazo de validade. Em algum momento, a pressão do dia a dia engole o tempo disponível para as iniciativas, e o que era esforço individual vira lista de intenções não executadas. Não por falha de caráter, por ausência de estrutura.

A PPF é um escritório de advocacia com atuação em múltiplas frentes: contencioso cível, trabalhista, imobiliário, tributário e consultivo privado. Essa diversidade de práticas, que poderia parecer uma complicação para a implantação de Legal ops, acabou sendo um fator relevante na construção da área.

## 3. A decisão do teste: hipótese com prazo e critérios

A ideia de estruturar a área de Legal ops por meio de um teste com prazo definido partiu de Theonio. Não foi uma decisão derivada de um diagnóstico formal ou de uma consultoria externa, nasceu de percepções pessoais de mercado e de uma convicção prática:

antes de construir uma estrutura robusta, valia a pena validar se a iniciativa teria condições reais de funcionar dentro daquele escritório específico.

A lógica do teste era direta. Sessenta dias para observar três variáveis que nenhum framework consegue antecipar: a adesão do time às ferramentas e aos fluxos propostos, o envolvimento dos colaboradores com a nova área e a disposição da gestão de sustentar o projeto no dia a dia. Só após essa validação faria sentido investir em uma estrutura permanente.

Para executar o teste, surgiu a figura de Felipe. Ele não estava no escritório e havia tido um envolvimento pontual anterior em um projeto de auditoria de dados, mas sem relação direta. O formato acordado foi híbrido: parte do tempo dedicado às iniciativas de Legal ops, parte a prática jurídica de direito administrativo. Essa divisão era necessária por razões práticas, mas criava um risco real: em um teste onde adesão e presença importam, a atenção dividida poderia comprometer a consistência da execução.

Os critérios de sucesso foram estabelecidos com base em indicadores estruturados, incluindo a Mandala de *Legal ops*, ferramenta referenciada pela CLOC (*Corporate Legal Operations Consortium*) que organiza as dimensões de atuação de uma área de Legal ops em eixos avaliáveis, abrangendo aspectos como gestão financeira, tecnologia, desenvolvimento de pessoas e sustentabilidade operacional. Trabalhar com critérios explícitos desde o início foi o que permitiu que a decisão de efetivação ao final dos 60 dias fosse tomada com base em evidências, e não em percepção subjetiva. A decisão final foi do conselho de sócios.

O teste não foi linear. Dois pontos concentraram a maior parte das fricções. O primeiro foi a ferramenta de gerenciamento de demandas: o Trello, adotado inicialmente no modelo Kanban, precisou ser revisitado quando ficou claro que sua adoção só faria sentido se gerasse utilidade prática. O segundo foi a adesão aos manuais internos, em particular o manual da controladoria, que precisou ser revisitado e reescrito em mais de uma ocasião até chegar a um formato que fosse de fato usado por quem precisava dele.

Esses dois pontos revelaram algo que estaria presente ao longo de toda a construção da área: processos bem desenhados no papel não garantem adesão. A distância entre o fluxo documentado e o comportamento real das pessoas é onde a maioria das iniciativas de Legal ops perde tração.

Ao final dos 60 dias, os resultados foram apresentados ao conselho de sócios. A avaliação foi positiva. A área deixou de ser um teste e passou a existir formalmente, com escopo, responsável dedicado e estrutura para crescer.

## 4. Patrocínio interno: a variável que os frameworks não mencionam

A maioria dos materiais sobre implantação de *Legal ops* trata o patrocínio interno como um pré-requisito genérico, é importante ter apoio da liderança, sem especificar o que isso significa na prática. Na PPF, essa variável foi determinante.

O papel de Theonio como patrocinador não se limitou a aprovar o projeto. Na prática, significou três coisas concretas. Primeiro, mobilização interna: a partir de sua posição estratégica dentro do escritório, ele conduziu nos bastidores o trabalho de envolver os núcleos, conversando com coordenadores para que chegassem a área com abertura, trouxesse problemas reais e participassem da construção de soluções que Felipe depois executaria.

Segundo, alinhamento de escopo: a divisão do tempo de Felipe entre *Legal ops* e a prática de direito administrativo foi acordada com Theonio e com o coordenador da área jurídica correspondente, o que evitou disputas implícitas por atenção. Terceiro, legitimidade ascendente: coube a Theonio comunicar a evolução do projeto e apresentar os resultados aos demais sócios, sem esse papel, a área correria o risco de existir operacionalmente sem nunca ganhar reconhecimento institucional.

O formato híbrido de trabalho, Felipe atuando remotamente a partir de outra cidade, poderia ter sido um obstáculo. Não foi. A resposta encontrada foi estrutural: checkpoints semanais com cadência definida, que mantinham o alinhamento entre quem patrocinava e quem executava sem depender de proximidade física. A disciplina desse ritual de acompanhamento foi o que permitiu que a distância não virasse desculpa para perda de tração.

O ponto mais delicado nesse tipo de arranjo é a dependência. Quando o patrocinador é também o arquiteto intelectual da área, há um risco real de que a área só funcione enquanto ele estiver ativo no projeto. Na PPF, a saída foi gradual: a medida que Felipe ganhava autonomia de execução e a área construía seus próprios processos documentados, o papel de Theonio foi migrando de operador para guardião estratégico, presente nas decisões relevantes, mas não necessário para o funcionamento cotidiano.

# 5. Pivotadas: o custo de não estar aberto a mudança

Na construção da área de *Legal ops* da PPF, as pivotadas foram reais e necessárias. O que as distingue de indecisão é que cada uma delas foi provocada por aprendizado, não por fuga de problema.

## 5.1. A progressão das ferramentas

O ponto mais visível foi a sequência Trello, Planner e *AppSheet.* Cada troca não foi arbitrária, reflete uma evolução na clareza sobre o que a área precisava de um sistema de gestão.

O Trello foi a escolha inicial, operado no modelo *Kanban*. O problema ficou evidente rapidamente: trabalhando em dupla, Felipe como executor e Theonio como head, era necessário que o patrocinador tivesse visibilidade clara do andamento de cada demanda. A estrutura de cartões do Trello não oferecia isso. Era difícil registrar a evolução natural de uma tarefa, organizar andamentos no tempo e criar uma visão consolidada do que estava pendente. O que parecia um problema de ferramenta era, na verdade, um problema de comunicação entre os dois papéis da área.

O Planner resolveu parte disso, mas herdou limitações parecidas. A visualização de pendências continuava precária, e o acompanhamento do dia a dia seguia dependendo mais de memória e conversa do que de registro estruturado.

A solução definitiva veio com o *AppSheet*, mas não como ferramenta pronta, e sim como plataforma para construir algo próprio. A área desenvolveu internamente seu próprio sistema de gestão: projetos com tarefas cadastradas, registro de andamentos, feed de histórico e visão consolidada de tudo que está em desenvolvimento. O sistema funciona hoje como memória institucional da área, não apenas agenda de tarefas, mas registro de como cada entrega foi construída.

Uma distinção que o Trello nunca ofereceu de forma clara era a separação entre atividade corrente e projeto. No sistema próprio, essa fronteira existe: cada projeto tem suas tarefas, seus andamentos e sua base de conhecimento organizada. No Trello, registrar o andamento de uma demanda dependia de comentários em cartões, o que exigia parar o trabalho para documentar uma ação que, na prática, não fazia parte do fluxo natural do dia a dia. O resultado era que o registro não acontecia. Com a ferramenta própria, o material de

trabalho passou a viver dentro do sistema, tornando o registro parte da execução, não um encargo à parte.

### 5.2. A pivotada de escopo

O escopo inicial da área contemplava quatro frentes: mapeamento e otimização de processos (BPM), inovação e tecnologia, automações e dados. Com o tempo, uma dessas frentes foi redimensionada: o BPM deixou de ser um fundamento para se tornar uma atividade acessória.

A razão foi prática. O mapeamento de processos em si não gerava retorno visível para o time. Os documentos produzidos tinham pouca adesão, ficavam bem feitos, mas pouco usados. O que funcionou foi usar o mapeamento como insumo para criar produtos concretos: um manual da controladoria, geradores automatizados de contratos, geradores de contestação. Nesses casos, o processo de mapeamento existia, mas a entrega final era algo tangível e de uso imediato.

A lição extraída foi direta: o time do escritório respondia a entregas práticas, não a documentação de processos. Redirecionar energia para automações, gestão de fornecedores de tecnologia jurídica e desenvolvimento de ferramentas próprias gerou mais retorno com menos atrito. O mapeamento não foi abandonado, foi reposicionado como meio, não como fim.

Essa distinção importa. Pivotar por aprendizado significa identificar onde o esforço não está convertendo em resultado e redirecionar com clareza. E diferentemente de pivotar por desconforto, abandonar algo difícil antes de entender se o problema está no método ou na execução.

## 6. Comunicação Interna: legitimidade não é automática

A ausência de resistência não significa presença de entendimento. Na PPF, ninguém foi contra a criação da área de *Legal ops*. O desafio foi diferente, e em certos aspectos mais difícil: construir clareza sobre o que a área era, o que entregava e como demandá-la.

O sintoma mais revelador foi a confusão com TI. No início, era comum receber solicitações para resolver problemas no site institucional fora do ar, instalar sistemas operacionais ou gerenciar usuários de infraestrutura. Não havia uma uniformidade nessas

solicitações, havia ausência de um modelo mental claro sobre o que *Legal ops* faz. Quando uma área não tem identidade definida, o interlocutor preenche a lacuna com a categoria mais próxima que conhece. No caso de um escritório de advocacia, essa categoria tende a ser o suporte de TI.

Esse problema não desapareceu completamente, ainda ocorre, mas com frequência muito menor. A intervenção que mais ajudou foi um comunicado estruturado aos colaboradores, delimitando o escopo da área e diferenciando-a do suporte técnico geral. A distinção central comunicada foi prática: a Legal ops trata suporte de ferramentas jurídicas, como cadastro de usuários em sistemas de gestão de demandas, certificação digital e acompanhamento de fornecedores jurídicos, e não infraestrutura de TI, que é responsabilidade de outra estrutura.

No campo das demandas, a solução foi criar canais com fluxo visível. Relatórios chegam por um canal dedicado. Demais demandas entram por e-mail ou mensagem e são classificadas e registradas na ferramenta própria da área, virando projeto, tarefa ou registro de fornecedor, conforme a natureza do pedido. Esse fluxo reduziu demandas mal formuladas e tornou o trabalho da área rastreável, o que por si só ajudou a construir credibilidade interna.

O ponto que ainda não foi resolvido de forma sistemática é a entrada de pessoas novas. Hoje a apresentação da área para novos colaboradores acontece de forma informal, sem um processo estruturado de onboarding. Isso significa que o problema de identidade da área tende a se repetir a cada novo integrante do time, não por negligência, mas porque a comunicação sobre o que Legal ops faz dentro daquele escritório específico ainda depende de conversa, não de estrutura.

Esse é um problema recorrente por natureza. Áreas novas precisam constantemente se reapresentar, para quem chega, para quem muda de função, para quem nunca precisou da área e de repente precisa. A comunicação interna sobre o que Legal ops faz não é uma etapa vencida. É um processo contínuo.

## 7. Evidências: o que os números dizem

Medir desde o início não é burocracia, o que permite distinguir progresso real de sensação de progresso. Na PPF, a produção de métricas foi mais intensa durante o período do teste, quando havia a necessidade concreta de consolidar resultados para apresentar ao

conselho de sócios. Com a efetivação da área, o foco migrou para a operação, e a mensuração sistemática ainda é um ponto em desenvolvimento.

Os números que existem hoje dão uma dimensão razoável do volume e da cadência da área. As demandas são atendidas em até 24 horas. São emitidos cerca de 40 relatórios mensais, de tipos variados, além de aproximadamente 50 solicitações diversas por mês, entre suportes, cadastros, consultas e orientações pontuais. Não são números espetaculares, mas são consistentes, e a consistência em uma área nova tem valor próprio.

Além do volume, há entregas de cadência fixa que estruturam o fluxo de informação do escritório. Um recorte de tarefas e compromissos é enviado diariamente para todos os colaboradores da prática jurídica. Um panorama analítico da carteira é distribuído mensalmente. Esses envios, aparentemente simples, cumprem uma função que vai além da informação em si: criam presença regular da área no dia a dia do escritório, o que por si só contribui para a construção de identidade e relevância interna.

O que ainda falta é uma camada mais robusta de métricas de impacto, números que demonstram não apenas o que a área produz, mas o que muda no escritório por causa do que ela produz. Essa é uma construção em andamento, e reconhecer isso publicamente não enfraquece o caso, pelo contrário, distingue um relato de prática real de um material de marketing.

# 8. O que é replicável: extração para outros contextos

Todo relato de caso corre o risco de ser lido como receita. Esta não é uma. O que funcionou na PPF funcionou dentro de um contexto específico, e parte do valor de documentar essa experiência está em ser honesto sobre o que é transferível e o que não é.

## 8.1. O que é específico da PPF

O tamanho do escritório foi um facilitador real. Com cerca de 40 colaboradores e seis práticas jurídicas, foi possível sentar com cada coordenador individualmente, entender as dores de cada grupo e propor soluções com base em escuta direta. Essa proximidade acelerou a construção de confiança e tornou a comunicação interna muito mais fluida do que seria em uma estrutura maior. Em escritórios com centenas de advogados e dezenas de práticas, esse

processo seria necessariamente diferente, mais formal, mais demorado e mais dependente de estruturas intermediárias.

### 8.2 O que é replicável

Quatro elementos da experiência da PPF têm aplicabilidade mais ampla, independente do tamanho ou perfil do escritório. O primeiro é estruturar um teste com critérios explícitos antes de criar a área formalmente. Definir de antemão o que precisa acontecer para a iniciativa ser considerada bem-sucedida, e apresentar esses critérios para quem vai decidir, transforma a avaliação final de uma percepção subjetiva em uma análise baseada em evidências. Ferramentas como a Mandala de Legal ops da CLOC oferecem uma estrutura útil para organizar esses critérios em dimensões avaliáveis.

O segundo é dividir o escopo inicial em frentes claras, dados, inovação e automação, gestão de tecnologia e otimização de processos, mesmo que nem todas se consolidem no mesmo ritmo. Ter essa divisão desde o início permite identificar onde o esforço está convertendo em resultado e onde precisa ser redirecionado, sem perder a visão do todo.

O terceiro é investir cedo em uma ferramenta de gestão que ofereça visibilidade ampla do que está sendo desenvolvido. Começar com uma ferramenta inadequada não é um erro grave, é esperado. Mas quanto mais cedo a área tiver rastreabilidade do próprio trabalho, mais fácil será demonstrar valor internamente e identificar onde concentrar esforço.

O quarto é identificar e cultivar ativamente o patrocinador interno antes de começar. Não basta ter alguém favorável ao projeto, é preciso ter alguém com posição estratégica disposto a mobilizar pessoas, proteger escopo e comunicar resultados para quem decide. Sem essa figura, iniciativas de Legal ops tendem a existir operacionalmente sem nunca ganhar legitimidade institucional.

O que torna esses elementos replicáveis é que nenhum deles depende de orçamento, tecnologia específica ou tamanho de estrutura. Dependem de clareza de intenção e disposição para aprender no processo.

## 9. Conclusão

A tese deste artigo é simples: *Legal ops* em escritórios de advocacia não falha por falta de ideia, falha por ausência de estrutura para transformar intenção em operação. O que a

experiência da PPF demonstra é que essa estrutura pode ser construída de forma incremental, com um teste bem desenhado, um patrocinador interno ativo e disposição para ajustar o curso sem abandonar a direção.

O estado atual da área reflete essa trajetória. Hoje a PPF opera sua *Legal ops* por meio de uma estrutura consolidada, com autonomia de criação e capacidade de atender tanto às demandas do escritório quanto de desenvolver iniciativas próprias, algo que seria inviável sem a base construída nos anos anteriores. O escopo está definido, os canais de demanda existem, as ferramentas funcionam e a área tem identidade reconhecida internamente.

A atuação está organizada em quatro eixos: inteligência de dados, que engloba a produção de relatórios e a análise de informações do escritório; tecnologia, voltada à gestão de fornecedores e ao ambiente digital; ambiente digital, que trata da digitalização de processos e da consolidação da base de conhecimento do escritório em uma fonte única; e eficiência jurídica, que abrange automações, geradores de peças e assistentes de inteligência artificial desenvolvidos para uso interno. Esses quatro eixos representam onde a área chegou, não onde começou. São o resultado de um processo que partiu de iniciativas dispersas, passou por um teste com critérios definidos e se consolidou em uma estrutura com escopo, identidade e direção.

O que ainda está em construção é o que sempre estará: a camada de métricas de impacto, o onboarding estruturado para novos colaboradores, a comunicação contínua sobre o que a área faz. Esses não são sinais de incompletude, são sinais de que a área está viva. *Legal ops* que para de se reapresentar, de se medir e de se ajustar não chegou a um estado de maturidade. Parou de crescer.

---

## Referências


CLOC. Core Competencies. Corporate Legal Operations Consortium. Disponível em: https://cloc.org. Acesso em: abr. 2026.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Pesquisa de Maturidade em Legal ops. FGV Direito SP, 2023.

WOLFF, Robert F. Legal Operations: Identifying and Meeting the Challenges Facing Large Law Departments Today. Legal Management, v. 29, n. 1, p. 14-22, 2020.

# CAPÍTULO 29

# O Jurídico 2030: previsões e cenários

*Guilherme Brusarosco Salla*[68]

## 1. Introdução

O Brasil encerrou 2024 com aproximadamente 80 milhões de processos judiciais em andamento, ocupando o primeiro lugar no ranking mundial de países com maior volume de litígios, segundo o relatório "Justiça em Números" publicado em 2025 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esse dado, por si só, já seria suficiente para colocar a automação no centro do debate jurídico diante do volume de informações que circulam diariamente. Mas esse cenário vai além do Judiciário, pois o acúmulo de tarefas e processos também existem nas rotinas de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, que consomem tempo, energia e, consequentemente, a capacidade produtiva.

No Brasil, há uma tendência de mercado de utilizar estruturas de trabalho mais enxutas, com equipes reduzidas estrategicamente para garantirem uma rentabilidade financeira da operação. No entanto, nem sempre equipes enxutas serão sinônimas de eficiência se não houver fluxos operacionais bem desenhados.

E diante desse cenário de estruturas enxutas e eficiência operacional que a automação de fluxos e utilização de inteligência Artificial deixam de ser uma aposta tecnológica e passam por uma reconfiguração da própria lógica operacional e se tornam os novos fundamentos da infraestrutura de modelos de negócios sustentáveis. Com isso, torna-se possível gerar previsibilidade, rastreabilidade, controle e consistência na entrega jurídica que são elementos indispensáveis para operações que buscam escalar sem comprometer a qualidade.

[68] Advogado, Gerente de Legal Operations, Professor convidado da Future Law e Voluntário na International Legal Technology Association - ILTA. Graduado em Direito pela Universidade São Judas Tadeu, Pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC/RS e MBA em Direito e Business Law pela FGV, com atuação focada em gestão jurídica estratégica, dados e inovação aplicada ao Direito.

Essa transformação na maneira de trabalhar já não pode ser vista como algo futurista, mas durante décadas, cultivou-se a percepção de que a área jurídica estaria, de alguma forma imune à tecnologia, mas esse movimento de automação vem ganhando força no mercado jurídico em que aponta 47% dos escritórios atuantes na advocacia empresarial já incorporaram soluções de inteligência artificial (IA) em seus fluxos de trabalho, conforme demonstra o levantamento do "Anuário Análise Advocacia 2026".

E, projetando esse ritmo até 2030, o cenário mais provável será uma automação em camadas progressivas, em que atividades operacionais tenderão a ser cada vez mais absorvidas por sistemas inteligentes, inclusive por agentes de IA capazes de raciocinar, planejar e executar tarefas com supervisão mínima. Assim, o advogado tende a ser reposicionado para esferas mais estratégicas de atuação com maior concentração em análises, decisões e relacionamento com clientes.

Nessa perspectiva, a área de *Legal Operations* se consolidará como uma área essencialmente estratégica dentro dos modelos de negócio jurídicos e assumirá um papel de arquiteto das operações jurídicas contemporâneas, conectando pessoas, processos com tecnologia, eficiência e estratégia, em uma mesma lógica de execução, garantindo a sustentabilidade dos negócios.

## 2. IA como parceiro

Se analisarmos a área jurídica sob a perspectiva da integração e da utilização da inteligência artificial nas rotinas diárias, será possível perceber uma profunda reconfiguração estrutural na forma como advogados e operadores do Direito estão lidando com as demandas, produzindo informações e tomando decisões na atualidade.

O que os dados e os movimentos mais recentes de mercado revelam é uma verdadeira mudança de paradigma quanto à adoção e ao uso da inteligência artificial nas operações jurídicas. Atividades como leitura e resumo de documentos, sugestões de textos, formulação de argumentos e até análises mais sofisticadas passaram a crescer de forma contínua, à medida que essas ferramentas amadurecem e se incorporam mais à prática profissional. Essa tendência evidencia uma reconfiguração na própria maneira de prestar serviços jurídicos, tornando cada vez mais claro que a IA deixou de ocupar um papel meramente coadjuvante e

passou a assumir uma posição mais central na construção do posicionamento estratégico de escritórios, departamentos jurídicos e instituições do sistema de justiça.

Nesse contexto, a pergunta que hoje se impõe já não é mais "A IA vai substituir os advogados?", mas sim "Como os advogados que não utilizam IA vão superar os que utilizam?". Essa mudança de perspectiva é o ponto de partida para compreender a IA como parceira no cotidiano das estruturas jurídicas, pois a inteligência artificial generativa não deve ser interpretada como uma ameaça à advocacia, mas sim como um parceiro estratégico capaz de ampliar significativamente a capacidade técnica.

Por décadas os escritórios de advocacia e departamentos jurídicos operaram sob estruturas hierárquicas bem definida e rígidas sendo no topo, os sócios e advogados sênior, responsáveis pela estratégia e relacionamento com clientes; no meio, os plenos, encarregados de tarefas de média complexidade; e na base, juniores e estagiários, dedicados às atividades mais repetitivas, como petições de menor complexidade, pesquisa de jurisprudência, elaboração de contratos padrão e triagem documental. Esse modelo de trabalho tradicional era funcional, porém oneroso considerando o volume de trabalho manual que talvez refletisse e justificava-se a dimensão da equipe.

A tendência que se mostrou após a inserção da inteligência artificial na área jurídica é a transformação dessas estruturas de trabalho rígidas para equipes mais enxutas e flexíveis, que traduz a lógica do fenômeno "*delawyering*"[69], cuja expressão tem sido muito utilizada no debate jurídico contemporâneo para descrever a transição dessas estruturas jurídicas excessivamente dependentes da força de trabalho tradicional do advogado para modelos em que a entrega de valor passa a ser sustentada por uma combinação mais ampla entre expertise jurídica e tecnologia.

No âmbito do Poder Judiciário juízes, desembargadores e servidores públicos, gradualmente, estão incorporando ferramentas de inteligência artificial em suas rotinas permitido avanços relevantes na gestão dos acervos processuais, na triagem automatizada de demandas e na elaboração de minutas de decisões e despachos, percebendo ganhos significativos de eficiência e garantindo uma melhor prestação jurisdicional.

Nesse novo cenário a atuação humana tende a se deslocar de atividades operacionais para funções de maior densidade analítica e decisória. Ao invés de substituir magistrados e

[69] *Delawyering* é um fenômeno no mercado jurídico caracterizado pela substituição de advogados na execução de tarefas, tradicionalmente jurídicas, por sistemas de tecnologia (inteligência artificial, automação).

servidores, a inteligência artificial atua como um instrumento de ampliação de capacidade institucional, permitindo que o foco recaia sobre a interpretação jurídica, a ponderação de princípios e a construção de decisões mais qualificadas.

Assim como ocorre na advocacia, consolida-se no Judiciário a lógica de uma atuação assistida por IA, em que tecnologia e expertise humana se complementam, exigindo, por outro lado, o desenvolvimento de novas competências, sobretudo relacionadas à supervisão, validação e uso crítico dessas ferramentas que já estão em uso pelo judiciário, conforme quadro abaixo:

| Nome da IA | Tribunal/Órgão | Função Principal |
|---|---|---|
| **MARIA** | STF | Ferramenta de IA generativa voltada à criação de textos e à identificação de demandas repetitivas, com foco em dar mais agilidade aos serviços do tribunal. |
| **VICTOR** | STF | Apoia a triagem de recursos extraordinários, a análise de admissibilidade recursal e a identificação de temas ou processos ligados à repercussão geral. |
| **ATHOS** | STJ | Identifica processos com potencial de afetação ao rito dos recursos repetitivos e também é usado na triagem e no agrupamento de processos semelhantes. |
| **LOGOS** | STJ | Ferramenta de IA generativa para apoio à análise processual, geração de relatórios, admissibilidade de AREsps e elaboração de minutas de decisão. |
| **GALILEU** | TRT | Ferramenta de IA generativa para apoiar a elaboração de minutas de sentenças, com leitura automática de petições e contestações e organização das informações do processo. |
| **IARA** | CARF | Sistema de IA generativa voltado a auxiliar conselheiros na elaboração de decisões, especialmente na busca de referências jurisprudenciais adequadas aos casos em julgamento. |

*Fonte: Autoria própria.*

Com esse binômio “humano e inteligência artificial” representa uma colaboração sinérgica de ampliação da capacidade cognitiva e o desafio do jurídico que se projeta para

2030, portanto, não estará apenas em adotar ferramentas cada vez mais sofisticadas, mas em definir com clareza quais funções deverão ser automatizadas, quais competências precisam ser preservadas e, sobretudo, que tipo de inteligência humana continuará sendo indispensável em uma estrutura que se tornará, inevitavelmente, cada vez mais assistido por máquinas.

## 3. O próximo ciclo de transformação

Falar sobre o futuro da área jurídica exige ir além da simples afirmação sobre a necessidade de aderir a algum tipo de tecnologia. O que está em curso de transformação é uma mudança estrutural na forma como o Direito será operacionalizado, chamado de "a nova advocacia".

Nesse novo ciclo de transformação, a inteligência artificial deixará de ser um diferencial competitivo e passará a ser um elemento natural e essa condição altera diretamente a dinâmica competitiva de mercado. A vantagem deixa de estar na utilização da tecnologia e passa a depender da forma como ela é aplicada, integrada e governada.

Esse cenário tende a produzir um nivelamento natural entre os diferentes players do mercado jurídico, mas o diferencial competitivo não deixará de existir, sendo possível afirmar que ele estará na forma ou na maturidade de utilização da tecnologia. À medida que a adoção de IA se amplia, tarefas antes demoradas passam a ser executadas com maior rapidez e nível de qualidade.

Assim, optar por não utilizar inteligência artificial deixa de ser uma escolha, pois o direito contemporâneo impõe novas expectativas do mercado em razão da existência das IA's, que consequentemente passa a operar em um novo padrão de entrega para um novo perfil de consumidor de serviços jurídicos.

O próximo ciclo de transformação também atinge a forma como os serviços jurídicos serão contratados, em que modelos tradicionais de cobrança, baseados exclusivamente em horas trabalhadas, por exemplo, passarão a ser questionados em um ambiente em que a tecnologia reduz significativamente o tempo de execução de diversas atividades. Surge, portanto, uma pressão por novos modelos de entrega, mais alinhados com eficiência, previsibilidade e resultado.

Dessa forma, é possível arriscarmos um palpite que contratos de prestação de serviços advocatícios passarão a refletir de forma mais explícita o uso de tecnologia, assim como

escritórios passem a estruturar propostas mais detalhadas, indicando em quais etapas haverá uso de inteligência artificial, qual o nível de intervenção humana e quais os impactos disso em termos de prazo e custo.

Não é improvável também que documentos jurídicos passem a indicar no futuro, de forma clara e explícita, se houve utilização parcial ou integral de inteligência artificial em sua elaboração. O objetivo não é desqualificar o uso da tecnologia, mas torná-la mais transparente e auditável com padrões de confiança e responsabilidade profissional.

Em paralelo, o sistema judiciário também passará por uma transformação envolvendo a inteligência artificial e será possível projetar um cenário em que a IA contribuirá para estruturar fluxos decisórios de forma mais organizada, como por exemplo, utilizar sistemas para identificar padrões de demandas, sugerir caminhos processuais e indicar tendências de julgamento com base em jurisprudência consolidada, através da criação de um "juiz virtual", também chamado de "Tribunais Virtuais", na obra "*Online courts and the future of justice*", de Richard Susskind.

Em determinados casos, a tecnologia que chamaremos de "juiz virtual" no sentido figurado, poderá apontar se há necessidade de produção de provas em um processo para comprovação do direito alegado ou se já reúne condições para julgamento antes mesmo da apreciação pelo juíz humano, emitindo ou sugerindo despachos e sentenças fundamentadas.

Por fim, é importante reconhecer que qualquer projeção sobre o futuro pode rapidamente se tornar desatualizada diante da velocidade com que a tecnologia evolui. Ainda assim, há um ponto que já se mostra evidente no jurídico, em que o próximo ciclo de transformação não será definido apenas pela presença da inteligência artificial, mas pela forma como ela será incorporada ao trabalho, aliada a um aumento no nível de qualificação dos profissionais, com maior orientação a dados e uma visão processual mais sofisticada.

## 4. Tendências globais (eua, europa, ásia)

As tendências globais em inteligência artificial aplicada ao Direito indicam que o jurídico de 2030 será cada vez menos definido apenas pela adoção de ferramentas e mais pela capacidade de governar seu uso. Nesse sentido, observar Estados Unidos, Europa e Ásia é relevante porque esses mercados antecipam discussões que tendem a chegar ao Brasil.

Nos Estados Unidos, a regulação do uso de IA na prática jurídica ainda se desenvolve de forma mais descentralizada, com espaço para cortes judiciais, ordens profissionais e associações de advogados criarem suas próprias diretrizes quanto a utilização de IA. No judiciário americano, alguns juízes já exigem que advogados indiquem e mantenham registros do uso da IA em suas peças, para o caso de se tornarem relevantes posteriormente no processo.

A American Bar Association (ABA)[70], por meio do Parecer Ético 512, passou a tratar o tema sob a ótica dos deveres profissionais, envolvendo competência, confidencialidade, supervisão e transparência. A discussão também alcança os honorários advocatícios, pois se a IA reduz tempo de execução, a cobrança passa a ser analisada não apenas pela eficiência, mas pela razoabilidade, pelo valor entregue e pela clareza com o cliente sobre o uso da tecnologia (Carney, 2024).

Já na Europa, a União Europeia foi a pioneira ao tratar o tema de regulamentação por meio do Regulamento (UE) 2024/1689, conhecido como "*Artificial Intelligence Act*" (*AI Act*), registrado como o marco mais abrangente sobre inteligência artificial, com aplicação transversal a diferentes setores e regras estruturadas conforme o grau de risco dos sistemas.

Na Ásia, no setor jurídico, o Ministério da Justiça Singapura publicou em 06/03/2026 o "*Guide for Using Generative AI in the legal Sector"*, que estabelece o uso de inteligência artificial generativa no setor jurídico deve observar princípios de responsabilidade, ética, confidencialidade, transparência e supervisão profissional (Singapura, 2026).

A tendência global que se desenha conforme a análise do EUA, União Europeia e China, se tropicalizarmos para o Brasil, serão capítulos marcados por regulamentação da IA, políticas institucionais e regras de governança dentro de empresas, escritórios e órgãos públicos. Haverá uma tendência de demonstrar transparência e garantir o direito à informação sobre qual IA será fornecida ou utilizada, a finalidade, o momento de integração ao fluxo de trabalho e o tipo de supervisão humana aplicada.

Nesse sentido, o Poder Judiciário através da Resolução CNJ nº 615/2025 já traz breves diretrizes para desenvolvimento, utilização e governança de soluções de IA. E, na advocacia, a OAB passou a orientar o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa na advocacia por meio da Recomendação n. 001/2024 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do (Ordem dos Advogados do Brasil, 2024).

[70] ABA – Associação Americana de Advogados

A conclusão para os próximos anos não aponta para a rejeição da IA, mas para um amadurecimento regulatório setorial. Considerando seu potencial de ampliar a capacidade cognitiva humana, a inteligência artificial não deverá substituir, em última análise, o advogado nem a análise jurídica, mas atuar como ferramenta de apoio de "atividade meio", sempre submetida à revisão, validação e responsabilidade de um profissional humano.

## 5. Competências Globais para 2030

Quando se pensa no futuro e em especial no ecossistema jurídico de 2030, a pergunta mais relevante e intrigante já não é apenas quais tecnologias estarão disponíveis, mas quais competências que serão necessárias aprender para conviver em um novo contexto mundial cada vez mais dinâmico e mais tecnológico.

Do ponto de vista das empresas, a discussão sobre o futuro do trabalho também muda de patamar, as organizações tendem a procurar pessoas capazes de trabalhar com tecnologia de forma crítica, interpretar dados, conviver com automação, atuar com segurança informacional e se adaptar a fluxos mais integrados e dinâmicos.

O Fórum Econômico Mundial aponta que até 2030, *"AI and big data" e "technological literacy" estarão entre as competências de crescimento mais acelerado, enquanto analytical thinking segue como a habilidade central mais valorizada pelos empregadores, ao lado de leadership and social influence, resilience, flexibility e lifelong learning*"[71]. Inclusive, um dado ainda mais revelador é que metade da força de trabalho das organizações já passaram por algum tipo de treinamento, *reskilling*[72] ou *upskilling*[73], que demonstram a importância de que desenvolver novas competências deixou de ser uma agenda paralela e passou a fazer parte da própria estratégia de adaptação ao futuro das organizações, garantindo a sustentabilidade dos modelos de negócio.

A MIT Sloan Executive Education destaca que a alfabetização em inteligência artificial ("AI literacy") não apenas acelera a inovação, mas também fortalece o pensamento crítico,

[71] Tradução livre: "Inteligência artificial e bancos de dados, letramento ou conhecimento em tecnologia, estarão entre as competências de crescimento mais acelerado, enquanto pensamento analítico, segue com habilidade central mais valorizada pelos empregadores, ao lado de capacidade de liderança e influência social, resiliência, flexibilidade e aprendizagem contínua.

[72] *Reskilling* ou requalificação profissional, é o processo de aprender novas habilidades para assumir uma função totalmente diferente da atual.

[73] *Upskilling* é a capacitação de pessoas para aprender novas competências e aprofundar conhecimentos dentro de sua própria área de atuação

contribuindo para decisões mais bem fundamentadas. Essa leitura é particularmente relevante quando se projeta um cenário para 2030, em que a vantagem competitiva não estará simplesmente no acesso à tecnologia, mas na capacidade de usá-la com direção estratégica dentro das organizações, apoiada por profissionais preparados para geração de valor real.

## 6. Onde o Brasil estará em 2030

Pensar onde o Brasil estará em 2030 não é um exercício muito distante, considerando a aceleração global da inteligência artificial, a reorganização dos serviços jurídicos e a crescente pressão por eficiência indicam que o país caminhará para um cenário cada vez mais inserido na tecnologia. Não significa imaginar um futuro completamente novo, mas de reconhecer que muitas das bases desse futuro já estão sendo construídas no hoje. E, o que hoje ainda parece inovação, em poucos anos será apenas a forma padrão de operar.

Nesse contexto, é possível imaginar uma sociedade mais integrada e servida por sistemas inteligentes operados por IA, que podemos chamar de "sociedades superinteligentes" e por consequência, uma intensificação da capacidade de trabalho em razão da eficiência da inteligência artificial.

Essa trajetória também deve impulsionar a criação de novas funções dentro do ecossistema jurídico. À medida que a inteligência artificial se consolida como parte da infraestrutura do trabalho, surgirão novos perfis mais especializados, como o "Arquiteto de Inteligência Jurídica", o "Engenheiro de Fluxos Jurídicos" e o "Curador de Inteligência Jurídica". Esses profissionais não substituirão o advogado tradicional, mas ampliarão o escopo da atuação jurídica, aproximando o Direito de uma lógica mais estruturada, orientada por dados.

No âmbito do Judiciário, a transformação tende a ser igualmente significativa com a criação de "juízes e tribunais eletrônicos" para solução de conflitos de baixa complexidade ou de menor valor econômico. Esse tipo de estrutura pode contribuir para uma justiça mais célere e acessível, desde que acompanhada de mecanismos de supervisão, transparência e controle. Ao mesmo tempo, essa evolução exigirá dos operadores do Direito uma atuação mais qualificada, especialmente na capacidade de demonstrar a complexidade e a singularidade dos casos que não podem ser tratados de forma padronizada.

Por fim, essa transformação impactará diretamente na formação das competências dos novos (e atuais) profissionais. Novas grades curriculares surgirão no âmbito acadêmico, formando uma geração de advogados mais familiarizada com tecnologia, dados e inteligência artificial, e as competências exigidas também mudarão, como o pensamento lógico, leitura de dados, capacidade de interagir com sistemas e IA deixarão de ser diferenciais e passarão a ser requisitos mínimos.

Em 2030, a inteligência artificial não será mais uma escolha no jurídico, mas uma condição natural da sua operação. Esse movimento não deve ser visto como ameaça, mas como uma das maiores oportunidades de evolução já vividas pelo Direito. Novas formas de atuação e profissionais tendem a surgir, abrindo espaço para advogados mais criativos, estratégicos e preparados para lidar com um ambiente orientado por dados e tecnologia.

---

## Referências


**CARNEY, Michele**. *Formal Opinion 512 and The Reasonableness of Fees When Using AI. Law Practice Today*, American Bar Association, 16 dez. 2024. Disponível em: https://www.americanbar.org/groups/law_practice/resources/law-practice-today/2024/december-2024/the-reasonableness-of-fees-when-using-ai/. Acesso em: 25 abr. 2026.

**CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.** *Justiça em Números*. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/ . Acesso em: 12 abr. 2026.

**CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.** *Resolução nº 615, de 11 de março de 2025*. Estabelece diretrizes para o desenvolvimento, utilização e governança de soluções desenvolvidas com recursos de inteligência artificial no Poder Judiciário. Brasília, DF: CNJ, 2025. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/6001. Acesso em: 25 abr. 2026.

**MEDEIROS, Kauê**. IA já é usada por 47% dos escritórios Mais Admirados do país. *Análise*, 5 dez. 2025. Disponível em: https://analise.com/noticias/ia-ja-e-usada-por-47-dos-escritorios-mais-admirados-do-pais. Acesso em: 25 abr. 2026.

**MIT SLOAN EXECUTIVE EDUCATION**. *AI literacy: a key piece of an executive's skill set*. MIT Sloan Executive Education, 25 fev. 2026. Disponível em: https://executive.mit.edu/blog/ai-literacy-a-key-piece-of-an-executives-skill-set.html. Acesso em: 25 abr. 2026.

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**. Conselho Federal. *Recomendação n. 001/2024*. Apresenta diretrizes para orientar o uso de Inteligência Artificial generativa na

Prática Jurídica. *Diário Eletrônico da OAB*, Brasília, DF, 14 nov. 2024. Disponível em: https://diario.oab.org.br/pages/materia/842347. Acesso em: 25 abr. 2026

**SINGAPURA.** Ministry of Law. *Guide for Using Generative AI in the Legal Sector*. Singapore: Ministry of Law, 2026. Disponível em: https://www.mlaw.gov.sg/files/Guide_for_using_Generative_AI_in_the_Legal_Sector_Published_on_6_Mar_2026_.pdf. Acesso em: 25 abr. 2026.

**SUSSKIND, Richard.** *Online courts and the future of justice*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

**UNIÃO EUROPEIA.** *Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, que cria regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial...* Jornal Oficial da União Europeia, série L, 12 jul. 2024. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689. Acesso em: 25 abr. 2026.

**WORLD ECONOMIC FORUM**. *The Future of Jobs Report 2025. Geneva: World Economic Forum, 2025. Disponível em: https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/.* Acesso em: 25 abr. 2026.

CAPÍTULO 30

# Frameworks de Entrega e Execução no Jurídico: Eficiência Operacional na Prática

*1) Henrique Nogueira Pieroni*
*2) Izabela Abrahão Paes Leme de Castro*

## 1. Introdução

A advocacia contemporânea enfrenta um paradoxo estrutural: ao mesmo tempo em que a demanda por serviços jurídicos cresce em complexidade e volume, os recursos humanos, temporais e financeiros disponíveis permanecem submetidos a restrições cada vez mais severas. Clientes corporativos exigem previsibilidade de custos, transparência de processos e celeridade, atributos que os modelos tradicionais, herdados de um paradigma artesanal do século XX, simplesmente não conseguem entregar com consistência.

Nesse contexto, o *Legal Operations* emerge como área estratégica, integrando metodologias, tecnologias e práticas de gestão voltadas à transformação de departamentos jurídicos e escritórios em estruturas orientadas à geração de valor mensurável.

A questão central que orienta este estudo é: em que medida *frameworks* de gestão operacional, originalmente desenvolvidos para contextos industriais e de tecnologia, podem ser adaptados ao ambiente jurídico sem comprometer sua natureza técnica e regulatória?

A hipótese defendida é que essa transposição não apenas é possível, como necessária, desde que realizada com adaptações conscientes à realidade jurídica. É o que veremos a seguir.

# 2. Lean Aplicado ao Jurídico

## 2.1 Princípios do Lean e sua transposição ao ambiente jurídico

O Lean é uma filosofia de gestão orientada à geração de valor com eliminação sistemática de desperdícios, originada no Sistema Toyota de Produção e posteriormente formalizada nos cinco princípios clássicos: definir valor, mapear o fluxo de valor, criar fluxo contínuo, estabelecer sistema puxado e buscar a melhoria contínua. Embora concebido no contexto industrial, o Lean se mostra plenamente aplicável a organizações diversas, como departamentos jurídicos e escritórios de advocacia.

O primeiro princípio: definir valor - exige uma mudança conceitual e cultural profunda no jurídico. Valor não é a simples atividade técnica realizada, mas o resultado percebido pelo "cliente", seja ele interno ou externo. Em termos práticos, valor pode significar redução de risco regulatório, previsibilidade decisória, mitigação de contingência financeira ou cumprimento tempestivo de obrigações legais. Atividades que não contribuem diretamente para esses objetivos, como retrabalho documental, excessos de validações ou movimentações processuais inúteis, passam a ser tratadas como desperdício, ainda que historicamente legitimadas pela cultura jurídica.

O segundo princípio: mapear o fluxo de valor (*Value Stream Mapping*) - é central para a aplicação do Lean ao jurídico. Trata-se de representar, de forma visual e lógica, todas as etapas pelas quais uma demanda percorre, desde seu recebimento até a entrega final. Em um fluxo de elaboração de peça processual, por exemplo, o mapeamento permite identificar tempos de espera entre análise, produção e revisão, dependências excessivas de aprovação e gargalos recorrentes em áreas específicas. Esse diagnóstico retira o debate da esfera subjetiva e o posiciona no campo gerencial e técnico.

O terceiro princípio: criar fluxo contínuo - busca reduzir interrupções, filas e retornos no processo jurídico. Ao contrário da lógica tradicional, baseada em acumulação de tarefas para "ganho de escala", o Lean privilegia o avanço contínuo das demandas. Isso significa estruturar processos padronizados, critérios claros de entrada e saída de etapas e redução de

lotes de trabalho. Na prática, equipes jurídicas que operam com fluxo contínuo conseguem maior previsibilidade de prazos e menor incidência de urgências artificiais.

O quarto princípio: estabelecer um sistema puxado (*pull)* - implica que o trabalho só deve ser iniciado conforme a capacidade real da equipe, e não por simples pressão hierárquica ou volume de demandas. No nosso contexto, isso se traduz em mecanismos de priorização explícita, limitação de trabalho em andamento e rejeição técnica de demandas mal formuladas ou desalinhadas aos objetivos estratégicos. Esse princípio é fundamental para reduzir sobrecarga crônica, erros materiais e perda de qualidade técnica, especialmente em ambientes de controladoria jurídica.

Por fim, o quinto princípio: melhoria contínua (Kaizen) - desloca a gestão jurídica de uma lógica reativa para uma lógica evolutiva. O foco deixa de ser "apagar incêndios" e passa a ser a correção estrutural das causas de ineficiência, por meio de ajustes incrementais e constantes nos processos. Reuniões de análise de fluxo, revisão de indicadores de tempo e qualidade, e padronização progressiva de rotinas jurídicas são exemplos concretos dessa aplicação. Importante destacar que, no Lean, melhoria contínua não é evento pontual, mas um comportamento organizacional permanente.

Assim, ao ser transposto para o jurídico, o Lean deixa de ser uma técnica industrial e assume o papel de modelo gerencial robusto, capaz de alinhar eficiência operacional, segurança jurídica e governança, sem comprometer a complexidade técnica própria da atividade jurídica.

## 2.2 Value Stream Mapping no fluxo processual

O *Value Stream Mapping* (VSM) é uma das ferramentas centrais do Lean para análise e redesenho de processos, pois permite visualizar, de ponta a ponta, todas as etapas necessárias para gerar valor ao cliente, evidenciando tempos de execução, tempos de espera, retrabalhos e fluxos de informação. Em um fluxo processual, por exemplo, da intimação ao protocolo da peça, o mapeamento não se limita às atividades formais (análise, redação, revisão), mas incorpora elementos críticos como filas de espera, dependência de informações externas, reprocessamentos e pontos de decisão que impactam diretamente prazo, risco e custo.

A aplicação do VSM no jurídico inicia-se pela delimitação do fluxo processual a ser analisado, como o ciclo completo de elaboração de contestações, recursos ou cumprimento de sentença. A partir daí, cada etapa é mapeada conforme realmente ocorre, e não como deveria ocorrer nos manuais internos. Essa abordagem é particularmente relevante no Direito, onde a distância entre o "processo prescrito" e o "processo praticado" costuma ser significativa. O mapa revela, por exemplo, que grande parte do lead time do processo não está na atividade técnica, mas nos períodos de espera entre áreas, validações sucessivas ou priorizações conflitantes.

Um aspecto técnico fundamental do VSM no fluxo processual é a separação entre atividades que agregam valor jurídico e aquelas que não agregam. Produzir uma tese jurídica consistente, revisar fundamentos legais ou definir estratégia processual são atividades reconhecidamente geradoras de valor. Em contrapartida, esperas por assinatura, buscas repetidas de documentos, conferências redundantes ou correções decorrentes de orientações pouco claras configuram desperdícios típicos em ambientes jurídicos. O VSM torna esses desperdícios mensuráveis e, portanto, gerenciáveis.

Além disso, o VSM evidencia o fluxo de informação, elemento crítico no processo judicial. Muitas ineficiências não decorrem da complexidade jurídica, mas da forma como informações circulam, e se perdem, entre advogados, controladoria, áreas internas e escritórios terceirizados. Ao mapear esses fluxos paralelamente às atividades, o VSM permite identificar pontos de ruptura comunicacional que aumentam risco de erro, perda de prazo ou desalinhamento estratégico.

Por fim, é importante destacar que o VSM não é um exercício meramente documental. Sua força está no uso contínuo como instrumento de gestão e governança do fluxo processual, alimentando decisões sobre priorização, dimensionamento de equipes, automação e definição de políticas operacionais. Aplicado de forma rigorosa, o *Value Stream Mapping* transforma o fluxo processual jurídico de uma sequência opaca de atividades em um sistema visível, analisável e aprimorável, exatamente o que o Lean propõe ao ser corretamente transposto para a gestão jurídica.

# 3. Agile, kanban e scrum

## 3.1. O manifesto ágil e o direito

O Manifesto Ágil, criado em 2001, estabeleceu quatro valores fundamentais que transcenderam o universo da tecnologia e hoje transformam a gestão de projetos em múltiplas indústrias. Em sua essência, o Agile valoriza indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; entregas funcionais mais que documentação abrangente; colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; e resposta a mudanças mais que seguir um plano.

A aplicação desses valores ao contexto jurídico é, à primeira vista, curiosa: o direito é, por natureza, uma disciplina de normas, prazos rígidos e documentação exaustiva. No entanto, a aparente incompatibilidade dissolve-se quando se compreende que o Agile não nega a necessidade de documentação ou planejamento, mas nega, sim, a rigidez disfuncional que impede as equipes de responder a informações novas.

Um processo judicial é, por definição, um ambiente de incerteza e adaptação: novas provas surgem, o entendimento dos tribunais muda, as posições das partes evoluem. O profissional jurídico que planeja de forma rígida e não revisa sua estratégia à luz de evidências emergentes é exatamente o tipo de operador que o Agile busca transformar.

## 3.2. Kanban: visualizando o trabalho em andamento

O Kanban é um método de gestão do trabalho baseado na visualização do fluxo, no controle da capacidade e na melhoria contínua. Diferentemente de frameworks prescritivos, o Kanban não exige mudanças estruturais abruptas: ele parte do princípio "comece com o que você já faz", tornando-se especialmente adequado para organizações nas quais coexistem rotinas previsíveis, demandas urgentes e dependência entre atividades.

O elemento central do método é o quadro Kanban, dividido em colunas que representam as etapas do processo. Cada atividade é registrada em um cartão e movimentada conforme avança no fluxo. Em um escritório de advocacia ou departamento jurídico, por exemplo, um fluxo típico pode conter as colunas *Recebido*, *Em Análise*, *Em Produção*, *Em Revisão* e *Concluído*. A simples visualização desse quadro permite identificar gargalos, excessos de trabalho em andamento e atrasos sistêmicos, reduzindo decisões baseadas em percepção subjetiva.

Um princípio técnico essencial do Kanban é o limite de trabalho em progresso (WIP). Ao definir, por exemplo, que apenas cinco peças processuais podem estar simultaneamente na coluna *Em Produção*, o gestor jurídico faz com que o time finalize as atividades da fila antes de iniciar novas. Na prática, isso reduz multitarefa improdutiva, aumenta previsibilidade e diminui retrabalho, um problema recorrente em operações jurídicas pressionadas por prazos e urgências.

O Kanban utiliza indicadores como tempo de ciclo (quanto tempo uma demanda leva do início ao fim) e tempo de resposta. Além disso, exige políticas explícitas, isto é, regras claras sobre quando uma atividade pode avançar no fluxo. Por exemplo: uma contestação só pode sair da coluna *Em Revisão* após dupla checagem jurídica e validação estratégica. Essas políticas reduzem ambiguidade, aumentam conformidade processual e contribuem para auditoria e governança.

Por fim, o Kanban sustenta a melhoria contínua incremental, por meio de ciclos regulares de análise do fluxo e ajustes graduais. Em vez de grandes reestruturações, o gestor atua sobre causas reais dos problemas, ajustando limites de WIP, redefinindo etapas ou redistribuindo capacidades. Essa abordagem torna o Kanban um método altamente compatível com ambientes jurídicos complexos, regulados e orientados à redução de riscos, nos quais previsibilidade, transparência e controle são tão importantes quanto velocidade.

Em síntese, o Kanban não é apenas um quadro de tarefas, mas um sistema gerencial que transforma a forma como o trabalho de cada colaborador é visualizado, priorizado e entregue, promovendo eficiência operacional com rigor técnico e governança.

## 3.3. Scrum:

O *Scrum* é um *framework* ágil baseado em ciclos iterativos e incrementais (*sprints*), aplicado à gestão jurídica com o objetivo de estruturar fluxos, aumentar previsibilidade e garantir entregas contínuas de valor. Do ponto de vista operacional, sua aplicação no jurídico parte da organização de um *backlog* de demandas, que consiste na listagem priorizada de atividades (ex.: prazos processuais, elaboração de peças, auditorias de agenda, respostas consultivas). Essa priorização deve considerar critérios objetivos, como risco jurídico, impacto financeiro, urgência e complexidade.

As atividades são executadas em sprints (ciclos curtos, geralmente semanais), nos quais a equipe assume um conjunto definido de entregas. Ao final de cada ciclo, deve haver um incremento mensurável, como: 100% dos prazos críticos cumpridos, redução de inconsistências no sistema ou conclusão de peças estratégicas.

A governança do modelo envolve papéis bem definidos: o *Product Owner* (PO): responsável por priorizar o *backlog* conforme critérios estratégicos (normalmente o coordenador ou gestor da área); o *Scrum Master*: atua na remoção de impedimentos operacionais (ex.: falhas de fluxo, dependências externas, gargalos sistêmicos); e o Time: equipe jurídica responsável pela execução das atividades planejadas.

No acompanhamento, utilizam-se rituais padronizados: *daily* (reunião diária): alinhamento rápido sobre status, próximos passos e impedimentos; sprint review: validação das entregas realizadas; retrospectiva: análise de desempenho e identificação de melhorias no processo.

Como resultado, o Scrum viabiliza maior controle sobre indicadores operacionais, como lead time, taxa de cumprimento de prazos e volume de retrabalho. Isso permite uma gestão jurídica orientada por dados, com melhoria contínua e redução de riscos operacionais.

# 4. Redução de Desperdícios

O *Toyota Production System* identificou originalmente sete categorias de desperdício, posteriormente expandidas para oito com a inclusão do desperdício de talento humano subutilizado. Cada uma dessas categorias encontra correspondência precisa no ambiente jurídico.

O primeiro desperdício é a superprodução, que no jurídico manifesta-se na elaboração de pareceres exaustivos de 80 páginas quando o cliente necessita de uma resposta objetiva de 5 páginas para subsidiar uma decisão de negócio urgente, por exemplo. Produzir mais do que o cliente valoriza e quando não necessita é, por definição, desperdício de recursos.

O segundo desperdício é a espera, provavelmente o mais ubíquo no ambiente forense. Processos aguardando despacho de sócios, contratos em fila de assinatura, pareceres à espera de informações complementares do cliente, cada minuto de espera é um minuto a mais que o cliente está pagando sem receber valor.

O terceiro desperdício é o transporte desnecessário de informações: o e-mail encaminhado para sete destinatários que poderia ter sido uma mensagem direta; o documento impresso, digitalizado, enviado por e-mail, impresso novamente e arquivado em papel, um ciclo absurdo que consome tempo e gera risco de versões desatualizadas.

O quarto desperdício é o superprocessamento: realizar etapas que excedem o que o cliente efetivamente necessita. Um exemplo clássico é a formatação elaborada e revisão tipográfica minuciosa de documentos internos de trabalho que jamais serão vistos pelo cliente.

O quinto desperdício é o estoque excessivo, representado pelo acúmulo de demandas não processadas, processos sem andamento há meses e tarefas em backlog que crescem sem controle.

O sexto desperdício é o movimento desnecessário de pessoas: deslocamentos físicos para reuniões que poderiam ser realizadas remotamente, busca de documentos em sistemas desorganizados, pesquisa de precedentes em bases de dados não estruturadas.

O sétimo desperdício é o retrabalho e defeitos: peças processuais devolvidas por erro formal, contratos que precisam ser reelaborados por ausência de escuta adequada do briefing do cliente, pareceres revisados múltiplas vezes por falta de alinhamento inicial de escopo.

O oitavo e mais estratégico desperdício é o de talento humano: alocar advogados com especialização técnica profunda em atividades administrativas, de triagem ou de formatação que poderiam ser executadas por paralegais, assistentes jurídicos ou sistemas automatizados. Este desperdício é simultaneamente o mais custoso, pois compromete horas de profissionais de alto valor agregado, e o mais invisível, por estar culturalmente naturalizado em muitos escritórios.

# 5. Medição Prática de Eficiência

## 5.1 KPIs e OKRs para departamentos e escritórios jurídicos

A máxima atribuída a Peter Drucker, "o que não é medido não é gerenciado", encontra no ambiente jurídico uma resistência cultural histórica. A advocacia, impregnada de uma tradição liberal e artesanal, frequentemente resiste à quantificação de seu trabalho sob o argumento de que a qualidade técnica não se captura em números. Esse argumento, embora parcialmente válido em sua premissa, falha em sua conclusão: a impossibilidade de medir qualidade com perfeição não é justificativa para não medir eficiência operacional com rigor.

Os *Key Performance Indicators* (KPIs) devem ser selecionados em função dos objetivos estratégicos do departamento ou escritório, e organizados em pelo menos três dimensões: eficiência de processo, qualidade de entrega e satisfação do cliente. Na dimensão de eficiência de processo, os KPIs centrais incluem: lead time médio por tipo de demanda (tempo decorrido entre a abertura e o encerramento de uma tarefa ou processo); taxa de cumprimento de prazos (percentual de entregas realizadas dentro do prazo acordado ou legal); throughput semanal por advogado (volume de demandas concluídas por unidade de tempo); e taxa de retrabalho (percentual de entregas que necessitaram revisão após aprovação inicial).

Na dimensão de qualidade de entrega, destacam-se: taxa de êxito em contencioso (percentual de resultados favoráveis ao cliente por área e instância); índice de aprovação de contratos sem necessidade de renegociação; e frequência de erros formais em protocolos e petições.

Já os OKRs (*Objetives and Key Results*) são um modelo de gestão que conecta estratégia e execução ao definir objetivos claros e resultados mensuráveis. No jurídico, ajudam a orientar prioridades, alinhar equipes e reduzir a atuação puramente reativa. Diferentemente dos KPIs, que monitoram a operação, os OKRs impulsionam mudanças estratégicas, tornando explícito onde o esforço jurídico deve gerar mais valor para a organização. Quando bem aplicados, fortalecem a governança e a maturidade decisória do time.

## 5.2 Ferramentas e Dashboards Operacionais

A mensuração efetiva de eficiência jurídica requer infraestrutura tecnológica adequada. As ferramentas de gestão de trabalho jurídico de mercado oferecem recursos nativos de dashboards e relatórios. Contudo, mesmo na ausência de ferramentas especializadas, é possível construir um sistema robusto de medição utilizando plataformas de gestão de projetos integradas a ferramentas de *Business Intelligence*.

Um dashboard operacional jurídico viável deve exibir, em tempo real ou com atualização diária: (a) o volume de demandas abertas, em andamento e concluídas no período; (b) o lead time médio por categoria de demanda; (c) a distribuição da carga de trabalho por advogado ou equipe; (d) o índice de cumprimento de prazos; (e) os gargalos identificados no fluxo (etapas com maior tempo de espera), dentre outros. A visibilidade dessas informações transforma reuniões de gestão: em vez de discussões baseadas em percepções subjetivas sobre

"o quanto a equipe está sobrecarregada", as decisões passam a ser fundamentadas em dados objetivos e comparáveis historicamente.

Em síntese, a mensuração da eficiência jurídica deixa de ser um exercício subjetivo quando sustentada por infraestrutura mínima de dados e visualização adequada. A construção e o uso sistemático de dashboards operacionais não representam apenas um avanço tecnológico, mas uma evolução de maturidade gerencial do jurídico. Ao transformar dados operacionais em insumos objetivos para a tomada de decisão, a gestão jurídica passa a atuar de forma mais previsível, transparente e estratégica, permitindo o balanceamento racional da carga de trabalho, a identificação contínua de desperdícios e a orientação de investimentos em pessoas, processos e tecnologia com base em evidências, e não em percepções isoladas.

# 6. Conclusão

A trajetória percorrida ao longo desta obra evidencia que a adoção de frameworks de entrega e execução no ambiente jurídico não é uma opção de modernização cosmética, mas uma necessidade estrutural para organizações que pretendem permanecer relevantes e competitivas em um mercado em acelerada transformação.

O Lean ensina que o valor é definido pelo cliente, e que qualquer atividade que não contribua para a entrega desse valor deve ser eliminada, simplificada ou automatizada. O Agile, em suas manifestações de Kanban e Scrum, ensina que a visibilidade do trabalho e a adaptação contínua são superiores ao planejamento rígido em ambientes complexos e incertos, como invariavelmente é o ambiente jurídico. A mensuração rigorosa de KPIs e OKRs transforma percepções em dados e opiniões em decisões fundamentadas.

A resistência cultural à implementação dessas metodologias no direito é compreensível, mas não sustentável. O profissional jurídico que argumenta que "o direito é diferente" e que "não se aplica metodologia de fábrica à advocacia" comete um equívoco de categoria: os frameworks aqui apresentados não tratam o advogado como operário de linha de montagem, mas como profissional de alto valor cujo tempo e talento devem ser protegidos de desperdícios que o ambiente disfuncional insiste em impor.

A advocacia de excelência no século XXI é aquela que entrega rigor técnico com eficiência operacional, que responde com velocidade sem comprometer qualidade, e que transforma dados em inteligência e inteligência em decisões de gestão. Os frameworks

apresentados nesta obra são o caminho. O passo seguinte é da liderança jurídica que tem a coragem de dar início à jornada.

---

## Referências


BECK, Kent et al. Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. Disponível em: https://agilemanifesto.org. Acesso em: 10 jan. 2026.

LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM (CLOC). State of the Industry Report 2024. San Jose: CLOC, 2024.

LEAN ENTERPRISE INSTITUTE. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Simon & Schuster, 1996.

Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 15 jan. 2026. SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide. Scrum.org, nov. 2020.

SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts. Oxford: Oxford University Press, 2015.

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. New York: Simon & Schuster, 1996.

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T.; ROOS, Daniel. A Máquina que Mudou o Mundo. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

CAPÍTULO 31

# Gestão de Bases Documentais e Knowledge Management

*Thais Fernanda Nunes Honorato*[74]

## 1. Introdução

Quanto tempo a sua equipe perde hoje apenas procurando documentos? Em muitos escritórios e departamentos jurídicos, a resposta se traduz em rotina: contratos dispersos entre e-mails, pastas pessoais, drives compartilhados e softwares de gestão que não se comunicam. Pareceres relevantes ficam restritos a quem os elaborou. Minutas circulam em múltiplas versões sem clareza sobre qual é a atual. O resultado é previsível: retrabalho, lentidão e dependência de pessoas-chave.

A gestão eficiente exige uma distinção de partida: separar o recipiente (o documento) do conteúdo (a informação). A Lei de Arquivos (Lei n. 8.159/1991) define gestão de documentos como o conjunto de procedimentos que abrangem a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos ao longo do seu ciclo de vida.[75] O objetivo é garantir que o documento seja autêntico, esteja acessível e seja encontrado.

Há, porém, uma camada mais profunda: o conhecimento incorporado a cada documento. O raciocínio que embasou uma tese, a estratégia de uma negociação, a lição aprendida em um litígio raramente são rastreados. Quando o profissional que detém essa informação sai da empresa, o conhecimento se vai com ele.

[74] Advogada. Especialista em Legal Operations e Gestão Jurídica Estratégica pela Damásio Educacional. Controller Jurídico certificada pela Radar Gestão. Membro da Comissão de Gestão Jurídica da OAB/MA. Bacharela em Direito pela Universidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB).

[75] BRASIL. Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. *Dispõe sobre a política nacional de* arquivos públicos e privados e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8159.htm. Acesso em: 25 abr. 2026.

Essa lacuna não é um caso isolado. O último levantamento setorial da *Corporate Legal Operations Consortium* (CLOC) aponta que cerca de 67% das organizações classificam seus processos de Gestão do Conhecimento como "em desenvolvimento."[76] O diagnóstico revela um setor que falha em reter a inteligência gerada, perpetuando a dependência de pessoas em vez de processos.

*Knowledge Management* (ou Gestão do Conhecimento) é o conjunto articulado de sistemas, processos e hábitos destinados a capturar, organizar e reutilizar o saber jurídico da organização, independentemente de quem o tenha gerado. A *Association of Corporate Counsel* (ACC) formaliza essa competência como um dos pilares do *Legal Operations.*[77]

Este capítulo é um roteiro prático para essa jornada: parte da organização dos repositórios, avança pela construção de taxonomias e de um *datalake* jurídico, e culmina no desafio mais decisivo: a consolidação de uma cultura de compartilhamento.

O fio condutor é um só: conhecimento que não circula é custo. Conhecimento que circula é estratégia.

## 2. Repositórios estruturados

O repositório estruturado define como os documentos jurídicos são armazenados, organizados, versionados e acessados. Mais do que um local de guarda, trata-se de definir quem acessa o quê, como os arquivos são nomeados e qual é o fluxo de vida de cada documento.

### 2.1. Armazenamento em nuvem

Cada documento deve ter um único endereço no repositório comum, não no computador do advogado. Quando a mesma minuta existe em três pastas diferentes, ninguém sabe qual é a versão vigente. Ferramentas de nuvem como *Google Drive*, *OneDrive e*

[76] CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM (CLOC). *Knowledge Management*. [S. l.]: CLOC, [s. d.]. Disponível em: https://cloc.org/cloc-core-12/knowledge-management/. Acesso em: 25 abr. 2026.

[77] ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL. ACC Legal Operations Maturity Model 2.0. [S. l.]: ACC, 2019. Disponível em: https://www.acc.com/sites/default/files/program-materials/upload/Legal-Opertaitons-Maturity-Model-2.0---ACC.pdf. Acesso em: 15 abr. de 2026.

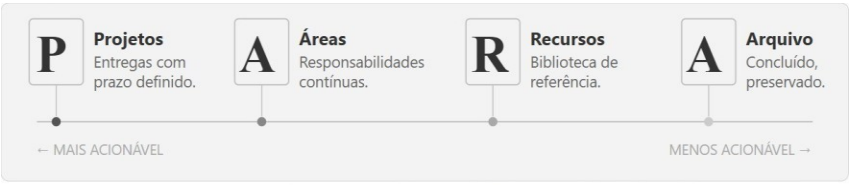
*SharePoint* resolvem isso: centralizam o acesso, registram automaticamente o histórico de alterações, e permitem configurar permissões por pasta e por usuário.

A escolha da plataforma deve considerar três critérios objetivos: a) integração: a ferramenta "conversa" nativamente com o e-mail e os sistemas que a empresa já utiliza?; b) busca: permite localizar documentos não apenas pelo título, mas pelo conteúdo interno e metadados?; e c) escalabilidade e custo: o plano comporta o crescimento da equipe e o volume de dados previsto para os próximos anos?

## 2.2. Estrutura de pastas: o método PARA aplicado ao jurídico

Definida a plataforma, o passo seguinte é estruturar o repositório. Forte (2023), especialista em produtividade, desenvolveu o Método PARA como sistema universal de organização digital.[78] A premissa é simples: toda informação deve ser organizada pela ação que exige no momento e não apenas pelo tipo de documento.

O método distribui os arquivos em quatro categorias de pastas, facilitando o acesso ao que é mais acionável:




Fonte: Elaborada pela autora, adaptado de Forte (2023, p. 87).

A categoria Arquivo cumpre a função de remover do campo de visão o que não está mais ativo. Um repositório com 500 pastas visíveis exige mais tempo de busca do que um com 80. Ao migrar projetos concluídos, contratos expirados e processos arquivados para uma pasta separada, o sistema reduz o ruído e acelera o acesso ao que importa agora. O Arquivo não é lixeira: é preservação com distância operacional.

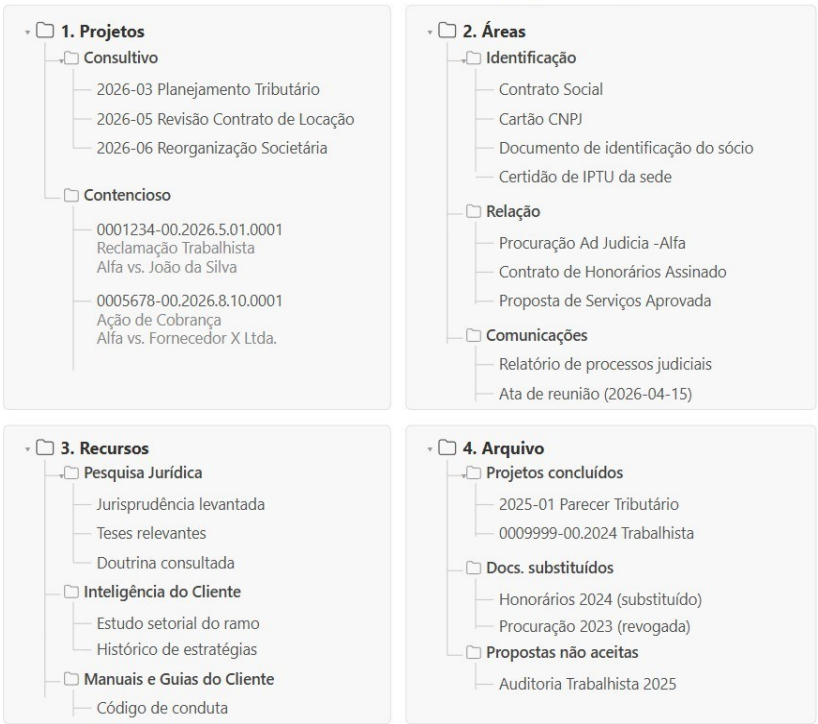
[78] FORTE, Tiago. *Criando um Segundo Cérebro:* um método comprovado para organizar sua vida digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2023.

Para escritórios de advocacia, essa lógica pode ser implementada a partir de duas raízes que separam a prestação de serviço do negócio: documentos de clientes (externo) e documentos institucionais (interno).

## 2.3. Método PARA na prática: clientes e operação interna

Na raiz de clientes, organizada em ordem alfabética, o método distribui os documentos conforme a ação que exigem. Projetos reúne as demandas ativas: consultivos organizados por demanda, contenciosos por número de processo, tipo de ação e partes. Quando a demanda é concluída, a pasta migra para Arquivo. Áreas guarda o que é permanente: documentos de identificação do cliente e documentos da relação, como contrato de honorários, procuração e proposta. Recursos concentra o acervo intelectual produzido para aquele cliente.

**PARA — Documentos de Clientes (Empresa Alfa)**




Fonte: Elaborada pela autora.

Na raiz institucional, a estrutura segue a mesma lógica, mas serve ao escritório como organização. A pasta Áreas organiza os setores permanentes: administrativo, financeiro,

comercial, recursos humanos, controladoria jurídica e marketing. A pasta Recursos exerce função estratégica: é nela que o escritório constrói seu conhecimento operacional. Modelos de petições, templates de contratos, procedimentos operacionais padrão, legislação de referência e jurisprudência consolidada ficam ali concentrados, acessíveis a qualquer membro da equipe, independentemente de quem os produziu. Cada modelo cadastrado é um problema que não precisará ser resolvido novamente. Cada procedimento documentado é uma decisão que não precisará ser rediscutida. É nesta pasta que o conhecimento tácito se converte em ativo institucional.

# 3. Taxonomias Jurídicas

Taxonomia é o sistema padronizado de classificação que utiliza categorias, rótulos e metadados para organizar o conhecimento. Opera em duas camadas complementares: a nomenclatura do arquivo (identificação visível na pasta) e os metadados (informações que alimentam os filtros de busca sem exigir que o documento seja aberto). Bem classificado, um arquivo torna-se rastreável, com um único filtro, por tipo, área, rito, comarca e cliente.

Cada documento deve conter um conjunto mínimo de campos. A convenção recomendada segue lógica cronológica e descritiva: [DATA (AAAA-MM-DD)] + [TIPO DE DOCUMENTO] + [CLIENTE/PROCESSO] + [VERSÃO/STATUS].

## 3.1. Como implementar

Escritórios que tentam padronizar tudo de uma vez costumam fracassar pela complexidade. A abordagem mais eficaz é começar pelos documentos de maior volume, definir regras mínimas e expandir gradualmente. Os primeiros noventa dias são decisivos. Se o padrão sobreviver a esse período, vira rotina. O roteiro de implantação segue sete etapas:

| # | Passo | O que fazer | Resultado |
|---|---|---|---|
| **1** | **Mapear** | Levantar os tipos de documentos mais utilizados. | Lista de tipos documentais |
| **2** | **Definir campos** | Estabelecer os metadados que cada documento deve carregar: tipo | Ficha de classificação padrão |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | documental, área do direito, cliente, status, responsável, data e versão. | |
| **3** | **Padronizar nomenclatura** | Adotar a convenção: [DATA] + [TIPO DE DOCUMENTO] + [CLIENTE/PROCESSO] + [VERSÃO/STATUS] | Regra única de nomeação |
| **4** | **Criar vocabulário** | Para cada campo, definir os termos aceitos. “Trabalhista” — não “Trab.” ou “Direito do Trabalho”. | Glossário de termos padronizados |
| **5** | **Documentar** | Registrar como um Procedimento Operacional Padrão acessível a toda a equipe. | POP de consulta rápida |
| **6** | **Comunicar** | Garantir que todos entendam e saibam onde consultar o POP. | Equipe alinhada |
| **7** | **Revisar** | Verificar a adesão. Os termos estão sendo usados? Falta algum tipo documental? Algum campo está sendo ignorado? Ajustar e acompanhar. | Modelo de taxonomia implementado. |

*Fonte: elaborada pela autora.*

## 4. Construção de datalake

A operação jurídica já produz dados suficientes para tomar decisões mais fundamentadas. O problema é que esses dados estão fragmentados entre sistemas que não se comunicam. Os processos vivem no software de gestão jurídica. Os contratos ficam no repositório de documentos. O financeiro está no ERP ou numa planilha. As comunicações com clientes estão no e-mail. Cada sistema responde suas próprias perguntas. Nenhum responde as que cruzam dois ou mais.

*Datalake* (ou Lago de Dados) é o repositório central que recebe dados de múltiplas fontes sem exigir que sejam formatados ou organizados previamente (Reis e Housley, 2022).[79] Na prática, isso significa que uma planilha exportada do software processual, um relatório

79 REIS, Joe; HOUSLEY, Matt. *Fundamentos da engenharia de dados:* construa sistemas de dados robustos e escaláveis. 1. ed. [S.l.]: Novatec Editora, 2023.

financeiro em PDF e uma tabela de prazos podem ser reunidos no mesmo lugar, cada um no formato em que foi gerado, e só depois cruzados e analisados conforme a necessidade.

A metáfora é de um lago alimentado por vários rios: o software processual, o financeiro, o repositório de documentos, a agenda de prazos. O lago não substitui os rios. Ele permite que as águas se cruzem. Para a realidade jurídica, *datalake* significa ter um ponto central em que os dados da operação se encontram e podem ser consultados de forma integrada.

## 4.1. Três níveis de desenvolvimento

A construção desse sistema não exige uma infraestrutura complexa de imediato. O caminho é progressivo e se organiza em três níveis de maturidade, cada um adequado a um porte e momento da operação.

| **Nível 1**<br>Software + planilha | **Nível 2**<br>Dashboards | **Nível 3**<br>Automação |
|---|---|---|
| • Software de gestão como base<br>• Planilha consolida o que o software não cobre<br>• Dados cruzados manualmente<br>• Atualização mensal | • Power BI, Google Looker ou similar<br>• Conectado ao software e planilhas<br>• Filtros dinâmicos e gráficos<br>• Atualização automática ou semanal | • Sistemas conectados<br>• Dados fluem automaticamente<br>• Sem alimentação manual<br>• Habilita IA e análise preditiva |
| **→ Já resolve a maioria das perguntas** | **→ Visão gerencial em tempo real** | **→ Para operações de grande porte** |

*Fonte: elaborada pela autora.*

A maioria dos escritórios está no Nível 1 ou a caminho dele. O software de gestão já concentra boa parte dos dados processuais e contratuais. O que falta é consolidar, em um único lugar, as informações que dependem do cruzamento entre fontes. O custo real por processo exige cruzar dados processuais com financeiros; a taxa de êxito por matéria, cruzar resultados com tipos de ação; o tempo médio de resolução por cliente, cruzar datas de distribuição e encerramento com a base de clientes. Nem todo sistema isolado responde a essas perguntas sozinho.

## 4.2. Como construir um sistema de integração

O ponto de partida é o que já existe. O software de gestão é a principal fonte de dados, a maioria permite exportar relatórios em formato de planilha. O trabalho é complementar esses dados com o que o software não registra.

Uma planilha de contencioso bem estruturada reúne, em uma única tabela: número do processo, tipo de ação, matéria, cliente, fase processual, valor da causa, custas acumuladas e tempo médio de duração. As cinco primeiras colunas provavelmente já existem no software de gestão. As duas últimas (custas e tempo) costumam estar dispersas: no sistema financeiro, em planilhas isoladas ou na memória de quem acompanhou o caso.

Ao reunir essas informações em uma tabela única, perguntas simples passam a ter resposta imediata: qual o custo médio por tipo de ação? Quais clientes concentram o maior volume de contencioso? Quais matérias têm maior taxa de êxito? O que antes exigia dias de levantamento manual passa a ser respondido com um filtro.

O Nível 1, no entanto, tem um limite estrutural: depende de alimentação manual. Se ninguém atualizar a planilha, ela perde valor em semanas. Quando a operação cresce a ponto de a atualização manual se tornar um gargalo, é hora de considerar o Nível 2: conectar as fontes de dados a um painel visual (como Power BI ou Google Looker) que extrai as informações automaticamente. Isso exige alguém com conhecimento em construção de dashboards.

O Nível 3, integração automatizada entre sistemas, é realidade para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de grande porte. Os sistemas comunicam-se diretamente, e análises preditivas tornam-se possíveis. É um investimento relevante e depende de os softwares utilizados permitirem essa conexão. O critério para decidir quando avançar é prático: se a equipe gasta mais tempo alimentando a planilha do que analisando os dados, o formato atual virou obstáculo.

Dados organizados e acessíveis são o alicerce. Mas dados sem cultura de uso viram relatório que ninguém lê. A última peça desse sistema é garantir que o conhecimento produzido circule, seja consultado e alimente decisões.

# 5. Cultura de compartilhamento

A *Association of Corporate Counsel* (ACC) define Gestão de Conhecimento como o processo de capturar, distribuir e utilizar, com eficácia, dois tipos de ativos: conhecimento estruturado (pareceres, modelos e *templates*) e o conhecimento tácito (a compreensão de uma questão adquirida pela experiência).[80] Para diagnosticar onde cada operação se encontra e para onde pode evoluir, a ACC propõe um modelo de maturidade.

A tabela a seguir sintetiza os três estágios do modelo, organizados por quatro dimensões: cultura, repositório, processos e gestão. Cada coluna descreve o comportamento típico da organização naquele nível e pode ser usada como instrumento de autodiagnóstico.

| | INICIAL | INTERMEDIÁRIO | AVANÇADO |
|---|---|---|---|
| **Cultura** | ✗ Informação como propriedade individual | ◐ A liderança incentiva e recompensa o compartilhamento | ✓ Compartilhamento sistêmico é parte do DNA e da estratégia de negócio |
| **Repositório** | ✗Documentos dispersos | ◐ Centralização das principais categorias em diretório comum | ✓ Curadoria ativa e busca inteligente |
| **Processos** | ✗ Troca de saber ocorre por respostas pontuais e urgências | ◐ Uso de templates e guias de trabalho padronizados | ✓ KM integrado a fluxos automatizados e revisões de qualidade |
| **Gestão** | ✗ Apoio apenas verbal | ◐ Apoio formal com orçamento limitado e métricas básicas | ✓ KM é pilar central do planejamento, com orçamento e KPIs específicos |

*Fonte: elaborada pela autora, adaptado de ACC (2019)*

O estágio inicial do modelo descreve um padrão reconhecível: cada profissional guarda e utiliza apenas seu próprio conhecimento. As razões são previsíveis: o saber é tratado como moeda de troca, ninguém é reconhecido por alimentar a base, documentar é visto como tarefa extra, e a liderança não dá o exemplo.

[80] ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL. *ACC Legal Operations Maturity Model 2.0.* [S. l.]: ACC, 2019.

A transição para o estágio intermediário exige ações concretas que mudem o comportamento no dia a dia:

| Ação | Como implementar |
|---|---|
| Liderança pelo exemplo | A liderança deve ser a primeira a usar o repositório e consultar a base. Se não usa, a equipe entende que não é prioridade. |
| Rituais de compartilhamento | Reuniões curtas (15-20 min) quinzenais dedicadas a lições aprendidas. O formato importa menos que a frequência. |
| Facilidade de registro | *Templates* prontos reduzem o atrito. O registro deve ser parte do fluxo, não etapa adicional. |
| Reconhecimento | Tornar visível quem contribui: citar em reuniões, incluir nas avaliações de desempenho. |
| *Onboarding* estruturado | Novos integrantes aprendem primeiro a consultar a base. A primeira semana deve incluir: como navegar no repositório, como buscar modelos, como seguir a taxonomia. |

*Fonte: elaborada pela autora.*

Nenhuma dessas ações exige investimento significativo. Exigem decisão, consistência e liderança. A infraestrutura construída nas seções anteriores (repositório, taxonomia, *datalake*) só se justifica se o conhecimento que ela organiza for efetivamente consultado, alimentado e compartilhado. A tecnologia é o meio. A cultura é o motor.

## 6. Conclusão

As quatro seções deste capítulo compõem um sistema integrado. O repositório define como os documentos são organizados. A taxonomia garante que possam ser classificados e encontrados. O *datalake* permite cruzar informações de múltiplas fontes para gerar inteligência. A cultura sustenta o conjunto, nenhuma estrutura sobrevive sem as pessoas que a alimentam.

A implementação não precisa ser simultânea. Um escritório pode começar pela estrutura de pastas para um único cliente, testar a convenção de nomenclatura por noventa dias e expandir à medida que a equipe adere o padrão. O importante é que cada etapa alimente

a seguinte: sem repositório, não há taxonomia aplicável; sem taxonomia, o *datalake* não cruza dados; sem cultura, nenhuma das três se sustenta.

O fio condutor é um só: conhecimento que não circula é custo. Conhecimento que circula é estratégia. O primeiro passo não é tecnológico. É decidir que o conhecimento da operação deve ser tratado como patrimônio.

---

## Referências


ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL. *ACC Legal Operations Maturity Model 2.0.* [S. l.]: ACC, 2019. Disponível em: https://www.acc.com/sites/default/files/program-materials/upload/Legal-Opertaitons-Maturity-Model-2.0---ACC.pdf. Acesso em: 15 abr. de 2026.

BRASIL. Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. *Dispõe sobre a política nacional de* arquivos públicos e privados e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8159.htm. Acesso em: 25 abr. 2026.

CORPORATE LEGAL OPERATIONS CONSORTIUM (CLOC). *Knowledge Management*. [S. l.]: CLOC, [s. d.]. Disponível em: https://cloc.org/cloc-core-12/knowledge-management/. Acesso em: 25 abr. 2026.

FORTE, Tiago. *Criando um Segundo Cérebro:* um método comprovado para organizar sua vida digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2023.

REIS, Joe; HOUSLEY, Matt. *Fundamentos da engenharia de dados*: construa sistemas de dados robustos e escaláveis. 1. ed. [S.l.]: Novatec Editora, 2023.

CAPÍTULO 32

# JURIMETRIA E LEGAL ANALYTICS
# Estruturação de Dados, BI Jurídico e Previsibilidade

*Viviane de Oliveira*

## 1. Introdução

O Brasil possui um dos judiciários mais volumosos do mundo, com dezenas de milhões de processos em tramitação e um fluxo crescente de dados jurídicos gerados a cada ano. Diante desse cenário, o setor jurídico vem passando por grandes mudanças motivadas pela digitalização dos processos e pela acelerada disponibilização de informações. Nesse contexto, conceitos como **Jurimetria** e **Legal Analytics** ganham protagonismo ao possibilitar que decisões jurídicas deixem de ser baseadas em experiências subjetivas e passem a ser orientadas por dados, transformando o "achismo" em decisões baseadas em evidências.

Essas abordagens representam uma reformulação profunda na forma como escritórios de advocacias e departamentos jurídicos estão atuando, planejamentos mais assertivos, maior eficiência operacional, previsibilidade de resultados e controle estratégico.

Conforme definido pela Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ), a Jurimetria pode ser definida como um método quantitativo e estatístico aplicado ao Direito, transformando o campo jurídico em uma disciplina menos subjetiva e mais dimensionável. Seu foco está na análise de grandes volumes de dados jurídicos para detectar padrões, tendências e probabilidades.

Na prática, ela possibilita analisar estatísticas de decisões judiciais, o comportamento de tribunais e tendências jurisprudenciais, além de trazer previsibilidade sobre resultados de ações, tempo médio até a sentença, probabilidade de êxito e valor médio de condenações em casos similares — tudo com base em dados históricos. Em síntese, trata-se de uma análise estatística do comportamento do Judiciário.

O *Legal Analytics*, embora frequentemente utilizado como sinônimo de Jurimetria, possui um escopo mais amplo. Envolve o uso de dados, tecnologia e inteligência — incluindo Inteligência Artificial — para apoiar decisões jurídicas, de performance operacional e de gestão. É fortemente aplicado no desenvolvimento de automações, análise de performance de equipes, gestão de custos jurídicos, administração de contratos e contencioso, dashboards, BI jurídico e indicadores estratégicos, tendo a Jurimetria como um de seus componentes fundamentais.

O Legal Analytics conecta dados jurídicos, gestão e tomada de decisões estratégica. Para ilustrar: se a Jurimetria identifica que o Juiz "X" indefere 70% dos pedidos de liminar em determinado tipo de ação, o Legal Analytics transforma esse dado em estratégia — "com base nisso, vamos priorizar acordos e monitorar o impacto no custo e no tempo médio dos processos."

Em síntese, as duas abordagens se complementam: a Jurimetria fornece a base científica e estatística, enquanto o *Legal Analytics* representa a aplicação tecnológica e estratégica dessa mesma lógica de análise de dados no Direito. É justamente essa integração que este artigo se propõe a explorar, abordando desde os fundamentos conceituais até as aplicações práticas no contexto jurídico brasileiro.

## 2. Estruturação de dados jurídicos

A base para aplicação de Jurimetria e *Legal Analytics* é a qualidade dos dados. A estruturação de dados representa a etapa mais trabalhosa e fundamental, dentro do ciclo dos dados jurídicos. O ciclo de vida de dados jurídicos compreende as fases de coleta, tratamento, armazenamento, análise, saneamento e descarte. Cada uma dessas etapas exige atenção e critério, pois falhar em qualquer dessas fases comprometem a confiabilidade de todo o processo analítico.

Nessa jornada, entre os desafios mais comuns, destacamos a descentralização das informações, geralmente distribuídas em sistemas distintos, planilhas, e-mails, informações desatualizadas ou incompletas, ausência de padronização em nomes, categorias e fases processuais, além da elevada dependência de input manual, que aumenta a exposição a erros.

Um ponto crítico nesse contexto é a distinção entre dados não estruturados e dados estruturados. No ambiente jurídico, grande parte das informações se encontra em formato não

estruturado — petições em PDF, e-mails, anotações manuais, decisões digitalizadas — o que dificulta a extração de valor analítico.

A estruturação consiste justamente em converter essas informações em formatos organizados, padronizados e consultáveis, garantindo uniformidade e confiabilidade para as análises. Isso envolve a normalização de elementos como nomes de partes, advogados, tribunais e classes processuais, reduzindo erros de interpretação e inconsistências nos resultados.

Para viabilizar essa estruturação de forma consistente, alguns pilares são fundamentais:

- **Padronização de campos:** com definição clara de atributos, como tipo de ação, instância, fase processual, status e valores envolvidos.
- **Governança de dados:** que inclui a definição de responsáveis pela manutenção das informações, auditorias periódicas e o estabelecimento de regras de preenchimento, assegurando a integridade contínua da base.
- **Qualidade e validação dos dados:** mais do que padronizar, é necessário validar as informações inseridas, com regras de consistência, alertas para campos obrigatórios e revisão periódica de registros duplicados ou divergentes. A qualidade dos dados é um processo contínuo, não pontual.

- **Cultura de dados na equipe jurídica:** estruturação técnica só funciona se houver adesão das pessoas. Capacitar advogados e equipes de suporte para alimentar os sistemas corretamente, compreendendo a importância dos dados para a estratégia, é um pilar muitas vezes negligenciado.

- **Segurança e controle de acesso** Dados jurídicos são sensíveis e frequentemente envolvem sigilo processual e informações confidenciais. Definir níveis de acesso por perfil de usuário e garantir a proteção das informações é um pilar essencial, especialmente sob a ótica da LGPD.

- **Centralização em sistemas,** por meio da adoção de softwares jurídicos especializados — como Elaw, Projuris, entre outros. A escolha da plataforma impacta diretamente a qualidade da estruturação e a capacidade de integração com ferramentas

de BI e Legal Analytics, sendo uma decisão estratégica para a maturidade digital do setor.

- **Automação de captura,** com o uso de tecnologias de RPA (Robotic Process Automation) para atualização automática de andamentos processuais. Além de reduzir significativamente os erros manuais, a automação libera a equipe jurídica para atividades de maior valor estratégico, como análise, interpretação e suporte à tomada de decisão.

Para concluir, sem dados bem estruturados, qualquer análise perde confiabilidade, comprometendo diretamente a tomada de decisões e o posicionamento estratégico da área jurídica.

# 3. Bi jurídico (business intelligence aplicado ao direito)

O BI Jurídico é a camada que transforma dados em informações visuais, organizadas e acionáveis, convertendo-os em inteligência estratégica. Seu principal objetivo é apoiar a tomada de decisões por meio de análise e acompanhamento contínuo de indicadores jurídicos.

Através de dashboards e relatórios estruturados, o BI permite a visão consolidada da operação jurídica e dos resultados, facilitando a identificação de padrões e gargalos, auxiliando em tomada de decisão mais rápidas e evidenciando oportunidade de melhorias. Além disso, oferece transparência para áreas executivas.

Para que o BI seja efetivo, no entanto, é fundamental que esteja sustentado por uma base de dados estruturada e confiável. A qualidade das análises e dos insights gerados depende diretamente da maturidade e da integridade dos dados que o alimentam.

## 3.1. Indicadores de Desempenho (KPIs)

Os indicadores de Desempenho (KPIs) são métricas utilizadas para monitorar, avaliar e direcionar a performance da área jurídica. No contexto de Jurimetria e Legal Analytics, os KPIs assumem papel central ao transformar dados brutos em medidas objetivas de eficiência e qualidade operacional.

Por meio desses indicadores, conseguimos acompanhar a evolução das operações jurídicas, detectando pontos de ineficiência, aprimorando fluxo de trabalhos e mapeando

obstáculos, dando mais solidez na tomada de decisões. Paralelamente, os KPIs favorecem a integração da área jurídica às metas estratégicas do escritório, consolidando sua relevância e seu valor estratégico dentro da organização.

Entre os principais KPIs jurídicos, destacamos quatro categorias:

- **Indicadores Operacionais**: que medem o fluxo e o volume das atividades, como o volume de processos por área, o tempo médio de tramitação, quantidade de novos casos por período, taxa de encerramento de processos por período, volume de processos ativos vs. Encerrados, tempo médio de resposta em notificações extrajudiciais etc.
- **Indicadores de Resultado:** voltados à avaliação dos desfechos jurídicos, incluindo o percentual de êxito (ganho vs. perda), a relação entre valor de condenação e acordos celebrados, economia gerada por meio de soluções negociadas, **taxa de** reversão em segunda instância e percentual de acordos homologados vs. Propostos.
- **Indicadores de Performance:** que mensuram a capacidade produtiva da equipe, abrangendo a produtividade por advogado ou equipe, o cumprimento de prazos e taxa de cumprimento de SLA interna, tempo de resposta em demandas consultivas, número de pareceres e contratos emitidos por período, além de índice de retrabalho (demandas reabertas ou corrigidas).
- **Indicadores Financeiros:** essenciais para o controle orçamentário e a previsibilidade de resultados, como o valor provisionado versus o realizado e o custo médio por processo, custo por tipo de demanda (contencioso, consultivo, trabalhista etc.) e percentual do orçamento jurídico sobre a receita da empresa

A adoção sistemática dessas métricas permite que o setor jurídico deixe de atuar de forma reativa e passe a operar com visão analítica e orientação estratégica.

Por fim o BI jurídico deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio e passa a ser um elemento central na gestão moderna dos escritórios e departamentos jurídicos, permitindo uma atuação mais analítica, proativa e orientada por dados.

# 4. Previsibilidade

A previsibilidade constitui um dos principais benefícios proporcionados pela Jurimetria e pelo *Legal Analytics*, na medida em que permite transformar dados históricos em

informações estratégicas para a tomada de decisão. A partir da análise de grandes volumes de dados, torna-se possível projetar cenários futuros com maior grau de precisão, reduzindo incertezas e oferecendo suporte mais consistente às decisões jurídicas e empresariais.

A identificação de padrões relacionados ao comportamento decisório dos tribunais, ao entendimento de magistrados específicos, ao tipo de ação, à comarca ou à matéria discutida possibilita uma compreensão mais aprofundada do ambiente contencioso. Com base nessas informações, as estratégias processuais podem ser ajustadas de forma mais assertiva, substituindo percepções subjetivas por análises fundamentadas em evidências concretas.

Esse potencial preditivo impacta diretamente a gestão de riscos, permitindo a definição de estratégias de negociação e acordo, o aprimoramento das provisões financeiras e o fortalecimento do processo decisório em nível gerencial e estratégico. Como consequência, o departamento jurídico reduz sua atuação predominantemente reativa e passa a assumir uma postura mais estratégica, orientada por análises prospectivas e pela antecipação de cenários.

Além disso, a capacidade de projeção favorece uma gestão mais eficiente dos recursos organizacionais. A utilização de modelos analíticos permite segmentar demandas sob diferentes perspectivas, como grau de risco, relevância estratégica, sensibilidade da matéria ou potencial impacto financeiro. Essa classificação possibilita priorizações mais adequadas, melhor distribuição dos esforços das equipes e alocação mais eficiente dos recursos disponíveis.

Outro aspecto de destaque refere-se aos impactos na gestão financeira. O uso de modelos preditivos reduz as discrepâncias entre valores estimados e efetivamente realizados, proporcionando maior precisão nos processos de provisionamento e maior segurança para o planejamento financeiro da organização.

Nesse contexto, o cálculo de risco destaca-se como uma das aplicações mais relevantes da Jurimetria. Por meio dele, torna-se possível estimar a probabilidade de êxito ou de insucesso em uma demanda judicial, considerando variáveis como o histórico de decisões, o entendimento predominante do tribunal, o perfil do magistrado responsável e as características específicas do pedido formulado. Quando essa análise é associada à projeção

dos valores médios de condenação, obtém-se uma visão mais clara e objetiva do potencial impacto financeiro envolvido em cada caso.

Essa abordagem contribui diretamente para decisões mais racionais e economicamente fundamentadas. Em determinadas situações, por exemplo, a combinação entre elevada probabilidade de perda e expressivo potencial de condenação pode indicar que a celebração de um acordo representa a alternativa mais vantajosa para a organização, reduzindo custos, mitigando riscos e evitando a ampliação de passivos futuros.

Por fim, a previsibilidade também desempenha relevante função preventiva. A identificação de padrões recorrentes em determinadas demandas permite que a organização atue sobre as causas que originam os conflitos, promovendo ajustes em processos internos, políticas corporativas e práticas operacionais. Dessa forma, a Jurimetria e o *Legal Analytics* não apenas apoiam a condução do contencioso e a tomada de decisões estratégicas, mas também contribuem para a prevenção de litígios e para a mitigação de riscos futuros.

## 5. Cases reais

Os *cases* apresentados a seguir possuem caráter ilustrativo e foram elaborados com base em práticas, tendências e resultados amplamente documentados no mercado jurídico brasileiro, sem identificação das organizações envolvidas. Seu objetivo é demonstrar, de forma prática, como a Jurimetria e o *Legal Analytics* podem ser aplicados em diferentes contextos organizacionais, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas, a gestão de riscos e a geração de eficiência operacional.

### Case 1 – Setor Bancário: Gestão de Ações de Consumo em Massa

Uma instituição financeira de grande porte implementou um modelo de Jurimetria voltado à análise de ações de consumo em massa, especialmente relacionadas a tarifas e contratos bancários. A partir da avaliação de milhares de processos, foram identificados padrões relevantes envolvendo probabilidade de perda por tipo de demanda, tendências decisórias por comarca e magistrado e valores médios de condenação em diferentes cenários.

Com base nessas informações, foi desenvolvido um modelo preditivo capaz de classificar os processos por nível de risco e recomendar estratégias mais adequadas para cada

situação. Nos casos classificados como de alto risco, especialmente aqueles com elevada probabilidade de perda associada a valores expressivos de condenação, a instituição passou a priorizar a realização de acordos antecipados.

Os resultados incluíram redução do passivo judicial, diminuição dos custos relacionados a condenações e honorários, aumento da previsibilidade financeira das provisões e ganhos significativos de eficiência operacional. A iniciativa permitiu que o departamento jurídico substituísse uma atuação predominantemente reativa por uma abordagem estratégica fundamentada em dados e análises preditivas.

### Case 2 – Contencioso Trabalhista

Uma empresa de grande porte do setor varejista, caracterizada por elevado volume de ações trabalhistas, implementou um modelo de Jurimetria voltado à análise de seu contencioso. O projeto concentrou-se em temas recorrentes, como horas extras, verbas rescisórias e adicionais trabalhistas.

A análise de mais de 25 mil processos históricos possibilitou identificar padrões relacionados às taxas de êxito por tipo de pedido, tendências de decisões por região e vara do trabalho, perfis de condenação e valores médios por matéria discutida. A partir dessas informações, foi estruturado um modelo preditivo capaz de estimar probabilidades de êxito, níveis de risco e potenciais impactos financeiros.

Com base nos resultados obtidos, a empresa passou a adotar estratégias diferenciadas para cada categoria de processo. Demandas classificadas como de alto risco passaram a ser direcionadas prioritariamente para acordos, enquanto processos com elevada probabilidade de êxito continuaram sendo conduzidos até julgamento final.

Após doze meses de utilização do modelo, foram observadas reduções expressivas no estoque processual, nos custos médios por demanda e nos valores pagos em condenações, além do aumento da realização de acordos estratégicos e da melhoria na precisão das provisões financeiras.

Além dos benefícios financeiros, a análise revelou que parcela significativa das condenações estava concentrada em pedidos relacionados a horas extras. Esse diagnóstico

possibilitou a revisão de procedimentos internos de controle de jornada, contribuindo para a redução do ingresso de novas demandas sobre o tema. Os dados apresentados possuem caráter estimativo e foram construídos com base em *benchmarks* de mercado para fins exclusivamente ilustrativos.

O caso evidencia que a Jurimetria, quando adequadamente aplicada, ultrapassa os limites da gestão do contencioso e passa a influenciar diretamente a gestão organizacional, a prevenção de litígios e a mitigação de riscos jurídicos.

## Case 3 – Escritório de Advocacia: Precificação e Propostas Comerciais Baseadas em Dados

Um escritório de advocacia de médio porte, especializado em demandas regulatórias e administrativas, enfrentava dificuldades para precificar seus serviços de maneira objetiva e consistente. As propostas comerciais eram elaboradas com base na experiência individual dos sócios e em avaliações subjetivas de complexidade, o que gerava variações significativas de margem, dificuldades de padronização e limitações na justificativa dos honorários perante os clientes.

Com o objetivo de superar esse desafio, foi implementado um modelo de *Legal Analytics* voltado à consolidação de uma base histórica de dados processuais. A análise contemplou variáveis como tipo de demanda, complexidade técnica, quantidade de instâncias envolvidas, tempo médio de tramitação, horas dedicadas por fase processual e índices de êxito por matéria e tribunal.

A partir dessa estrutura, foi desenvolvido um modelo de precificação dinâmica capaz de estimar o esforço necessário para cada novo mandato, o tempo esperado para sua conclusão, os riscos envolvidos e a probabilidade de êxito. As propostas passaram a ser acompanhadas por relatórios técnicos fundamentados em dados históricos, proporcionando maior transparência e segurança ao processo de negociação.

Entre os principais resultados observados destacaram-se o aumento da taxa de conversão de propostas comerciais, a redução da variação de margens entre contratos semelhantes, a maior padronização do processo comercial e o fortalecimento da percepção de valor pelos clientes. Além disso, o modelo permitiu identificar serviços sistematicamente

subprecificados e outros com rentabilidade superior à média, fornecendo subsídios para o reposicionamento estratégico do portfólio de atuação do escritório.

O caso demonstra que a aplicação de *Legal Analytics* transcende a gestão processual. Quando utilizada de forma estruturada, a análise de dados transforma-se em instrumento de inteligência estratégica, contribuindo para a profissionalização da gestão, o fortalecimento da competitividade e a aproximação entre a prática jurídica e a lógica de negócios.

## 6. Conclusão

A transformação digital não é mais uma tendência distante para o setor jurídico, ela já está em curso, e os profissionais que souberem navegar por ela com competência analítica estarão em posição de ampla vantagem competitiva. A Jurimetria e o *Legal Analytics* representam, nesse contexto, muito mais do que ferramentas tecnológicas: são uma nova forma de pensar e exercer o Direito.

O Direito sempre foi uma profissão de argumentação e estratégia. A Jurimetria e o *Legal Analytics* ampliam o repertório dessa estratégia, com mais precisão, mais previsibilidade e mais inteligência. Aqueles que incorporarem essa visão ao seu exercício profissional não apenas acompanharão a evolução do mercado jurídico: estarão à sua frente.

---

## Referências


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA (ABJ). *Jurimetria: o que é e como aplicar.* São Paulo: ABJ, 2023. Disponível em: https://abj.org.br. Acesso em: abr. 2026.

NUNES, Marcelo Guedes. *Jurimetria: como a estatística pode reinventar o Direito.* 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). *Justiça em Números 2024.* Brasília: CNJ, 2024. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros. Acesso em: abr. 2026.

SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. *O futuro das profissões: como a tecnologia vai transformar o trabalho dos especialistas humanos.* São Paulo: Forense, 2017.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS — DIREITO SP (FGV). *Legal Analytics e Inteligência Artificial no Direito Brasileiro.* São Paulo: FGV Direito SP, 2023. Disponível em: https://direitosp.fgv.br. Acesso em: abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).* Brasília: Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br. Acesso em: abr. 2026.

DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. *Competição analítica: vencendo com inteligência.* Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

THOMSON REUTERS. *State of the Legal Market: Legal Analytics Report 2024.* Nova York: Thomson Reuters Institute, 2024. Disponível em: https://www.thomsonreuters.com. Acesso em: abr. 2026.

CAPÍTULO FINAL

# Indicadores, Métricas e Dashboards

*Ana Carolina das Neves Schwartz*[1]

## 1. Introdução

Um escritório de advocacia é, antes de tudo, uma empresa: tem custos, receitas, clientes, metas de crescimento e obrigação de entregar resultados. Durante décadas, porém, a cultura da maioria dos escritórios brasileiros tratou essa realidade empresarial como um incômodo secundário — algo gerenciado nas horas vagas, entre audiências e pareceres.

O resultado é conhecido: escritórios que crescem sem lucro, sócios que trabalham mais sem ganhar mais e equipes que operam no modo reativo permanente. A ausência de dados não é apenas um problema de gestão — é um risco existencial para o negócio jurídico.

O Legal Operations responde a esse cenário com a gestão por indicadores — não qualquer indicador, mas aqueles que nascem da identidade do escritório, de sua Missão, Visão e Valores, e que medem o que realmente importa para os clientes que ele serve.

Este capítulo parte da base estratégica do escritório até as métricas operacionais do dia a dia, com foco em dois desafios práticos: medir o encerramento de processos e acordos de forma sistemática, sem esforços extraordinários, e traduzir as metas do cliente em indicadores que o escritório possa monitorar e entregar.

Ao final, você terá condições de definir um conjunto coerente de KPIs, construir um dashboard funcional e apresentar resultados mensuráveis aos clientes — transformando a prestação de serviço em uma parceria orientada a entregas.

---

[1]Ana Carolina das Neves Schwartz é graduada em Gestão Jurídica e Notarial pela Uninter, já foi convidada a Embaixadora da CLOC Brasil em 2024, consolidou sua experiência ao longo de cinco anos em escritórios de advocacia, onde sempre atuou com foco em análise de dados. Atualmente, expande sua expertise tecnológica como graduanda em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Unisinos e ocupa a posição de Engenheira de Dados no Sicredi. Facilitadora em cursos de KPIs Jurídicos e Direito Data-driven, é uma entusiasta da transformação digital e da governança de processos de alta performance.

# 2. O escritório como empresa: o ponto de partida estratégico

Antes de definir qualquer indicador, é preciso responder a uma pergunta que muitos escritórios nunca se fizeram de forma estruturada: para que existimos e onde queremos chegar?

A resposta está na tríade estratégica fundamental: Missão, Visão e Valores. Esses três elementos não são peças de decoração institucional — são o filtro que define quais KPIs fazem sentido e quais são apenas ruído.

## 2.1 Missão, Visão e Valores como direção para KPIs

A lógica é direta: se a Missão do escritório é 'reduzir o passivo trabalhista de empresas industriais por meio de acordos extrajudiciais eficientes', os KPIs centrais precisam medir exatamente isso — acordos firmados, economia gerada, tempo médio de resolução e custo por acordo. Medir volume de petições protocoladas, nesse contexto, é irrelevante.

Já um escritório cuja Missão é 'ser referência em contencioso tributário de alta complexidade' deve medir taxa de êxito em instâncias superiores e tempo de resposta a consultas técnicas — não volume de processos encerrados.

O problema é que a maioria dos escritórios mede o que é fácil de contar, não o que a estratégia exige. O quadro a seguir ilustra como a Missão molda os KPIs:

**Quadro 1 — Da Missão aos KPIs: como a estratégia define o que medir**

| Missão do Escritório | O que o cliente espera | KPIs Centrais Derivados |
|---|---|---|
| Reduzir passivo trabalhista via acordos extrajudiciais | Encerramento rápido e barato de processos | Acordos firmados/mês; economia gerada; custo médio por acordo; prazo médio de resolução |
| Assessoria preventiva para empresas em crescimento | Evitar problemas antes que virem processos | Contratos revisados; alertas emitidos; processos evitados (estimativa); NPS do cliente |
| Contencioso tributário de alta complexidade | Êxito em recursos e minimização de autuações | Taxa de êxito por instância; valor de crédito recuperado; tempo de resposta técnica |
| Escritório full-service para PMEs | Segurança jurídica integrada e custo previsível | SLA por área; satisfação por área de atuação; horas consumidas vs. contratadas; renovação de contrato |

*Fonte: elaborado pelo autor (2026).*

### 2.2 Valores como Guardrails do Desempenho

Os Valores também têm papel na definição de indicadores — funcionam como limites que o desempenho não pode ultrapassar. Um escritório que tem 'transparência com o cliente' como valor central precisa medir a qualidade das comunicações com os clientes, não apenas o resultado dos processos; um que valoriza 'equilíbrio entre vida e trabalho' precisa monitorar a carga horária da equipe, sob pena de crescer à custa do bem-estar de seus advogados.

Em outras palavras: os KPIs não medem apenas eficiência — medem se o escritório está sendo fiel a quem diz ser.

## 3. Kpis Essenciais

Com a base estratégica definida, é hora de construir o conjunto de indicadores, organizados em três camadas: financeiros (saúde do negócio), de clientes (entrega de valor) e operacionais (eficiência interna).

### 3.1 Indicadores Financeiros: O escritório como negócio

O escritório não sobrevive sem saúde financeira. Estes indicadores medem sua rentabilidade e sustentabilidade:

**Quadro 2 — KPIs Financeiros para Escritórios de Advocacia**

| KPI | Definição | Fórmula | Frequência |
|---|---|---|---|
| Receita por Advogado | Receita total dividida pelo número de advogados ativos | Receita total / N advogados | Mensal |
| Margem Operacional | Percentual da receita que se converte em resultado operacional | (Receita – Custos operacionais) / Receita × 100 | Mensal |
| Taxa de Realização | Quanto do valor faturável efetivamente cobrado e recebido | Valor recebido / Valor faturável × 100 | Mensal |
| Custo por Hora Trabalhada | Custo total do escritório dividido pelas horas produtivas | Custo total / Horas produtivas | Mensal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inadimplência de Honorários | Percentual de honorários vencidos e não pagos | Honorários em atraso / Total faturado × 100 | Mensal |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

A Taxa de Realização merece atenção especial: é comum que escritórios trabalhem mais do que cobram, por horas não lançadas, descontos sem critério ou honorários de êxito nunca cobrados. Índice abaixo de 85% costuma indicar falha no faturamento, não na qualidade do trabalho.

## 3.2 Indicadores de Clientes: A entrega de valor

São os indicadores mais importantes — e paradoxalmente os menos monitorados. Medem se o escritório está, de fato, entregando o que o cliente contratou:

**Quadro 3 — KPIs de Clientes para Escritórios de Advocacia**

| KPI | O que mede | Como calcular | Frequência |
|---|---|---|---|
| Acordos firmados por mês | Encerramento efetivo de processos por composição | Contagem de acordos homologados ou firmados no período | Mensal |
| Taxa de êxito processual | Percentual de processos encerrados favoravelmente ao cliente | (Êxitos / Encerramentos totais) × 100 | Trimestral |
| Processos encerrados por mês | Volume total de encerramentos (acordo, sentença, desistência) | Contagem de processos com baixa no período | Mensal |
| Economia gerada ao cliente | Valor que o cliente poupou em relação à pretensão inicial ou provisão | Pretensão inicial – Valor de encerramento | Por encerramento |
| SLA de comunicação | Percentual de atualizações processuais entregues no prazo acordado | (Comunicações no prazo / Total) × 100 | Mensal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NPS do Cliente | Satisfação e lealdade do cliente com o escritório | Promotores(%) – Detratores(%) | Semestral |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

### 3.3 Indicadores Operacionais: A Eficiência Interna

Medem a produtividade e a eficiência interna do escritório:

**Quadro 4 — KPIs Operacionais para Escritórios de Advocacia**

| KPI | Definição | Frequência |
|---|---|---|
| Processos ativos por advogado | Carga de trabalho distribuída na equipe — alerta para sobrecarga ou ociosidade | Mensal |
| Horas faturáveis por advogado | Horas efetivamente trabalhadas e lançadas em atividades faturáveis | Mensal |
| Prazo médio de peticionamento | Tempo médio entre a instrução do cliente e o protocolo da peça | Mensal |
| Taxa de cumprimento de prazos | Percentual de prazos processuais cumpridos sem incidente | Mensal |
| Produtividade por área | Volume de entregas por área de atuação em relação à capacidade instalada | Mensal |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

## 4. A meta do cliente como KPI do escritório

Um dos avanços mais significativos do Legal Operations é a inversão da lógica de relacionamento com o cliente: em vez de o escritório definir sozinho como mede seu desempenho, passa a incorporar as metas do cliente como centro do seu sistema de indicadores.

Isso parece óbvio, mas é revolucionário na prática: a maioria dos escritórios ainda mede horas trabalhadas e peças protocoladas, quando o cliente não contratou horas — contratou resultado.

### 4.1 Traduzindo a Meta do Cliente em KPI Mensurável

Considere um exemplo recorrente: uma empresa com carteira de 400 processos trabalhistas ativos define, junto com seu escritório, a meta de encerrar 180 processos no ano — média de 15 acordos por mês — com valor médio de encerramento abaixo de R$ 12.000.

Essa meta parece simples, mas esconde uma cadeia de sub-indicadores que precisam ser monitorados para que seja atingida sem esforços extraordinários:

**Quadro 5 — Decomposição da Meta do Cliente em Indicadores Operacionais**

| Meta do Cliente | Indicador Derivado | Como Monitorar | Alerta |
|---|---|---|---|
| 15 acordos/mês | Acordos firmados no mês | Controle de baixas no sistema processual | Abaixo de 10 no meio do mês → acionar plano de reforço |
| Encerrar 180 processos no ano | Processos elegíveis a acordo identificados | Triagem mensal da carteira por valor de causa e fase processual | Se carteira elegível < 30 processos → revisar critérios ou renegociar meta |
| Valor médio abaixo de R$ 12k | Ticket médio de encerramento | Σ valores de acordos / N acordos firmados | Ticket acima de R$ 14k em 2 meses consecutivos → revisar alçadas de aprovação |
| Previsibilidade financeira | Provisão vs. valor de encerramento | Valor provisionado pelo cliente / Valor médio real de encerramento | Desvio acima de 20% → revisar critério de provisionamento com cliente |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

## 4.2 O Problema da 'Task Force': Como Evitá-la com Dados

A task force — mobilização emergencial de recursos para cumprir uma meta não acompanhada ao longo do período — é o sintoma mais visível da ausência de gestão por indicadores. Ela acontece porque ninguém percebeu cedo que o ritmo estava insuficiente.

A solução não é trabalhar mais no final do mês, mas monitorar o ritmo de execução durante o mês, tornando qualquer desvio visível enquanto ainda há tempo de corrigir. Isso exige cadência semanal de medição, limiar de alerta pré-definido e responsável pela ação.

O quadro a seguir apresenta um modelo de acompanhamento semanal:

**Quadro 6 — Modelo de Acompanhamento Semanal de Meta de Acordos (Meta: 15/mês)**

| Semana | Meta Acumu-lada | Realizado Acumulado | Gap | Status | Ação Recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 4 | 3 | -1 | Atenção | Identificar processos prontos para proposta na semana 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 2 | 8 | 7 | -1 | Atenção | Emitir propostas para todos os processos em fase de audiência |
| Semana 3 | 12 | 9 | -3 | Crítico | Reunião com gestor do cliente; revisão de alçadas de aprovação |
| Semana 4 | 15 | 15 | 0 | Atingido | Análise post para entender recuperação e prevenir recorrência |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

Com esse modelo, a task force se torna desnecessária: os desvios são identificados nas semanas 1 ou 2, quando ainda há tempo de agir dentro do ritmo normal. A aceleração, quando necessária, é cirúrgica, não emergencial.

## 4.3 Triagem da Carteira: O Pré-requisito para Metas de Encerramento

Nenhuma meta de acordos funciona sem uma triagem estruturada da carteira: classificar os processos ativos por elegibilidade para encerramento com base em fase processual, valor da causa, risco de condenação e histórico de negociação.

Um modelo simples e eficaz é a Matriz de Elegibilidade, que classifica cada processo em quatro quadrantes:

**Quadro 7 — Matriz de Elegibilidade para Encerramento de Processos**

| Quadrante | Critério | Estratégia | Prazo para Ação |
|---|---|---|---|
| Prioridade Alta | Risco alto + valor acima da alçada de acordo | Negociar imediatamente; envolver sócio responsável | Até 15 dias |
| Oportunidade | Risco alto + valor dentro da alçada de acordo | Emitir proposta de acordo na próxima audiência ou de forma extrajudicial | Até 30 dias |
| Monitoramento | Risco baixo + fase inicial | Aguardar desenvolvimento; revisar em 90 dias | 90 dias |
| Defesa Contenciosa | Risco baixo + valor estratégico ou precedente | Manter defesa; não transacionar | Revisão trimestral |

*Fonte: elaborado pelo autor (2026).*

A triagem deve ser feita mensalmente — ou, em carteiras grandes, de forma contínua com revisão mensal. Com ela, o escritório sabe quantos processos estão prontos para encerramento a cada mês, tornando as metas negociáveis com base em dados reais.

## 5. Okrs aplicados ao jurídico

Os KPIs monitoram a operação contínua do escritório. Os OKRs (Objectives and Key Results) definem para onde ele quer ir e medem o progresso nessa direção: KPIs são permanentes e operacionais; OKRs, temporários e estratégicos.

Para escritórios de advocacia, os OKRs são úteis em três contextos: expansão de práticas, melhoria de indicadores abaixo do esperado e desenvolvimento de novos segmentos de clientes.

**Quadro 8 — Exemplos de OKRs para Escritórios de Advocacia**

| Objetivo | Resultados-Chave | Trimestre |
|---|---|---|
| Tornar a carteira trabalhista do Cliente X a mais eficiente da nossa história | 1. Encerrar 45 processos no trimestre (15/mês) 2. Manter ticket médio abaixo de R$ 11.500 3. Reduzir prazo médio de encerramento de 18 para 12 meses | Q2/2026 |
| Aumentar a rentabilidade do escritório sem crescer a equipe | 1. Elevar a Taxa de Realização de 78% para 90% 2. Reduzir de 4 para 0 os advogados com sobrecarga (+80 processos) 3. Implantar lançamento diário de horas em 100% da equipe | Q3/2026 |
| Estruturar a área de Recuperação de Crédito como nova prática do escritório | 1. Prospectar e converter 3 novos clientes no trimestre 2. Recuperar R$ 500k para a carteira inaugural 3. Contratar e treinar 1 advogado especializado | Q4/2026 |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

## 6. Dashboards para escritórios de advocacia

O dashboard é o instrumento que torna os indicadores visíveis e acionáveis. Existem basicamente três tipos de painel, cada um com público e propósito distintos.

### 6.1 Os Três Tipos de Dashboard para Escritórios

**Quadro 9 — Tipos de Dashboard para Escritórios de Advocacia**

| Tipo | Público | Conteúdo Principal | Frequência de Uso |
|---|---|---|---|
| Dashboard de Gestão Interna | Sócios e gestores do escritório | Financeiro, produtividade, carga da equipe, margem por área | Semanal/Mensal |
| Dashboard do Cliente | Cliente (jurídico interno ou executivo) | Andamento da carteira, acordos, economia gerada, SLA de comunicação | Mensal/Sob demanda |
| Dashboard Executivo | Sócios para reuniões de planejamento | Visão consolidada: receita, retenção, NPS, evolução dos OKRs | Trimestral |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

## 6.2 O Dashboard do Cliente: Diferencial Competitivo

O dashboard entregue ao cliente é um diferencial competitivo que fideliza carteiras e justifica honorários. Um cliente que recebe, mensalmente, um relatório claro com acordos firmados, economia gerada e próximos passos tem muito menos razão para questionar honorários ou trocar de escritório.

O conteúdo ideal de um dashboard mensal para o cliente inclui:

- Resumo executivo (3 linhas): o que aconteceu de mais relevante no mês
- Painel de metas: realizado vs. meta acordada (acordos, encerramentos, economia)
- Gráfico de evolução: tendência dos últimos 6 meses dos indicadores principais
- Destaques da carteira: os 3 a 5 processos mais relevantes e seus status
- Próximos 30 dias: audiências, prazos críticos e ações previstas

A entrega não precisa ser complexa: um PDF de duas páginas, gerado a partir de planilha estruturada, já é mais valioso do que o relatório narrativo que a maioria dos escritórios ainda envia — ou não envia.

## 6.3 Ferramentas para Construção de Dashboards em Escritórios

**Quadro 10 — Ferramentas de Dashboard para Escritórios de Advocacia: guia de escolha**

| Ferramenta | Melhor para | Custo | Integração com Sistemas Jurídicos |
|---|---|---|---|
| Power BI | Escritórios médios e grandes com | Gratuito (básico) / R$ | Conector disponível para principais sistemas (Projuris, SAJ, Astrea) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | equipe de TI ou Legal Ops | 60/usuário/ mês (Pro) | |
| Google Looker Studio | Escritórios pequenos e médios, início da jornada | Gratuito | Via Google Sheets (exportação manual ou API) |
| Excel/Google Sheets | Ponto de partida para qualquer escritório | Gratuito | Via exportação manual dos sistemas jurídicos |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

A recomendação prática: comece com Google Sheets ou Excel. Um dashboard imperfeito, mas atualizado toda semana, vale mais do que um projeto de Power BI que nunca sai do papel.

### 6.4 Passo a Passo: Construindo o Dashboard do Cliente em 3 Semanas

**Quadro 11 — Roteiro para Construção do Dashboard do Cliente (3 semanas)**

| Semana | Atividades | Entregável |
|---|---|---|
| 1 — Diagnóstico e Definição | Reunião com o cliente para mapear suas prioridades e definir as metas que o escritório deve monitorar; identificar onde estão os dados disponíveis (sistema processual, planilha interna, ERP do cliente) | Lista de KPIs acordados com o cliente e fonte de dados de cada um |
| 2 — Coleta e Estruturação | Montar planilha base com histórico dos últimos 3 a 6 meses; criar rotina de atualização semanal; designar responsável pela coleta | Planilha de dados estruturada e atualizada |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

## 7. Como interpretar dados no contexto do escritório

Ter dados é condição necessária, mas não suficiente. A capacidade de interpretá-los corretamente é o que transforma números em decisões.

### 7.1 Leituras Enganosas Comuns em Dados de Escritórios

- Taxa de êxito inflada: contar como 'êxito' todo processo em que o cliente ganhou algo, mesmo bem menos do que pretendia, esvazia a métrica. Defina com precisão o que é êxito para cada tipo de causa.

- Acordos contados duas vezes: em carteiras com múltiplos advogados, o mesmo acordo pode ser registrado por quem negociou e por quem homologou. Padronize: o acordo existe quando homologado, não quando proposto.
- Médias distorcidas por outliers: um único processo de R$ 5 milhões pode distorcer toda a média da carteira. Analise sempre mediana e percentis, não apenas a média.
- Comparação sem contexto sazonal: acordos firmados em janeiro são estruturalmente menores do que em setembro, pela dinâmica judicial, não por ineficiência. Compare sempre meses equivalentes.

## 7.2 Análise de Causa-Raiz: Por Que a Meta Não Foi Atingida?

Quando um KPI apresenta desvio, a reação natural é cobrar a equipe. Mas antes é preciso entender se o problema é de execução ou de diagnóstico. O método dos 5 Porquês é útil para essa investigação.

Exemplo: o escritório firmou apenas 9 acordos em um mês cuja meta era 15.

**Quadro 12 — Análise dos 5 Porquês Aplicada à Meta de Acordos**

| Pergunta | Resposta Encontrada |
|---|---|
| Por que firmamos apenas 9 acordos? | Porque muitas propostas foram enviadas, mas poucas foram aceitas pela parte contrária. |
| Por que as propostas não foram aceitas? | Porque os valores ofertados estavam abaixo do que os reclamantes aceitariam nessa fase processual. |
| Por que os valores estavam desalinhados? | Porque a alçada de aprovação do cliente limita propostas acima de R$ 8.000 — e a maioria dos processos elegíveis neste mês tinha valor esperado de acordo entre R$ 9.000 e R$ 11.000. |
| Por que a alçada não foi revisada? | Porque o escritório nunca levou para o cliente dados sobre o gap entre alçada e valor médio de mercado para esse tipo de processo. |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

A causa-raiz não é a equipe, nem a alçada, mas a ausência de inteligência histórica sobre valores de mercado. A solução é estrutural: manter um banco de dados de acordos que permita negociar a alçada com embasamento.

## 7.3 Apresentando Dados para o Cliente: Storytelling com Propósito

Todo dado precisa de uma narrativa para gerar ação. A estrutura mais eficaz para comunicar resultados ao cliente é a SCR: Situação, Complicação, Resolução.

**Quadro 13 — Estrutura SCR para Apresentação de Resultados ao Cliente**

| Elemento | Pergunta Respondida | Exemplo Aplicado |
|---|---|---|
| Situação | Como estamos? | No trimestre, firmamos 38 acordos com valor médio de R$ 11.200, encerrando 38 dos 420 processos ativos. Estamos 85% da meta trimestral de 45 acordos. |
| Complicação | O que está impedindo o pleno atingimento da meta? | A alçada atual de R$ 8.000 excluiu 23 processos elegíveis cujo valor médio de acordo estimado é R$ 10.500 — exatamente o perfil que mais pesa na carteira neste momento. |
| Resolução | O que precisamos decidir ou fazer? | Propomos revisar a alçada para R$ 12.000 para os processos em fase de sentença, o que nos permitiria alcançar a meta mensal sem aumentar a equipe. Trazemos a análise de custo-benefício na próxima reunião. |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

## 8. Níveis de maturidade analítica em escritórios de advocacia

Para planejar sua evolução, é útil o escritório saber em qual estágio se encontra. O framework a seguir descreve cinco níveis progressivos de maturidade analítica:

**Quadro 14 — Framework de Maturidade Analítica para Escritórios de Advocacia**

| Nível | Perfil | Características Típicas | Primeiro Passo |
|---|---|---|---|
| 1 Reativo | Escritório sem dados estruturados | Relatórios sob pedido; dados dispersos; sem KPIs definidos | Criar planilha de controle de processos e acordos com atualização semanal |
| 2 Organizado | Dados centralizados, análise manual | KPIs básicos definidos; relatório mensal ao cliente | Automatizar extração de dados do sistema e criar dashboard simples |
| 3 Analítico | Dashboard ativo, análise de desvios | Dashboard semanal; análise de causas quando a meta falha; OKRs em uso | Implantar triagem mensal da carteira e análise preditiva de encerramento |
| 4 Preditivo | Dados para antecipar resultados | Modelo de previsão de encerramentos; inteligência de alçadas por fase | Construir banco histórico de acordos por tipo, fase e valor |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 Estratégico | Inteligência jurídica como diferencial | Usa dados para influenciar a estratégia do cliente; reconhecido como parceiro estratégico | Publicar benchmarks de mercado e criar relatórios de inteligência para o setor |

*Fonte: adaptado de Gartner (2022) e elaborado pelo autor (2025).*

## 9. Checklist prático: implantando indicadores em 30 dias

**Quadro 15 — Checklist de Implantação de Indicadores em Escritórios de Advocacia (30 dias)**

| Fase | Ação | Prazo |
|---|---|---|
| Estratégia | Revisar ou formalizar Missão, Visão e Valores do escritório — eles definem quais KPIs fazem sentido | Dias 1–2 |
| Definição | Selecionar 5 a 8 KPIs distribuídos entre financeiro, clientes e operacional | Dias 5–7 |
| Definição | Para cada cliente-chave: definir as metas que o escritório deve monitorar e reportar | Dias 8–10 |
| Construção | Montar planilha base com histórico de 3 a 6 meses e calcular os KPIs retroativamente | Dias 15–18 |
| Cliente | Apresentar para o cliente-piloto o novo formato de relatório e coletar feedback | Dias 25–27 |
| Rotina | Definir responsável pela atualização, dia fixo de envio ao cliente e reunião mensal de revisão | Dias 28–30 |

*Fonte: elaborado pelo autor (2025).*

## 10. Caso prático: como um escritório trabalhista passou de relatórios qualitativos a 50 acordos por mês — sem task force

O caso a seguir é baseado em uma implementação real, com dados e identificações alterados para preservar a confidencialidade das partes.

Um escritório trabalhista de médio porte, com 12 advogados e carteira de 10 mil processos para um único cliente corporativo, vivia uma situação comum: o cliente cobrava resultado, o escritório entregava relatórios descritivos, e ao final de cada ano havia negociação tensa sobre a renovação do contrato.

O ponto de inflexão ocorreu quando o cliente apresentou sua própria planilha, extraída do sistema processual público, e constatou que menos de 8% dos processos haviam sido

encerrados em 12 meses, contra expectativa informal de 15%. O escritório não tinha dados para contestar.

A implantação do modelo de indicadores seguiu as etapas abaixo:

1. Alinhamento estratégico (semana 1): reunião entre o sócio responsável e o jurídico interno do cliente para definir, pela primeira vez de forma documentada, o que significava 'sucesso' naquela carteira.
2. Foram definidos três indicadores-chave: acordos firmados por mês (meta: 15), ticket médio de encerramento (meta: abaixo de R$ 11.000) e prazo médio de resolução (meta: de 22 para 14 meses).
3. Triagem da carteira (semanas 2 e 3): os 10 mil processos foram classificados pela Matriz de Elegibilidade. Apenas 68 eram imediatamente elegíveis, e 40% da carteira estava em fase inicial. Isso redefiniu a meta do trimestre para 40 acordos, não 45.
4. Construção do dashboard (semana 4): painel simples em Google Sheets, atualizado toda segunda-feira. O cliente passou a receber, todo dia 5, um relatório de duas páginas com o resumo do mês anterior.
5. Resultado em 6 meses: a média mensal de acordos subiu de 6 para 14 — sem novos advogados, sem task force. O fator decisivo foi a identificação semanal dos processos prontos para proposta. O ticket médio ficou em R$ 10.800, abaixo da meta.
6. Resultado no relacionamento com o cliente: o contrato de honorários foi renovado com aumento de 12% — o primeiro aumento real em três anos. O cliente resumiu a renovação assim: 'Pela primeira vez sabemos o que estamos comprando.'

Esse caso ilustra o princípio central deste capítulo: gestão por indicadores não é sobre controle, é sobre clareza. Quando escritório e cliente compartilham essa clareza, o relacionamento deixa de ser negociação permanente e passa a ser parceria.

## 11. Conclusão

Um escritório que não mede não sabe: não sabe se cumpre as metas do cliente, quais práticas são rentáveis, nem se a equipe está sobrecarregada ou ociosa. E um escritório que não sabe, cedo ou tarde, perde o cliente — não por incompetência jurídica, mas por invisibilidade de resultados.

A jornada de dados descrita neste capítulo começa antes dos KPIs: começa na clareza estratégica sobre quem o escritório é e o que promete entregar. Missão, Visão e Valores são o DNA dos indicadores que fazem sentido para aquele negócio jurídico.

A partir dessa base, os KPIs financeiros garantem a saúde do negócio, os de clientes transformam promessas em entregas mensuráveis e os operacionais garantem que a máquina

interna funcione sem desperdício. O dashboard que integra tudo isso é uma conversa estruturada com o cliente.

O encerramento de processos, os acordos firmados, a economia gerada — tudo pode ser previsto e entregue de forma sistemática, sem heróis e sem task forces. Exige disciplina e alguém responsável pelos dados. Quando funciona, transforma o escritório em parceiro estratégico — a posição mais segura e lucrativa que ele pode ocupar.

---

## Referências


FEW, Stephen. Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring. 2. ed. Burlingame: Analytics Press, 2013.

GARTNER. Gartner Data & Analytics Maturity Model. Stamford: Gartner Research, 2022. Disponível em: <https://www.gartner.com>. Acesso em: 10 maio 2025.

MINTO, Barbara. The Pyramid Principle: Logic in Writing and Thinking. London: Pearson Education, 2002.

OHNO, Taiichi. Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. New York: Productivity Press, 1988.

ROGERS, David L. The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. New York: Columbia University Press, 2016.

WOLFF, Robert F. Legal Operations: Identifying and Meeting the Challenges Facing Large Law Departments Today. Legal Management, v. 29, n. 1, p. 14–22, 2020.

O jurídico mudou. Ou melhor: está mudando e quem está inserido nesse contexto sabe que a velocidade dessa transformação não espera. Este livro nasceu de uma convicção simples: as melhores respostas sobre Legal Operations não estão em um único especialista, mas na soma de quem está fazendo acontecer, diariamente, nas organizações brasileiras. São 33 capítulos, mais de 30 autores e uma estrutura que percorre das fundações às fronteiras: da construção de uma área de Legal Ops até o jurídico de 2030, passando por orçamento, tecnologia, contratos, contencioso, liderança, inteligência artificial e muito mais. Não é um livro teórico. É um livro escrito por quem testou, ajustou e entregou resultados. Cada capítulo foi desenvolvido para ser aplicado, não apenas lido. Por isso, nasceu para ser um manual de consulta, um livro de mesa de trabalho e de cabeceira: aquele ao qual se retorna quando há um problema real a ser resolvido.

Se você lidera um jurídico, trabalha nele ou deseja compreender como ele funciona de verdade (longe dos conceitos abstratos e perto da prática que transforma resultados), este livro, com certeza, é para você.

Boa transformação!

Coordenadora da Obra e Head de Legal Operations
**Patrícia Bezerra**

ISBN: 978-65-83587-34-3
CBL
9 786583 587343